

발간번호

11-1492000-001097-01

이 과제는 2023년 고용노동부의
고용노동정책 연구에 관한 학술연
구용역 사업의 일환으로 연구되
었음.

공무원·교원 근무시간 면제제도 안착을 위한 쟁점과 합리적 운영방안

2024. 2.

주관연구기관 : 한국노동법학회



고 용 노 동 부

연 구 진

연구책임자 : 신 동 윤 (단국대 법학과 교수)

공동연구원 : 최 홍 기 (한국고용노동교육원 교수)

박 수 경 (강원대 비교법학연구소 연구교수)

이 재 현 (부산대 법학연구소 특별연구원)

연구보조원 : 박 채 은 (성신여자대학교)

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구과제 『공무원교원 근무시간 면제제도
안착을 위한 쟁점과 운영방안』에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2024. 02.

한국노동법학회

<제 목 차 례>

제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 목적	1
I. 연구의 배경 및 필요성	1
II. 연구의 목적	2
제2절 연구의 내용 및 방법	3
I. 연구의 내용 및 범위	3
II. 연구의 방법	4
제2장 공무원·교원의 근무시간 면제제도 운영	5
I. 공무원·교원 근무시간 면제제도의 정의와 도입배경	5
1. 제도의 정의	5
2. 제도의 도입배경	6
II. 공무원·교원 근무시간 면제제도의 주요 내용	7
1. 제도의 부여 방법	7
2. 제도의 적용단위	8
3. 면제대상 업무	9
4. 면제대상의 결정 주체	9
5. 면제한도 결정 시 기준과 고려사항	10
6. 면제시간 사용정보 공개	10
제3장 공무원·교원의 근무시간 면제제도의 쟁점과 문제점	12
제1절 공무원의 근무시간 면제제도의 쟁점과 문제점 검토	12
I. 공무원 노조법상 근무시간 면제제도 개요	12
1. 법 개정 취지 및 경과	12
(1) 공무원노조법	12
(2) 공무원노조법 시행령	13
(3) 의의 및 시사점	13

2. 민간부문 근로시간 면제제도와 차이	15
(1) 일반 노조법의 노조전임자 및 근로시간 면제제도 개정	15
(2) 공무원에 대한 적용법령 체계	16
(3) 노조법과 공무원노조법의 비교	17
(4) 노조법 시행령과 공무원노조법 시행령의 비교	19
(5) 검토	21
3. 근무시간면제 심의위원회	21
(1) 근무시간면제 심의위원회 개관	21
(2) 근무시간면제 심의위원회에 관한 규정	22
(3) 검토	25
Ⅱ. 근무시간 면제자와 면제단위 설정 기준	27
1. 전임자와 면제자 개념의 비교	27
(1) 관련 규정 및 취지	27
(2) 문제의 소재	28
(3) 관련논의	29
(4) 검토	31
2. 근무시간 면제단위 설정 기준과 심의	32
(1) 관련 규정 및 취지	32
(2) 문제의 소재	33
(3) 관련논의	33
(4) 검토	37
Ⅲ. 최초 근무시간면제 결정 및 근무시간면제의 사용	38
1. 최초 근무시간면제 결정	38
(1) 관련 규정 및 취지	38
(2) 문제의 소재	40
(3) 관련논의	41
(4) 검토	42

2. 근무시간면제 대상업무	42
(1) 관련 규정 및 취지	42
(2) 문제의 소재	43
(3) 관련논의	44
(4) 검토	47
3. 근무시간 면제자의 확정 및 사용 절차	48
(1) 관련 규정 및 취지	48
(2) 문제의 소재	50
(3) 관련논의 및 검토	51
Ⅳ. 근무시간면제자의 복무 및 처우	52
1. 근무시간 면제자의 복무 관리	52
(1) 관련 규정 및 취지	52
(2) 문제의 소재	53
(3) 관련논의	55
(4) 검토	56
2. 근무시간면제자의 보수	60
(1) 관련 규정 및 취지	60
(2) 문제의 소재	60
(3) 관련논의	63
(4) 검토	64
Ⅴ. 근무시간면제 관련 그밖의 쟁점	66
1. 사용정보의 공개	66
(1) 관련 규정 및 취지	66
(2) 문제의 소재	67
(3) 관련논의	68
(4) 검토	68
2. 소방직의 근무시간 면제 관련 쟁점	68

(1) 관련 규정 및 취지	68
(2) 문제의 소재	69
(3) 관련논의	69
(4) 검토	70
제2절 교원의 근무시간 면제제도의 쟁점과 문제점 검토	71
I. 교원 근무시간 면제제도의 의의와 구별	71
1. 교원의 근무시간 면제제도와 일반 근로시간 면제제도	71
2. 교원 근무시간 면제자와 교원 노동조합 전임자	76
(1) 관련 규정 및 취지	76
(2) 문제의 소재	77
(3) 관련 논의	77
(4) 검토	78
II. 교원근무시간면제심의위원회와 근무시간면제 한도의 심의·의결	78
1. 교원근무시간면제심의위원회의 설치 및 구성	78
(1) 관련 규정 및 취지	78
(2) 문제의 소재	79
(3) 관련 논의	79
(4) 검토	79
2. 교원근무시간면제심의위원회 위원들의 자격 및 임기	80
(1) 관련 규정 및 취지	80
(2) 문제의 소재	81
(3) 검토	82
3. 교원근무시간면제심의위원회의 운영	82
(1) 관련 규정 및 취지	82
(2) 검토	83
4. 교원 근무시간면제 한도의 심의·의결	83
(1) 관련 규정 및 취지	83

(2) 검토	83
5. 교원 근무시간면제 한도의 통보·고시	84
(1) 관련 규정 및 취지	84
(2) 문제의 소재	84
(3) 검토	84
Ⅲ. 근무시간면제 한도 적용 기준	85
1. 근무시간면제 시간 및 인원 한도의 결정(동의)	85
(1) 관련 규정 및 취지	85
(2) 문제의 소재	86
(3) 관련 논의	86
(4) 검토	87
2. 근무시간면제 대상 업무의 범위	88
(1) 관련 규정 및 취지	88
(2) 문제의 소재	88
(3) 관련 논의	89
(4) 검토	89
Ⅳ. 근무시간면제자의 확정 및 근무시간 면제 시간 사용 절차	91
1. 근무시간면제자의 확정 및 변경	91
(1) 관련 규정 및 취지	91
(2) 문제의 소재	92
(3) 관련 논의	92
(4) 검토	93
2. 근무시간 면제자의 근무시간 면제 사용 절차	93
(1) 관련 규정 및 취지	93
(2) 문제의 소재	94
(3) 관련 논의	94
(4) 검토	94

3. 근무시간 면제 사용결과 제출	95
(1) 관련 규정 및 취지	95
(2) 문제의 소재	95
(3) 관련 논의	96
(4) 검토	96
V. 근무시간면제자의 복무 및 처우	97
1. 근무시간 면제자의 복무관리	97
(1) 관련 규정 및 취지	97
(2) 문제의 소재	97
(3) 관련 논의	97
(4) 검토	97
2. 근무시간 면제자의 처우	98
(1) 관련 규정 및 취지	98
(2) 문제의 소재	98
(3) 관련 논의	99
(4) 검토	99
VI. 근무시간면제 사용정보 공개	100
1. 근무시간 면제 사용의 정보 공개	100
(1) 관련 규정 및 취지	100
(2) 문제의 소재	101
(3) 관련 논의	102
(4) 검토	102
2. 근무시간 면제 사용 정보의 공개 방법과 범위	103
(1) 관련 규정 및 취지	103
(2) 문제의 소재	104
(3) 관련 논의	104
(4) 검토	105

제4장 공무원·교원의 근무시간 면제제도 관련 주요 입법례	107
제1절 미국	107
I. 미국 공무원·교원 노동3권의 법적 근거와 내용	107
1. 노동3권의 법적 근거	107
2. 노동3권의 내용	108
(1) 단결권과 단체교섭권	108
(2) 단체행동권	109
II. 미국 공무원·교원의 단체교섭 절차와 대상 및 내용	111
1. 단체교섭 절차	111
(1) 개관	111
(2) 절차	112
2. 단체교섭의 대상 및 내용	113
III. 미국 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태	114
1. 공무원·교원 노동조합	114
2. 공공부문과 교원의 노동조합원 수와 조직률	115
IV. 미국 공무원·교원의 근무시간면제제도	117
1. 근무시간면제제도의 법적 근거	117
2. 근무시간면제제도의 활동 대상, 총 시간 및 비용	119
(1) 활동 대상	119
(2) 총 시간과 비율	120
V. 미국 논의의 시사점	122
제2절 영국	124
I. 영국 공무원·교원 노동3권의 법적 근거와 내용	124
1. 노동3권의 법적 근거	124
2. 노동3권의 내용	125
(1) 단결권과 단체교섭권	125
(2) 단체행동권	126

Ⅱ. 영국 공무원·교원의 단체교섭 절차와 대상 및 내용	127
1. 단체교섭 절차	127
2. 단체교섭의 대상 및 내용	130
Ⅲ. 영국 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태	132
1. 공무원·교원 노동조합	132
2. 공공부문과 교원의 노동조합원 수와 조직률	133
Ⅳ. 영국 공무원·교원의 근무시간면제제도	134
1. 근무시간면제제도의 법적 근거	134
2. 근무시간면제의 정보 제출, 활동 대상, 총 시간 및 비용 산정 단계	135
(1) 근무시간면제의 정보 제출	135
(2) 활동 대상	136
(3) 총 비용 및 비용 산정 단계	137
Ⅴ. 영국 논의의 시사점	138
제3절 일본	140
Ⅰ. 일본 공무원 종류와 노동기본권 적용 현황	140
Ⅱ. 일본에서의 노동조합의 재직전임 제도	141
1. 재직전임 기간 중의 대우	142
2. 재직전임의 기간	143
3. 재직전임 기간 종료후의 취급	143
Ⅲ. 일본에서의 공무원 근무시간면제 제도와 재직전임 제도	143
1. 국가공무원	143
(1) 개관	143
(2) 직원단체	144
(3) 국가공무원법 관련 법규정	146
(4) 직원단체 등의 현황	150
2. 지방공무원	154
(1) 개관	154

(2) 직원단체	155
(3) 지방공무원법 관련 법규정	158
IV. 관련 판례 - 직무전념의무면제기간의 급여 등 지급에 관한 손해배상 등 청구주 주민소송 사건(大阪地裁 2010.10.16. 判決)	162
1. 사안의 개요 및 쟁점	162
2. 법원 판단의 전제가 된 관계 법령 등	163
3. X의 주장	164
4. Y의 주장	165
5. 보조참가인 노동조합의 주장	165
6. 법원의 판단	166
V. 직무전념의무의 면제에 관한 조례 및 재직전임 허용과 관련된 조례의 사례	169
1. 직무전념의무 면제에 관한 조례 등	169
(1) 도쿄도 도시마구	169
(2) 돗토리현	171
2. 재직전임 허용과 관련된 조례	174
(1) 홋카이도 쿠시로시	174
(2) 사가시	175
VI. 소결	177
제4절 요약 및 시사점	179
1. 공무원·교원 노동3권의 보장 근거에 관한 비교·분석	179
2. 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태에 관한 비교·분석	180
3. 공무원·교원 노동조합의 근무시간면제제도에 관한 비교·분석	181
제5장 공무원·교원의 근무시간 면제제도 안착을 위한 합리적 운영방안	184
제1절 공무원 근무시간 면제제도 안착을 위한 합리적 운영방안	184
1. 근무시간 면제 단위 설정 기준에 관한 명확성 확보	184
(1) 현황 및 문제점	184
(2) 운영방안	185

2. 근무시간 면제 결정과정상 조합원수와 유효기간 등 명확한 기준 마련 필요	186
(1) 현황 및 문제점	186
(2) 운영방안	187
3. 근무시간 면제 대상 업무 범위의 구체적 마련	188
(1) 현황 및 문제점	188
(2) 운영방안	189
4. 근무시간 면제 예정자 명단과 예정자별 사용시간 제출의 이해 확보	190
(1) 현황 및 문제점	190
(2) 운영방안	190
5. 근무시간 면제자의 복무 관리와 보수 등 복무규정 마련 필요	191
(1) 복무 관리	191
(2) 보수	193
제2절 교원 근무시간 면제제도 안착을 위한 합리적 운영방안	195
1. 근무시간면제 시간 및 인원 한도의 결정의 구체화	195
(1) 현황 및 문제점	195
(2) 운영방안	195
2. 근무시간면제 대상 업무 범위의 명확화	196
(1) 현황 및 문제점	196
(2) 운영방안	196
3. 근무시간 면제자의 확정 및 변경 관련 교원노조법상 근거규정 마련	197
(1) 현황 및 문제점	197
(2) 운영방안	197
4. 근무시간 면제 사용 결과 제출의 타당성 확보	198
(1) 현황 및 문제점	198
(2) 운영방안	198
5. 근무시간 면제자의 복무 및 처우 등 구체적 복무규정 마련 필요	198
(1) 복무 관리	198

(2) 보수 등 처우	199
참고문헌	201

<표 차례>

[표 3-1] 근로자와 공무원의 노동관계법령 적용 관계	17
[표 3-2] 근로시간 면제제도와 근무시간 면제제도 비교(법률)	17
[표 3-3] 근로시간 면제 제도와 근무시간 면제 제도 비교(시행령)	20
[표 3-4] 근무시간면제 심의위원회에 관한 규정(법률)	22
[표 3-5] 근무시간면제 심의위원회에 관한 규정(시행령)	24
[표 3-6] 노조전임자와 근무시간면제자 개념 비교	29
[표 3-7] 공무원 복무규정의 의무 내용과 근무시간 면제자에 대한 적용 여부	58
[표 3-8] 공무원의 수당제도	62
[표 3-9] 공무원 근무시간 면제자에 대한 수당 지급 여부 검토	65
[표 3-10] 근무시간 면제 사용 정보 관련 법령 규정 비교	67
[표 3-11] 소방공무원 현황(2022년 기준)	69
[표 3-12] 교원 근무시간 면제제도와 근로시간 면제제도의 비교(법률)	72
[표 3-13] 교원 근무시간 면제제도와 근로시간 면제제도의 비교(시행령)	74
[표 4-1] 공무원·교원 노동조합의 종류 및 조합원 수	115
[표 4-2] 노동조합원 수 및 조직률[민간부문과 공공부문(연방, 주, 지방정부)]	116
[표 4-3] 국공립교사의 수와 노조 가입률	117
[표 4-4] Official time의 활동 대상과 내용	119
[표 4-5] Official time의 총 시간과 비율	121
[표 4-6] 대표적인 공공부문 노동조합	132
[표 4-7] Facility time의 산정 단계 및 내용	138
[표 4-8] 일본 공무원의 노동기본권 적용 상황	141

<그림 차례>

[그림 4-1] 노동조합 승인 절차	128
[그림 4-2] 단체교섭 절차	129
[그림 4-3] 부문별 노동조합 조직률(1995~2022)	134

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

I. 연구의 배경 및 필요성

- 2023년 12월 11일부터 공무원·교원노조에 대한 근무시간 면제제도가 마련되어 시행된 상태이나, 제도 안착을 위해 문제점과 쟁점을 파악하여 합리적인 운영방안을 마련하기 위한 대응이 필요함
- 2022년 6월 10일, 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」(이하 ‘공무원 노조법’), 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」(이하 ‘교원노조법’) 개정으로 인해 공무원·교원에 대한 근무시간 면제제도가 신설되었음¹⁾
- 공무원·교원노조 업무 전임자에 대해서 전임기간 중 휴직명령을 하도록 하고 그 기간 중 보수 또는 봉급지급을 금지하는 등 민간부문과 달리 노동조합 업무에 대한 근무시간 면제 제도를 적용하고 있지 않았음. 이로 인하여 공무원·교원의 노동권이 민간부문과 비교하여 형평성 측면에서 문제가 지적되어 왔음
- 이에 공무원·교원노조법이 다음과 같은 목적을 가지고 일부 개정되었음
 - 공무원의 정당한 노조활동을 보장하기 위하여 공무원에 대해서도 단체협약으로 정하거나 정부교섭대표가 동의하는 경우 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·건활동 및 노조의 유지·관리업무 등을 할 수 있도록 근무시간 면제 제도를 도입하려는 것임
 - 교원의 정당한 노조활동을 보장하기 위하여 교원에 대해서도 단체협약으로 정하거나 임용권자가 동의하는 경우 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 교육부장관 등 교섭상대방과의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 및 노조의 유지·관리업무 등을 할 수 있도록 근무시간 면제 제도를 도입하려는 것임

1) 공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 (약칭: 공무원노조법) [시행 2023. 12. 11.] [법률 제 18922호, 2022. 6. 10., 일부개정]; 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 (약칭: 교원노조법) [시행 2023. 12. 11.] [법률 제18924호, 2022. 6. 10., 일부개정].

- 그러나 공무원·교원의 근무시간 면제제도 운영과 관련된 구체적 내용은 시행령으로 구체화될 예정이나, 근무시간 면제 사용대상, 사용인원수, 사용시간, 사용대상 업무, 면제 한도 결정 기준, 지급된 보수 등 향후 쟁점과 문제점이 될 것임
- 우선, 공무원·교원의 근무시간 면제자와 노동조합 전임자와의 차이
- 공무원·교원의 근무시간 면제의 사용대상, 인원수, 시간
- 공무원·교원의 근무시간 면제의 사용대상 업무
- 공무원·교원의 근무시간 면제 한도를 결정하는 기준
- 근무시간을 면제받은 자의 보수 등에 관한 정보

II. 연구의 목적

- 본 연구는 2023년 12월 11부터 시행될 공무원·교원 근무시간 면제제도의 안착을 위한 쟁점과 문제점을 검토·분석한 후 선제적으로 합리적인 운영방안을 모색하고자 함
- 법 시행에 맞춰 민간부문과 다른 공무원·교원의 특수성을 고려한 근무시간 면제제도의 합리적 운영 방향 등에 대한 연구가 필요함
- 공무원·교원은 공공성과 사회적 책임 등 직무 특수성을 고려하여 「노동조합 및 노동관계조정법」(이하 ‘노조법’이라 함)이 아닌 공무원노조법과 교원노조법으로 규율되고 있음
- 또한 본 연구에서는 최근 민간부문에서 발생한 근로시간 면제제도의 문제점 등을 파악한 후 2023년 12월 11부터 시행될 공무원·교원 근무시간 면제제도의 문제점을 사전에 예방하고자 함
- 2023년 9월 3일, 고용노동부의 ‘근로시간면제제도 운영 및 노동조합 운영비원조 현황 실태조사 결과 발표’에 따르면, 법상 근로시간면제 한도’를 초과한 것으로 조사된 사업장이 480개소 중 63개소(13.1%)로, 이 중 법상 허용되는 면제 시간을 약 2.9배 초과하여 63,948시간을 운영하는 사업장도 확인되었음²⁾

2) 고용노동부, 「근로시간면제 한도 위반 63개소(13.1%) 다수의 위법·부당사례 확인」 보도자료, 2023.9.4.

제2절 연구의 내용 및 방법

I. 연구의 내용 및 범위

○ 본 연구는 크게 4가지 파트로 구성될 수 있음

- ① 공무원·교원의 근무시간 면제제도의 일반적 개요(입법 배경과 내용 등)
 - 첫 번째 파트는 공무원·교원 근무시간 면제제도가 마련된 입법배경과 과정을 살펴봄으로써 공무원·교원 근무시간 면제제도의 일반적 내용을 파악할 수 있음. 또한 민간부문의 근로시간면제제도와 공무원·교원 근무시간 면제제도를 비교·분석함으로써 향후 공무원·교원 근무시간 면제제도와 관련 문제점이나 쟁점 등이 검토될 수 있을 것임
- ② 공무원·교원의 근무시간 면제제도 시행에 관한 쟁점과 문제점 검토
 - 두 번째 파트는 공무원·교원의 근무시간 면제제도 운영과 관련된 구체적 내용이 시행령으로 구체화될 것으로 예상하나, 근무시간 면제 사용대상, 사용인원수, 사용시간, 사용대상 업무, 면제 한도 결정 기준, 지급된 보수 등 향후 쟁점과 문제점을 분석함으로써 제도상 보완될 부분이 무엇인지 검토할 필요가 있음
- ③ 공무원·교원의 근무시간 면제제도 관련 해외사례 연구
 - 세 번째 파트는 공무원·교원의 근무시간 면제제도 관련 해외사례를 연구하는 부분으로 미국, 일본 등 주요 국가들이 현재 공무원과 교원을 대상으로 시행하고 있는 근무시간 면제제도를 파악함으로써 비교법적 측면에서 시사점을 도출하고자 함
- ④ 공무원·교원의 근무시간 면제제도 정착을 위한 합리적 운영방안
 - 네 번째 파트는 공무원·교원의 근무시간 면제제도의 문제점 등을 검토·분석한 후 공무원·교원의 합리적이고 공정한 노사관계를 확립하기 위하여 근무시간 면제제도 정착을 위한 합리적 운영방안을 모색하고자 함

II. 연구의 방법

- 문헌 및 비교법적 연구:
 - 이미 시행 중인 민간부문의 근로시간면제제도의 문제점과 쟁점 등을 파악한 후 시행 예정인 공무원·교원의 근무시간 면제제도의 문제점 등을 비교 및 분석하여 면밀하고 종합적인 주요 쟁점 및 문제점 등을 검토하고자 함
- 해외 주요 국가와 비교연구
 - 공무원·교원의 근무시간 면제제도는 이미 시행되고 있는 해외 주요 국가들의 사례를 연구함으로써 향후 발생할 수 있는 사항들을 검토함으로써 비교법적 측면에서 시사점을 도출할 수 있을 것임
- 전문가 자문 또는 간담회를 통해 쟁점과 합리적 운영방안 의견 수렴
 - 공무원·교원의 근무시간 면제제도는 시행 예정인 관계로 경제사회노동위원회 노사관계 제도·관행 개선 자문단 위원들을 모시고 자문 또는 간담회를 개최하여 의견을 수렴하거나 반영할 예정임

소속/직위	성명	비고
강원대 법전원/교수	김희성	경사노위 노사관계 제도·관행개선 자문단 위원
동아대 법전원/교수	송강직	경사노위 노사관계 제도·관행개선 자문단 위원
한국공학대 지식융합학부/교수	이상희	경사노위 노사관계 제도·관행개선 자문단 위원

제2장 공무원·교원의 근무시간 면제제도 운영

I. 공무원·교원 근무시간 면제제도의 정의와 도입배경

1. 제도의 정의

- 공무원·교원 근무시간 면제제도는 단체협약으로 정하거나 정부교섭대표(또는 임용권자)가 동의하는 경우 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 노동조합의 업무를 할 수 있도록 하는 것을 말함
- 공무원의 근무시간 면제제도는 민간부문과 마찬가지로 제도의 명칭을 규정하고, 「근로기준법」 및 노조법의 적용을 받지 않는 공무원의 경우에는 「국가공무원법」 및 「국가공무원 복무규정」에 따라 “근로시간” 대신 “근무시간”이라는 용어³⁾를, 임금 또는 급여라는 표현 대신에 「국가공무원법」 및 「공무원 보수규정」에 따라 “보수”라는 용어⁴⁾를 각각 사용하면서 별도의 법률로 규율하고 있음

- 3) 「국가공무원법」 제26조의2(근무시간의 단축 임용) 국가기관의 장은 업무의 특성이나 기관의 사정 등을 고려하여 소속 공무원을 대통령령등으로 정하는 바에 따라 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하는 공무원으로 임용할 수 있다.
- 「지방공무원법」 제25조의3(근무시간의 단축 임용) 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 업무의 특성 또는 기관의 사정 등을 고려하여 신규임용되는 공무원 또는 소속 공무원을 대통령령 또는 조례로 정하는 바에 따라 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하는 공무원으로 임용할 수 있다.
- 「국가공무원 복무규정」 제9조(근무시간 등) ① 공무원의 1주간 근무시간은 점심시간을 제외하고 40시간으로 하며, 토요일은 휴무(休務)함을 원칙으로 한다.
- ② 공무원의 1일 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 하며, 점심시간은 낮 12시부터 오후 1시까지로 한다. 다만, 행정기관의 장은 직무의 성질, 지역 또는 기관의 특수성을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 1시간의 범위에서 점심시간을 달리 정하여 운영할 수 있다.
- ③ 1주 40시간 근무에 관하여 필요한 사항은 인사혁신처장이 정한다.
- ④ 「전자정부법」 제32조제3항에 따라 온라인 원격근무를 실시하는 행정기관의 장은 소속 공무원 중 원격근무자의 근무에 관하여 필요한 사항을 소속 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 따로 정할 수 있다.
- 4) 「국가공무원법」 제46조(보수 결정의 원칙) ① 공무원의 보수는 직무의 곤란성과 책임의 정도에 맞도록 계급별·직위별 또는 직무등급별로 정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원의 보수는 따로 정할 수 있다.
1. 직무의 곤란성과 책임도가 매우 특수하거나 결원을 보충하는 것이 곤란한 직무에 종사하는 공무원
 2. 제4조제2항에 따라 같은 조 제1항의 계급 구분이나 직군 및 직렬의 분류를 적용하지 아니하는 공무원
 3. 임기제공무원
 - ② 공무원의 보수는 일반의 표준 생계비, 물가 수준, 그 밖의 사정을 고려하여 정하되, 민간 부문의 임금 수준과 적절한 균형을 유지하도록 노력하여야 한다.
 - ③ 경력직공무원 간의 보수 및 경력직공무원과 특수경력직공무원 간의 보수는 균형을 도모하여야 한다.
 - ④ 공무원의 보수 중 봉급에 관하여는 법률로 정한 것 외에는 대통령령으로 정한다.
 - ⑤ 이 법이나 그 밖의 법률에 따른 보수에 관한 규정에 따르지 아니하고는 어떠한 금전이나 유가물(有價物)도 공무원의 보수로 지급할 수 없다.

「공무원 보수규정」 제4조(정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “보수”란 봉급과 그 밖의 각종 수당을 합산한 금액을 말한다. 다만, 연봉제 적용대상 공무원은 연봉과 그 밖의 각종 수당을 합산한 금액을 말한다.
2. “봉급”이란 직무의 곤란성과 책임의 정도에 따라 직책별로 지급되는 기본급여 또는 직무의 곤란성과

- 「교육공무원법」의 적용을 받는 국립 또는 공립학교 교원⁵⁾과 「사립학교법」에 따라 국립 또는 공립학교 교원의 복무규정을 준용하는 사립학교 교원⁶⁾의 경우에는 「국가공무원법」 등 관련 법령에서 “근로시간” 대신 “근무시간”이라는 용어를, 임금 또는 급여라는 표현 대신에 “보수”라는 용어를 각각 사용하면서 별도의 법률로 규율하고 있음

2. 제도의 도입배경

- 공무원·교원노조 업무 전임자에 대해서 전임기간 중 휴직명령을 하도록 하고 그 기간 중 보수 또는 봉급지급을 금지하는 등 민간부문과 달리 노동조합 업무에 대한 근무시간 면제제도를 도입하고 있지 않았음
- 이로 인하여 공무원·교원의 노동권이 민간부문과 비교하여 형평성 측면에서 문제가 지적되어 왔음
- 한편, 공무원노조법 및 교원노조법 개정('22.6.10.)으로 대통령 공약사항인 공무원·교원 대상 근무시간 면제제도 도입하는 것임
- (대통령공약) “대화와 타협으로 상생의 노사관계를 발전시키겠습니다” - 공무원·교원의 노조전임자에 대한 타임오프제도 마련을 통해 원활한 노조 활동 보장하는 것임
- 이에 공무원·교원노조법이 다음과 같은 목적을 가지고 일부 개정되었음
- 공무원의 정당한 노조활동을 보장하기 위하여 공무원에 대해서도 단체협약으로 정하거나 정부교섭대표가 동의하는 경우 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 초과

책임의 정도 및 재직기간 등에 따라 지급(직무등급이나 직위를 포함한다. 이하 같다)별, 호봉별로 지급되는 기본급여를 말한다.

3. “수당”이란 직무여건 및 생활여건 등에 따라 지급되는 부가급여를 말한다.

- 5) 「교육공무원법」 제1조(목적) 이 법은 교육을 통하여 국민 전체에게 봉사하는 교육공무원의 직무와 책임의 특수성에 비추어 그 자격·임용·보수·연수 및 신분보장 등에 관하여 교육공무원에게 적용할 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 대한 특례를 규정함을 목적으로 한다.

제35조(보수에 관한 규정) 제34조제2항의 대통령령에는 「국가공무원법」 제47조 및 「지방공무원법」 제45조에 규정된 사항 외에 다음 각 호의 사항을 규정하여야 한다.

1. 대통령령으로 정하는 학교의 교원이나 학과를 담당하는 교원에 대한 특별수당에 관한 사항
2. 기간제교원의 보수에 관한 사항
3. 연구수당에 관한 사항
4. 교직수당에 관한 사항

- 6) 「사립학교법」 제55조(복무) ① 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국립학교·공립학교 교원에 관한 규정을 준용한다.

하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 및 노조의 유지·관리업무 등을 할 수 있도록 근무시간 면제 제도를 도입하려는 것임

- 교원의 정당한 노조활동을 보장하기 위하여 교원에 대해서도 단체협약으로 정하거나 임용권자가 동의하는 경우 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 교육부장관 등 교섭상대방과의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 및 노조의 유지·관리업무 등을 할 수 있도록 근무시간 면제 제도를 도입하려는 것임

II. 공무원·교원 근무시간 면제제도의 주요 내용

1. 제도의 부여 방법

- 공무원·교원 근무시간면제제도의 부여 방법은 단체협약으로 정하거나 정부교섭대표(공무원) 또는 임용권자(교원)의 동의가 있는 경우임
- 단체협약으로 정하는 경우 단체협약 교섭절차⁷⁾에 따르는 한편, 동의 방식은 노동조합의 대표자가 서면으로 동의를 요청하고, 정부교섭대표(공무원) 또는 임용권자(교원)가 서면으로 동의여부를 회신함
- 면제 한도 내에서 면제 시간 및 사용인원에 대한 동의이며, 면제 한도 동의의 유효기간은 단체협약 범위 내에서 노동조합과 정부교섭대표(공무원) 또는 임용권자(교원)간 합의에 따라 정함
- 제도의 부여 방법과 관련 규정
- 공무원노조법 제7조의 2 제1항에 따르면, 공무원은 단체협약으로 정하거나 제8조제1항의 정부교섭대표가 동의하는 경우 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있음
- 교원노조법 제5조의 2 제1항에 따르면, 교원은 단체협약으로 정하거나 임용권자가 동

7) 공무원노조법 제9조의 교섭의 절차이며, 교원노조법 제6조 교섭 및 체결 권한 등에 따라 근무시간면제제도의 부여 방법 중 단체협약을 정함.

의하는 경우 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 제 6조제1항 각 호(교섭 및 체결 권한 등)의 구분에 따른 자와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있음

2. 제도의 적용단위

- 공무원·교원 근무시간면제제도의 적용단위는 공무원인 경우 노동조합 설립 최소 단위를 기준으로 또는 교원의 경우 시·도단위와 개별학교 단위기준으로 조합원 수를 고려하되, 노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 공무원·교원 노사관계의 특성을 반영하여 근무시간 면제 한도를 심의·의결함
 - 공무원인 경우, 노동조합 설립 최소 단위란 공무원노조법 제5조(노동조합의 설립) 제1항에 따라 공무원이 노동조합을 설립하려는 경우에는 국회·법원·헌법재판소·선거관리위원회·행정부·특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도·시·군·구(자치구를 말한다) 및 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육청을 최소 단위로 함
 - 교원의 경우, 초중고는 시·도단위, 대학은 학교단위를 기준으로 함
- 제도의 적용단위와 관련 규정
 - 공무원노조법 제7조의 2 제항에 따르면, 공무원근무시간면제심의위원회는 제5조제1항(노동조합의 설립)에 따른 노동조합 설립 최소 단위를 기준으로 조합원(제6조제1항 제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 조합원을 말한다)의 수를 고려하되 노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 공무원 노사관계의 특성을 반영하여 근무시간 면제 한도를 심의·의결하고, 3년마다 그 적정성 여부를 재심의하여 의결할 수 있음
 - 교원근무시간면제심의위원회는 다음 각 호의 구분에 따른 단위를 기준으로 조합원(제4조의2제1호에 해당하는 조합원을 말한다)의 수를 고려하되 노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 교원 노사관계의 특성을 반영하여 근무시간 면제 한도를 심의·의결하고, 3년마다 그 적정성 여부를 재심의하여 의결할 수 있음
 - 1. 제2조제1호·제2호에 따른 교원: 시·도 단위
 - 2. 제2조제3호에 따른 교원: 개별학교 단위

3. 면제대상 업무

- 공무원·교원의 근무시간 면제대상 업무는 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무⁸⁾
 - 공무원·교원의 근무시간 면제대상 업무는 노조법상 근로시간 면제 업무 대상을 동일하게 규정하였음
 - 노조법 제24조 제2항에 따르면, 근로시간 면제대상 업무는 “사용자와의 협의·교섭, 고충처리, 산업안전 활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무”라고 할 수 있음

4. 면제대상의 결정 주체

- 경제사회노동위원회 공무원·교원근무시간면제심위원회는 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 정함
 - 노동조합의 대표자는 서면으로 정부교섭대표에게 근무시간 면제 동의를 서면으로 요청하고, 노동조합은 동의의 기준이 되는 조합원 수 등 확인에 성실히 협조하고, 정부교섭대표는 동의여부를 서면으로 회신함⁹⁾
 - 정부교섭대표는 노동조합의 대표자의 동의 요청을 받은 경우 공무원근무시간면제심의위원회에서 정한 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 넘지 않는 범위에서 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 동의할 수 있음. 이 경우 정부교섭대표는 제2항 각 호의 사항에 대한 동의 여부를 서면으로 알려야 함
 - 1. 노동조합별 조합원 수¹⁰⁾
 - 2. 법 제7조제2항(노동조합 전임자의 지위)에 따른 전임자(專任者) 수
 - 노동조합의 대표자는 서면으로 임용권자에게 근무시간 면제 동의를 서면으로 요청하고, 노동조합은 동의의 기준이 되는 조합원 수 등 확인에 성실히 협조하고, 임용권자는 동의여부를 서면으로 회신함¹¹⁾
 - 임용권자는 노동조합의 대표자의 동의 요청을 받은 경우 교원근무시간면제심의위원회

8) 면제대상 업무는 공무원노조법 제7조의2 제1항과 교원노조법 제5조의2 제1항에서 규정하고 있음

9) 공무원노조법 시행령 제3조의2와 제3조의3.

10) 공무원노조법 제6조제1항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합원은 1. 일반직공무원 2. 특정직공무원 중 외무영사직렬·외교정보기술직렬 외무공무원, 소방공무원 및 교육공무원(다만, 교원은 제외한다) 3. 별정직공무원을 말함.

11) 교원노조법 시행령 제2조의 2와 제2조의3.

회에서 정한 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 넘지 않는 범위에서 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 동의할 수 있다. 이 경우 임용권자는 제2항 각 호의 사항에 대한 동의 여부를 서면으로 알려야 함

1. 노동조합별 조합원 수¹²⁾
2. 법 제5조제2항(노동조합 전임자의 지위)에 따른 전임자(專任者) 수

5. 면제한도 결정 시 기준과 고려사항

- 면제한도 결정 시 기준으로 우선 노동조합 설립 최소 단위 또는 단위를 기준으로 한 후 조합원 수를 고려하여 노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 공무원·교원 노사관계의 특성을 반영함
 - 공무원노조법 제7조의2 제3항과 교원노조법 제5조의 제3항에 따르면, 공무원·교원근무시간면제심의위원회는 근무시간 면제 한도를 노동조합 설립 최소 단위를 기준으로 또는 단위를 기준으로 조합원 수를 고려하되 노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 공무원·교원 노사관계의 특성을 반영하도록 함
 - 공무원노조법 제5조(노동조합의 설립) 제1항에 따라 최소 단위는 국회·법원·헌법재판소·선거관리위원회·행정부·특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도·시·군·구(자치구를 말한다) 및 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육청을
 - 교원의 초중고는 시·도단위, 대학은 학교단위를 기준으로 함

6. 면제시간 사용정보 공개

- 정부교섭대표 또는 임용권자는 전년도에 노동조합별로 근무시간을 면제받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등에 관한 정보를 공개하여야 함
 - 공무원노조법 제7조의3에 따르면, 정부교섭대표는 국민이 알 수 있도록 전년도에 노동조합별로 근무시간을 면제받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등에 관한 정보를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공개하여야 함. 이 경우 정부교섭대표가 아닌 임용권자는 정부교섭대표에게 해당 기관의 근무시간 면제 관련 자료를 제출하여야 함
 - 정부교섭대표는 다음 각 호의 정보를 매년 4월 30일까지 고용노동부장관이 지정하는 인터넷 홈페이지에 3년간 게재하는 방법으로 공개함(동법 시행령 제3조의6)

12) 교원노조법 제4조의2제1호에 해당하는 교원을 말함. 동법 제2조는 교원을 정의하고 있는 바, 교원은 1. 「유아교육법」 제20조제1항에 따른 교원 2. 「초·중등교육법」 제19조제1항에 따른 교원 3. 「고등교육법」 제14조제2항 및 제4항에 따른 교원. 다만, 강사는 제외한다.

1. 노동조합별 전년도 근무시간 면제 시간과 그 결정기준, 2. 노동조합별 전년도 근무시간 면제 사용인원(연간근무시간면제자와 근무시간 부분 면제자를 구분한다), 3. 노동조합별 전년도 근무시간 면제 사용인원에게 지급된 보수 총액
- 교원노조법 제5조의3에 따르면, 임용권자는 국민이 알 수 있도록 전년도에 노동조합별로 근무시간을 면제받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등에 관한 정보를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공개하여야 한다.
 - 임용권자는 다음 각 호의 정보를 매년 4월 30일까지 고용노동부장관이 지정하는 인터넷 홈페이지에 3년간 게재하는 방법으로 공개함(동법 시행령 제2조의6)
1. 노동조합별 전년도 근무시간 면제 시간과 그 결정기준, 2. 노동조합별 전년도 근무시간 면제 사용인원(연간근무시간면제자와 근무시간 부분 면제자를 구분한다), 3. 노동조합별 전년도 근무시간 면제 사용인원에게 지급된 보수 총액

제3장 공무원·교원의 근무시간 면제제도의 쟁점과 문제점

제1절 공무원의 근무시간 면제제도의 쟁점과 문제점 검토

I. 공무원 노조법상 근무시간 면제제도 개요

1. 법 개정 취지 및 경과

(1) 공무원노조법

- 공무원·교원 노동조합 활동의 근무시간 면제제도 도입에 관한 「공무원의 노동조합 설립 및 운영에 관한 법률(이하 ‘공무원노조법’이라 함)」¹³⁾과 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 ‘교원노조법’이라 함)」이 2022. 5. 29. 국회 본회의를 통과하였고, 2023. 12. 11.부터 시행됨.
- 이 중 공무원노조법의 개정이유와 주요 개정 내용은 다음과 같음.

개정이유

현행은 공무원 노동조합 업무 전임자에 대해서 전임기간 중 휴직명령을 하도록 하고 그 기간 중 보수지급을 금지하는 등 민간부문과 달리 노동조합 업무에 대한 근로시간 면제 제도를 적용하고 있지 않음.

이로 인하여 공무원의 노동권이 민간부문과 비교하여 형평성 측면에서 문제가 있다는 지적이 있어 온 바, 공무원의 정당한 노조활동을 보장하기 위하여 공무원에 대해서도 단체협약으로 정하거나 정부교섭대표가 동의하는 경우 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 및 노조의 유지·관리업무 등을 할 수 있도록 근무시간 면제 제도를 도입하려는 것임.

- 개정 공무원노조법은 임용권자의 동의를 받아 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 노동조합의 업무에만 종사하는 무급전임자에 대한 규정을 명확히 하였고(제7조 제1항), 단체협약으로 정하거나 정부교섭대표가 동의하는 경우 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 및 노조의 유지·관리업무 등을 할 수 있는 근무시간 면제자에 대하여 규정함(제7조의2제1항 신설).

13) 법률 제18924호, 2022. 6. 10., 일부개정 및 2023. 12. 11. 시행.

- 또한, 근무시간 면제 시간 및 사용 인원의 한도를 정하기 위하여 **공무원근무시간면제심의위원회**를 경제사회노동위원회에 두고, 노동조합 설립 최소 단위를 기준으로 조합원의 수를 고려하되 공무원 노사관계의 특성을 반영하여 근무시간 등의 면제 한도를 심의·의결하도록 함(제7조의2제2항 및 제3항 신설). 정부교섭대표는 전년도에 노동조합별로 근무시간을 면제받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등에 관한 정보를 공개하여야 함(제7조의 3 신설).

(2) 공무원노조법 시행령

- 개정 공무원노조법의 근무시간 면제제도와 관련하여 2023. 12. 5. 시행령이 개정되어 2023. 12. 11.부터 시행¹⁴⁾중임.
- 개정이유와 주요 개정 내용은 다음과 같음.

개정이유 및 주요내용

공무원의 정당한 노조활동을 보장하기 위하여 공무원에 대해서도 근무시간 면제 제도를 도입하는 등의 내용으로 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」이 개정(법률 제18922호, 2022. 6. 10. 공포, 2023. 12. 11. 시행)됨에 따라, 근무시간 면제 제도의 도입을 위한 근무시간 면제 절차, 근무시간 면제자 확정 및 변경 절차, 근무시간 면제 시간 사용 절차, 근무시간 면제 사용 정보의 공개 방법 등을 정하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

(3) 의의 및 시사점

- 법 시행 전에는 공무원노조는 자체 조합비를 활용하여 무급휴직 전임자 또는 비공식 노조 전임자를 활용하거나, 공가 제도를 활용하여 노동조합 활동을 하였음. 제도 시행 전에도 공무원노조가 공식·비공식적으로 근무시간 면제를 활용한 근거는 다음과 같음.¹⁵⁾
- 첫째, 「국가공무원복무규정」은 행정기관의 장에게 공무원이 공무원노조법에 따른 교섭위원으로 선임되어 단체교섭 및 단체협약 체결에 참석하거나, 노조의 대의원회에 참석할 때 이에 직접 필요한 기간 또는 시간을 공가로 승인할 의무를 부여함(제19조). 다만, 국가공무원복무규정의 공가는 단체교섭 및 단체협약 체결, 대의원회로 한정하고 있어서 노동조합의 모든 활동을 포괄하는 것은 아님.

14) 대통령령 제33903호, 2023. 12. 5. 일부개정 및 2023. 12. 11. 시행

15) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 50면.

제19조(공가) 행정기관의 장은 소속 공무원(제11호의 경우 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 시행령」 제3조의3제2항에 따른 근무시간 면제자는 제외한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간 또는 시간을 공가로 승인해야 한다.

11. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제9조에 따른 교섭위원으로 선임(選任)되어 단체교섭 및 단체협약 체결에 참석하거나 같은 법 제17조 및 「노동조합 및 노동관계조정법」 제17조에 따른 대의원회(「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 설립된 공무원 노동조합의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참석할 때

- 둘째, 단체협약 등 노사 합의 또는 기관장의 묵시적 승인 또는 양해임. 사용자(임용권자)와의 협의·합의 하에 공무원이 휴직하지 않고, 근무시간 중 보수를 받으면서 노동조합 활동을 하는 경우가 있음.
- 이처럼 법 개정 전에도 공무원 노사관계에서 무급휴직 전임자 외에도 비공식 전임자를 활용한 사례는 다수 확인됨. 이는 사실상 전임자 없이 노조 활동을 하기 어렵다는 현실을 노사 모두 인정한 결과로 보임.¹⁶⁾
- 공무원은 엄격한 복무 관리 등의 제한을 받음에도 불구하고, 비공식 노조 전임자나 공가 제도의 활용은 현행법상 명확한 근거 규정이 없다는 점에서 문제 소지가 있다는 점이 지속적으로 지적됨. 나아가 소속되어 있는 기관별로 비공식 노조 전임자나 공가 제도 활용의 적용 범위가 다른 점도 차별이나 혼란 등 문제가 될 수 있었음.
- 이에 따라 공무원노조법에서 근무시간 면제제도를 정하고, 일률적으로 규율하게 된 것임.
- 즉, 개정 공무원노조법은 민간부문과 달리 공무원노조에 대해서는 근무시간 면제제도가 허용되지 않아 다양한 비판을 받았던 점을 개선하여 공무원의 노동기본권을 보장하기 위한 것임.¹⁷⁾
- 또한, 공무원 근무관계의 특성을 고려하여, 복무관리 등에 있어서 위법 문제가 발생하지 않도록 근무시간 면제제도의 요건과 운영 규정을 명확하게 하기 위한 목적도 있다고 판단됨. 이에 따라서 일반 민간 노동조합의 근로시간 면제제도에 비하여 절차, 요건 등을 상대적으로 상세하게 규정하고 있는 특징이 있음.

16) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 54면.

17) 권오성, “개정 공무원노조법상 근무시간 면제제도의 법적 쟁점”, 「법제논단」 (703권), 2023, 48면.

2. 민간부문 근로시간 면제제도와 차이

(1) 일반 노조법의 노조전임자 및 근로시간 면제제도 개정

- 2021년 개정 「노동조합 및 노동관계조정법(이하 ‘노조법’이라 함)」은 노조 전임자 급여 금지 규정과 형사처벌 규정을 삭제하고, 부당노동행위에서 제외함.¹⁸⁾ 즉, 노조 전임자 급여 지원 등을 요구하는 쟁의행위 금지 및 처벌 규정을 삭제하고, 사용자로부터 급여를 받으면서 노조 업무에 종사하는 자는 모두 ‘근로시간면제자’로 규율함. 근로시간 면제 한도를 초과하는 사용자의 급여 지급은 부당노동행위로 처벌되며, 면제 한도를 초과하는 급여 지급을 정한 단체협약과 사용자의 동의는 무효가 됨.¹⁹⁾
 - 다만, 법 개정기에 따라 ‘노조 전임자’라는 용어는 삭제되었으나, 사용자가 아닌 노조가 급여를 지급하는 형태의 노조 전임자(무급 노조 전임자)는 존재할 수 있음.
 - 예를 들어서, 민간 근로계약 관계에서 당사자 합의를 기초로 한 휴직에 대한 별도의 제한은 없기 때문에 일정 기간 동안 휴직하고 노조 전임자 활동을 하는 것은 가능함. 이 경우, 휴직 전의 근로계약 관계는 일시적으로 중단되어 노조 전임자는 노무제공 의무를, 사용자는 임금 지급 의무를 면하게 됨.
- 이에 비하여 공무원노조법은 노조 전임자와 근무시간 면제제도를 함께 규정하고 있는데, 이는 근무시간 면제자뿐만 아니라 노조 전임자도 공무원노조법 및 관계 법령의 제한을 받음을 의미함.
- 개정 노조법이 근로시간 면제한도를 초과하는 단협이나 노사합의를 무효로 한 것이 노사 협약자치와 자율성을 침해하는지가 문제가 됨. 이러한 규정이 국제노동기준에 따른 자유롭고 자발적인 교섭원칙 및 법적 불개입의 원칙과 상충할 수 있다는 지적²⁰⁾도 있음. 법 개정 전 논의를 살펴보면, 근로시간 면제 한도에 관한 최저·최고기준을 설정하고 해당 범위 내에서 자유롭게 교섭이 이루어질 수 있도록 입법할 필요²¹⁾가 있다거나, 근로시간면제위원회를 통해 면제 시간까지 국가가 정하는 것은 지나친 개입이라는 비판²²⁾도 확인됨. 이러한 논의는 공무원노조법 및 공무원 근무시간 면제 제도에도 동일하게 적용될 수 있는 것임.

18) 법률 제17864호, 2021. 1. 5, 일부개정 및 2021. 7. 6 시행.

19) 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」 (제85호), 2023, 371면.

20) 조용만, “2021년 개정 노동조합 및 노동관계조정법의 쟁점과 과제”, 법학논총 제34권 제2호, 2021, 310면.

21) 심민석, “단결권을 적극적으로 보호하기 위한 입법방안 연구 -유럽인권법원 판례와 ILO 결사의 자유를 중심으로-”, 사회법연구 제40호, 2020, 470면.

22) 조성혜, “노조전임자 임금지급 금지와 근로시간면제제도의 헌법적합성 -노사자치원칙의 침해를 중심으로-”, 세계헌법연구, 제16권 3호, 2010, 438면.

- 개정 노조법은 개선된 근로시간 면제 틀 내에서 노사가 유급의 노동조합 활동을 정하도록 한 것²³⁾이므로 새로운 규제가 아닌 기존 제도의 개선으로 평가할 수 있음. 노동조합의 재정자립을 위해서는 노동조합 스스로 노력이 필요한 점, 노조 전임자에 대한 급여지급이 부당노동행위와 연결될 가능성이 컸음에도 장기간 이 문제를 완전히 개선하지 못한 점, 법률의 규정 체계상 원칙과 예외 관계를 명확히 하여 혼란을 방지할 필요가 있는 점, 이를 통해 궁극적으로 노동조합의 자주성과 노사관계의 건전성을 제고할 필요가 있는 점, 미국, 독일, 영국의 입법례가 사용자와 관련성 있는 노동조합 활동에 대하여 제한적으로 유급 근로시간 면제를 인정하는 점도 이를 뒷받침하는 근거가 될 수 있음.²⁴⁾

(2) 공무원에 대한 적용법령 체계

- 노조법은 ‘근로시간’이라고 규정하고 있으나 공무원노조법은 ‘근무시간’이라고 규정하여 용어상의 차이가 있음. 이는 공무원에게 「근로기준법」이 직접적으로 적용되지 않는 점, 「국가공무원법」이 근로 대신에 ‘근무’를 사용하고 있는 점 등을 고려한 것으로 판단됨.
- 또한, 본질적으로 근로자와 공무원은 **신분의 차이**가 있는 것으로 평가할 수 있는데, 근무시간 면제제도의 적용 및 운영에 있어서도 이러한 점이 고려될 필요가 있음.
- 헌법재판소²⁵⁾는 공무원도 각종 노무의 대가인 수입에 의존하여 생활하는 점에서 근로자의 성격을 지니고 있으며 「헌법」 제33조 제2항 역시 이를 인정하나, 국민 전체에 대하여 봉사하고 책임을 지는 특별한 지위에 있고 직무수행에 공공성·공정성·성실성·중립성이 요구되므로 일반 근로자와 다른 특별한 근무 관계에 있다고 판단함. 이러한 차이로 인하여 일반 근로자에게 적용되는 노동관계법령은 상당 부분 공무원에게 적용되지 않으며, 이에 상응하는 별도의 법령체계가 존재함.²⁶⁾

23) 조용만, “2021년 개정 노동조합 및 노동관계조정법의 쟁점과 과제”, 법학논총 제34권 제2호, 2021, 310면.

24) 이재현·김희성, “현행 근로시간 면제 제도의 주요 쟁점과 개선 방안”, 법학연구(부산대학교)(제64권 제3호), 2023, 227면.

25) 헌법재판소 1992. 4. 28. 선고 90헌바27 결정

26) 이재현, “공무직 근로자와 공무원의 차별적 처우 판단에 관한 쟁점”, 「동아법학(제99호)」, 2023, 150-151면 참고.

[표 3-1] 근로자와 공무원의 노동관계법령 적용 관계

구분	근로자	공무원
개별적 근로관계법	근로기준법, 남녀고용평등법, 최저임금법 등 근로조건 관계 법령	국가공무원복무규정, 공무원보수규정
	고용정책기본법, 고용보험법 등 고용보장 관계 법령	국가공무원법, 지방공무원법의 신분보장
	산업재해보상보험법, 고용보험법 등 사회보험법	공무원연금법
집단적 노사관계법	노동조합 및 노동관계조정법	공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률
	근로자참여 및 협력증진에 관한 법률	공무원직장협의회의 설립·운영에 관한 법률 ²⁷⁾
	노동위원회법	노동위원회법 ²⁸⁾

(3) 노조법과 공무원노조법의 비교

- 노조법상 근로시간 면제제도와 공무원노조법의 근무시간 면제제도의 조문을 비교하면 다음과 같음.

[표 3-2] 근로시간 면제제도와 근무시간 면제제도 비교(법률)

근무시간 면제(공무원노조법)	근로시간 면제(노조법)
제7조(노동조합 전임자의 지위) ① 공무원은 임용권자의 동의를 받아 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 노동조합의 업무에만 종사할 수 있다. ② 제1항에 따른 동의를 받아 <u>노동조합의 업무에만 종사하는 사람</u>[이하 “전임자”(專任者)라 한다]에 대하여는 그 기간 중 「국가공무원법」 제71조 또는 「지방공무원법」 제63조에 따라 휴직명령을 하여야 한다. ③ 삭제	(노조법은 노조 전임자에 관한 규정을 두고 있지 않음.)

27) 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」의 노사협의회 설치 및 운영은 상시 근로자 수 30인 이상 사업장의 의무이나, 「공무원직장협의회의 설립·운영에 관한 법률」의 공무원 직장협의회 설치 및 운영은 의무사항은 아님.

28) 조정업무 등 노동위원회의 소관 사무는 같다.

④ 국가와 지방자치단체는 공무원이 전임자임을 이유로 승급이나 그 밖에 신분과 관련하여 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.	
제7조의2(근무시간 면제자 등) ① 공무원은 단체협약으로 정하거나 제8조제1항의 정부교섭대표(이하 이 조 및 제7조의3에서 “정부교섭대표”라 한다)가 동의하는 경우 제2항 및 제3항에 따라 결정된 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 <u>보수의 손실 없이</u> 정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있다.	제24조(근로시간 면제 등) ① 근로자는 단체협약으로 정하거나 사용자의 동의가 있는 경우에는 사용자 또는 노동조합으로부터 <u>급여를 지급받으면서</u> 근로계약 소정의 근로를 제공하지 아니하고 노동조합의 업무에 종사할 수 있다. ② 제1항에 따라 사용자로부터 급여를 지급받는 근로자(이하 “근로시간면제자”라 한다)는 사업 또는 사업장별로 종사근로자인 조합원 수 등을 고려하여 제24조의2에 따라 결정된 근로시간 면제 한도(이하 “근로시간 면제 한도”라 한다)를 초과하지 아니하는 범위에서 임금의 손실 없이 사용자와의 협의·교섭, 고충처리, 산업안전 활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있다.
(노조 전임자에 관한 내용이므로 공무원노조법에 규정되어 있지 않음)	제24조(근로시간 면제 등) ③ <u>사용자는 제1항에 따라 노동조합의 업무에 종사하는 근로자의 정당한 노동조합 활동을 제한해서는 아니 된다.</u>
④ 제1항을 위반하여 근무시간 면제 한도를 초과하는 내용을 정한 단체협약 또는 정부교섭대표의 동의는 그 부분에 한정하여 무효로 한다.	제24조(근로시간 면제 등) ④ 제2항을 위반하여 근로시간 면제 한도를 초과하는 내용을 정한 단체협약 또는 사용자의 동의는 그 부분에 한정하여 무효로 한다.
제7조의3(근무시간 면제 사용의 정보 공개) 정부교섭대표는 <u>국민이 알 수 있도록 전년도에 노동조합별로 근무시간을 면제받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등에 관한 정보를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공개하여야 한다.</u> 이 경우 정부교섭대표가 아닌 임용권	(노조법은 근무시간 면제 사용의 정보 공개에 관한 규정을 두고 있지 않음.)

자는 정부교섭대표에게 해당 기관의 근무시간 면제 관련 자료를 제출하여야 한다.	
--	--

- 공무원노조법의 근무시간 면제 규정을 노조법과 비교해보면, 노조법이 노조전임자에 관한 규정과 근무시간 면제 사용의 정보 공개에 관한 규정을 두지 않은 점, 공무원근무시간면제심의위원회가 근무시간 면제 한도를 정할 때 노동조합 설립 최소 단위와 공무원 노사관계의 특성을 고려하도록 정한 것에서 차이가 남.
- 노조법은 공무원노조법의 근무시간 면제 사용의 정보 공개와 관련된 규정을 두지 않음. 공무원 노사관계는 노·사 당사자 관계뿐만 아니라 국민 등 이해관계자와 다자적 관계에 있음을 고려하여, 근무시간 면제와 관련된 사항을 투명하게 관리하기 위한 것으로 볼 수 있음.
- 노동조합 설립 최소 단위의 경우, 설립 단위를 법으로 강제(제5조)하고 있는 공무원노조법의 특성을 고려하여 근무시간 면제와 관련된 사항도 이를 고려할 것을 규정한 것임.
- 그 외 사항으로는 공무원노조법이 “보수의 손실없이” 라고 규정한 것과 달리 노조법은 “급여를 지급받으면서”라고 규정하고 있음. 공무원노조법의 경우 손실이 발생하지 않음을 전제하여 보장의 정도가 더욱 높은 것으로 해석될 여지는 있음. 다만, 노조법의 해석도 이와 유사하게 이루어지고 있어 큰 차이는 없을 것으로 판단됨.

고용노동부, 「집단적 노사관계 업무매뉴얼」, 2022, 141면.

근로시간면제자는 “임금의 손실 없이” 사용자와의 협의·교섭 등의 업무를 할 수 있는 바(노조법 제24조제2항) 이때 “임금”은 해당 근로자가 정상적으로 근로를 하였다면 받을 수 있는 급여를 말함

사용자가 지급하는 급여 지급기준은 사업(장)의 통상적인 급여 지급기준을 토대로 노사가 자율적으로 정할 수 있음. 그러나 통상적으로 받을 수 있는 급여보다 과도한 기준을 설정·지급하는 것은 노동조합에 대한 경비원조에 해당하므로 부당노동행위에 해당함

(4) 노조법 시행령과 공무원노조법 시행령의 비교

- 노조법상 근로시간 면제제도와 공무원노조법의 근무시간 면제제도의 시행령 조문을 비교하면 다음과 같음.

[표 3-3] 근로시간 면제 제도와 근무시간 면제 제도 비교(시행령)

근무시간 면제(공무원노조법 시행령)	근로시간 면제(노조법 시행령)
제3조의2(근무시간 면제 절차)	
제3조의3(근무시간 면제자 확정 및 변경 절차)	(노조법 시행령은 근무시간 면제 사용의 정보 공개에 관한 규정을 두고 있지 않음.)
제3조의4(근무시간 면제 시간 사용 절차)	
제3조의5(연간 근무시간면제자의 자료 제출)	(노조법 시행령은 연간 근무시간면제자의 자료 제출과 면제사용정보의 공개에 관한 규정을 두고 있지 않음.)
제3조의6(근무시간 면제 사용 정보의 공개 방법 등)	
제3조의7(근무시간면제자에 대한 복무 및 보수 등)	(노조법 시행령은 근무시간면제자에 대한 복무 및 보수에 관한 규정을 두고 있지 않음.)

- 공무원노조법은 노조법 시행령에서 별도로 규정하고 있지 않은 **근무시간 면제 절차, 면제자 확정 및 변경 절차, 근무시간 면제 시간 사용 절차, 근무시간 면제 사용 정보의 공개, 근무시간면제자에 대한 복무 및 보수에 관한 사항**을 별도로 정하고 있음.
- 앞서 살펴본 바와 같이 공무원 및 공무원 노사관계의 특성을 고려한 것으로 평가할 수 있으며, 근무시간 면제와 관련하여 상대적으로 엄격한 절차상의 제한이 적용됨을 의미함.
- 이는 공무원 복무 또는 근무의 특성에 기인한 것으로 볼 수 있음. 민간부문의 노사관계는 근로의 제공과 임금의 지급이라는 계약관계 내에서 구체적인 노무제공의 방법이나 근로시간, 휴게 및 휴가 등의 사항은 당사자가 자유롭게 정할 수 있음. 하지만 공무원은 「국가공무원법」에 따라 신분과 복무에 관한 사항이 정해지고, 구체적인 근무의 형태나 내용 역시 「국가공무원 복무규정」에 의하여 정해져 있음.²⁹⁾
- 근무시간면제는 공무원의 복무와 밀접하게 관련되어 있음. 근무시간 면제와 관련하여 명확한 근거 규정을 두지 않으면, 각 부처 또는 기관에서 근거 규정 부재를 이유로 사용을 거부하거나, 차별적으로 운영될 우려가 있음. 입법자는 이러한 점을 고려하여 공무원노조법 시행령에 상세한 규정을 둔 것으로 평가할 수 있음.
- 다만, 이러한 방식은 민간 노사관계의 규율 방식과 다소 차이가 있으므로 이와 관련하여 협약자치 영역과의 경계를 설정하거나, 공무원의 다른 복무제도와의 기능 조정과 관련된 논의는 향후 지속적으로 발생할 수 있을 것으로 예상되며, 세부적이고 면밀한 제도 설계가 이루어질 필요 있음.

29) 지방공무원, 교육공무원 등의 경우도 별도의 법령에 의하여 규율됨.

(5) 검토

- 현행 「헌법」은 공무원에 대해서도 노동3권을 기본권으로 보장하고 있음. 따라서 공무원 노사관계의 다자적 성격 등 특수성에 의하여 공무원의 노동3권이 일반 국민보다 제한될 수 있음을 수용하더라도 이는 필요한 경우에 한해 최소한의 범위로 제한될 필요가 있음.³⁰⁾ 공무원노조의 근무시간 면제 제도 도입은 공무원노조의 안정적 운영과 공무원 노사관계 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.³¹⁾
- 한편, 공무원 근무시간 면제제도의 적용과 관련하여 일반 노조법 또는 일반 노사관계의 논의를 그대로 적용하는 것은 적절하지 않은 측면이 있음. 문제는 일반 노조법의 근로시간 면제제도가 오랜 기간 선행되어 왔기 때문에, 관련 논의가 무분별하게 공무원 노사관계에 수용될 가능성도 있음. 공무원 노사관계 당사자 모두에게 공무원 근무시간 면제 제도는 ‘별도의 체계’라는 인식이 형성될 필요가 있고, 이를 바탕으로 공무원 근무시간 면제제도 관련 규정을 해석하고 적용하는 노력이 필요함.

3. 근무시간면제 심의위원회

(1) 근무시간면제 심의위원회 개관

- ILO핵심협약 비준에 따라 노조법이 개정(21. 7. 6. 시행)되면서, 근로시간면제제도의 한도를 중립적이고 독립적인 기관에서 노사가 자율적으로 결정하기 위해 고용노동부 산하에서 경제사회노동위원회로 이관되어 근로시간면제심의위원회가 설치됨.
 - 근로시간면제심의위원회의 논의 의제는 근로시간면제 한도의 심의·의결임.
 - 근로시간면제 심의위원회의 절차는 ① 경제사회노동위원회위원장이 근로시간면제심의위원회에 면제한도 심의 요청, ② 심의요청 이후 60일 이내 심의·의결, ③ 의결사항을 고용노동부장관에게 즉시 통보, ④ 고용노동부장관이 면제 한도 고시임.
- 공무원노조법의 근무시간면제 심의위원회도 기본적으로 노조법의 근무시간면제 심의위원회에 관한 설치목적, 논의 의제, 절차 등과 유사하게 구성 및 진행될 것으로 판단됨. 다만, 노조법과 공무원노조법의 규정상의 차이가 존재하며, 이에 더하여 공무원 노사관계의 특성 등에 대한 고려가 필요할 것임.
 - 근무시간면제 심의위원회는 노동조합 설립 최소 단위와 공무원 노사관계의 특성을 반

30) 권오성, “개정 공무원노조법상 근무시간 면제제도의 법적 쟁점”, 「법제논단」 (703권), 2023, 73면.

31) 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」 (제85호), 2023, 390면.

영하여 근무시간 면제 한도를 심의·의결해야 함.

- 법령에 규정되어 있는 공무원 노사관계의 특성은 노동조합의 조직형태, 교섭구조, 범위 등이나 그 외에도 다양한 특성 등이 함께 고려될 필요가 있겠음.
- 노조법 제24조의2 제5항은 근로시간면제 심의위원회는 근로자 대표 위원, 사용자 대표 위원, 공익 대표 위원을 각 5명씩 성별을 고려하여 구성할 것을 규정하고 있음. 해당 규정이 공무원노조법에 준용됨에 따라 위원의 수는 동일하나, 공무원 노사관계의 특성에 따라 위원의 구성에 관한 조항은 일부 차이를 두고 있음.

(2) 근무시간면제 심의위원회에 관한 규정

- 근무시간 면제 심의위원회에 관하여 노조법과 공무원노조법의 법조문을 비교하면 다음과 같음.

[표 3-4] 근무시간면제 심의위원회에 관한 규정(법률)

근무시간 면제(공무원노조법)	근로시간 면제(노조법)
제7조의2(근무시간 면제자 등) ② 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도(이하 “근무시간 면제 한도”라 한다)를 정하기 위하여 공무원근무시간면제심의위원회(이하 이 조에서 “심의위원회”라 한다)를 「경제사회노동위원회법」에 따른 경제사회노동위원회에 둔다.	제24조의2(근로시간면제심의위원회) ① 근로시간면제자에 대한 근로시간 면제 한도를 정하기 위하여 근로시간면제심의위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 「경제사회노동위원회법」에 따른 경제사회노동위원회(이하 “경제사회노동위원회”라 한다)에 둔다.
③ 심의위원회는 제5조제1항에 따른 <u>노동조합 설립 최소 단위를 기준</u> 으로 조합원(제6조제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 조합원을 말한다)의 수를 고려하되 <u>노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 공무원 노사관계의 특성을 반영</u> 하여 근무시간 면제 한도를 심의·의결하고, 3년마다 그 적정성 여부를 재심의하여 의결할 수 있다.	제24조의2(근로시간면제심의위원회) ② 위원회는 근로시간 면제 한도를 심의·의결하고, 3년마다 그 적정성 여부를 재심의하여 의결할 수 있다. <개정 2010. 6. 4., 2021. 1. 5.> 노조법 시행령 제11조의2(근로시간 면제 한도) 법 제24조의2제1항에 따른 근로시간면제심의위원회(이하 “위원회”라 한다)는 같은 조 제2항에 따른 근로시간 면제 한도를 정할 때 법 제24조제2항에 따라 <u>사업 또는 사업장에 종사하는 근로자(이하 “종사근로자”라 한다)인 조합원 수와 해당 업무의 범위</u>

	등을 고려하여 시간과 이를 사용할 수 있는 인원으로 정할 수 있다.
--	--

공무원 근무시간면제 심의위원회는 근무시간 면제한도를 정할 때 노동조합 설립 최소 단위와 공무원 노사관계의 특성을 고려해야 함. 노동조합 설립 최소 단위를 고려하도록 한 것은 공무원노조법이 노동조합의 설립 단위를 제한하고 있기 때문이며(제5조), 공무원 노사관계 특성을 고려하도록 한 것은 민간 노사관계의 차이 때문인 것으로 판단됨.

- 공무원 근무시간면제 심의위원회에서 고려대상이 될 수 있는 공무원 노사관계의 특성은 **공법상 계약 등 공무원의 신분적 특성, 노동3권의 바탕이 되는 협약자치 질서가 그대로 적용되지 않는 환경, 국민 등 다자적 관계라는 특수성** 등임.
- 공무원은 국민으로서 기본권 주체인 동시에 공무담당자이므로 공무 관계의 특수성에 의하여 기본권 행사에 있어서 일반 국민과 다른 범위와 정도의 제한을 받게 됨. 그 근거는 ① 공무원의 임용행위가 공법상 계약의 성질을 갖는 점, ② 공무원은 국민 전체에 대한 봉사자라는 점, ③ 업무의 공공성을 갖는 점, ④ 근로조건의 결정이 법률이나 예산에 의존하는 점, ⑤ 공무원의 보수는 근로의 대가이기도 하나 직무의 효율적 수행을 확보하는 의미도 있는 점, ⑥ 공무원에게는 일반 근로자에게 인정되지 않는 권리와 의무가 인정되는 점 등임.³²⁾
- 공무원의 근로조건 개선은 원천적으로 국민의 세금을 올리거나 국가 예산에서 다른 분야에 우선하여 더 많은 재정지출의 배정을 받음으로써 가능함. 결론적으로 협약자치는 시장경제체제 하에서 노동조합과 사용자가 한계위험이라는 통제를 받으면서 그 타협점을 찾아가는 하나의 집단적 거래방법인데, 공무원과 국가기관 사이에는 이러한 시장의 통제원리가 적용되지 않음.³³⁾
- 한편, 공무원 노사관계는 ‘다자적 관계’라는 특성이 있음. 공무원 노동조합이 직접 상대하는 사용자는 공무원노조법상 정해져 있는 정부교섭대표이나, 실제로는 입법권자이고 궁극적으로 국민이 될 수밖에 없음. 결국, 국민이 공무원의 고용 주체이기에 공무원 노사관계는 일반 노사관계보다 더욱 언론과 국민 여론에 민감하게 반응하고 직·간접적 영향을 받게 됨.³⁴⁾ 이처럼 공무원 등 공공부문에 관한 국민들의 의식은 매우 특이하며, 공공서비스의 계속 제공에 대한 기대도 상당히 크다.³⁵⁾

32) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 5면.

33) 김형배, 「노동법」, 박영사, 2015, 174-175면 참고.

34) 이화진, “공무원 단체교섭의 특징과 쟁점”, 「노동법연구」(제25호), 2008, 38면.

35) 이성희 외, 「공공부문 노사관계 전망 분석 및 대응방안 모색」, 한국고용노동연구원, 2022, 70면(해당 부분은 권혁 작성).

- 근무시간 면제 심의위원회에 관하여 노조법 시행령과 공무원노조법 시행령의 법조문을 비교하면 다음과 같음.

[표 3-5] 근무시간면제 심의위원회에 관한 규정(시행령)

근무시간 면제(공무원노조법 시행령)	근로시간 면제(노조법 시행령)
제3조의8(심의위원회 위원 자격기준) ① 법 제17조제2항에서 준용하는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조의2제5항제1호 및 제2호에 따라 전국적 규모의 노동단체 또는 공무원 노동단체나 정부교섭대표가 심의위원회의 위원으로 추천할 수 있는 사람의 자격기준은 다음 각 호와 같다. 1. <u>전국적 규모의 노동단체 또는 공무원 노동단체의 전직·현직 임원</u> 2. <u>3급 또는 3급 상당 이상의 공무원이나 고위공무원단에 속하는 공무원으로 재직하고 있는 사람</u> ② 법 제17조제2항에서 준용하는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조의2제5항제3호에 따라 공익을 대표하는 위원으로 추천받을 수 있는 사람의 자격기준은 다음 각 호와 같다. 1. 노동 관련 학문을 전공한 사람으로서 「고등교육법」 제2조제1호·제2호·제5호에 따른 학교나 공인된 연구기관에서 같은 법 제14조제2항에 따른 교원 또는 연구원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 2. 그 밖에 제1호에 해당하는 학식과 경험이 있다고 인정되는 사람	제11조의4(위원회 위원 자격기준) ① 법 제24조의2제5항제1호 및 제2호에 따라 단체에서 위원회의 위원으로 추천받을 수 있는 사람의 자격기준은 다음 각 호와 같다. <개정 2021. 6. 29.> 1. <u>해당 단체의 전직·현직 임원</u> 2. <u>노동문제 관련 전문가</u> ② 법 제24조의2제5항제3호에 따라 공익을 대표하는 위원으로 추천받을 수 있는 사람의 자격기준은 다음 각 호와 같다. <개정 2021. 6. 29.> 1. 노동 관련 학문을 전공한 자로서 「고등교육법」 제2조제1호·제2호·제5호에 따른 학교나 공인된 연구기관에서 같은 법 제14조제2항에 따른 교원 또는 연구원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 2. <u>3급 또는 3급 상당 이상의 공무원으로 있었던 자로서 노동문제에 관하여 학식과 경험이 풍부한 사람</u> 3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 해당하는 학식과 경험이 있다고 인정되는 사람
제3조의9(심의위원회 위원의 임기) ① 심의위원회 위원의 임기는 <u>3년</u>으로 한다. ② 심의위원회의 위원이 궐위된 경우에 보궐	제11조의5(위원회 위원의 임기) ① 위원회 위원의 임기는 <u>2년</u>으로 한다. ② 위원회의 위원이 궐위된 경우에 보궐위원

위원의 임기는 전임자(前任者) 임기의 남은 기간으로 한다.	의 임기는 전임자(前任者) 임기의 남은 기간으로 한다.
③ 심의위원회의 위원은 임기가 끝났더라도 후임자가 위촉될 때까지 계속하여 그 직무를 수행한다.	③ 위원회의 위원은 임기가 끝났더라도 후임자가 위촉될 때까지 계속하여 그 직무를 수행한다.
(공무원노조법 시행령 제14조 제1항에 따라서 준용됨.)	제11조의6(위원회의 운영)

- 심의위원회 위원의 자격 기준은 약간의 차이가 있었는데, 공무원노조의 상급단체가 총연합단체 또는 연합단체인 점을 고려하여 ‘전국적 규모의 노동단체’를 포함하는 한편, ‘공무원 노동단체의 전직·현직 임원’을 포함하고 있음.
- ‘3급 또는 3급 상당 이상의 공무원이나 고위공무원단에 속하는 공무원으로 재직하고 있는 사람’을 공익위원이 아닌 사용자를 대표하는 위원으로 명시하고 있는데, 이는 공무원 노사관계에서 이들이 공익을 대표하는 지위가 아닌 정부교섭대표의 지위에 있음을 고려한 것임. 마찬가지로 공익을 대표하는 위원에서 노조법상 ‘3급 또는 3급 상당 이상의 공무원으로 있었던 자’를 제외한 것도 이들이 정부교섭대표의 지위에 있음을 고려한 것임.

(3) 검토

- 2023년 12월 이후, ‘공무원 근무시간 면제 심의위원회’가 구성되어 근무시간 면제 한도의 결정 단위를 노조설립 최소 단위(제5조 제1항)로 정하는 경우에 노조설립 최소 단위에 해당하지 않는 행정부의 각 부·처·청 및 행정부 소속 위원회, 지방자치단체의 소속기관이나 읍·면·동 단위로 배분하는 문제가 발생하게 될 것으로 예상됨.³⁶⁾
- 이와 관련하여 공무원 노동조합은 여러 가지 의견을 개진하고 있는 것으로 파악됨.³⁷⁾ 이를 종합해보면, 공무원 노사관계의 특수성을 반영하여 최소설립단위 외에도 하부 단위 및 상급단체 활동에 대한 별도의 고려 필요, 위원 구성에 있어서 공무원 노조의 특수성과 대표성에 대한 반영 필요가 공무원노조의 요구사항이라고 할 수 있음.

대한민국공무원노동조합총연맹(위원장 석현정, 이하 공노총)은 13일(수) 경제사회노

36) 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」 (제85호), 2023, 383면.

37) 경제사회노동위원회, “23. 12. 13. 주요 언론기사 및 브리핑”; 뉴스워커, “공노총, 경사노위 공무원 근무시간면제심의위원회 운영 관련 기자회견 가져”, <https://www.newsworker.co.kr/news/articleView.html?idxno=310822>(2024. 2. 25. 확인)

동위원회(이하 경사노위) 앞에서 전국공무원노동조합(위원장 전호일)과 공동으로 기자회견을 진행하고, 경사노위에 공무원의 특수성과 공무원노동조합의 대표성을 반영한 '공무원 근무시간면제심의위원회' 운영을 요구했다.

석현정 위원장은... "경사노위는 120만 공무원 노동자를 대표하는 양대 노조의 의견을 적극 수렴하여 공무원 노사관계의 특수성을 반영하고 제도 취지를 살릴 수 있는 공무원 근무시간면제제도가 만들어지도록 노력해야 한다."라고 강조했다.

현장 발언에 나선 지영석 국공노 부위원장은 "공무원노조법 상 국가직은 부·처·청·위원회 등 기관이 아닌 행정부가 최소 설립 단위이다. 최소 설립 단위란, 행정부 공무원 21만여 명의 가입 대상이 단 1개 노조만 설립할 수 있다는 것이다. 집배원들로 구성된 전국우정노동조합의 경우 일반노조 기준으로 근무시간면제 시간을 최대 18명, 여기에 가중치를 더해 23.4명이 현재 법적으로 보장 받고 있다. 이에 반해, 국가직은 부·처·청·위원회 등 41개 조직이 있어 가중치를 더해도 기관당 1명 배정이 안 된다. 경사노위는 이러한 특성을 반영해 면제 한도를 부·처·청·위원회 별로 부여해야 한다."라며, "또한, 부·처·청·위원회 별로 노동시간 면제를 부여하는 것과 동시에 상급단체에도 추가 부여해야 한다. 공무원의 노동조건 협상은 인사처, 행안부, 기재부와 본조 또는 상급단체에서 일률적으로 진행되고 있다. 그런 만큼 상급 단체에도 근무시간면제를 추가 부여해야 한다"라고 강조했다.

손선중 소방노조 서울본부 위원장은 양대 노조 기자회견문을 낭독하며... "지금이라도 책임 있는 자세로 공무원 노동자를 대표하는 양대 노조와 대화에 나서기를 경사노위에 촉구한다. 공무원 특수성을 반영한 진지한 논의를 위해서는 형식적이고 단편적인 사고로 접근해서는 안 된다. 앞으로 공무원노동조합 대표와 정부교섭대표, 공익위원이 제대로 살피고 살피 법의 취지에 맞는 근무시간면제제도 운영안이 반드시 도출되어야 한다"라고 밝혔다. 끝으로는 "위원 구성에 있어서 최소설립단위, 직종, 직능 등 그 특수성을 살리고, 공무원노조의 대표성이 반영된 근무위 구성이 우선되어야 한다."라고 밝혔다.

- 정리하면, 공무원 근무시간면제 심의위원회는 위원들의 구성과 심의 과정에서 고려해야 할 사항에 있어서 노조법의 근무시간면제 심의위원회와 일정한 차이를 보이고 있음. 이는 공무원 노사관계의 특성을 고려한 것으로 향후 심의 과정에서 우선적으로 고려될 필요가 있다고 판단됨.

II. 근무시간 면제자와 면제단위 설정 기준

1. 전임자와 면제자 개념의 비교

(1) 관련 규정 및 취지

- 공무원노조법의 노조전임자와 근무시간 면제자의 개념을 살펴보면 다음과 같음.

제7조(노동조합 전임자의 지위) ① 공무원은 임용권자의 동의를 받아 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 노동조합의 업무에만 종사할 수 있다. <개정 2022. 6. 10.>

② 제1항에 따른 동의를 받아 노동조합의 업무에만 종사하는 사람[이하 “전임자”(專任者)라 한다]에 대하여는 그 기간 중 「국가공무원법」 제71조 또는 「지방공무원법」 제63조에 따라 휴직명령을 하여야 한다.

③ 삭제 <2022. 6. 10.>

④ 국가와 지방자치단체는 공무원이 전임자임을 이유로 승급이나 그 밖에 신분과 관련하여 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

[전문개정 2010. 3. 17.]

제7조의2(근무시간 면제자 등) ① 공무원은 단체협약으로 정하거나 제8조제1항의 정부교섭대표(이하 이 조 및 제7조의3에서 “정부교섭대표”라 한다)가 동의하는 경우 제2항 및 제3항에 따라 결정된 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있다.

- 현행 공무원노조법 제7조는 무급 전임자 제도를 인정하는데, 이러한 노조 전임자는 노동조합으로부터 급여를 지급받는 한편, 해당 기간 중에는 「국가공무원법」이나 「지방공무원법」에 따라서 휴직해야 함.

- 참고로 이와 관련하여 ILO 결사의 자유 위원회는 조합 활동이 무급휴직으로 처리되어야 하는지 여부는 당사자인 공무원노조와 사용자인 정부가 스스로 결정하도록 해야 한다는 입장임.³⁸⁾

- 근무시간 면제의 사용 주체는 ‘공무원’이고, 근무시간 면제의 도입방법은 ‘단체협약 또

38) 이종수 외, 「공공부문 노사관계 쟁점 및 개선방안 연구」, 고용노동부, 2022, 155면.

는 정부교섭대표의 동의'이며, 근무시간 면제의 한도는 공무원노조법 제7조의2 제2항 및 제3항에 따라 결정된 '근무시간 면제 한도'를 초과하지 아니하는 범위임. 근무시간 면제의 사용 사유는 '정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 공무원 노조법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무'이고, 근무시간 면제의 효과는 '보수의 손실 없이' 근무시간을 면제받는 것임.³⁹⁾

- 공무원노조법 시행령은 노조전임자 또는 근무시간 면제자에 관한 사항은 별도로 규정하고 있지 않음.

(2) 문제의 소재

- 일반 노조법은 전임자에 관한 규정을 삭제하고, 이를 근로시간 면제 제도로 일원화하였음. 노조법이 노조 전임자에 관한 규정을 두고 있지 않은 이유는 노조전임자 개념을 인정하지 않는 것이 아니라 특별히 노조법에서 규율할 필요가 없기 때문으로 판단됨.⁴⁰⁾
 - 유급 전임은 근로시간 면제 제도로 수렴하게 되고, 무급 전임은 임금 제공 등이 없어 부당노동행위 등 노조법의 규정에 저촉할 부분이 특별히 없기 때문임.
- 이와 달리 공무원노조법은 **노조전임자와 근무시간 면제 개념을 동시에 법에 규정하고 있어 차이가 있음.**
 - 공무원의 경우, 임용 이후 공무원 신분을 유지하면서 노동조합 활동에 전임하기 위한 법적 근거가 필요하여, 법적 근거가 없더라도 노·사 당사사의 합의만으로 가능한 사기업과 차이가 있음. 즉, 공무원의 경우 신분의 특성과 복무규정 등의 적용 관계를 고려하여 전임과 근무시간 면제를 구분한 것으로 판단됨.
- 공무원노조법상 노조전임자와 근무시간 면제자의 개념을 비교하면 다음과 같음. 노조 전임자와 근무시간 면제자는 **보수지급주체, 활동범위, 지정방식, 복무관리** 등에 있어서 다음과 같은 차이를 보임. 이 중에서 노조전임자의 활동범위와 복무관리에 대한 제한을 어떻게 적용 및 해석할 것인지가 중요 쟁점이 될 수 있음.

39) 권오성, “개정 공무원노조법상 근무시간 면제제도의 법적 쟁점”, 「법제논단」 (703권), 2023, 58면.

40) 사용자가 아닌 노조가 급여를 지급하는 형태의 노조 전임자(무급 노조 전임자)는 존재 가능하며, 사용자와의 근로계약 관계를 유지하는 경우 휴직 등 지위가 중요한 쟁점이 될 수 있음. 이와 관련하여 이재현·김희성, “현행 근로시간 면제 제도의 주요 쟁점과 개선 방안”, 법학연구(부산대학교)(제64권 제3호), 2023, 214면 참고.

[표 3-6] 노조전임자와 근무시간면제자 개념 비교

구분	노조전임자	근무시간 면제자
보수지급주체	노동조합	사용자(정부)
업무범위	법령상의 제한은 없음. 다만, 품위유지의무, 영리 및 겸직 금지, 정치운동 금지, 집단행위 금지 제한 등이 <u>활동범위에 영향을 미칠 가능성</u> 있음.	정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무
지정방식	임용권자의 동의	단체협약 또는 정부교섭대표의 동의
복무관리	공무원의 신분이 유지되므로, 원칙적으로 복무 관련 규정과 공무원의 일반적인 의무가 동일하게 적용된다고 해석할 수 있음. 다만, 출퇴근이나 업무수행과 관련된 의무가 휴직자에게 동일하게 적용된다고 보기는 어려우므로 <u>세부적인 복무관련 규정의 성격에 따라 달리 적용된다고</u> 해석됨.	일반적인 복무관련 규정 외에도 재직 중인 상태이므로 <u>상관의 직무상 명령에 대한 복종 의무 등이 적용될 여지</u> 있음

- 민간부문의 경우, 단체협약으로 노조전임자를 둘 때 노조 전임자의 수만 규정하는 것이 일반적임. 구체적으로 누구를 노조 전임자로 정할 것인가는 노동조합이 스스로 결정하되 이를 사용자에게 요청하면 사용자는 단체협약 등의 범위 내에서 노조 전임자 발령을 내게 됨. 하지만 공무원노조의 경우에는 단체협약의 사용자 측 체결자(정부교섭대표)와 노조 전임자의 임용권자가 다를 수 있어 단체협약으로 전임자 규정을 두더라도 별도로 임용권자의 동의를 받지 않으면 전임자로 인정될 수 없음.⁴¹⁾ 이에 따라 공무원노조법 제7조 제1항은 ‘임용권자의 동의’를 받도록 함.

(3) 관련논의

- 공무원노조법은 노조전임자와 근무시간 면제자라는 표현을 모두 사용하고 있어, **노조 전임자도 근무시간 면제자가 될 수 있는지가** 문제가 됨.⁴²⁾ 공무원 노조전임자는 휴직

41) 권오성, “개정 공무원노조법상 근무시간 면제제도의 법적 쟁점”, 「법제논단」(703권), 2023, 57면.

명령이 필요하지만, 근무시간 면제자는 휴직명령이 필요하지 않음. 즉, 휴직명령을 받아야 하는 전임자와 휴직명령이 필요 없는 근무시간 면제자는 휴직 여부에 차이가 있음. 이에 따라 휴직명령을 받지 않은 부분 전임자는 근무시간 면제자가 될 수 있지만, 휴직명령을 받고 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 노동조합의 업무에만 종사하는 완전 전임자는 근무시간 면제자가 될 수 없음.⁴³⁾ 이때 휴직하지 않은 부분 전임자는 현행 공무원노조법상 전임자 개념과 맞지 않으므로 파트타임 근무시간 면제자라고 볼 수 있음.⁴⁴⁾

- 이에 반대하는 견해는 다음과 같음. 2021년 개정 전 노조법 제24조 제1항이 전임자를 “근로계약 소정의 근로를 제공하지 아니하고 노동조합의 **업무에만** 종사할 수 있다.”라고 규정하고 있어, 소위 ‘반전임’ 방식은 인정하지 않는 것으로 해석될 여지가 있었음. 하지만 2021년 개정 노조법 제24조 제1항은 “사용자 또는 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 근로계약 소정의 근로를 제공하지 아니하고 노동조합의 **업무에** 종사할 수 있다”라고 규정하여 ‘반전임’ 방식을 배제하지 않는 것으로 해석됨.⁴⁵⁾ 같은 맥락에서 2022년 개정 공무원노조법이 “국가와 지방자치단체는 전임자에게 그 전임기간 중 보수를 지급하여서는 아니 된다”라는 현행 공무원노조법 제7조 제3항을 삭제하고, 동법 제7조의2 제1항의 사용 주체를 ‘**공무원**’으로 규정한 점을 고려할 때, 2022년 개정 공무원노조법에 따라 근로시간면제를 사용할 수 있는 사람은 동법 제7조에 따른 전임자, 즉 ‘노동조합의 업무에만 종사’하는 자는 물론 소위 ‘반전임’ 방식으로 조합업무에만 종사하는 ‘공무원’도 포함되는 것으로 해석될 수 있다고 함.⁴⁶⁾

○ 노조전임자와 근무시간 면제자의 지위와 관련된 쟁점을 정리하면 다음과 같음.

- 노조전임자는 임용권자의 휴직명령에 따라 근무의무에서 해방되어 있으므로 복무와 관련된 출근 의무는 적용되지 않는 것으로 해석됨. 다만, 휴직명령에 따라 복무의무가 면제되더라도 공무원으로서의 신분상 지위는 그대로 유지되므로, 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」의 신분상 의무인 품위유지의무, 영리업무 및 겸직 금지,

42) 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」 (제85호), 2023, 379면.

43) 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」 (제85호), 2023, 380-381면 참고.

44) 공무원노조법 시행령 제3조의5 제1항은 연간근무시간면제자와 근무시간 부분 면제자 개념을 사용하고 있다. 또한, 「국가공무원 복무규정」 역시 일부 근무시간 면제에 관한 근거규정을 두고 있다.

제29조(근무시간 면제 시간의 사용) ① 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 시행령」 제3조의3제2항에 따른 근무시간 면제자는 같은 영 제3조의4에 따라 근무시간의 전부 또는 일부에 대하여 면제 시간을 사용할 수 있다.

45) 이러한 해석에 따르면 반전임 형태로 전임업무를 수행하고, 나머지 시간은 근로를 제공하거나 또는 노조법상 근로시간면제를 받는 것도 가능할 것임.

46) 권오성, “개정 공무원노조법상 근무시간 면제제도의 법적 쟁점”, 「법제논단」 (703권), 2023, 58-60면 참고. 이는 전임자의 사용주체가 ‘공무원’으로 규정된 점에 주목하여, 전임이든 반전임이든 공무원 신분을 유지하고 있어 근무시간 면제자가 될 수 있다는 주장으로 해석됨. 다만, 공무원노조법 제7조 제2항의 규정에 따라 노동조합 전임자는 휴직해야 한다는 점, 휴직자도 공무원의 신분을 유지한다는 반론이 가능하다고 판단됨.

정치운동 금지, 집단행위 금지 등을 준수해야 함.⁴⁷⁾

- 근무시간 면제자의 경우, 공무원노조법에 의하여 활동 범위가 제한됨. 이 경우, ① 정 부교섭대표와의 협의·교섭에 단체협약 체결을 위한 교섭 외에 정책협이나 그 밖의 회 의 등이 포함될 수 있을지, ② 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업 무를 수행하는 경우 이를 근로시간 면제와 별개의 유급처리 시간으로 보아야 하는지, ③ 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무의 범위는 무엇인지 등이 문제가 될 수 있음.
- 나아가 공무원노조의 근무시간 면제자는 상관의 직무상 명령에 복종 의무가 있는바, 이를 어떻게 해석·적용할 것인지가 복무 관리에 있어서 문제가 될 수 있음.

국가공무원법 제57조(복종의 의무) 공무원은 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 한다.

제78조(징계 사유) ① 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 징계 의결을 요 구하여야 하고 그 징계 의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 이 법 및 이 법에 따른 명령을 위반한 경우

(4) 검토

- 노조 전임자와 근로시간 면제자 개념은 오랜 기간 노조법에서 함께 사용되어 왔고, 이 에 따라 실무에서 해당 용어를 혼용하는 경우도 적지 않음. 노조법 및 공무원노조법의 개정에 따라 노조 전임자는 ‘사용자로부터 임금 등을 지급받지 않으면서 노동조합의 업 무를 자유롭게 수행하는 자’를, 근로시간 면제자는 ‘법상 제한된 업무 수행을 전제로 사 용자로부터 임금을 지급받는 대신 근로를 면제받는 자’로 그 개념이 명확하게 분리된 것으로 평가할 수 있음.
- 공무원노조법은 이에 더하여 노조 전임자의 개념 요소로 노동조합으로부터 급여를 지 급받을 것과 휴직명령을 받을 것을 추가로 규정하고 있음. 이러한 점을 고려하면, 노 조 전임자는 휴직상태를 전제로 한 개념으로 볼 수 있음.
- 반전임 또는 파트타임 근무시간 면제자 개념의 분류가 문제 되는데, 부분 휴직 등의 제도가 인정되지 않는 이상 파트타임 근무시간 면제자에게도 풀타임 근무시간 면제 자 개념이 그대로 적용되어야 할 것으로 판단됨.
- 즉, 휴직하지 않은 형태의 노조 전임자 또는 반전임자 형태는 현행 규정상 인정되기

47) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 341면.

어려움. 반면, 근무시간 면제자는 휴직을 전제하지 않으므로 시간 부여 한도와 면제자 지정 여부에 따라서 파트타임 개념도 인정될 수 있음.

- 노조 전임자는 휴직명령에 따라 복무 의무가 면제되지만, 공무원으로서의 신분상 지위는 그대로 유지하므로 국가공무원법 및 지방공무원법상 신분상 의무인 품위유지의무, 영리업무 및 겸직 금지, 정치운동 금지, 집단행위 금지 등을 준수하여야 함.
- 다만, 구체적인 복무규정의 적용에 관한 사항은 세부 규정별로 달리 적용될 수 있어 구체적인 적용 규정에 대한 별도의 판단과 적용 가이드라인 등이 필요한 측면이 있음.

2. 근무시간 면제단위 설정 기준과 심의

(1) 관련 규정 및 취지

- 법 개정 전, 근무시간 면제 단위 설정과 관련하여 공무원노조법 제5조 제1항의 노조설립 단위별로 근무시간 면제 한도를 결정할 것인지, ‘사업(장)’ 개념을 원용하여 노조설립 단위에 해당하지 않는 중앙행정기관, 읍·면·동 단위로 면제 한도를 결정할 것인지가 문제가 되었음.⁴⁸⁾
- 개정 공무원노조법은 “공무원근무시간면제심의위원회는 제5조 제1항에 따른 노동조합 설립 최소 단위를 기준으로 조합원의 수를 고려하되, **노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 공무원 노사관계의 특성**을 반영하여 근무시간 면제 한도를 심의·의결할 것”을 규정함(제7조의2 제3항).
- 공무원노조법은 노조법과 달리 설립 단위에 관한 규정을 두고 있음.⁴⁹⁾ 이에 따라 공무원노조법상 면제한도를 결정하는 조합원 수는 ‘노조설립 최소단위’를 고려하나, 노조법상 면제한도를 결정하는 조합원 수는 ‘사업 또는 사업장별’로 고려함.
- 노조법상 근로시간 면제제도의 조합원수 산정기준이 되는 “사업 또는 사업장”의 판단 기준은 “각 사업장별로 근로조건 결정권이 있고, 인사노무관리, 회계 등이 독립적으로 운영되는 등 각각의 사업장이 독립성이 있는 경우에는 각 사업장의 조합원 수 규모에 따라 면제한도를 각각 적용”함.⁵⁰⁾
- 공무원노조법상 노조 설립단위이자, 근무시간 면제한도 적용 기준 중 하나인 “국회·법원·헌법재판소·선거관리위원회·행정부·특별시·광역시·특별자치시·도·특

48) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 348면.

49) 이종수 외, 「공공부문 노사관계 쟁점 및 개선방안 연구」, 고용노동부, 2022, 163면.

50) 고용노동부, 「집단적 노사관계 업무매뉴얼」, 2022, 139면.

별자치도·시·군·구(자치구를 말한다) 및 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육청” 단위는 근로조건의 결정권은 있을지라도 인사노무관리, 회계 등이 독립적으로 운영된다고 볼 수 없어 노조법상 기준과 부합하지는 않음.⁵¹⁾

- 개정 공무원노조법 시행령은 결정된 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도 내에서 세부적인 근무시간 면제 절차(제3조의2), 면제자 확정 및 변경 절차(제3조의3), 사용 절차(제3조의4) 등을 규정하고 있으며, 면제단위 설정과 관련된 별도의 규정을 두고 있지는 않음.

(2) 문제의 소재

- 일반 노동조합은 원칙적으로 개별 사업주와 고용관계를 맺고 있는 근로자들의 조직으로 그 조직형태가 다양하지만, 기본적으로 급여지급 관계는 개별 사업주와 근로자의 관계임.
- 반면, 공무원노조의 조직 기반이 되는 행정기관은 시·군·구, 시·도, 중앙행정기관 또는 헌법기관 등 기관의 형태가 다양함. 이에 따라 공무원노조는 기초자치단체를 비롯하여 행정기관별로 조직될 수도 있으나 전국 단위노조 조직도 가능하며, 형식적인 근무 관계는 기관장과 맺고 있으나 실질적인 사용자(사업주)는 국가, 헌법기관 또는 지방자치단체임.⁵²⁾
 - 이에 따라서 공무원노조의 근무시간 면제단위를 어떻게 설정할 것인지가 중요한 쟁점이 됨. 공무원노조법은 설립 최소 단위를 기준으로 하되, 그 밖에 노동조합의 조직형태, 교섭구조, 범위 등 공무원 노사관계의 특성을 반영하도록 규정하고 있기 때문임.
 - 즉, 설립 최소 단위가 원칙적이고 중요한 기준이 되는 것은 맞으나, 그 외의 사항들도 반영할 수 있기 때문에 공무원 근무시간면제 심의위원회에서 결정에 고려할 요소가 다양하게 나타날 수 있음.

(3) 관련논의

1) 근무시간 면제단위의 설정 기준

- 현행 노조법은 근로시간면제심의위원회가 근로시간 면제를 정함에 있어서 고려사항으로 **조합원 수**를 규정하고 있음. 조합원 수에 비례하여 노조 전임자의 업무 규모 또한 증가한다는 점에서 이는 중요한 기준이라 할 수 있음. 공무원노조의 근로시간 면제 한

51) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 182면.

52) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 348면.

도 결정 시에도 조합원 수가 중요한 고려사항이라는 점에는 크게 이견이 있을 수 없음.⁵³⁾ 다만, **공무원노조 및 노사관계의 특성**을 근로시간 면제 한도에 어떻게 고려할 것인지가 문제가 됨.

- 이에 따라, 공무원 근무시간면제 심의위원회 논의 과정에서 공무원노조법 제7조의2 제3항 “공무원 노사관계의 특성”과 공무원노조법 시행령 제14조가 쟁점이 될 것으로 판단됨.⁵⁴⁾
- 공무원의 근로조건 결정을 위한 단체교섭은 노조 최소설립단위인 헌법기관, 행정부, 지방자치단체, 교육청 단위 기준으로만 이루어지는 것이 아니라 다층적인 구조로 진행되고 있음을 전제로, 공무원의 근무시간 면제한도 설정 시 다층적으로 이루어지는 교섭구조의 특성과 그에 따른 근로조건 결정 방식이 고려되어야 한다는 주장 확인됨.⁵⁵⁾

- 법원 공무원의 근로조건 결정은 법원본부 노조와 법원행정처와의 교섭뿐 아니라 법원 본부의 지부들과 각급법원의 법원장들과의 교섭을 통해서 결정됨.
- 국가공무원노조는 국가공무원 전체에 관한 사항에 대하여는 행정부 대표인 인사혁신처장과 교섭을 실시하고, 각 부·처·청 소속 공무원에 관한 사항에 대하여는 본조가 지부에 교섭권을 위임하고 행정부 대표가 소속 장관, 청장 등에게 교섭권을 위임하여 지부교섭을 실시함.
- 소방직의 경우에는 국가직이지만 예산과 행정시 시·도 단위에 위임되어 있어 소방청 대상 교섭 외 시·도 단위 교섭을 별도로 진행해야 함.
- 지자체 노조의 경우, 해당 지자체와 교섭을 실시하나 기초자치단체의 감독권한을 가진 광역지자체와 교섭을 진행하기도 함.
- 교육청 노조는 교육감과 교섭을 진행하면서도 정원 및 예산과 관련된 사항 등은 교육부와 교섭을 해야 하는 구조임.

- 선행 연구의 실태조사에서는 근로시간 면제 한도 설정과 관련된 다양한 노동조합 측 의견이 확인됨.⁵⁶⁾

- 적정 인원 및 시간에 대하여, 최소 설립 단위 기준으로만 부여되는 것이 아니라 지부, 지회 단위로도 인정되면 좋겠다는 의견 확인됨. 특히, 근무시간 면제 한도를 부여했

53) 이종수 외, 「공공부문 노사관계 쟁점 및 개선방안 연구」, 고용노동부, 2022, 164면.

54) 김인재, “공무원노조 근로시간면제제도 시행의 쟁점”, 2022. 2. 10. 경제사회노동위원회 제4차 공무원노사관계위원회 회의 발표문, 24면(신수정, 앞의 논문, 384면에서 재인용).

55) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 181-182면 참고.

56) 이하의 내용은 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 126-132면의 내용을 발췌 및 정리한 것임.

을 때 최소한 현재 비공식 노조 전임자를 인정받는 수준 이상이 되어야 제도 도입의 의미가 있다는 주장 제기됨.

“조직규모가 적든 크든 노조활동이 가능한 최소 인원이 고려되었으면 좋겠다. 최소한 조직의 유지·관리, 조합원들의 이해 대변, 고충 처리를 위해서는 위원장하고 사무처장, 최소 두 명에 수석 부위원장까지 셋 정도는 부·처·청별로 최소한 인정되어야 한다고 본다. 쟁의행위도 못하니까 오히려 교섭을 충실히 할 수 있도록 시간도 더 부여해야 한다.”

- 공무원 보수위원회에서 결정하는 것은 본봉 인상을 정도이지 수당 등을 포함한 전반적인 보수 수준을 결정하는 것은 아니며, 법정화된 근로조건이 최소한 납득할만한 수준의 보수 수준이어야 한다는 의견 제시됨. 또한, 공공기관에 비해 중앙부처는 관리범위가 넓고 책임 수준이 더 크기 때문에 더 많은 노조 활동이 전제되어야 하고, 근무시간 면제 한도 또한 더 많아야 한다고 함.

“근로조건이 법정화되어 있어, 민간보다 적게 면제 한도를 주어도 된다는 것은 근로기준법 수준을 지키면서 해야 할 이야기죠. 기본적인 근로기준법만 지켜줘도 저희가 이렇게까지는 안 하는데, 근로기준법보다 못하는 처우를 받고 있잖아요. 9급 공무원 같은 경우는 최저시급도 안되는 임금을 받고 일을 하는 거예요. 그리고 규정화 지침화되어 있지 않으면 아무것도 안하려고 해요. 법정화 되어 있는게 오히려 제약이 되버리죠.”

- 공무원은 인원수도 많고 직렬·직류도 많기 때문에 고충의 종류도 많고 근로조건 결정에 있어서도 세밀한 판단이 필요하므로 노조 활동에 소요되는 시간이 더 많을 수 밖에 없으며, 직렬별 요구사항이나 처우 개선할 사항을 파악하고 의견 수렴하는데 더 많은 시간이 투입된다고 함.
- 단체행동권이 없는 것은 민간보다 더 면제 한도가 많아야 한다는 근거이지 적어야 하는 근거가 될 수 없다고 함.
- 파트타임으로 면제자를 지정하더라도 일과 노조 활동 모두 침해받기 쉬운 구조임. 다만, 업무조정이 가능할 경우 파트타임도 가능하며 교섭 준비 인원수 등 현실적인 필요에 따라 파트타임 허용이 필요하다고 함.

“4시간 일하고 4시간 노조활동하면 부서에서 당연히 싫어해요. 시간선택제도 서로 안 받으려고 하는걸요. 풀타임으로 한다 해도 이 사람을 대체하기 위한 대체 휴직자도

확보하지 않을 거예요.”

- 최소 설립단위 및 근무시간 면제 배분과 관련된 노동조합의 입장은 현재의 기준이 불합리하다는 것임.

“법원 전체를 기준으로 근로시간 면제한도를 부여한다면 노조는 부여받은 면제한도를 분할해서 각 법원 단위별 조직된 지부로 분배해야 하는데, 그렇게 분배된 인원으로는 지부를 제대로 운영할 수 없음.”

“행정부 단위로 부여 시 조직이 너무 크기 때문에 부·처·청별로 조합원수를 산정하여 면제한도를 부여하는 것보다 더 적은 시간이 부여될 것이 예상되는데, 부·처·청별로 지부 교섭을 하고 있고, 행정부 교섭은 비중이 크지 않은 점을 고려하면 불합리함.”

2) 상급단체 파견자에 대한 근무시간 면제 고려 여부

- 공무원노조 근무시간면제 한도를 정할 때에 노조설립 최소 단위의 ‘조합원 수’를 기준으로 하더라도, 사업장(행정기관)에서 활동하는 근로시간 면제자의 타임오프 한도와 상급단체에 파견되는 노조전임자의 타임오프 한도를 ‘구분’해서 정할 필요가 있다는 주장 있음.⁵⁷⁾
 - 근거는 공무원의 근로조건은 사업장(행정기관) 단위가 아닌 국가, 헌법기관 및 지방자치단체 단위(실질적 국가)로 결정되며, 이에 따라 공무원노조의 전임자 또는 근로시간 면제자의 주요 활동도 전국 단위로 이루어짐. 따라서 공무원노조의 경우, 사업장별 노조 업무 종사자 외에 전국 단위 노조 또는 상급단체의 노조전임자에 대해서도 근로시간 면제 한도를 별도로 설정할 필요가 있다고 함.
 - 다만, 해당 견해는 조합원수 산정 및 근무시간 면제 한도 배분에 있어 운영의 묘가 필요함. 단순히 노조법상 근로시간면제 고시 기준 및 운영방식을 따를 것이 아니라, 중요한 근로조건은 전국 단위로 결정되는 공무원의 특수성을 고려하여 조합원 수 규모의 범위, 근무시간 면제 한도 배분 방식 등도 달리 정해야 한다고 함.
- 반면 해당 주장에 대해서 대상자의 사전 확정 및 보수지급 문제를 이유로 반대하는 견해도 확인되며 그 내용은 다음과 같음.⁵⁸⁾

57) 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」(제85호), 2023, 384면. 다만, 해당 견해는 노조전임자와 근로시간 면제자를 명확히 구분하지 않고 있는 것으로 보이며, 휴직형태의 노조전임자보다는 상급단체에 파견되는 형태의 근로시간 면제자 개념을 상정하는 것이 논의에 부합한다고 판단됨.

58) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학

- 상급단체(또는 연맹체) 등 파견자의 근무시간 한도를 별도로 정하는 것은 별론으로 하더라도 노조 최소 설립단위별로 근무시간 면제 한도를 부여할 때 기관 내 활동의 한도와 상급단체 활동의 한도를 각각 부여하는 것은 대상자 유무를 사전에 확정할 수 없는 점, 이들의 보수를 해당 기관에서 지급하여야 한다는 점에서 문제가 있음.
- 공무원의 근무조건 결정 등과 관련한 주요 활동이 전국단위노동조합이나 연맹체 등을 중심으로 이루어지고 있다는 것은 타당한 지적이나, 이러한 활동은 연맹체 등 차원에서 무급전임 등 방법으로 해소하거나 근무시간 면제 한도와 별도로 현행 공가 규정의 적용 확대를 통해 해결책을 모색하는 것이 타당함.

(4) 검토

- 민간과 같은 하후상박 구조의 근무시간 면제 제도 설정 시 노동조합활동의 파편화, 근로노조의 난립 등 부작용도 우려됨. 이런 관점에서 기관 내 노동조합활동의 실질과 근무시간 면제 대상 업무의 수행 필요성 등을 반영하여 근무시간 면제를 부여하는 방법을 고려해볼 수 있음.⁵⁹⁾
 - 기관별로 존재하는 전임자의 수, 기관 내 교섭·노사협의 등 수요를 고려해 볼 때 민간의 근로시간 면제 한도를 공무원에 그대로 적용하는 것은 과도해 보임. 광역자치단체에서 전임활동 중인 사람은 위원장, 사무총장 등 2~3명 내외인 점을 보더라도 그러함.
 - 공무원이라는 신분, 공무원라는 직무의 특수성, 국민들의 세금으로 근무시간 면제자의 보수가 지급된다는 사용자의 특수성 등을 고려할 때 민간과 동일한 수준으로 부여하기는 어렵다고 생각됨. 절대 다수 공무원노조가 조합원 수 500~999명, 1,000~2,999명 구간에 분포한다는 점도 충분히 고려될 필요가 있음.
 - 반면, 사용 인원의 한도는 공무원의 경우 조합원들의 근무시간 중 조합활동을 별도로 보장하고 있지 않다는 점을 고려해 근무시간 면제 한도의 범위 내에서 자율적으로 사용할 수 있는 파트타임 근무시간 면제자의 사용인원 제한 등은 완화할 필요가 있음.
- 공무원을 대상으로 근무시간 면제 한도 기준을 마련할 때에는 민간사업장의 근로자수와 조합원수 산정단위 내 공무원, 교원 수에 대한 비교를 통해 그 차이를 감안하여 구간을 설정해야 함.⁶⁰⁾

회)(제23권 3호), 2023, 277면.

59) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 266면; 276면.

60) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 184면.

- 공무원은 가입 대상 인원이 많고 실제 조합원 수도 사업장 단위와 비교가 안 되게 많은 만큼, 이를 고려하여 최소 조합원 수, 최대 조합원 수 기준이 달라질 필요 있음.
- 최소 조합원 수 구간은 많은 노조에서 면제제도 도입 후 소수 노조가 난입될 가능성에 대해 우려를 표시하였는바, 이를 고려하여 적절한 조합원 수 규모를 정하는 것이 필요함.
- 공무원 노사관계는 일반 노조법 또는 노사관계의 사업장이라고 볼 수 있는 기관 단위에서 주된 내용이 결정되는 것이 아니라, 보다 상위 단계인 공무원노조 상급단체 및 정부교섭대표 단위에서 주요 내용이 결정되는 측면이 있음. 또한, 이 과정에서 결정된 공무원의 근무조건은 전체 공무원에게 적용되는 특징도 나타남.
- 이에 따라서 근무시간 면제한도의 설정 및 사용에 있어서 상급단체의 활동을 고려할 당위성은 있음. 다만, 공무원노조법 역시 일반노조법과 유사하게 “정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무”라고 규정하고 있는 점에서 기관 또는 부처 내부의 활동도 충분히 고려될 필요가 있음.
- 근무시간면제제도 결정에는 이러한 사항이 종합적으로 반영되어야 할 것으로 판단되며, 시행 초기 단계에서 반드시 특정 시간이 별도로 또는 의무적으로 부여되어야 한다고 단정하기는 어려울 것임.

Ⅲ. 최초 근무시간면제 결정 및 근무시간면제의 사용

1. 최초 근무시간면제 결정

(1) 관련 규정 및 취지

- 공무원노조법은 **근무시간 면제 최초 결정**⁶¹⁾과 관련된 상세한 내용은 정하고 있지 않음.
- 이에 따라 노조 전임자 및 근무시간 면제자의 개념, 근무시간 면제제도의 원칙과 기준, 심의위원회의 의결 근거, 근무시간 면제 사용의 정보 공개에 관한 사항은 법률에 두고, 구체적인 내용은 시행령에 둔 것으로 볼 수 있음.
- 공무원노조법 시행령은 근무시간 면제 결정 절차, 특히 조합원 수의 산정 및 적용 등과 관련된 상세한 규정을 두고 있으며, 기간은 3년을 초과하지 않는 범위에서 유효기간을

61) 이하의 목차는 근무시간 면제와 관련된 시간 순서에 따라서 1. 근무시간 면제 최초 결정, 동의 또는 합의 이후의 구체적인 2. 근무시간 면제 대상업무와 3. 근무시간 면제의 사용 절차에 관하여 구분하여 살펴봄.

합의하여 정할 수 있도록 하고 있음.

- 개정 공무원노조법 시행령의 근무시간면제 최초 결정에 관한 규정은 다음과 같음.

공무원노조법 시행령 제3조의2(근무시간 면제 절차) ① 노동조합의 대표자가 법 제7조의2제1항에 따른 공무원의 근무시간 면제에 관한 사항을 단체협약으로 정하는 경우에는 법 제8조 및 제9조에 따른 교섭 절차에 따른다.

② 노동조합의 대표자는 법 제7조의2제1항에 따른 공무원의 근무시간 면제에 관한 사항에 대하여 법 제8조제1항 본문에 따른 정부교섭대표(이하 “정부교섭대표”라 한다)의 동의를 받으려는 경우에는 다음 각 호의 사항에 관한 동의를 서면으로 정부교섭대표에게 요청해야 한다.

1. 근무시간 면제 시간

2. 근무시간 면제 사용인원

③ 정부교섭대표는 제2항에 따른 동의 요청을 받은 경우 법 제7조의2제2항 및 제3항에 따라 공무원근무시간면제심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)에서 정한 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도(이하 “근무시간 면제 한도”라 한다)를 넘지 않는 범위에서 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 동의할 수 있다. 이 경우 정부교섭대표는 제2항 각 호의 사항에 대한 동의 여부를 서면으로 알려야 한다.

1. 노동조합별 조합원(법 제6조제1항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합원을 말한다. 이하 같다) 수

2. 법 제7조제2항에 따른 전임자(專任者) 수

④ 정부교섭대표는 제3항제1호에 따른 노동조합별 조합원 수를 확인하는 데 필요한 자료의 제공을 해당 노동조합의 대표자에게 요청할 수 있다. 이 경우 해당 노동조합의 대표자는 자료 제공에 적극 협조해야 한다.

⑤ 노동조합의 대표자가 제3항제1호에 따른 조합원 수 산정과 관련하여 이견이 있는 경우 그 조합원의 수는 제2항에 따른 동의 요청일 이전 1개월 동안 「전자금융거래법」 제2조제11호에 따른 전자지급수단의 방법으로 조합비를 납부한 조합원을 기준으로 산정한다. 다만, 둘 이상의 노동조합에 가입하여 조합비를 납부한 조합원에 대하여 조합원의 수를 산정하는 경우에는 숫자 1을 조합비를 납부한 노동조합의 수로 나눈 후에 그 산출된 숫자를 조합비를 납부한 노동조합의 조합원 수에 각각 더한다.

⑥ 노동조합의 대표자와 정부교섭대표는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 법 제7조의2제1항에 따른 공무원의 근무시간 면제에 관한 사항을 정한 경우 3년을 초과하

지 않는 범위에서 그 유효기간을 합의하여 정할 수 있다.

[본조신설 2023. 12. 5.]

- 개정 공무원노조법 시행령의 근무시간 면제 최초 결정과 관련하여 동의 절차를 정리하면, 다음의 순서에 따라 이루어짐.

① 노동조합 대표자가 정부교섭대표에게, 근로시간 면제 시간과 사용인원에 관한 동의를 서면으로 요청

※ 근무시간 면제에 관한 사항을 단체협약으로 정하는 경우 교섭 절차에 따름

② 정부교섭대표는 심의위원회가 정한 한도 범위 내에서 노동조합별 조합원 수, 전임자 수를 고려하여 서면으로 동의 여부를 알림

※ 정부교섭대표가 조합원 수 확인에 필요한 자료를 노동조합 대표자에게 요청하는 경우, 적극 협조해야 함

※ 노동조합 대표자가 조합원 수 산정과 관련된 이견이 있는 경우, 요청일 이전 1개월 동안 전자기급수단의 방법⁶²⁾으로 조합비를 납부한 조합원을 기준으로 산정함(둘 이상의 노동조합에 가입한 경우 숫자1에 비례하여 더함)

- 일반 노조법 및 노조법 시행령은 최초 근로시간 면제 동의에 대한 구체적인 내용을 정하고 있지 않음에 비하여 공무원노조법은 세부 사항을 규정하고 있어 차이가 있음.

(2) 문제의 소재

- 공무원노조법 시행령은 근무시간 면제에 관한 사항을 단체협약으로 정하는 경우, 교섭 절차에 따르도록 규정하고 있고, 정부교섭대표의 동의와 관련해서는 제3조의2 제2항 내지 제5항이 적용되는 것으로 해석됨.
- 조합원 수를 확인하기 위한 공무원노조법의 협의·협조 의무 규정 신설에도 불구하고

62) 전자금융거래법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

11. “전자지급수단”이라 함은 전자자금이체, 직불전자지급수단, 선불전자지급수단, 전자화폐, 신용카드, 전자채권 그 밖에 전자적 방법에 따른 지급수단을 말한다.

선행 정부 교섭 사례에서 확인된 것처럼 조합원 수 확인을 둘러싼 노조 간 이견이 발생할 것으로 보임.⁶³⁾ 즉, 노동조합이 전자지급수단이 아닌 방법으로 조합비를 납부하거나, 조합비 납부 등을 확인할 수 없는 자료·조합원 명부 등 제출을 거부하는 경우 실효성을 기대하기 어려움.

- 정부교섭대표가 조합원 수 확인에 필요한 자료를 노동조합 대표자에게 요청하는 경우, 적극 협조할 의무만 규정되어 있어 강제력이 없음. 이로 인하여 자료 제출을 하지 않는 경우에는 조합원 수 산정이 어려움. 전자지급수단의 방법은 조합비 일괄공제 방식이 적용되는 경우에는 확인이 가능하나, 이 역시 조합원이 노동조합에게 별도로 조합비를 납부한 경우에는 노동조합의 협조가 필요한 부분임.
- 또한, 업무총괄자 등 노동조합에 가입할 수 없는 자의 가입 여부가 문제될 경우, 확립된 판단기준이 없어 조합원 수를 둘러싼 논란이 재연될 가능성이 큼.

(3) 관련논의

- 근무시간 면제 합의에서 노동조합 전임자 수를 고려하도록 한 것은 심의위원회가 의결한 연간 시간 한도의 범위 내에서 현재 노조전임자에 의하여 수행되고 있는 시간을 감안(차감)하여, 현실적인 근무시간 면제시간을 정하도록 한 의도로 보임. 그러나 노동조합 전임자 수는 근무시간 면제 한도 심의·의결 시 고려해야 하는 공무원 노사관계의 특성(노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등)에 해당하지 않고, 노동조합 전임자 유무와 대상 업무의 범위 사이에 어떤 상관관계가 있어 보이지 않는다는 견해가 있음.⁶⁴⁾
- 정부교섭대표 입장에서 비용적인 부담이 발생하지 않는다고 하나, 휴직상태에 있는 노조전임자에 대한 복무관리의 책임 등이 있는 점, 정원을 차지하고 있는 점 등으로 인하여 간접적인 영향을 미친다고 볼 여지도 있음.
- 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 유효기간은 단체협약의 유효기간의 범위 내에서 정하도록 했는데, 단체협약의 유효기간과 가능한 일치시키고, 과도한 유효기간을 정하지 못하게 하기 위한 취지로 보이나 현장에서 혼선이 예상됨.⁶⁵⁾
- 예컨대 단체협약 유효기간 중이나 잔여기간이 얼마 남지 않은 경우, 단체협약에서 자

63) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 273면.

64) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 272면.

65) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 272면.

동연장조항을 둔 경우, 신 단체교섭이 개시되었으나 구 단체협약에서 자동연장조항을 두지 않아 협약 공백 상태인 경우 등의 문제 상황에서 근무시간 면제 유효 기간을 어떻게 해석할지 명확하지 않음.

(4) 검토

- 현행 규정이 단체협약으로 정하거나 정부교섭대표의 동의에 따라서 최초 근무시간 면제 동의를 설정하도록 한 것은, 단체협약이 유기적으로 체결 또는 갱신되지 못하고 있는 공무원 노사관계의 특성을 반영한 것으로 판단됨. 이에 따라 실질적으로 근무시간 면제 합의는 단체협약보다는 정부교섭대표의 동의로 개시되는 경우가 많을 것으로 예상됨.
- 문제는 정부교섭대표의 동의에 따른 절차는 상세하게 규정되어 있는 반면, 단체협약에 의하는 경우는 고려사항이나 조합원 수 산정 등과 관련된 기준이 부재한 것으로 해석될 여지가 있다는 점임. 이에 따라 단체협약으로 정하는 경우라고 하더라도 시행령의 고려사항, 조합원 수 산정과 관련된 기준은 동일하게 적용되도록 개정 또는 준용이 필요한 측면이 있음.
- 조합원수의 산정과 관련해서는 이를 전적으로 노동조합의 대표자가 제공하는 정보에 의존하고 있고, 「전자금융거래법」 제2조제11호에 따른 전자지급수단의 방법의 경우도 상급단체에 현금 등의 방법으로 납부한 조합원 수를 파악하기에 충분한 수단이 되지 않을 우려가 있다고 판단됨. 조합원 수가 최초 근무시간 면제 동의와 관련하여 중요한 기준으로 작용하고 있으므로 이를 보다 정확하게 판단할 수 있는 기준 마련이 필요하다고 판단됨.

2. 근무시간면제 대상업무

(1) 관련 규정 및 취지

- 개정 공무원노조법 제7조의2 제1항은 “정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있다.”라고 규정함.

제7조의2(근무시간 면제자 등) ① 공무원은 단체협약으로 정하거나 제8조제1항의 정부교섭대표(이하 이 조 및 제7조의3에서 “정부교섭대표”라 한다)가 동의하는 경우 제

2항 및 제3항에 따라 결정된 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 **정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있다.**

- 공무원노조법 시행령 제3조의4는 근무시간면제자가 근무시간 면제 시간을 사용하기 7일 전까지 정부교섭대표 또는 임용권자에게 사용일시 및 업무 내용을 포함하여 신청하도록 규정하고 있음.

제3조의4(근무시간 면제 시간 사용 절차) ① 근무시간면제자는 근무시간 면제 시간을 사용하기 7일 전까지 정부교섭대표 또는 임용권자에게 그 사용일시 및 **업무내용**을 포함하여 근무시간 면제 시간 사용 신청을 해야 한다. 다만, 긴급한 사정이 있는 경우에는 하루 전까지 신청할 수 있다.

② 정부교섭대표 또는 임용권자는 제1항 본문에 따른 신청을 받은 경우 특별한 사정이 없으면 이를 승인해야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 그 사유를 제시하고 근무시간면제자와 협의하여 그 사용일시 등을 조정할 수 있다.

- 이에 따라서 정부교섭대표 또는 임용권자는 공무원노조법에서 정한 근무시간 면제 사유에 해당하는지 여부를 신청 단계에서 확인 가능함.
- 한편 상급단체의 파견을 근무시간 면제로 인정할 것인지에 대해서는 별도의 규정을 두고 있지 않음.

(2) 문제의 소재

- 조합 활동을 보장하기 위한 근무시간 면제제도의 취지를 고려할 때, 단체교섭과 관련된 업무, 단결권 행사와 관련된 일체의 노조 활동을 의미하는 노동조합의 유지·관리 업무가 면제 한도의 사용범위 내에 포함된다는 점은 쉽게 수긍할 수 있음. 문제는 예컨대 「공무원 직장협회의 설립·운영에 관한 법률」 제5조와 같이 다른 법률에서 정한 업무를 수행하는 경우에 이러한 활동을 근무시간 면제 한도에 포함할 것인지가 문제가 됨.⁶⁶⁾

- 즉, 공무원이 ‘이 법(공무원노조법) 또는 다른 법률에서 정하는 업무’를 하는 경우, 해

⁶⁶⁾ 이종수 외, 「공공부문 노사관계 쟁점 및 개선방안 연구」, 고용노동부, 2022, 165면.

당 시간을 반드시 근로시간 면제제도를 통해서 처리해야 하는지가 아니면 근로시간 면제제도와 무관하게 유급으로 처리하는 것도 가능한지가 문제가 됨.⁶⁷⁾

- 근로시간 면제 대상 업무 범위와 관련 고용노동부는 상급단체(연합단체) 파견 활동도 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합 유지업무의 범위에 속하는 것으로 보아 당해 사업장의 근로시간 면제 한도에서 사용 가능한 것으로 보고 있음⁶⁸⁾

라. 상급단체 파견 업무

상급단체 파견자의 경우 상급단체(연합단체 등)도 노조법상 노동조합에 포함되며, 상급단체 파견활동이 사업(장) 활동과 무관하지 않으므로 상급단체 파견 활동도 사업(장)별 근로시간면제한도 내에서 사용 가능

- 한편, 쟁의행위, 공직선거 출마 등 사업장 내 노사공동의 이해관계에 속하는 업무로 볼 수 없는 경우 원칙적으로 근로시간면제 대상 업무에 포함되지 않음

- 하지만 이에 대해서는 이견이 존재함. 특히, 당해 사업(장)의 노조 간부를 겸하지 않거나, 소속 기관 노조활동의 일부를 수행하지 않은 채 상급단체 임원으로 취임·활동하는 경우가 문제가 될 수 있음.⁶⁹⁾

※ 참고로 현재 공무원노조는 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총), 민주노총전국공무원노동조합(전공노), 한국노총 공무원노동조합연맹(공무원연맹) 등 크게 3개로 구분할 수 있음. 공노총과 공무원연맹은 연합단체로 산하 조직들이 각각 설립 신고가 되어있고, 전공노는 단일노조로 직역·직능본부와 산하지부로 구성되어 있음.⁷⁰⁾

(3) 관련논의

1) 판단 기준 및 원칙

- 근무시간 면제 대상 업무의 판단에 있어서는 공무원법을 중첩적으로 적용받는 **신분상의 특수성**을 고려할 필요가 있음. 공무 외의 일을 위한 집단행위와 정치 운동이 금지되는 만큼 사업(장) 내 노사공동의 이해 증진을 위한 활동, 상급단체 활동 등에 있어서 이

67) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 345면.

68) 고용노동부, 「집단적 노사관계 업무매뉴얼」, 2022, 135면.

69) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 269면.

70) 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」(제85호), 2023, 383면.

러한 특성을 고려한 판단이 필요함. 일부이긴 하나 과거 암묵적으로 용인되어 온 사실상 전임자 문제(시민단체의 문제제기나 정보공개 요구)를 교훈삼아 근무시간 면제 도입 후 기관과 노동조합 모두 성숙한 모습을 보여주면서 인식 개선에 나설 필요가 있음.⁷¹⁾

- 즉, 일반 노조법이 적용되는 민간 노사관계에도 이러한 논의가 적용될 수 있으나, 공무원 노동조합의 경우 공무원 노사관계의 특수성에 대한 고려가 필요함. 이에 따라 공무원법 또는 관련 규정상의 복무 의무상의 한계를 벗어나는 것은 어렵다고 판단됨. 반면, 상급단체 활동과 관련해서는 공무원 노동조합의 특수성을 고려한 유연한 해석이 필요한 측면이 있겠음.

2) 유급인정처리 시간 관련 논의

- 일반 노조법에서도 이와 유사한 논의가 존재함.
 - 다른 법률에 따라 유급으로 처리되는 시간에 대해서 근로시간 면제 한도를 적용하는 경우, 노조는 근로시간 면제 한도에서 손해를 보는 것으로 여길 가능성이 있으며 이를 둘러싸고 사용자와 노동조합 간 갈등이 발생할 소지가 있음. 전임자가 노사협의회 등의 위원으로 활동하는 경우라 하더라도 이는 관련법상 활동으로 보아야 하므로 중첩되는 시간은 근로시간 면제에 포함되지 않는 것으로 해석⁷²⁾하는 것이 바람직하다는 주장이 확인됨. 이러한 견해는 노조법과 「근로자 참여 및 협력 증진에 관한 법률」, 「산업안전보건법」, 특별 법률의 하위규정들은 각각의 독립된 목적을 가지고 입법된 실정법령들이므로, 노조법 이외의 법령에서 특별히 규정하고 있는 근로자대표의 활동은 원칙적으로 별개의 근로자 내지 노동조합의 활동영역으로 인정하는 것이 각 법령의 고유한 입법목적에 부합하는 해석 적용 방식임을 근거로 함.⁷³⁾
 - 이에 반대하는 견해의 근거는, 유급 근로시간 면제는 원래 근로계약상 근로의무가 부여된 시간을 일정한 법정 조건에 따라서 단체협약 및 사용자의 동의를 거쳐 면제하도록 정한 것임. 이러한 관점에서 법상 유급인정 시간과 유급 근로시간 면제가 중복되는 경우, 근로시간 면제를 사용한 것으로 처리하더라도 특별히 노동조합을 불리하게 처우하거나 불합리한 결과가 초래되는 것은 아니라고 판단됨. 따라서 근로시간 면제자가 수행한 업무가 다른 법령상 유급 시간과 중복되는 경우, 이에 대하여 원칙적으로 추가 유급처리는 불필요함.⁷⁴⁾

71) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 271면.

72) 이승욱, “노조 전임자 근로시간면제제도의 쟁점과 과제”, 노동법연구 제28호, 2010, 134면.

73) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 345면.

74) 한광수, “노동조합 전임자 급여지급 금지와 근로시간 면제제도의 의의 및 한계”, 강원법학 제60권,

- 근로시간 면제 제도가 도입되었음에도 불구하고, 단협으로 조합 간부들의 근로시간 중 유급 조합 활동을 별도 인정함으로써 과도한 조합활동 허용이라는 비판과 함께 업무 공백 등 문제를 야기하고 있음. 일반 조합원들의 근무시간 중 조합활동 인정은 불가피한 면이 있으나 조합 간부들이 실질임금 감소 등을 우려하여 단협에 따른 유급 조합활동을 선호하고 있어 근로시간면제 우선 사용 원칙 관철에 어려움이 있음.⁷⁵⁾
- 고용노동부는 “사용자와의 교섭·협의를, 고충처리, 산업안전 활동 등 사업장내 근로시간 면제 대상 업무는 근로시간 면제자로 지정된 자가 우선적으로 참여하는 것이 바람직”하다는 입장임.⁷⁶⁾
- 공무원의 궁극적인 사용자는 국민이며, 보수의 지급에 관한 사항은 국가의 재원과 밀접하게 관련되어 있다는 점에서 고용노동부 매뉴얼의 “우선 적용”에 관한 사항이 적용되는 것이 바람직하다고 판단됨.

3) 상급단체 활동 시간

- 2021년 개정 일반 노조법 부칙 제3조 제2항은 근로시간 면제 한도 심의에 착수할 때 건전한 노사관계 발전을 위한 연합단체의 활동도 고려하도록 규정함. 이와 관련하여 근로시간 면제에 상급단체 활동이 포함될 수 있는지, 포함되는 경우 어느 정도까지 허용될 것인지 문제가 됨.
 - 근로시간 면제 한도가 설정된 이상, 근로시간 면제자가 사업장 내에서 활동하든 상급단체에서 활동하든 한도 범위 내에서 노동조합이 정할 수 있는 문제고, 상급단체 활동이라 하더라도 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리 업무가 아니라고 볼 근거가 없으므로 폭넓게 인정해야 한다는 견해⁷⁷⁾가 있음.
 - 반면, 성숙하고 책임 있는 노사관계의 발전을 위해서 노동조합의 재정확보 문제는 사회적 책임의 관점에서 접근해야 하며,⁷⁸⁾ 상급단체 파견 등으로 활동하는 자에게 유급시간을 부여하는 것은 적절하지 않다⁷⁹⁾는 반대 주장이 대립함.

2020, 176면.

75) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 271면.

76) 고용노동부, “근로시간면제한도적용매뉴얼”, 2013, 9면.

77) 이철수, 「노동법」, 현암사, 2023, 455면.

78) 박지순, “근로시간면제제도의 법적 쟁점”, 노동법포럼 제5호, 2010, 19-20면은 상급단체는 단순히 단체협약을 위한 교섭당사자가 아니라 우리나라 전체의 근로자를 대표하여 다양한 영역에서 사회정책형성에 참여하는 사회적 파트너로서 역할을 담당한다고 평가함.

79) 김강식, “근로시간면제제도의 실태와 과제”, 질서경제저널 제23권 4호, 2020, 48면. 근로시간 면제 한도

- 개정법 부칙의 취지는 종래 근로시간 면제 심의에서 상급단체 활동이 충분히 고려되지 못한 점, 이와 관련하여 노동계와 경영계 입장이 첨예하게 대립하는 점, 외국 입법례와 노동환경에 대한 추가 검토가 필요한 점을 종합적으로 고려하여 상급단체 활동 중 근로시간 면제로 인정될 수 있는 대상과 범위의 특징이 필요하다는 취지로 해석됨. 따라서 개정법 부칙의 상급단체 활동 고려가 상급단체 활동에 대한 전면적인 유급 근로시간 면제 인정으로 보는 것은 적절하지 않은 측면이 있음. 근로시간 면제 제도는 개별 사업장 사용자의 비용 부담을 전제하는 것이므로 상급단체 활동이 개별 사업장의 노사관계에 직접적인 영향을 미치는 경우라면 건전한 노사관계의 발전을 위한 배려가 필요한 측면이 있음. 이에 비하여 상급단체의 활동이 개별 사업장과 접점이 거의 없거나 약한 경우에는 유급 근로시간 면제 인정이 적절하지 않은 경우도 존재할 수 있음.⁸⁰⁾
- 공무원 노사관계에서도 단체협약으로 상급단체 활동을 보장하는 경우가 많으나, 기업(기관)별 노조 중심의 조합활동 관행, 사업장 내 노사공동의 이해 증진 등 근로시간 면제 제도의 도입 취지를 고려할 때, 순수한 상급단체 활동을 목적으로 하는 근로시간 면제가 당연히 허용되는 것으로 보기는 어렵다는 견해가 있음.⁸¹⁾
- 다만, 해당 견해도 위원장·지부장 등이 상급단체 임원을 겸하는 경우 양자를 엄격하게 구분·관리하는 것은 사실상 불가능하므로, 당해 기관의 조합 활동과 연관성 등을 종합적으로 고려하여 근로시간 면제 대상 여부를 판단할 필요가 있다고 함.

(4) 검토

- 공무원노조의 경우, 최소 설립단위에 관한 규정이 있고, 전체 공무원의 근무조건이 거의 비슷하게 형성되고 있는 특징이 있음. 따라서 기업별 단위노조 중심의 민간 노사관계와 차이점이 존재하며, 이러한 점이 상급단체 활동 시간을 민간 노사관계보다 폭넓게 인정할 필요성에 대한 근거가 될 수 있음.
- 따라서 상급단체 활동에 대해서는 기본적으로 이를 인정하는 방향으로 대상업무를 설정하되, 기관 내의 활동이 소홀해지지 않도록 기준을 정하는 것이 중요함.
- 이러한 사항은 기본적으로 정부교섭대표의 동의 또는 노사간 합의를 통해서 결정되어야 할 사항이나, 최초 근무시간 면제 동의 과정에서 이러한 사항을 의무적으로 정하

는 사업 또는 사업장별 조합원 수를 고려해 정해지는 점, 연합단체의 업무는 노동조합의 업무로 보기 어려운 점, 사용자는 연합단체와 직접적인 노사관계에 있지 않은 점을 그 근거로 함.

80) 이재현·김희성, “현행 근로시간 면제 제도의 주요 쟁점과 개선 방안”, 법학연구(부산대학교)(제64권 제3호), 2023, 233면.

81) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 270면.

도록 하는 방안을 고려해볼 수 있음.

- 다른 법령상 유급시간의 적용과 관련된 사항도 기본적으로 노사간 합의에 따를 문제임. 다만, 논란을 예방하기 위하여 근로시간 면제 합의와 관련하여 법상 유급인정 시간을 어떻게 적용할 것인지 사전에 노사가 정하여 명시하도록 하되, 별도로 정한 바 없으면 근로시간 면제 사용을 간주하는 규정을 생각해 볼 수 있음. 복수노조인 경우, 근로시간 배분과 관련된 분쟁이 발생할 수 있으므로 법상 유급인정시간을 제외한 나머지 시간을 조합원 수와 기타 다른 사정을 고려하여 배분하는 기준을 설정해둘 필요가 있음.⁸²⁾
- 근무시간면제 대상업무와 관련된 사항은 기본적으로 노사간 합의에 따를 부분이나, 합의 이후에도 이견이나 갈등이 발생할 소지를 배제하기 어려움. 따라서 근무시간 면제 동의 단계에서 세부 사용 유형과 시간에 대한 합의가 함께 이루어지는 것이 바람직함.

3. 근무시간 면제자의 확정 및 사용 절차

(1) 관련 규정 및 취지

- 공무원노조법은 근무시간 면제자의 확정 및 사용 절차와 관련된 사항을 별도로 두고 있지 않음.
- 반면, 개정 공무원노조법 시행령의 근무시간 면제자의 확정과 사용 절차와 관련된 규정을 다음과 같이 상세하게 두고 있음.

제3조의3(근무시간 면제자 확정 및 변경 절차) ① 노동조합의 대표자는 제3조의2제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 정해진 근무시간 면제 시간 및 근무시간 면제 사용 인원의 범위에서 근무시간 면제 사용 예정자(이하 이 조에서 “예정자”라 한다) 명단과 예정자별 사용시간을 정하여 정부교섭대표 및 임용권자에게 제출해야 한다.

② 정부교섭대표는 제1항에 따른 예정자 명단과 예정자별 사용시간을 제출받은 경우 해당 명단에 있는 사람을 근무시간 면제자(법 제7조의2제1항에 따라 보수의 손실 없이 근무시간 면제 시간에 같은 항에 따른 업무를 할 수 있는 공무원을 말한다. 이하 “근무시간면제자”라 한다)로 확정한다. 이 경우 정부교섭대표는 정부교섭대표와 임용권자가 다른 경우에는 임용권자로 하여금 확정을 하게 할 수 있다.

③ 노동조합의 대표자는 부득이한 사유가 있거나 제4항 전단에 따른 변경요청을 받은 경우에는 근무시간면제자를 변경할 수 있다. 이 경우 근무시간면제자 변경절차에 관하여는 제1항 및 제2항을 준용한다.

82) 이재현·김희성, “현행 근로시간 면제 제도의 주요 쟁점과 개선 방안”, 법학연구(부산대학교)(제64권 제3호), 2023, 237-238면 참고.

④ 정부교섭대표 또는 임용권자는 근무시간면제자가 법 제7조의2제1항에 따른 업무 외의 목적으로 근무시간 면제 시간을 사용하는 경우 해당 근무시간면제자의 변경을 노동조합의 대표자에게 요청할 수 있다. 이 경우 노동조합의 대표자는 특별한 사정이 없으면 그 요청에 따라야 한다.

[본조신설 2023. 12. 5.]

제3조의4(근무시간 면제 시간 사용 절차) ① 근무시간면제자는 근무시간 면제 시간을 사용하기 7일 전까지 정부교섭대표 또는 임용권자에게 그 사용일시 및 업무내용을 포함하여 근무시간 면제 시간 사용 신청을 해야 한다. 다만, 긴급한 사정이 있는 경우에는 하루 전까지 신청할 수 있다.

② 정부교섭대표 또는 임용권자는 제1항 본문에 따른 신청을 받은 경우 특별한 사정이 없으면 이를 승인해야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 그 사유를 제시하고 근무시간면제자와 협의하여 그 사용일시 등을 조정할 수 있다.

- 근무시간 면제의 신청은 현실적인 복무 승인 등의 책임이 임용권자에게 있음을 고려한 것인데, 7일 전까지 신청하도록 한 것은 목적 외 사용 등을 판단하기 위한 최소한의 기간임.⁸³⁾ 다만, 긴급한 사정이 있는 경우 하루 전까지 신청할 수 있도록 규정하여 실질적으로 7일의 기준이 엄격하게 준수되지 않을 것으로 판단됨.
- 특기할 부분은 예정자와 예정자별 사용시간을 **정부교섭대표와 임용권자에게 모두** 제출하도록 하고, 근무시간 면제자를 확정하도록 하는 규정을 둔 것임(시행령 제3조의 3 제1항 및 제2항).
 - 제2항은 정부교섭대표가 임용권자로 하여금 근무시간 면제자를 확정하게 할 수 있다는 규정을 두고 있음.
 - 다만, 근무시간 면제 시간 사용 절차와 관련해서는 정부교섭대표 또는 임용권자에게 사용 신청을 하도록 하고 있어 부담을 일부 완화하고 있음.
- 또한, 근무시간 면제자의 변경에 관한 사항도 규정하고 있음.
 - 시행령 제3조의3 제4항은 정부교섭대표 또는 임용권자는 법에서 정한 업무외의 목적으로 근무시간 면제 시간을 사용하는 경우, 근무시간 면제자의 변경을 요청할 수 있고 노동조합 대표자는 특별한 사정이 없으면 이에 응하도록 규정하고 있음.

83) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 274면.

(2) 문제의 소재

- 일반 노조법은 근무시간 면제의 사용 절차에 관한 구체적인 규정을 두고 있지 않으며, 고용노동부 매뉴얼 역시 ‘근로시간면제 한도 사용방법’에 관한 사항을 두고 있으나 세부적인 절차에 관한 사항은 없는 것으로 파악됨.⁸⁴⁾
- 이는 근무시간 면제 사용 절차에 관한 사항은 노·사 당사자간 협약 자치로 정하도록 한 것으로 해석할 수 있음.

- 단체협약 또는 사용자의 동의하에 정한 근로시간면제 사용인원에 대해 노동조합은 사용자에게 그 명단을 사전에 통보
- 근로시간면제자로 통보된 자에 대한 변경은 특별한 사정이 없는 한 노사가 협의하여 변경하여야 하며, 사용자와 협의 없이 노조가 임의로 변경하거나 수시로 변경하여서는 아니 됨
- 사용자가 일정 수의 근로시간면제자를 두는데 동의하였다면 사용자는 노사간 정한 기준, 절차에 따라 인사발령하는 것이 필요하며, 방법은 회사의 취업규칙 등 내부 규정에 따르는 것이 바람직함. 한편, 사용자가 정당한 이유 없이 그 교체를 주장하면서 인사 발령을 지연하는 것은 부당함근로시간면제자가 기간의 종료 또는 선정사유가 소멸된 때(근로자대표 변경, 상급단체 파견 종료 등)에는 회사의 규정에 따라 원직 등 회사업무에 복귀하여야 함
- 풀타임 또는 파트타임의 방식에 의해 정기적·고정적으로 면제시간을 사용하기로 정해진 근로시간면제자는 법에 정해진 소정의 대상 업무를 자유롭게 수행할 수 있음. 그러나 근로시간면제자로 지정된 자가 근로시간 중에 법에 정해진 소정의 근로시간면제 대상 업무 이외의 업무를 수행하거나 노사 당사자가 정한 시간 한도를 초과한 경우, 그 해당 시간에 대해서는 무급 처리하여야 하며, 근로시간면제자의 활동업무 및 사용시간에 대하여 사후적으로 정산함

- 이에 비하여 공무원노조법 시행령은 근무시간 면제 사용절차에 관한 상세한 규정을 두고 있음. 이는 공무원 및 공무원 노사관계의 특수성을 반영한 것으로 평가할 수 있음.
- 공무원 노동조합은 예정자와 예정자별 사용시간을 정부교섭대표와 임용권자에게 모두 제출하도록 하고 있는데, 관련 내용에 대하여 정부교섭대표와 임용권자 간 이견이 발생

84) 고용노동부, 「집단적 노사관계 업무매뉴얼」, 2022, 144-145면 참고.

할 가능성도 배제할 수 없음.

- 또한, 노동조합 입장에서 근무시간면제를 사용하기 위하여 정부교섭대표와 임용권자 모두에게 요청해야 하므로 실무적으로 사용에 제한점이 될 가능성도 있음.
- 한편, 업무 외의 목적으로 사용한 경우 근무시간 면제자를 변경할 수 있도록 한 규정의 적용과 관련하여, 근무시간면제 사용범위와 관련하여 이견이 발생할 수 있는 점, 근무시간 면제자의 변경이라는 강력한 수단을 동원한 점, 근무시간 면제자가 변경되더라도 사용범위와 관련된 본질적인 다툼이 해소되지 않을 소지가 있다는 점 등이 고려될 필요가 있음.
- 공무원의 신분과 공무원 노사관계의 신분적 특성을 고려하면 이와 같이 다소 강한 수준의 규정을 두는 것이 일응 이해되는 측면이 있으나, 노사관계의 특성을 고려하여 합리적으로 운용되는 것이 바람직함.

(3) 관련논의 및 검토

- 시행령이 개정 및 시행된지 얼마 되지 않아, 이와 관련된 구체적인 학계의 논의 등은 확인되지 않음. 다만, 사용 절차와 관련하여 사용계획서 제출과 관련된 일반 노조법상의 논의가 존재하여 참고할 수 있음.
- 노조법이 적용되는 민간 노사관계에서 사용계획서 제출을 의무화할 필요가 있다는 주장이 확인됨.
- 이에 의하면 사용자는 근로시간 면제자에 대한 임금 지급 확인을 위해 노동조합에게 근로시간 면제 한도를 사용한 내용과 소요된 시간을 알려줄 것을 요구할 수 있는데, 노동조합의 근로시간 면제 사용계획서 제출을 의무화하는 방안이 모색될 필요가 있다고 함.⁸⁵⁾
- 또한, 근로시간 면제자에 대하여 정기적인 사전계획, 사용자 명단, 사용예정 시간 등의 확인을 적용하는 방안, 노사협의회의 정기회의 일정과 같이 최소한 분기 단위로 계획 및 사후 정산 기간을 정하는 방안도 논의됨.⁸⁶⁾
- 반면, 노동조합은 노동조합 활동의 특성상 사전계획서 제출은 자유로운 조합 활동을 통제하는 것으로 활용될 우려가 있고, 풀타임 면제자의 경우 사전계획 및 사후제출 모두 불필요하다는 입장임.⁸⁷⁾

“공무원 사회의 특성상 사전 계획서를 내라는 것은 민간부문보다 통제수단처럼 관리

85) 김강식, “근로시간면제제도의 실태와 과제”, 질서경제저널 제23권 4호, 2020, 49면. 노동조합은 연 단위로 사용개시 3개월 전까지, 세부 사용계획, 사용자 명단, 사용예정 시간은 월 단위로 15일 전까지 제출하는 방안을 검토할 수 있다고 함.

86) 임동환·이승길, “근로시간면제제도의 쟁점과 개선방안”, 사회법연구 제44호, 2021, 184면.

87) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 132면.

자들한테 활용될 가능성이 높다고 봅니다. 사후통보는 상당히 구체적인 내용까지 요구하지 않는 이상, 빈도수가 행정적 부담이 되지 않는 선에서는 가능하다고 봅니다.”

- 근무시간 면제와 관련하여 사용계획서 제출 의무화 등 절차를 제한하는 것은 한편으로 노동조합의 활동을 제한하는 것으로 해석될 여지가 있음. 하지만 근로시간 면제 제도는 근로계약상의 노무 제공 의무를 면제하고 관련 비용을 사용자가 부담하는 점, 법상 정해진 사유와 한도를 벗어나는 급여지급이 부당노동행위가 될 수 있는 점에서 일정한 절차와 관련된 최소한의 내용이 법령 또는 고시로 제시될 필요가 있음.⁸⁸⁾

- 7일 전까지 정부교섭대표 또는 임용권자에게 그 사용일시 및 업무내용을 포함하여 근무시간 면제 시간 사용 신청을 하도록 한 규정은, 긴급한 사정이 있는 경우에는 하루 전까지 신청할 수 있는 예외 규정을 두고 있어 노동조합 측에 큰 부담이 되지는 않을 것으로 판단됨.

- 사전에 근무시간 면제 대상 업무 등에 대하여 노사간 확인을 거칠 수 있다는 점에서 규정의 목적 달성에 기여가 클 것으로 기대됨.

IV. 근무시간면제자의 복무 및 처우

1. 근무시간 면제자의 복무 관리

(1) 관련 규정 및 취지

- 공무원노조법 제7조는 공무원이 노동조합의 전임자로 종사하기 위해서는 임용권자의 동의를 얻어야 하고, 이 경우 임용권자는 해당 공무원에 대하여 **휴직명령**을 하도록 규정하고 있음. 임용권자의 휴직명령은 임의적이 아니고 강제적인 것임. 공무원노조의 경우 단체협약의 사용자 측 체결권자와 노조전임자의 임용권자가 다를 수 있기 때문에 단 체협약에 의하여 전임자에 관한 규정을 둔다고 하더라도 별도로 임용권자의 동의를 받지 않으면 전임자로 인정될 수 없음.⁸⁹⁾

88) 이재현·김희성, “현행 근로시간 면제 제도의 주요 쟁점과 개선 방안”, 법학연구(부산대학교)(제64권 제3호), 2023, 238면.

89) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 340면.

- 공무원노조법 제7조의2는 근무시간 면제자에 관하여 규정하고 있으나, 복무 등에 관한 구체적인 사항은 규정하고 있지 않음.
- 개정 공무원노조법 시행령의 근무시간면제자에 대한 복무 및 보수와 관련된 규정은 다음과 같음.

제3조의7(근무시간면제자에 대한 복무 및 보수 등) 법 제7조의2에 따라 근무시간을 면제받은 사람에 대한 복무관리 및 보수 등에 관한 사항은 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 따른 복무 및 보수에 관한 규정 등 관계 법령에서 정하는 바에 따른다.

- 근무시간 면제자에 대한 복무와 보수는 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 따른 복무규정 및 보수에 관한 규정 등 관련 법령에서 정하는 바에 따르도록 하고 있음. 근무시간 면제를 ‘임용’으로 볼 경우 근무시간 면제자에 대한 정의 규정을 두고, 복무, 보수, 인사, 교육훈련 등에 대한 별도 규율이 필요하게 되나 주무부처인 인사혁신처에서는 기본적으로 이를 **‘복무’의 문제로 파악**하고 있음.⁹⁰⁾

(2) 문제의 소재

- 개정 공무원노조법의 전임자는 휴직명령을 받고 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 노동조합의 업무에만 종사하는 휴직자임. 반면, 근무시간 면제자는 휴직하지 않고 공무원으로 복무하면서 근무시간 면제 한도에서 보수의 손실 없이 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있음. 전임자와 달리 근무시간 면제자는 **현재 복무 중인 공무원이므로 조합활동과 관련된 복무 규정 등의 정비**가 필요함.⁹¹⁾
- 예를 들어, 공무원의 경우 임용권자와 정부교섭대표가 다르므로, 근무시간면제자가 상급단체 회의나 행사 등 외부 조합 활동에 참석하는 경우 출장이나 공가 사용에 단위별로 차이가 발생할 수 있음. 실제로 공무원노조 근무시간 면제제도 도입 전에 위원장 등은 단체교섭이나 대의원대회 참석시 국가공무원복무규정 제19조 제11호, 지방공무원복무규정 제7조의6에 따라 공가를 사용할 수 있지만, 실제 공가를 사용할 수 있는지는 기관에 따라 달라서 개인 휴가를 사용하는 경우가 많았음.⁹²⁾

90) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 275면.

91) 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」(제85호), 2023, 381면.

92) 이소라, “공무원·교원 노조전임자 및 노조활동 실태조사 결과(심층면접조사)”, 2022. 경제사회노동위원회 회의 발표문, 14면(신수정, 앞의 논문, 381-382면에서 재인용).

국가공무원 복무규정 제19조(공가) 행정기관의 장은 소속 공무원(제11호의 경우 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 시행령」 제3조의3제2항에 따른 근무시간 면제자는 제외한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간 또는 시간을 공가로 승인해야 한다.

11. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제9조에 따른 교섭위원으로 선임(選任)되어 단체교섭 및 단체협약 체결에 참석하거나 같은 법 제17조 및 「노동조합 및 노동관계조정법」 제17조에 따른 대의원회(「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 설립된 공무원 노동조합의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참석할 때

지방공무원 복무규정 제7조의6(공가) 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 소속 공무원(제10호의 경우 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 시행령」 제3조의3제2항에 따른 근무시간 면제자는 제외한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 직접적으로 필요한 기간 또는 시간을 공가로 허가해야 한다.

10. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제9조에 따른 교섭위원으로 선임되어 단체교섭 및 단체협약의 체결에 참석하거나 같은 법 제17조 및 「노동조합 및 노동관계조정법」 제17조에 따른 대의원회(「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 설립된 공무원 노동조합의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참석할 때

- 근무시간 면제자가 노동조합의 유지·관리업무를 위해 출장을 가는 경우에도 현재 복무규정의 출장 사유에는 관련 내용이 없어 이를 정비할 필요가 있음. 또한, 근무시간 면제자는 공무원으로 근무하면서 노동조합의 유지·관리 업무를 담당하기 때문에 기관 내 발령 형식이나 성과급·근무성적평정 기준, 복지제도 적용 범위, 복무 처리 방법, 공무상 질병·사고시 인정 여부 등의 복무 관련 내용의 정비도 필요함.⁹³⁾
- 「국가공무원법」에 의하면 공무원이 직무를 수행할 때 소속 장관의 직무상 명령에 복종할 것을 규정하고 있고, 이를 위반할 경우 징계 처분을 받을 수 있음. 인사혁신처의 소청심사 사례⁹⁴⁾를 살펴보면, 소속 장관의 개념을 “그 기관의 장 또는 보조기관인지의 여부에 관계없이 해당하며, 공무원의 직무에 관하여 실질적인 지휘 감독권을 가진 자를 말하므로 기관의 장뿐만 아니라 보조기관인 장관과 기타 지휘 감독권을 가지는 상급자

93) 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」 (제85호), 2023, 382면.

94) 인사혁신처 소청심사위원회 홈페이지, https://sochung.mpm.go.kr/home/user/board_list.do?PAGE_FLAG=E&XSR&PAGE_MODE=DETAIL&IDX=4143366(2024. 1. 19. 확인)

를 포함”한다고 보았고, 직무상 명령은 특별한 규정이 있는 경우 외에는 구술이나 문서 등 어느 형식에 의하여도 무방하다고 함.

- 이에 따라서 교섭권자인 정부교섭대표와 실제 공무원에게 직무상 명령을 내리는 소속 상관의 개념이 달라지는 경우가 실무상 적지 않을 것으로 판단되며, 근무시간 면제와 관련된 복무관리 체계 마련이 필요함.

국가공무원법 제57조(복종의 의무) 공무원은 직무를 수행할 때 **소속 상관의 직무상 명령에 복종**하여야 한다.

제78조(징계 사유) ① 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 징계 의결을 요구하여야 하고 그 징계 의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 이 법 및 이 법에 따른 명령을 위반한 경우

(3) 관련논의

1) 복무관리 제도 개선

- 근무시간 면제·유급 조합 활동에 대한 승인권은 소속 부서가 보유하고 있어 객관적이고 일관성 있는 조합활동 인정 기준을 적용하기 곤란함. 또한, 타 사업장 파업 지원이나 연대투쟁 참여 등 사유까지 승인하는 등 온정적 처리가 이루어지는 경우가 적지 않음. 근무시간 면제자에 대한 별도 인사발령(예컨대, 노사업무담당 부서로 발령)이 없는 한 유사한 상황이 발생할 수 있음. 노조 관리 부서가 사후적으로 사용 내역을 확인하고 목적 외 사용 시 연가 대체 등 조치를 사후적으로 요구할 수 있으나 한계가 있음. 복무관리 시스템에서 명확하고 일관된 처리가 가능하게 개선될 필요(예컨대, 소속 부서 승인 시 노조 관리 부서의 협조 단계 의무화, 유급 조합활동 등 세부 사항 입력 등)가 있음.⁹⁵⁾

- 고용노동부는 공무원노조법 주관 부처로서 공무원 근무시간 면제 활동에 대한 가이드라인을 제시하고, 인사혁신처와 행정안전부는 공무원의 인사·복무를 관장하는 부처로서 예상 문제점들을 선제적으로 파악하고 관련 규정을 정비해 근무시간 면제 제도 시행에 따른 혼란을 최소화하려는 노력이 필요함.⁹⁶⁾

95) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 270면.

96) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)

2) 일반 조합원의 조합활동

- 실질적 노동조합 활동의 보장을 위하여 일반 조합원들의 근무시간 중 조합 활동을 합리적 수준에서 허용하는 것이 필요함. 다만, 사용자의 동의나 단협만으로 기준을 마련할 수 있는 민간과 달리, 복무 등 공무원의 근무조건은 법령 사항으로 복무규정 개정(예컨대, 근무시간 중 조합 활동 허용 관련 ‘공가’ 확대) 등 입법 조치가 필요함.⁹⁷⁾
- 노동조합 간부들의 근로시간 면제나 무급 전임처럼 일반조합원들이 근무시간 중 총회, 대의원회 등 필수 노동조합 활동에 참여할 수 있는 합리적 기준 마련이 필요함. 다만, 단체협약으로 허용하는 것은 현 법체계상 곤란함. 공무원은 근무시간이 복무규정에 정해져 있고, 성실의무, 직장이탈금지의무 등 다른 공무원의 제 의무를 준수해야 하기 때문임.
- 또한, 연 1회 대의원회 참석에 국한하여 근무시간 중 조합활동을 공가로 허용하는 공가 규정을 장기적으로는 변화한 현실에 맞게 개정하는 것을 검토할 필요도 지적되고 있음.⁹⁸⁾

(4) 검토

- 국가공무원법상 임용권자는 대통령과 소속 장관, 국회의장, 대법원장, 헌법재판소장, 중앙선거관리위원회위원장과 중앙선거관리위원회사무총장 등으로 규정되어 있고, 지방공무원법상 임용권자는 지자체의 장과 지방의회 의장으로 규정되어 있음. 교육공무원의 경우 장학관, 교장은 대통령이 임용하며 교감, 교사, 장학사는 교육부장관이 임용함. 국가공무원법, 지방공무원법, 교육공무원법의 임용권자는 고위 직급 공무원 등의 경우에 대통령이 임용하는 것 외에 하위 직급 공무원인 경우에는 공무원노조법의 정부교섭대표의 범위와 유사함.
- 공무원노조와 관련하여 정부교섭대표와 임용권자의 차이가 주된 쟁점으로 논의되고 있으나, 오히려 정부교섭대표와 임용권자 모두 실제 공무원이 업무를 수행하는 단위에서 멀다는 점에서 공통점이 있는 것으로 판단됨.
- 이에 따라 정부교섭대표와 임용권자를 분리하고 이를 기준으로 공무원노조의 근무시

회)(제23권 3호), 2023, 271면.

97) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 271면.

98) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 266면.

간 면제와 관련된 절차상의 주체로 규율하는 것보다, 장기적으로 복무에 관한 사항은 임용권자로 통일하되, 정부교섭대표가 공무원노동조합 활동에 관한 사항을 위임하고 사전·사후 감독하는 방안이 합리적이라고 판단됨.

국가공무원법 제32조(임용권자) ① 행정기관 소속 5급 이상 공무원 및 고위공무원단에 속하는 일반직공무원은 소속 장관의 제청으로 인사혁신처장과 협의를 거친 후에 국무총리를 거쳐 대통령이 임용하되, 고위공무원단에 속하는 일반직공무원의 경우 소속 장관은 해당 기관에 소속되지 아니한 공무원에 대하여도 임용제청할 수 있다. 이 경우 국세청장은 국회의 인사청문을 거쳐 대통령이 임명한다.

② 소속 장관은 소속 공무원에 대하여 제1항 외의 모든 임용권을 가진다.

③ (생략)

④ 국회 소속 공무원은 국회의장이 임용하되, 국회규칙으로 정하는 바에 따라 그 임용권의 일부를 소속 기관의 장에게 위임할 수 있다.

⑤ 법원 소속 공무원은 대법원장이 임용하되, 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 그 임용권의 일부를 소속 기관의 장에게 위임할 수 있다.

⑥ 헌법재판소 소속 공무원은 헌법재판소장이 임용하되, 헌법재판소규칙으로 정하는 바에 따라 그 임용권의 일부를 헌법재판소사무처장에게 위임할 수 있다.

⑦ 선거관리위원회 소속 5급 이상 공무원은 중앙선거관리위원회의 의결을 거쳐 중앙선거관리위원회위원장이 임용하고, 6급 이하의 공무원은 중앙선거관리위원회사무총장이 임용한다.(생략)

지방공무원법 제6조(임용권자) ① 지방자치단체의 장[특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 “시·도”라 한다)의 교육감을 포함한다. 이하 같다] 및 지방의회의 의장[시·도회의의 의장 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)의회의 의장을 말한다. 이하 같다]은 이 법에서 정하는 바에 따라 그 소속 공무원의 임명·휴직·면직과 징계를 하는 권한(이하 “임용권”이라 한다)을 가진다.

교육공무원법 제29조(장학관 등의 임용) ① 교육부와 그 소속 기관에 근무하는 장학관 및 교육연구관은 교육부장관의 제청으로 대통령이 임용한다.

제29조의2(교장 등의 임용) ① 교장·원장은 교육부장관의 제청으로 대통령이 임용한

다.

제30조(교감·교사·장학사 등의 임용) 다음 각 호의 교육공무원은 교육부장관이 임용한다. <개정 2012. 12. 11., 2013. 3. 23.>

1. 제24조, 제25조, 제26조, 제29조의2, 제29조의3 및 제55조에 규정된 사람을 제외한 교원

2. 교육부와 그 소속 기관에 근무하는 장학사와 교육연구사

○ 근무시간 면제자에 대한 복무 관리의 주제, 복물관리 프로세스, 목적 외 사용에 대한 조치 규정 정비가 필요함.⁹⁹⁾

- 개정 공무원노조법과 시행령 등에서 정부교섭대표에 이러한 책임을 부과하고 있으나, 앞서 살펴본 것처럼 임용권자와 정부교섭대표가 일치하지 않는 경우 문제 발생 소지가 있음.¹⁰⁰⁾ 복물관리에 관한 사항은 임용권자에게 위임하고, 정부교섭대표는 이를 관리·감독하는 것이 바람직하다고 판단됨. 즉, 정부교섭대표가 근무시간 면제자에 대하여 직접 복물관리를 하거나, 사용절차 등에 관련하는 규정은 개정할 필요가 있음.
- 목적 외 사용의 경우 해당 시간을 무급처리(결근) 또는 연가 처리하는 것이 적절하다고 판단됨.
- 한편, 공무원이란 신분상의 특수성으로 인해 근무시간 면제 사용 등에 있어 민간 근로자보다 훨씬 엄격한 사전·사후관리가 필요하며, 근무시간 면제 대상 업무의 경우 근무시간 면제자로 지정된 자가 우선 참여하도록 하고, 사용시간은 공제 한도에서도 반드시 공제하도록 관리가 필요함.

○ 공무원 복무 의무의 내용과 근무시간 면제자에 관한 적용관계를 대략적으로 살펴보면 다음과 같음.

[표 3-7] 공무원 복무규정의 의무 내용과 근무시간 면제자에 대한 적용 여부

명칭	적용 여부	근무시간 면제자 적용 여부
제4조의2(비밀 업무)	적용	공무원에게 포괄적으로 적용되는 규정

99) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 266면.

100) 행정부를 대표하는 정부교섭대표는 인사혁신처장이지만 국가공무원노동조합 위원장은 OO부 소속인 경우를 예시로 제시하고 있음.

제5조(당직 및 비상근무)	풀타임-비적용 파트타임-적용	풀타임은 전체 근무시간이 면제되므로 당직이나 비상근무 투입/편성이 제한될 수 있음. 이에 비하여 파트타임은 적용 가능함
제8조의2 (복장 및 복제 등)	적용	공무원에게 포괄적으로 적용되는 규정
제9조(근무시간 등)	적용	풀타임과 파트타임에 관계없이 출퇴근과 근무시간 준수에 관한 규정은 적용되는 것으로 해석됨
제10조(근무시간 등의 변경)	풀타임-비적용 파트타임-적용	풀타임은 근무시간 등의 변경에 관한 규정이 적용되기 적합하지 않음. 이에 비하여 파트타임은 노동조합 활동이 저해되지 않는 전제에서 적용 가능함
제11조(시간외근무 및 공휴일 근무)	풀타임-비적용 파트타임-적용	풀타임은 기본근무 등을 제공하지 않으므로, 시간외근무나 공휴일 근무 명령이 적합하지 않음. 이에 비하여 파트타임은 적용 가능함.
제15조(연가 일수), 제16조(연가계획 및 승인)	합의 내용에 따라 달리 적용될 수 있음	일반 노조법상 근로시간 면제에 관한 고용노동부의 행정해석에 의하면, 풀타임 면제자의 연가에 관한 사항은 별도 합의가 필요함. 따라서 합의가 존재하지 않으면 적용이 어려울 수 있음.
제18조(병가)	적용 가능하나 문제 소지 있음	공무원의 일신상의 사유로 인한 병가로 적용 가능함. 다만, 이 경우 근무시간 면제 활동이 제한되므로 노사간 합의를 통해 교체하는 것이 바람직하다고 판단됨.
제19조(공가)	적용 가능하나 문제 소지 있음	병가 규정과 동일하게 적용 가능하다고 판단되나, 역시 근무시간 면제 활동이 제한되므로 노사간 합의를 통해 교체하는 것이 바람직하다고 판단됨
제20조(특별휴가)	비적용 (다만, 경조사 휴가는 적용 가능)	근무시간 면제제도의 취지 등을 고려하면 특별휴가의 적용은 적합하지 않다고 판단됨. 다만, 제1항의 경조사 휴가는 적용 가능함.
제25조(영리 업무의 금지)	적용	공무원에게 포괄적으로 적용되는 규정
제26조(겸직 허가)	적용	공무원에게 포괄적으로 적용되는 규정
제27조(정치적 행위); 국가공무원법 제65조(정치 운동의 금지)	적용	공무원에게 포괄적으로 적용되는 규정

2. 근무시간면제자의 보수

(1) 관련 규정 및 취지

- 공무원노조법은 근무시간 면제자의 보수에 관한 사항을 별도로 규정하고 있지 않음. 다만, 법 제7조의2는 “**보수의 손실 없이**” 법령에서 인정하는 업무를 할 수 있다고 규정하고 있음.
- 개정 공무원노조법 시행령의 근무시간면제자에 대한 복무 및 보수와 관련된 규정은 다음과 같음.

제3조의7(근무시간면제자에 대한 복무 및 보수 등) 법 제7조의2에 따라 근무시간을 면제받은 사람에 대한 복무관리 및 보수 등에 관한 사항은 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 따른 복무 및 보수에 관한 규정 등 관계 법령에서 정하는 바에 따른다.

[본조신설 2023. 12. 5.]

- 근무시간 면제자에 대한 복무와 보수는 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 따른 복무규정 및 보수에 관한 규정 등 관련 법령에서 정하는 바에 따르도록 하고 있음. 101)

(2) 문제의 소재

- 앞서 살펴본 바와 같이 공무원노조법이 “보수의 손실없이” 라고 규정한 것과 달리 노조법은 “**급여를 지급받으면서**”라고 규정하고 있음. 공무원노조법의 경우 손실이 발생하지 않음을 전제하여 보장의 정도가 더욱 높은 것으로 해석될 여지가 있으나, 노조법의 해석도 이와 유사하게 이루어지고 있어 큰 차이는 없을 것으로 판단됨.

고용노동부, 「집단적 노사관계 업무매뉴얼」, 2022, 141면.

근로시간면제자는 “임금의 손실 없이” 사용자와의 협의·교섭 등의 업무를 할 수 있는

101) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 275면.

바(노조법 제24조제2항) 이때 “임금”은 해당 근로자가 정상적으로 근로를 하였다면 받을 수 있는 급여를 말함

사용자가 지급하는 급여 지급기준은 사업(장)의 통상적인 급여 지급기준을 토대로 노사가 자율적으로 정할 수 있음. 그러나 통상적으로 받을 수 있는 급여보다 과도한 기준을 설정·지급하는 것은 노동조합에 대한 경비원조에 해당하므로 부당노동행위에 해당함

- 공무원의 보수체계는 크게 봉급(기본급)과 수당으로 구분됨. 봉급(기본급)은 11개 직종의 봉급표에 따라 구성되며, 수당은 상여수당 3종, 가계보전 수당 4종, 특수지근무수당, 특수근무수당 4종, 초과근무수당 등 2종으로 구성되어 있음.¹⁰²⁾
- 봉급(기본급)은 일반직, 공안직, 지도직, 일반직 우정직군 등, 전문경력관, 경찰·소방직, 초중고교원, 국립대학교원, 군인, 헌법연구관 등 11개 직종으로 나누어 적용되며 민간 근로관계의 기본급과 유사하다고 평가할 수 있음. 봉급(기본급)의 경우, 기본임금으로 근무시간면제자의 보수를 구성해야 하는데 큰 이견이 없을 것으로 판단됨.
- 이에 비하여 개별 수당은 달리 판단될 수 있음. 공무원의 수당제도는 다음과 같음.¹⁰³⁾

- 공무원 수당은 공무원에게 지급되는 보수 중의 일부로서 직무여건 및 생활여건 등에 따라 지급되는 부가급여를 말한다. 「공무원수당 등에 관한 규정」에 따라 5개 분야 14종으로 구분되며, 동 규정은 실비변상 4종도 함께 규정하고 있다. 동 규정은 국가공무원에게 적용되며, 지방공무원에게 지급되는 수당 및 실비변상은 「지방공무원수당 등에 관한 규정」에 따라 별도로 규정하고 있다. 각각의 수당 및 실비변상에 대해 자세히 살펴보면 다음과 같다.
- **상여수당(3종)**은 상위직급의 대우공무원으로 선발된 공무원에게 지급하는 대우공무원수당, 근무연수에 따라 지급되는 정근수당, 근무실적 등이 우수한 사람에게 지급하는 성과상여금이 있다.
- **가계보전수당(4종)**은 부양가족이 있는 공무원에게 지급하는 가족수당, 재외 근무지 학교에 다니는 자녀가 있는 재외공무원에게 지급하는 자녀학비보조수당, 군인 및 재외공무원에게 지급하는 주택수당, 육아휴직한 공무원에게 지급하는 육아휴직수당이 있다.
- **특수지근무수당**은 교통이 불편하고 문화·교육시설이 거의 없는 지역이나 근무환경이 특수한 기관에 근무하는 공무원에게 지급한다.

102) 인사혁신처 홈페이지, [https://www.mpm.go.kr/mpm/info/resultPay/bizPay01/\(2024. 2. 25. 확인\)](https://www.mpm.go.kr/mpm/info/resultPay/bizPay01/(2024. 2. 25. 확인))

103) 인사혁신처 홈페이지, [https://www.mpm.go.kr/mpm/info/resultPay/bizPay03/\(2024. 2. 25. 확인\)](https://www.mpm.go.kr/mpm/info/resultPay/bizPay03/(2024. 2. 25. 확인))

- **특수근무수당(4종)**은 위험한 직무에 종사하는 공무원에게 지급하는 위험근무수당, 특수한 업무에 종사하는 공무원에게 지급하는 특수업무수당, 병가·출산휴가·유산휴가·사산휴가, 육아휴직 또는 공무상 질병휴직 중인 공무원의 업무 등을 대행하는 공무원에게 지급하는 업무대행수당, 군법무관에게 지급하는 군법무관수당이 있다.
- **초과근무수당등(2종)**은 5급 이하 공무원으로서 규정된 근무시간 외에 근무한 공무원에게 지급하는 초과근무수당과 4급 이상의 관리자에게 지급하는 관리업무수당이 있다.
- **실비변상등(4종)**은 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비가 있다.

[표 3-8] 공무원의 수당제도

구분	수당명	지급대상
상여수당 (3종)	대우공무원수당	대우공무원으로 선발된 공무원
	정근수당(정근수당 가산금)	지급기준일(1.1. / 7.1.) 현재 공무원의 신분을 보유하고 봉급이 지급되는 공무원
	성과상여금	근무성적 및 업무실적 등이 우수한 공무원
가계보 전수당 (4종)	가족수당	부양가족이 있는 공무원
	자녀학비보조수당	재외 근무지 학교에 다니는 자녀를 둔 재외공무원
	주택수당	하사 이상 중령 이하 군인 및 재외공무원
	육아휴직수당	육아휴직 중인 공무원
특수지근무수당		도서, 벽지, 접적지 및 특수기관 근무자
특수근 무수당 (4종)	위험근무수당	위험직무종사자
	특수업무수당	특수업무 종사자
	업무대행수당	병가·출산휴가·유산휴가·사산휴가·육아휴직·공무상 질병휴직자의 업무 및 시간제전환공무원의 근무시간 외 업무를 대행 하는 공무원
	군법무관수당	군법무관
초과근 무수당 등 (2종)	초과근무수당	5급이하 공무원
	관리업무수당	4급이상 공무원
실비변 상 등 (4종)	정액급식비	모든 공무원
	직급보조비	모든 공무원
	명절휴가비	명절일(설날, 추석날) 기준 재직 공무원
	연가보상비	1급이하 공무원(20일 이내의 미사용 연가에 대해 지급)

(3) 관련논의

- 일반 노사관계와 관련하여 고용노동부 매뉴얼은 근로시간면제자의 급여 등 처우에 관하여 상세한 가이드라인을 제공하고 있음.¹⁰⁴⁾

6. 근로시간면제자에게 적용되는 급여 등 처우

- ☑ 근로시간면제자는 “임금의 손실 없이” 사용자와의 협의·교섭 등의 업무를 할 수 있는 바(노조법 제24조제2항)
 - 이때 “임금”은 해당 근로자가 정상적으로 근로를 하였다면 받을 수 있는 급여를 말함
- ☑ 근로시간면제활동에 대하여 지급되는 급여는 근로기준법상의 임금에 해당하지 않음
- ☑ 사용자가 지급하는 급여 지급기준은 사업(장)의 통상적인 급여 지급기준을 토대로 노사가 자율적으로 정할 수 있음
 - 그러나 통상적으로 받을 수 있는 급여보다 과도한 기준을 설정·지급하는 것은 노동조합에 대한 경비원조에 해당하므로 부당노동행위에 해당함

- ◆ 근로시간면제자임을 이유로 해당 사업장의 일반근로자에게는 지급되지 않는 별도의 고정 초과근로수당을 과도하게 지급하는 경우는 정해진 근로시간면제 한도를 초과하는 결과를 초래하여 부당노동행위의 예외로 인정받기 어렵다 할 것임(노사관계법제과-351, 2010.8.3.)
- ◆ 근로시간면제자에 대해 사업장 내 전체직원에게 일괄적으로 지급하는 상여금 등을 지급하는 것에 노사가 자율적으로 정하더라도 부당노동행위로 보기 어려움(노사관계법제과-358, 2010.8.4.)
- ◆ 근로시간면제활동 시간이 1일 소정근로시간을 초과하여 계속 되는 경우 초과시간을 유급으로 하여 시간외 근로수당(가산금 포함)을 지급할지 여부는 노사가 자율적으로 정할 수 있겠으며, 유급으로 정할 경우 근로시간면제자의 면제한도 총량 시간에서 공제하여야 할 것임(노사관계법제과-406, 2010.8.6.)
- ◆ 근로시간면제자에 대해 사업장 내 전체 직원에게 일괄적으로 지급되는 복리후생비 및 성과급 등을 지급하는 것에 대해서는 노사가 자율적으로 정할 수 있음. 그러나 근로시간면제자와 근무경력, 업무성격 등이 유사한 직원들에게는 성과급 등을 지급하지 않으면서 근로시간면제자에게만 지급하거나, 동종 또는 유사 직원들에 비해 근로시간면제자에게 과도하게 지급하는 경우에는 부당노동행위에 해당할 것

104) 고용노동부, 「집단적 노사관계 업무매뉴얼」, 2022, 141-143면 참고.

임(노사관계법제과-1310, 2010.7.2.)

- ◆ 복리후생적 금품, 선택적 복지, 상품권의 경우 구체적 지급 근거, 지급내용, 지급 형태 등을 확인할 수 없어 명확한 답변이 어려우나, 이러한 것들이 일반 근로자들에게 일괄적으로 지급되고 있는 것이라면 파트타임 근로시간면제자에 대해서도 근로시간면제활동 시간에 비례하게 지급하는 것도 가능할 것임(노사관계법제과-842, 2014.3.31.)
- ◆ 교대근무자로서 특근수당 등을 지속적으로 지급받아 왔던 일반 근로자가 근로시간 면제자로 지정된 이후에도 해당 급여수준을 보전하기 위하여 통상의 급여수준을 초과하지 않은 범위 내에서 위특근수당 등을 지급하였다면 이를 부당노동행위로 보기는 어려울 것임(노사관계법제과-2331, 2014.9.29.)
- ◆ 근로시간면제자에게 지급하는 ‘시간외 근로수당’이 근로시간면제자가 됨으로 인해 시간외 근로를 못하게 되어 감소되는 급여수준을 보전해 주기 위한 것으로, 해당 사업(장)의 근로자들이 실제 행하는 시간외 근로의 평균시간에 해당하는 수준이라면 부당노동행위로 보기 어려울 것이지만, 동 수당이 근로시간면제자를 특별히 우대하여 지급하는 것이라면 경비원조의 부당노동행위에 해당할 소지가 있음(노사관계법제과-2749, 2014.11.24.)
- ◆ ‘방학중 비근무자’가 노동조합의 근로시간면제자로 지정되어 방학기간에 행해진 조합원 교육에 참여한 데 대해 사용자가 급여를 지급하는 것은 운영비 원조의 부당 노동행위에 해당한다 할 것임(노사관계법제과-2055, 2015.9.25.)

- 고용노동부는 노조법의 “급여를 지급받으면서”를 “임금의 손실없이”로 해석하고 있어, 공무원노조법의 “보수의 손실없이”와 특별히 차이점은 없을 것으로 판단됨. 이에 따라 개별 수당의 성격에 따라 기본적인 지급 여부 등을 결정하되, 근무시간 면제자가 복무하는 기관의 사정 등에 따라 달라질 수 있음.

(4) 검토

- 근무시간 면제제도의 도입은 근무시간 면제자에 대한 보수지급 문제와 연결되는데, 공무원인 근로자의 사용자는 국가 또는 지방자치단체가 됨으로써 추가적인 국고 부담이 수반되는 점 등을 감안할 때 충분한 국민적 공감대가 형성될 필요가 있음.¹⁰⁵⁾

105) 이장원 외, 「미래 노사관계 법·제도 연구」, 고용노동부, 2021, 84면.

- 근무시간 면제자의 개별 수당에 대한 지급 여부를 대략적으로 검토하면 다음과 같음.

[표 3-9] 공무원 근무시간 면제자에 대한 수당 지급 여부 검토

구분	수당명	지급여부	근거
상여수당 (3종)	대우공무원수당	지급	해당 대상 공무원 전체에게 지급
	정근수당(정근수당 가산금)	지급	해당 대상 공무원 전체에게 지급
	성과상여금	일정 등급 지급	근무성적 및 업무실적과 연계되어 차등적으로 지급되므로, <u>최소등급 또는 중간등급에 해당하는 금액 지급</u>
가계보 전수당 (4종)	가족수당	지급	부양가족이 있는 경우 차등없이 지급
	자녀학비보조수당	지급	해당 요건을 충족하는 경우 차등없이 지급
	주택수당	해당사항 없음	군인 및 재외공무원에게 지급되어 근무시간 면제자와 관련없는 것으로 판단
	육아휴직수당	해당사항 없음	육아휴직을 전제하는 수당임
특수지근무수당		사안에 따라 달리 판단	<u>도서, 벽지, 접적지 및 특수기관에서 동일하게 근무시간 면제 활동을 하는 경우 적용될 수 있음</u>
특수근 무수당 (4종)	위험근무수당	원칙 부지급	위험직무에서 일시적으로 해제된 것으로 평가할 수 있음. 다만, 해당 기관 또는 직종 종사자 전체에게 관행적으로 지급되는 경우에는 달리 판단 가능
	특수업무수당	원칙 부지급	특수업무에서 일시적으로 해제된 것으로 평가할 수 있음. 다만, 해당 기관 또는 직종 종사자 전체에게 관행적으로 지급되는 경우에는 달리 판단 가능
	업무대행수당	해당사항 없음	휴직자의 업무 및 시간제전환공무원의 근무시간 외 업무 대행으로 근무시간 면제 대상이 되기 어려울 것으로 판단됨
	군법무관수당	가입범위 제외	군법무관
초과근 무수당 등 (2종)	초과근무수당	사안에 따라 달리 판단	5급이하 공무원에게 지급되는 초과근무수당의 경우, 실제 시간외근로를 하는 경우 포함될 수 있음. 다만, 근무시간 면제 시간에 합산되어야 함
	관리업무수당	해당사항 없음	4급이상 공무원에게 지급되는 관리업무수당은 개념상 포함될 수 있으나, 노동조합에 가입하는 경우가 거의 없을 것으로 판단됨

실비변 상 등 (4종)	정액급식비	지급	모든 공무원에게 지급됨
	직급보조비	지급	모든 공무원에게 지급됨
	명절휴가비	지급	재직중인 모든 공무원에게 지급됨
	연가보상비	사안에 따라 달리 판단	행정해석(노사관계법제과-1603, 2018. 7. 6.)은 단체협약 등에 별도의 규정이 있으면 근로시간면제자에게 연차휴가를 부여할 수 있다는 입장이므로 합의 여하에 따라 달라질 수 있음. 휴식권 보장 등에 관한 사회통념 등을 고려하면 지급하는 것이 바람직함.

V. 근무시간면제 관련 그밖의 쟁점

1. 사용정보의 공개

(1) 관련 규정 및 취지

- 개정 공무원노조법 제7조의3 제1문은 “정부교섭대표는 국민이 알 수 있도록 전년도에 노동조합별로 근무시간을 면제받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등에 관한 정보를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공개하여야 한다”라고 하고, 동조 제2문은 “이 경우 정부교섭대표가 아닌 임용권자는 정부교섭대표에게 해당 기관의 근무시간 면제 관련 자료를 제출하여야 한다”라고 하여 **근무시간 면제 사용의 정보공개**를 규정하고 있음.
- 근무시간 면제 사용의 정보공개 제도는 공무원 노사관계의 ‘**다자적 성격**’을 고려한 것으로 이해됨.¹⁰⁶⁾
- 한편, 개정 공무원노조법 제7조의3에 따른 근무시간 면제 사용 정보의 공개주체는 동법 제8조 제1항이 정하는 ‘정부교섭대표’임. 따라서 국회의 경우 국회의사무총장, 법원의 경우 법원행정처장, 헌법재판소의 경우 헌법재판사무처장, 선거관리위원회의 경우 중앙선거관리위원회사무총장, 행정부의 경우 행정부를 대표하여 인사혁신처장, 지방자치단체의 경우 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·시장·군수·자치구의 구청장 또는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감이 이러한 근무시간 면제 사용정보의 공개의무를 부담함.¹⁰⁷⁾
- 개정 공무원노조법과 시행령의 정보공개와 관련된 규정은 다음과 같음.

106) 권오성, “개정 공무원노조법상 근무시간 면제제도의 법적 쟁점”, 「법제논단」 (703권), 2023, 70면.

107) 권오성, “개정 공무원노조법상 근무시간 면제제도의 법적 쟁점”, 「법제논단」 (703권), 2023, 70면.

[표 3-10] 근무시간 면제 사용 정보 관련 법령 규정 비교

공무원노조법	공무원노조법 시행령
제7조의3(근무시간 면제 사용의 정보 공개) 정부교섭대표는 국민이 알 수 있도록 전년도에 노동조합별로 근무시간을 면제받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등에 관한 정보를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공개하여야 한다. 이 경우 정부교섭대표가 아닌 임용권자는 정부교섭대표에게 해당 기관의 근무시간 면제 관련 자료를 제출하여야 한다. [본조신설 2022. 6. 10.]	제3조의6(근무시간 면제 사용 정보의 공개 방법 등) ① 정부교섭대표는 법 제7조의3 전단에 따라 다음 각 호의 정보를 매년 4월 30일까지 <u>고용노동부장관이 지정하는 인터넷 홈페이지에 3년간 게재</u>하는 방법으로 공개한다. 1. 노동조합별 전년도 근무시간 면제 시간과 그 결정기준 2. 노동조합별 전년도 근무시간 면제 사용인원(연간근무시간면제자와 근무시간 부분 면제자를 구분한다) 3. 노동조합별 전년도 근무시간 면제 사용인원에게 지급된 보수 총액 ② 정부교섭대표가 아닌 임용권자는 법 제7조의3 후단에 따라 정부교섭대표에게 제1항제2호·제3호에 따른 정보를 매년 3월 31일까지 제출해야 한다. [본조신설 2023. 12. 5.]

(2) 문제의 소재

- 공무원노조법은 시간 및 사용 인원이라고 되어 있으나, 시행령은 이에 더하여 결정기준까지 공개하도록 되어 있음. 또한 공무원노조법은 지급된 보수 등에 관한 정보라고 되어 있으나, 시행령은 보수 총액이라고 되어 있어 차이가 있음.

- 특히, 보수 총액의 경우, 공무원노조법에 따르면 특정 수당의 지급 여부만 표시하면 되나, 시행령은 구체적인 금액까지 표기하도록 되어 있음.¹⁰⁸⁾

108) 예를 들어, 특정 노동조합의 규모 및 근무시간면제자의 수가 적고, 해당 면제자의 신원이 언론보도 등으로 외부에 노출된 경우에는, 특정 근무시간 면제자의 보수에 관한 정보가 외부에 드러날 수 있음. 이는 공무원인 근무시간면제자의 정보를 외부에 공개하여 비용 부담자인 국민의 감시를 받는다는 목적에 부합하는 것이나, 한편으로 근무시간면제자의 개인정보가 특정된다는 부담이 발생할 수도 있음.

(3) 관련논의

- 연간 근무시간을 면제받은 근무시간 면제자는 매월 10일까지 전월의 면제시간 사용결과를 임용권자에게 제출해야 하는데 월 단위로 근무시간 면제를 사용하는 ‘부분 근무시간 면제자’에 대해서도 이런 제출의무를 두는 것이 필요하다고 판단됨.¹⁰⁹⁾

(4) 검토

- 공무원노조법과 시행령의 규정상 일부 차이점이 있으나, 위임입법의 범위를 초과한 수준은 아니라고 판단됨.
 - 시행령에 추가된 결정기준의 경우, 근무시간 면제 한도 범위 내에서 결정될 것이므로 특별히 법령의 위반 사항 등이 발생할 소지가 적다고 판단됨.
 - 보수총액 역시, 공무원의 보수가 봉급표나 수당 기준에 의해서 정해져 있는 점, 개별 근무시간 면제자의 보수가 아닌 노동조합별 총액을 공개하도록 한 점 등을 고려하면 위임으로 가능한 범위 내라고 평가할 수 있음.

2. 소방직의 근무시간 면제 관련 쟁점

(1) 관련 규정 및 취지

- 공무원노조법과 시행령 모두 소방공무원에 관하여 별도로 근무시간 면제에 관한 사항을 두고 있지 않음.
- 2021년 공무원노조법 개정으로 소방공무원의 노조 가입이 허용되었음. 소방공무원은 전원 국가공무원이므로 노동조합 최소 설립 단위는 행정부가 됨.¹¹⁰⁾ 노조 설립 단위, 교섭 단위가 행정부이므로 행정부 교섭을 진행해야 하나, 소방공무원의 특수성을 고려하여 행정부 교섭노조대표단이 국공노 소방청지부와 전공노 소방본부에게 교섭권을 위임하여 소방청과 교섭을 진행하기로 하였음.¹¹¹⁾

109) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 법학연구(한국법학회)(제23권 3호), 2023, 274면.

110) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 18면.

111) 손동희·유병홍·황규성, 「소방공무원 노사관계 연구 - 노조 조직화 과정을 중심으로-」, 한국고용노동교육원, 2022, 136면.

[표 3-11] 소방공무원 현황(2022년 기준)¹¹²⁾

구분	전공노 ¹¹³⁾ 소방본부	국공노 ¹¹⁴⁾ 소방청지부	공무원노조연맹 소방노조	소방을 사랑하는 공무원 노조
상급단체	민주노총	공노총 ¹¹⁵⁾	한국노총	미가맹
조직형태	산별노조 본부	산별노조 지부	단위노조	단위노조
조합원수	14,000~15,000 명	6,000~7,000명	비공개	- (주장과 추산 차이 큼)

(2) 문제의 소재

- 소방공무원은 예산과 행정이 시·도 단위에 위임되어 있어 국가직이지만 인사행정이 단 일화되어 있지 않음. 소방공무원의 70%는 지자체에서 급여를 지급하고, 30%는 국가에서 지급하며, 일부 수당은 지자체에서 주는 등 보수지급 체계 또한 복잡하여 수당 하나를 변경하려고 해도 시·도지사들에게 모두 동의를 받아야 하는 경우가 있음. 구조활동비 또한 시·도별로 지급여부 및 지급대상이 다름. 따라서 행정부 또는 소방청이 독립된 근로조건 결정권을 가지고 있다고 보기 어려움.¹¹⁶⁾
- 인사권과 지휘권이 이원화된 체계 속에서는 교섭구조 및 협의 채널의 중층화 필요성이 더욱 부각될 수 있음.¹¹⁷⁾

(3) 관련논의

- 소방공무원의 경우, 공무원노조법의 근무시간 면제 제도 개정 전 노동조합 활동 기간이 짧아서 노조전임 활동 등을 활발하게 하진 못한 것으로 파악되며, 법 시행을 기다리고 있는 상황으로 파악됨.¹¹⁸⁾

“우리도 노조활동이 처음이고, 소방청 또한 대노조 업무가 처음이라 난색을 표했고,

112) 손동희·유병홍·황규성, 「소방공무원 노사관계 연구 - 노조 조직화 과정을 중심으로-」, 한국고용노동교육원, 2022, 149면.

113) 전국공무원노동조합

114) 국가공무원노동조합

115) 대한민국공무원노동조합총연맹

116) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 183면.

117) 손동희·유병홍·황규성, 「소방공무원 노사관계 연구 - 노조 조직화 과정을 중심으로-」, 한국고용노동교육원, 2022, 40면.

118) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 89면.

계속 대기하며 기다리다가 면제제도가 도입이 되어 시행된다고 하니, 기다리는 형편입니다”

“저희는 면제제도가 빨리 시행되기를 기다리고 있죠. 왜냐면 저 같은 경우는 휴직을 한 상태니까 경력 인정도 못 받고, 급여도 줄어 들고 그러다 보니까 개인적으로는 엄청 손해거든요”

- 소방공무원의 국가직 전환 이후에도 지방자치단체에 임용권을 위임하는 등 과거 지방직의 영향은 남아있음. 즉, 소방공무원은 국가직이면서도 인사, 지휘와 감독은 지방자치단체의 영향 아래 있음. 이러한 구조는 이후에도 소방공무원 노사관계에서 중요한 의제 중 하나로 떠오를 것으로 보임. 노조는 ‘완전한 국가직화’를 요구하고 있는데, 그 이전에는 지자체별로 노동조건에서 차이가 나 형평성 문제가 발생할 수 있음.¹¹⁹⁾

(4) 검토

- 소방공무원의 경우, 현재 4개의 소방공무원 노조가 결성되어 있어 추후 교섭창구 단일화 및 근무시간 면제 사용과 관련하여 첨예한 갈등이 발생할 가능성이 있다고 판단됨.
- 이에 더하여 국가직과 지방직의 성격이 함께 남아있어, 근무시간 면제제도와 관련하여 주된 갈등 요인이 되고 있는 정부교섭대표와 임용권자의 관계에 더하여 국가직과 지방직의 문제, 인사권과 지휘권의 이원화 문제 등이 추가로 발생할 수 있음.

119) 손동희·유병홍·황규성, 「소방공무원 노사관계 연구 - 노조 조직화 과정을 중심으로-」, 한국고용노동교육원, 2022, 62면.

제2절 교원의 근무시간 면제제도의 쟁점과 문제점 검토

I. 교원 근무시간 면제제도의 의의와 구별

1. 교원의 근무시간 면제제도와 일반 근로시간 면제제도

- 교원노조법에 근거한 근무시간 면제제도는 기본적으로 일반 노조법상 근로시간 면제 제도의 형식과 구성을 취하면서도 교원 노사관계의 특수성을 반영하여 추가적인 사항들을 규정함으로써, 공공부문의 새로운 제도로써 성격을 보여주고 있음.
- 교원 노동조합에게 근무시간 면제제도를 적용하기 위한 방향은 크게 두 가지를 생각해볼 수 있는데, 하나는 노조법에 따른 근로시간면제의 대상업무, 한도 및 인원 등의 기준을 교원 노동조합에게도 그대로 적용하는 것¹²⁰⁾이고, 또 하나는 교원 노동조합에 대한 별도의 근무시간 면제제도를 도입하는 것이었는데, 사업 또는 사업장 단위를 기반으로 한 일반 노조법에 따른 근로시간면제 제도를 업종별·지역별 노동조합의 성격을 다분히 가지는 교원 노동조합¹²¹⁾의 경우에 그대로 적용하는 것에는 현실적으로 문제가 많아 후자의 방식을 채택한 것으로 보임.
- 교원노조법상 근무시간 면제제도와 일반 노조법상 근로시간 면제제도의 법조문을 중심으로 상호 비교해보면 다음과 같음.

120) 이 경우 교원노조법 제14조 제2항에서 적용을 배제하고 있는 노조법 제24조, 제24조의2 제1항 부분을 삭제해 교원 노동조합에 대해서도 원칙적으로 이 규정을 적용하는 방식이다.

121) 유·초·중등 교원의 경우 전국 단위 또는 시도 단위로만 노동조합을 설립할 수 있으며, 대학 교원의 경우 전국 단위 또는 시·도 단위 그리고 개별 학교 단위로 노동조합을 설립할 수 있다. 대학 교원의 경우 개별 학교 단위로 노동조합을 설립할 수 있기는 하나, 대부분의 교원은 전국 단위 또는 시·도 단위를 기준으로 노동조합을 설립하여 활동하고 있기 때문에 업종별 혹은 지역별 노동조합의 성격을 갖는다고 본 것이다.

[표 3-12] 교원 근무시간 면제제도와 근로시간 면제제도의 비교(법률)

근무시간 면제(교원노조법)	근로시간 면제(노조법)
제5조(노동조합 전임자의 지위) ① 교원은 임용권자의 동의를 받아 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 노동조합의 업무에만 종사할 수 있다. <개정 2022. 6. 10.> ② 제1항에 따라 동의를 받아 노동조합의 업무에만 종사하는 사람[이하 “전임자”(專任者)라 한다]은 그 기간 중 「교육공무원법」 제44조 및 「사립학교법」 제59조에 따른 휴직명령을 받은 것으로 본다. <개정 2022. 6. 10.> ③ 삭제 <2022. 6. 10.> ④ 전임자는 그 전임기간 중 전임자임을 이유로 승급 또는 그 밖의 신분상의 불이익을 받지 아니한다.	전임자 관련 규정 삭제(2021)
제5조의2(근무시간 면제자 등) ① 교원은 단체협약으로 정하거나 임용권자가 동의하는 경우 제2항 및 제3항에 따라 결정된 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 <u>보수의 손실 없이</u> 제6조제1항 각 호의 구분에 따른 자와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있다.	제24조(근로시간 면제 등) ① 근로자는 단체협약으로 정하거나 사용자의 동의가 있는 경우에는 <u>사용자 또는 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서</u> 근로계약 소정의 근로를 제공하지 아니하고 노동조합의 업무에 종사할 수 있다. ② 제1항에 따라 사용자로부터 급여를 지급받는 근로자(이하 “근로시간면제자”라 한다)는 사업 또는 사업장별로 종사근로자인 조합원 수 등을 고려하여 제24조의2에 따라 결정된 근로시간 면제 한도(이하 “근로시간 면제 한도”라 한다)를 초과하지 아니하는 범위에서 임금의 손실 없이 사용자와의 협의·교섭, 고충처리, 산업안전 활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있다.
② 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도(이하 “근무시간 면제 한도”라 한다)를 정하기 위하여 교원근무시간면제심의위원회(이하 이 조에서 “심의위원회”라 한다)를 「경제사	제24조의2(근로시간면제심의위원회) ① 근로시간면제자에 대한 근로시간 면제 한도를 정하기 위하여 근로시간면제심의위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 「경제사회노동위

회노동위원회법」에 따른 경제사회노동위원회에 둔다.	위원회법」에 따른 경제사회노동위원회(이하 “경제사회노동위원회”라 한다)에 둔다.
③ 심의위원회는 다음 각 호의 구분에 따른 단위를 기준으로 조합원(제4조의2제1호에 해당하는 조합원을 말한다)의 수를 고려하되 노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 교원 노사관계의 특성을 반영하여 근무시간 면제 한도를 심의·의결하고, 3년마다 그 적정성 여부를 재심의하여 의결할 수 있다. 1. 제2조제1호·제2호에 따른 교원: 시·도 단위 2. 제2조제3호에 따른 교원: 개별학교 단위	제24조의2(근로시간면제심의위원회) ② 위원회는 근로시간 면제 한도를 심의·의결하고, 3년마다 그 적정성 여부를 재심의하여 의결할 수 있다. <개정 2010. 6. 4., 2021. 1. 5.> 노조법 시행령 제11조의2(근로시간 면제 한도) 법 제24조의2제1항에 따른 근로시간면제 심의위원회(이하 “위원회”라 한다)는 같은 조 제2항에 따른 근로시간 면제 한도를 정할 때 법 제24조제2항에 따라 <u>사업 또는 사업장에 종사하는 근로자(이하 “종사근로자”라 한다)인 조합원 수와 해당 업무의 범위 등을 고려하여 시간과 이를 사용할 수 있는 인원</u>으로 정할 수 있다.
제5조(노동조합 전임자의 지위) ④ 전임자는 그 전임기간 중 전임자임을 이유로 승급 또는 그 밖의 신분상의 불이익을 받지 아니한다.	제24조(근로시간 면제 등) ③ <u>사용자는 제1항에 따라 노동조합의 업무에 종사하는 근로자의 정당한 노동조합 활동을 제한해서는 아니 된다.</u>
④ 제1항을 위반하여 근무시간 면제 한도를 초과하는 내용을 정한 단체협약 또는 임용권자의 동의는 그 부분에 한정하여 무효로 한다.	제24조(근로시간 면제 등) ④ 제2항을 위반하여 근로시간 면제 한도를 초과하는 내용을 정한 단체협약 또는 사용자의 동의는 그 부분에 한정하여 무효로 한다.
제5조의3(근로시간 면제 사용의 정보 공개) 임용권자는 국민이 알 수 있도록 전년도에 노동조합별로 근무시간을 면제받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등에 관한 정보를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공개하여야 한다.	(노조법은 근로시간 면제 사용의 정보 공개에 관한 규정을 두고 있지 않음.)

○ 교원노조법상 근무시간 면제 규정을 노조법과 비교해보면, ① 노조법에서는 노조전임자에 관한 규정¹²²⁾과 근무시간 면제 사용의 정보 공개에 관한 규정을 두고 있지 않는

122) 노조법은 지난 2021년 법 개정을 통해 노동조합의 업무에만 종사하는 근로자에 대한 급여지급 금지 규정 등을 삭제한 바 있다.

점, ② 노조법상 근로시간면제심의위원회에서는 사업 또는 사업장별로 조합원수와 업무의 범위 등을 고려하여 근로시간 면제 한도를 정하는데 비하여, 교원근무시간면제심의위원회에서는 근무시간 면제 한도를 정함에 있어 조합원 수를 비롯하여, 노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 교원 노사관계의 특성을 고려하여 심의·의결하도록 정한 것에서 차이가 남.

- 교원노조법에서는 일반 노조법과 달리 근무시간 면제 사용의 정보 공개를 규정한 이유를 살펴보면, 교원 노사관계는 일반 사업장의 노·사 양 당사자 관계가 아닌 국민(학부모) 등 이해관계자와 다자적 관계에 특성 등을 고려하여, 근무시간 면제와 관련된 사항을 투명하게 관리하기 위한 것으로 이해할 수 있음.
- 교원근무시간면제심의위원회가 근무시간 면제한도를 정함에 있어 노동조합 설립의 최소 단위를 고려하도록 한 것은 교원노조법이 노동조합의 설립 단위를 제한하고 있기 때문이며(제4조), 교원 노사관계의 특성을 고려하도록 한 것은 민간 노사관계와의 차이 때문인 것으로 판단됨.

○ 한편, 근무시간 및 근로시간 면제제도는 법률 외 시행령을 통해 필요한 사항들을 규정하고 있는데, 교원노조법상 근무시간 면제제도와 노조법상 근로시간 면제제도의 시행령 조문을 비교해보면 다음과 같음.

[표 3-13] 교원 근무시간 면제제도와 근로시간 면제제도의 비교(시행령)

근무시간 면제(교원노조법 시행령)	근로시간 면제(노조법 시행령)
제2조의2(근무시간 면제 절차) 제2조의3(근무시간 면제자 확정 및 변경 절차) 제2조의4(근무시간 면제 시간 사용 절차)	(노조법은 근무시간 면제 및 사용 절차에 관한 구체적인 규정을 두고 있지 않음.)
제2조의5(연간 근무시간면제자의 자료 제출) 제2조의6(근무시간 면제 사용 정보의 공개 방법 등)	(노조법은 연간 근무시간면제자의 자료 제출과 면제사용정보의 공개에 관한 규정을 두고 있지 않음.)
제2조의7(근무시간면제자에 대한 복무 및 보수 등)	(노조법은 근무시간면제자에 대한 복무 및 보수에 관한 규정을 두고 있지 않음.)
제2조의8(심의위원회 위원의 자격기준) ① 법 제14조제1항에서 준용하는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조의2제5항제1호 및 제2호에 따라 전국적 규모의 노동단체 또는 교	제11조의4(위원회 위원의 자격기준) ① 법 제24조의2제5항제1호 및 제2호에 따라 단체에서 위원회의 위원으로 추천받을 수 있는 사람의 자격기준은 다음 각 호와 같다. <개

원 노동단체나 교육부장관이 심의위원회의 위원으로 추천할 수 있는 사람의 자격기준은 다음 각 호와 같다. 1. 전국적 규모의 노동단체 또는 교원 노동단체의 전직·현직 임원 2. 3급 또는 3급 상당 이상의 공무원이나 고위공무원단에 속하는 공무원으로 재직하고 있는 사람 3. 「사립학교법」에 따른 사립학교를 설립·경영하는 법인의 임원 또는 사립학교경영자나 사립학교를 설립·경영하는 법인의 임원이었던 사람 또는 사립학교경영자이었던 사람 ② 법 제14조제1항에서 준용하는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조의2제5항제3호에 따라 공익을 대표하는 위원으로 추천받을 수 있는 사람의 자격기준은 다음 각 호와 같다. 1. 노동 관련 학문을 전공한 사람으로서 「고등교육법」 제2조제1호·제2호·제5호에 따른 학교나 공인된 연구기관에서 같은 법 제14조제2항에 따른 교원 또는 연구원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 2. 그 밖에 제1호에 해당하는 학식과 경험이 있다고 인정되는 사람	정 2021. 6. 29.> 1. <u>해당 단체의 전직·현직 임원</u> 2. <u>노동문제 관련 전문가</u> ② 법 제24조의2제5항제3호에 따라 공익을 대표하는 위원으로 추천받을 수 있는 사람의 자격기준은 다음 각 호와 같다. <개정 2021. 6. 29.> 1. 노동 관련 학문을 전공한 자로서 「고등교육법」 제2조제1호·제2호·제5호에 따른 학교나 공인된 연구기관에서 같은 법 제14조제2항에 따른 교원 또는 연구원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 2. <u>3급 또는 3급 상당 이상의 공무원으로 있었던 자로서 노동문제에 관하여 학식과 경험이 풍부한 사람</u> 3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 해당하는 학식과 경험이 있다고 인정되는 사람
제2조의9(심의위원회 위원의 임기) ① 심의위원회 위원의 임기는 3년으로 한다. ② 심의위원회의 위원이 궐위된 경우에 보궐위원의 임기는 전임자(前任者) 임기의 남은 기간으로 한다. ③ 심의위원회의 위원은 임기가 끝났더라도 후임자가 위촉될 때까지 계속하여 그 직무를 수행한다.	제11조의5(위원회 위원의 임기) ① 위원회 위원의 임기는 2년으로 한다. ② 위원회의 위원이 궐위된 경우에 보궐위원의 임기는 전임자(前任者) 임기의 남은 기간으로 한다. ③ 위원회의 위원은 임기가 끝났더라도 후임자가 위촉될 때까지 계속하여 그 직무를 수행한다.
(교노조법 시행령 제14조 제1항에 따라서 준용됨.)	제11조의6(위원회의 운영)

- 교원노조법은 노조법 시행령에서 별도로 규정하고 있지 않은 근무시간 면제 절차, 면제자 확정 및 변경, 근무시간 면제 시간 사용 절차, 근무시간 면제 사용 정보의 공개, 근무시간면제자에 대한 복무 및 보수에 관한 사항을 별도로 정하고 있는데, 이는 앞서 살펴본 바와 같이 교원 노사관계의 특성을 고려한 것으로 평가할 수 있음.
- 한편, 심의위원회 위원의 자격 기준은 약간의 차이가 있었는데, 교원노조의 상급단체가 총연합단체 또는 연합단체인 점을 고려하여 ‘전국적 규모의 노동단체’를 포함한 것으로 판단됨. 또한, 3급 또는 3급 상당 이상의 공무원이나 고위공무원단에 속하는 공무원으로 재직하고 있는 사람을 포함하고 있고, 공익을 대표하는 위원으로 노조법상의 공무원으로 있었던 자가 제외된 것은 교원 노사관계의 특성을 고려한 것으로 판단됨.

2. 교원 근무시간 면제자와 교원 노동조합 전임자

(1) 관련 규정 및 취지

- 교원노조법에서는 일반 노조법과 달리, 근무시간 면제자와 노동조합의 전임자와 관련한 규율을 각각 두고 있음.
 - 즉, 교원노조법 제5조의2에서는 교원 근무시간 면제자와 관련한 사항을 규율하고 있는 동시에 동법 제5조에서는 노동조합의 전임자와 관련한 사항을 규율하고 있음.
 - 교원 근무시간면제자는 단체협약으로 정하거나 임용권자가 동의하는 경우 교원근무시간면제심의위원회에서 결정된 근무시간면제 한도를 초과하지 않는 범위에서 보수의 손실없이 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 교원노조법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있는 자를 말함(교원노조법 제5조의2 제1항).
 - 교원 노동조합 전임자는 임용자의 동의¹²³⁾를 받아 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서¹²⁴⁾ 노동조합의 업무에만 종사하는 자로서, 전임기간 중 「교육공무원법」 제44조 및 「사립학교법」 제59조에 따른 휴직명령을 받은 것으로 간주하며, 전임자임의 이유로 승급 또는 그 밖의 신분상의 불이익을 받지 않도록 정하고 있음(교원노조법 제5조).

123) 종래 교원노조법에서는 임용권자의 ‘허가’를 그 요건으로 하였으나, 지난 2022년 법 개정을 통해 그 요건을 ‘동의’로 정비한 바 있다.

124) 종래 교원노조법에서는 일반 노조법과 마찬가지로 전임자가 전임기간 중에 봉급을 받지 못하도록 규정해왔으나(구 교원노조법 제5조 제3항), 노조법 개정을 통해 전임자 급여지급 금지규정이 삭제되자, 교원노조법에서 지난 2022년 개정을 통해 임법적 정비를 한 바 있다. 즉, 전임자가 그 전임기간 중 봉급을 받지 못한다는 규정을 삭제하면서도 임용권자의 동의를 받아 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 노동조합의 업무에만 종사하는 무급전임자에 대한 규정을 명확히 하였다.

- 근무시간면제자는 임용권자에게서 보수를 지급받는 반면, 전임자는 급여를 교원 노동조합에서 받는다고 볼 수 있음.

○ 이상의 규율에 따른다면, 근로시간 면제자는 단체협약 또는 임용권자의 동의가 있을 경우 보수의 손실없이 일정한 지위를 보장받으며, 법이 정한 범위 내에서 노동조합이 가능한 반면, 노동조합 전임자는 원칙적으로 임용권자의 동의를 받아 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 노동조합 업무에 종사하는 자, 즉 무급 전임자로서 휴직 중인 자로 간주되고 있음.

- 교원노조법의 이러한 규율에 따른다면, 전임자는 원칙적으로 무급 전임자의 형태만 가능한 반면, 근무시간 면제자는 전임 또는 부분 형태가 모두 가능함.
- 교원노조법 시행령(예, 제2조의6 제2호)에서는 이를 고려하여, ‘연간근무시간면제’와 ‘근무시간 부분 면제자’를 구분하고 있음.

(2) 문제의 소재

○ 문제가 되는 것은 일반 노조법의 경우 최근의 법 개정¹²⁵⁾을 통해 노조전임자와 관련한 규정을 정비하고, 근로시간 면제자 관련 규정으로의 통합을 통해, 근로시간 면제자와 노동조합 전임자 간의 관계를 입법적으로 정비한 반면, 교원노조법에서는 근무시간 면제자와 노동조합 전임자와 관련한 규율이 각각 존재함에 따라 양자 간의 관계를 어떻게 이해할 것인지 문제가 되고 있음.

(3) 관련 논의

○ 일각¹²⁶⁾에서는 근무시간 면제자와 노동조합 전임자의 관계에 대해서 교원노조법 제5조의2 제1항에서 ‘면제시간’과 ‘사용인원’의 한도를 정하도록 규율한 점을 고려해, 교원노조법상 전임자도 근무시간 면제자가 될 수 있다는 것을 전제한다고 보는 입장이 있는 반면,

- 교원노조법상 전임자는 교원노조법의 규율상 휴직명령이 필요하기 때문에 형식적으로 완전전임의 형식으로만 전임자가 될 수 있고, 이는 휴직명령이 필요 없는 근무시간 면제자와의 신분에서 차이를 발생시키므로 휴직명령을 받고 노동조합으로부터 급

125) 2021년 법 개정을 통해 전임자 급여 금지규정과 형사처벌 규정을 삭제하고, 부당노동행위 사유에서도 제외된 바 있다. 즉, 노조전임자 급여 지원 등을 요구하는 쟁의행위 금지 및 처벌 규정을 삭제하고, 사용자로부터 급여를 받으면서 노동조합 업무에 종사하는 자는 모두 ‘근로시간면제자’로 규율하도록 하였다.

126) 김인재, “공무원노동조합에 대한 근로시간면제제도 적용의 법적 검토”, 「서울법학」(제27권 제4호), 서울시립대 법학연구소, 2020, 561면 참고.

여를 지급받으면서 노동조합의 업무에만 종사하는 완전전임자는 근무시간면제자가 될 수 없다고 보는 입장¹²⁷⁾이 있음.

(4) 검토

- 생각건대, 소정의 조합업무를 위한 유급의 근무시간면제라는 법문의 의미는 근무제공 의무가 있는 교원이 단체협약을 통한 노사의 합의 또는 임용권자가 동의한 소정의 활동에 대해서 보수의 상실없이 근무제공의무를 면제시켜 준다는 의미로 해석되므로 처음부터 근무제공의무가 없는 노동조합 전임자에게 특정 활동에 대해서 다시 유급의 근무시간 면제를 이중적으로 규정·적용하는 것은 모순적인 측면이 있음.
- 교원노조법에 해석에 따르면, 노동조합 전임자는 무급을 원칙으로 하고 있고, 이와 달리 유급으로 활동할 수 있는 자를 근무시간 면제자로 두어 조합활동을 보장해주고 있는 이중적 구조를 취하고 있기 때문에 이를 구분할 필요가 있음.

II. 교원근무시간면제심의위원회와 근무시간면제 한도의 심의·의결

1. 교원근무시간면제심의위원회의 설치 및 구성

(1) 관련 규정 및 취지

- 교원노조법에서는 근무시간면제 시간 및 사용인원의 한도(이하 ‘근무시간면제 한도’라 한다)를 정하기 위하여 교원근무시간면제심의위원회를 「경제사회노동위원회법」에 따른 경제사회노동위원회¹²⁸⁾에 두도록 정함(동법 제5조의2 제2항).
- 교원근무시간면제심의위원회는 교원을 대표하는 위원과 교육부장관, 시·도지사, 시·도교육감, 국·공립학교의 장 및 사립학교 설립·경영자를 대표하는 위원, 공익을 대표하는 위원 각 5명씩 성별을 고려하여 구성하도록 함(교원노조법 제14조 제1항 및 동법 시행령 제2조의8, 노조법 제24조의2 제5항)¹²⁹⁾.

127) 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」 (제85호), 한국노동법학회, 2023, 381면 참고.

128) 종래 구 노조법에서는 근로시간면제 한도를 결정하기 위하여 근로시간면제심의위원회를 고용노동부에 두어 왔으나(구 노조법 제24조의2 제1항 및 제2항), 이러한 결정 방식에 대한 비판들이 적지 않자, 지난 2021년 노조법 개정을 통해 근로시간면제심의위원회를 경제사회노동위원회로 옮기고, 노·사·공의 심의 및 의결을 통해 근로시간 면제 한도를 정하는 방식으로 변경한 바 있다. 즉, 정부가 결정하는 방식에서 벗어나 노·사·공의 사회적 대화를 통한 심의 및 의결하는 방식으로의 전환이 있었는데, 교원노조법에서는 개정 노조법의 방식에 따라 근무시간면제 한도를 정하도록 하였다. 기본적으로 타당한 방식이라고 생각한다.

129) 종래 구 노조법에서는 근로시간면제심의위원회를 구성함에 있어 노동계와 경영계가 추천하는 위원 각

- 기본적인 규율 형식과 구조는 일반 노조법과 크게 다르지 않음.

(2) 문제의 소재

- 교원노조법에서는 이상과 같이 교원의 근무시간면제 한도를 정하기 위하여 교원근무시간면제심의위원회를 별도로 두도록 정하고 있는데, 교원근무시간면제심의위원회의 설치와 관련해서 노조법상 근로시간면제심의위원회가 아닌 별도의 위원회를 경제사회노동위원회에 둔 이유나 취지가 무엇인지를 둘러싸고 의문이 제기될 수 있음.
- 왜냐하면, 제21대 국회에서 발의되었던 교원노조법 개정안(예, 이수진 의원 대표발의안, 박대수 의원 대표발의안)에서는 교원의 근무시간면제 한도를 결정함에 있어서 노조법 제24조의2에 따른 근로시간면제심의위원회를 활용하는 방안이 제시되었기 때문이다.
- 아울러, 교원근무시간면제심의위원회는 노사공의 대표위원은 각 5명씩으로 구성하였는데, 교원노조의 조직형태와 사용자(정부) 측의 다양성과 복잡성에 비추어 위원 수가 너무 적은 것은 아닌지¹³⁰⁾에 대해서도 의문이 제기될 수 있음.

(3) 관련 논의

- 교원 노동조합의 보편성과 특수성 어느 쪽을 강조하느냐에 따라서 근무시간면제 한도의 결정 기구가 다르게 규정될 수 있음.
- 근무시간면제 한도를 적용할 때 교원노조의 보편성을 반영하여 노조법상의 동 제도를 그대로 적용하는 경우에는 노조법 제24조 제4항에 따라 근로시간면제심의위원회가 결정한 면제 한도를 그대로 따르면 될 것이고,
- 교원노조의 특수성을 감안하여 근무시간 면제제도를 도입하는 경우에는 별도의 근무시간면제심의위원회를 두는 것이 바람직한 부분이 있음.

(4) 검토

- 현행 교원노조법상 근무시간 면제제도는 일반 노조법상 근로시간 면제제도의 구성과 형식을 따르면서도 교원 노사관계의 특수성을 고려하여 설계된 제도이므로 근무시간 면제제도 한도를 논의함에 있어서도 별도의 기구를 두어 논의하는 것이 타당하다고 생각

5명, 정부가 추천하는 공익위원 5명으로 구성하도록 정하였으나(구 노조법 제24조의2 제3항), 2021년 노조법 개정을 통해 근로시간면제심의위원회 자격기준을 구체적으로 정하여 법정화하였고, 성별을 고려하여 구성하도록 하였는데, 교원노조법은 그러한 방식을 그대로 따르고 있다.

130) 법안심사 소위 회의록에 따르면 이러한 부분에 대한 지적이 있었던 것으로 보인다.

됨.

- 교원 노사관계는 노동조합의 조직형태를 비롯하여, 교섭대상 및 범위 등이 사업장 단위를 기본으로 한 일반 노사관계와 현저히 다른 측면이 있고, 특히 각 교원별로 노동조합의 최소 설립단위가 다르게 구성되어 있으며, 이에 기초해 전국 단위 내지 시도 단위, 학교 단위별로 교섭 및 협의 등의 활동이 이루어지고 있는 만큼 별도의 심의위원회를 구성하여 전문적으로 논의하는 것이 필요하다고 볼 수 있음.

- 한편, 근무시간면제심의위원회의 대표위원 수는 일반 노조법상의 그것을 참고한 것으로 보이나, 교원 노사관계에 있어 노사 당사자는 그 유형별로 현실적으로 다양하게 존재하고 있는 만큼 중·장기적으로는 일부 조정이 필요할 것으로 생각됨.

2. 교원근무시간면제심의위원회 위원 자격 및 임기

(1) 관련 규정 및 취지

- 교원근무시간면제심의위원회는 교원을 대표하는 위원과 교육부장관, 시·도지사, 시·도교육감, 국·공립학교의 장 및 사립학교 설립·경영자를 대표하는 위원 및 공익을 대표하는 위원으로 구성되는데, 위원의 자격기준은 아래와 같음(교원노조법 제14조 제1항 및 동법 시행령 제2조의8, 노조법 제24조의2 제5항).
- 교원을 대표하는 위원으로는 전국적 규모의 노동단체 또는 교원 단체가 추천하는 사람으로서, 그 자격은 전국적 규모의 노동단체 또는 교원 노동단체의 전직·현직 임원으로 정하고 있음(교원노조법 시행령 제2조의8 제1항 제1호).
- 교육부장관, 시·도지사, 시·도교육감, 국·공립학교의 장 및 사립학교 설립·경영자를 대표하는 위원은 교육부장관이 추천하는 사람으로서, 그 자격은 3급 또는 3급 상당 이상의 공무원이나 고위공무원단에 속하는 공무원으로 재직하는 사람과 「사립학교법」에 따른 사립학교를 설립·경영하는 법인의 임원 또는 사립학교경영자나 사립학교를 설립·경영하는 법인의 임원이었던 사람 또는 사립학교경영자이었던 사람으로 정하고 있음(교원노조법 시행령 제2조의8 제1항 제2호 및 제3호).
- 공익을 대표하는 위원은 경제사회노동위원장이 추천한 15명 중에서 교원 노동단체와 교육부장관이 순차적으로 배제하고 남은 사람으로서, 그 자격은 노동 관련 학문을 전공한 사람으로서 「고등교육법」 제2조제1호·제2호·제5호에 따른 학교나 공인된 연구기관에서 교원 또는 연구원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 내지 이에 해당하는 학식과 경험이 있다고 인정되는 사람으로 정하고 있음(교원노조법 제

2조의8 제2항).

- 교원근무시간면제심의위원회 위원은 「경제사회노동위원회법」에 따른 경제사회노동위원회 위원장이 위촉함(교원노조법 제14조 제1항, 노조법 제24조의2 제8항 및 동법 시행령 제11조의3).
- 교원노조법 부칙 제2조에서는 교원근무시간면제심의위원회의 구성을 위한 위원 위촉 및 심의 등에 필요한 사항을 개정 교원노조법 시행 전에 진행할 수 있도록 정한 바 있었음.
- 교원근무시간면제심의위원회 위원의 임기는 3년으로 함(교원노조법 시행령 제2조의9 제1항).
- 심의위원회 위원이 궐위된 경우에 보궐위원의 임기는 전임자(前任者) 임기의 남은 기간으로 하며, 심의위원회 위원은 임기가 끝났더라도 후임자가 위촉될 때까지 계속하여 그 직무를 수행함(교원노조법 시행령 제2조의9 제2항 및 제3항).
- 교원근무시간면제심의위원회 위원장은 공익을 대표하는 위원 중에서 위원회가 선출함(교원노조법 제14조 제1항 및 노조법 제24조의2 제6항).

(2) 문제의 소재

- 교원노조법 및 동법 시행령에서는 근무시간면제심의위원회 위원의 자격기준을 정함에 있어서 일반 노조법과 달리 정하는 부분이 있는데, 현장에서는 이와 같은 규율에 기본적인 의구심을 제기할 수 있음.
- 먼저, 일반 근로시간면제심의위원회의 노사 대표위원은 자격기준은 해당 단체의 전직·현직 임원뿐만 아니라 ‘노동문제 관련 전문가’를 두고 있는데 비해(노조법 시행령 제11조의4 제1항), 교원 근무시간면제심의위원회의 교원 대표위원의 자격은 관련 단체의 전직·현직 임원으로 한정하고 있음.
- 그리고 공익위원의 자격기준을 정함에 있어서도 일반 노조법의 경우 ‘3급 또는 3급 상당 이상의 공무원으로 있었던 자로서 노동문제에 관하여 학식과 경험이 풍부한 사람’을 포함하고 있는데(노조법 시행령 제11조의4 제2항 제2호) 비해, 교원노조법에서는 이를 포함하지 않고 있음.
- 한편, 교원노조법에서는 근무시간면제심의위원회 위원의 임기를 정함에 있어서 일반

노조법과 별도로 임기를 3년으로 정하고 있는데, 일반 노조법과 달리 규율하는 것에 대해서도 역시나 의문이 제기될 수 있음.

- 일반 노조법상 근로시간면제심의위원회 위원의 임기는 2년으로 정하고 있음(노조법 시행령 제11조의5 제1항).

(3) 검토

- 교원노조법에서는 노사 대표위원의 자격기준을 설정함에 있어서 일반 노조법과 달리 ‘노동문제 관련 전문가’를 제외하고 있고, 공익위원의 자격기준을 설정함에 있어서도 일반 노조법과 달리 3급 또는 3급 상당 이상의 공무원으로 있었던 자로서 노동문제에 관하여 학식과 경험이 풍부한 사람’을 제외하고 있는데, 이는 교원 노사관계의 특수성을 고려하는 동시에 공공부문의 특성을 고려해, 객관성과 중립성을 확보하기 위한 규정으로 이해할 수 있음.
- 즉, ‘노동문제 관련 전문가’라는 추상적인 자격기준을 두어 위원을 선출하기 보다는 적어도 교원 노사관계를 잘 인지하고 있는 노사 당사자를 중심으로 위원을 선출함으로써 보다 실효적인 제도의 운영을 도모함과 동시에 교원 노사관계는 정부가 사측 당사자로 참여하는 만큼 공익위원 선정에 있어서도 객관성과 중립성을 훼손할 수 있는 측면을 고려해, 일반 노조법과 달리 규정한 것이라 볼 수 있음.

3. 교원근무시간면제심의위원회의 운영

(1) 관련 규정 및 취지

- 교원근무시간면제심의위원회는 관련 법령이 정하는 바에 따라 다음과 같이 운영될 수 있음(교원노조법 제14조 제1항, 노조법 제24조의2 제8항 및 동법 시행령 제11조의6 제2항 내지 제6항).
- 심의위원회의 사무를 처리하기 위하여 심의위원회에 간사 1명을 두며, 간사는 경제사회노동위원회 소속 직원 중에서 경제사회노동위원회 위원장이 지명함.
- 심의위원회의 위원에 대해서는 예산의 범위에서 그 직무 수행을 위하여 필요한 수당과 여비를 지급할 수 있음.
- 심의위원회의 위원장은 필요한 경우에 관계 행정기관 공무원 중 관련 업무를 수행하는 공무원으로 하여금 심의위원회의 회의에 출석하여 발언하게 할 수 있음
- 심의위원회에 근무시간면제 제도에 관한 전문적인 조사·연구업무를 수행하기 위하

여 전문위원을 둘 수 있음.

- 이상의 사항 외에 심의위원회의 운영에 필요한 사항은 심의위원회의 의견을 들어 경제사회노동위원회 위원장이 정함.

(2) 검토

- 교원근무시간면제심의위원회의 운영은 기본적으로 일반 노조법상 근로시간면제제도의 운영방식을 그대로 따르고 있는 것으로 보이나, 크게 문제가 되지 않는다고 생각함.

4. 교원 근무시간면제 한도의 심의·의결

(1) 관련 규정 및 취지

- 교원근무시간면제심의위원회는 경제사회노동위원회 위원장으로부터 근로시간면제 한도를 정하기 위한 심의 요청을 받은 때에는 그 심의 요청을 받은 날부터 60일 이내에 심의·의결해야 함(교원노조법 제14조 제1항, 노조법 제24조의2 제8항 및 동법 시행령 제11조의6 제1항).
- 교원근무시간면제심의위원회는 일정한 단위(「유아교육법」 및 「초·중등교육법」상 교원의 경우 시·도 단위, 「고등교육법」상 교원의 경우 개별학교 단위)를 기준으로 조합원의 수를 고려하되, 노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 교원 노사관계의 특성을 반영하여 근무시간면제 한도를 심의·의결하고, 3년마다 그 적정성 여부를 재심 의하여 의결할 수 있음(교원노조법 제5조의2 제3항).
- 심의위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함(교원노조법 제14조 제1항 및 노조법 제24조의2 제7항).

(2) 검토

- 근무시간면제 한도의 심의 및 의결은 기본적으로 일반 노조법상의 방식을 그대로 따르면서도 교원 노사관계의 특수성(교원 노동조합 단위별 노동조합원 수, 조직형태, 교섭구조·범위 등)을 고려하여 3년마다 그 적정성 여부를 재심의하여 의결하도록 정하고 있음.
- 종래 노조법에서는 3년마다 재심의하여 고용노동부 장관이 결정할 수 있었으나, 노조법 개정을 통해 이해관계 당사자의 심의 및 의결을 거치도록 규정하였고, 교원노조법에서는 교원 노사관계 이해 당사자의 심의·의결을 기본적으로 거치고 있다는 점은 타당하다고 볼 수 있음.

5. 교원 근무시간면제 한도의 통보·고시

(1) 관련 규정 및 취지

- 경제사회노동위원회 위원장은 교원근무시간면제심의위원회가 의결한 사항을 고용노동부장관에게 즉시 통보하여야 하며(교원노조법 제14조 제1항 및 노조법 제24조의2 제3항), 고용노동부장관은 경제사회노동위원회 위원장이 통보한 근무시간면제 한도를 고시하여야 함(교원노조법 제14조 제1항 및 노조법 제24조의2 제4항).
- 사회적 합의기구를 통해 정해진 근무시간면제 한도가 직접 위법성 판단의 기준이 되는 것은 법체계상 논란이 될 수 있으므로 교원근무시간면제심의위원회에서 심의·의결하여 통보한 사항을 고용노동부 장관이 고시하도록 정함으로써, 그 책임을 고용노동부 장관이 지도록 함.¹³¹⁾

(2) 문제의 소재

- 이상과 같은 규율과 관련하여, 직접적인 문제제기가 존재하는 것은 아니지만, 일반 노조법상의 지난 논의에 비추어 볼 때, 교원 근무시간면제 한도를 법정하는 것이 헌법상 협약자율의 정신을 침해하지는 않는지, 또는 위법성의 판단기준을 고용노동부 장관의 고시로 정하도록 한 것이 위임입법의 한계를 벗어나지는 않는지에 대한 논란이 있을 수 있음.

(3) 검토

- 먼저, 교원근무시간면제 한도를 법정화하는 것이 헌법이 보장하고 있는 협약자율을 침해하는 것은 아닌지의 문제와 관련해서는 교원 근무시간면제 한도의 결정은 통상적인 근로조건 결정에 관한 사항이 아니라, 입법자의 의도에 따라 일정한 범위 내에서 조합 활동을 유급으로 보장하는 채무적 부분에 관한 것으로서의 성질을 가지고 있으므로 협약자율을 전면적으로 부정하지 않는 한 일정한 한도를 합리적으로 설정하여 법정화하는 것이 헌법에 위반된다고 보기는 어려울 것임.
- 한편, 근무시간면제 한도를 고용노동부 장관이 고시한 부분과 관련해서는 모법에서 근무시간 면제 한도의 결정기준과 방법을 제시한 후, 그 구체적인 공지 방식에 대해서는 하위법령에 위임하더라도 위임입법의 한계를 벗어났다고 평가하는 어려울 것임.

131) 박지순, “근로시간면제제도의 법적 쟁점”, 「노동법포럼」(제5호), 노동법이론실무학회, 2010, 13면 참고.

- 즉, 근무시간면제 한도의 범위 설정을 노·사·공익의 사회적 합의에 맡기고 그 결정에 따라 고용노동부 장관이 고시하도록 하고 있기 때문에 행정관청의 자의적 행정입법의 가능성을 제도적으로 최소화하고 있으므로 이러한 규정의 위헌성 논란은 크지 않다¹³²⁾고 생각함.

III. 근무시간면제 한도 적용 기준

1. 근무시간면제 시간 및 인원 한도의 결정(동의)

(1) 관련 규정 및 취지

- 원칙적으로 교원 노사관계의 당사자는 노동조합 최소 설립단위로 기준으로 조합원 규모별로 정해진 근무시간 면제 한도를 초과하지 않는 범위에서 단체협약 또는 임용권자의 동의 하에 자율적으로 근무시간면제 시간 및 인원을 정해야 함.¹³³⁾
 - 여기서 말하는 시간 한도는 연간 단위로 사용할 수 있는 최대시간을 의미하며, 1일 단위의 면제 근무시간은 국가공무원 복무규정 등 관계 법령이 정하고 있는 근무시간의 범위 내로 하고, 이를 초과한 시간에 대해서는 무급이 원칙이라 할 수 있음.
 - 다만, 교섭·협약시간 등이 국가공무원 복무규정 등 관계 법령이 정하고 있는 근무시간을 초과하여 계속되는 경우, 초과시간을 유급으로 할지 여부는 관련 법령이 정하는 바에 따라야 할 것으로 보임.
 - 한편, 근무시간면제자의 수는 근무시간면제 한도 고시에서 정한 사용가능인원의 범위 내에서 노동조합 최소 설립단위의 특성 등에 따라 단체협약이나 임용권자의 동의를 통해 합리적으로 결정되어야 할 것임.
- 이상과 같은 근무시간면제 시간 및 사용인원의 한도 결정과 관련해서, 교원노조법 시행령 제2조2에서는 다음과 같이 그 방법 및 절차를 규정하고 있음.
 - 우선, 교원의 근무시간 면제에 관한 사항을 단체협약으로 정하는 경우 노동조합의 대표자는 교원노조법 제6조에 따른 교섭 절차를 따라야 함(동법 시행령 제2조의2 제12항)
 - 그리고 교원의 근무시간 면제에 관한 사항을 임용권자의 동의를 받으려는 경우 노동조합의 대표자는 근무시간 면제 시간, 근무시간 면제 사용인원에 관한 동의를 서면

132) 같은 취지로 박지순, 앞의 논문, 14면 참고.

133) 이하의 내용은 고용노동부, 「집단적 노사관계 업무매뉴얼」, 2022, 126면 이하 참고.

으로 임용권자에게 요청하여야 하며(동법 시행령 제2조의2 제2항), 이러한 동의 요청을 받은 임용권자는 근무시간 면제 한도를 넘지 않는 범위에서 노동조합별 조합원(교원 조합원) 수, 전임자 수 등을 고려하여 동의할 수 있고, 이 경우 근무시간 면제 시간과 근무시간 면제 사용인원에 대한 동의 여부를 서면으로 알려주어야 함(동법 시행령 제2조의2 제3항).

- 한편, 임용권자가 노동조합별 조합원 수를 확인하기 위해 필요한 자료의 제공에 대해서는 해당 노동조합의 대표자에게 요청할 수 있으며, 이 경우 노동조합의 대표자는 자료 제공에 적극 협조해야 함(동법 시행령 제2조의2 제4항).
- 노동조합별 조합원 수의 산정과 관련하여 이의가 있는 경우 그 조합원 수 산정에 관해서는 교원노조법 시행령 제3조의2 제5항을 준용하도록 함(동법 시행령 제2조의2 제5항).
- 한편, 노동조합의 대표자와 임용권자는 단체협약이나 임용권자의 동의를 거쳐 교원 근무시간면제에 관한 사항을 정한 경우 3년을 초과하지 않는 범위에서 그 유효기간을 합의하여 정할 수 있도록 규정함(동법 시행령 제2조의2 제6항).

(2) 문제의 소재

- 이상에서 살펴본 바와 같이, 교원 노사관계의 당사자는 근무시간면제 시간 및 인원 한도를 결정(동의)해야 하며, 교원노조법 제2조의2에서는 그것에 필요한 절차 등을 규정하고 있는데, 과연 이러한 규율이 적절한지 등에 대해서 의문이 제기될 수 있음.

(3) 관련 논의

- 이상과 규율에 대해서는 아직까지 눈에 띄는 문제 제기는 확인되지 아니하나, 크게 다음과 같은 의견¹³⁴⁾이 있음.
- 해당 의견에 따르면, 근무시간면제 시간 및 인원 한도의 결정 등에 필요한 절차를 규정하고 있는 교원노조법 제2조의2에 대해서는 크게 문제삼지 않으면서도 일부 규율에 대해서는 의문을 제기하고 있음.
- 예를 들어, 임용권자가 노동조합의 대표자로부터 동의 요청을 받은 경우 임용권자는 근무시간 면제 한도를 넘지 않는 범위에서 근무시간 면제 시간과 근무시간 면제 사용인원을 결정할 수 있는데, 이때 전임자 수를 고려하도록 한 것은 교원근무시간면제심의위원회가 의결한 연간 근무시간 면제 한도의 범위 내에서 현재 노조전임자에 의하여 수행되고 있는 시간을 감산(차감)하여 현실적인 근무시간 면제 시간을 정하

134) 이재용, “공무원 근로시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 『법학연구』(제23권 제3호), 한국법학회, 2023, 272면.

는 취지로 이해하면서도, 전임자의 수는 근무시간 면제 한도 심의·의결 시 고려하는 교원 노사관계의 특성에 해당되지 않고, 노동조합 전임자의 유무와 대상 업무의 범위 사이에도 어떠한 상관관계가 있어 보이지 않는다고 지적함.

- 또한 노동조합의 대표자와 임용권자가 단체협약이나 임용권자의 동의를 거쳐 교원 근무시간면제에 관한 사항을 정한 경우 3년을 초과하지 않는 범위에서 그 유효기간을 합의하여 정할 수 있도록 규정한 것은 단체협약의 유효기간과 가능한 일치시키고, 과도한 유효기간을 정하지 못하게 위한 취지로 이해하면서도 현장에서는 적지 않은 혼선이 있을 것으로 예상하고 있음. 예를, 들어 단체협약 유효기간 중이나 잔여기간이 얼마 남지 않은 경우, 단체협약에서 자동연장조항을 둔 경우, 신 단체교섭이 개시되었으나 구 단체협약에서 자동연장 조항을 두지 않아 협약 공백상태인 경우 등의 문제 상황에서 근무시간 면제 유효기간을 어떻게 정할 수 있는지 명확하지 않다는 점을 지적하고 있음.

(4) 검토

○ 교원노조법 시행령은 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도 결정과 관련한 방법 및 절차를 규정하고 있고, 대부분의 사항은 크게 문제되지 않을 것으로 보임.

- 즉, 교원의 근무시간 면제에 관한 사항을 단체협약으로 정하려는 경우에는 교원노조법이 정하고 있는 교섭 절차에 따르거나, 조합원 수 산정과 관련하여 이의가 있는 경우 조합원 수 산정에 대해서는 교원노조법 시행령이 정하는 바를 준용하도록 한 것은 체계적으로 크게 문제되지 않을 것으로 보임.
- 아울러, 근무시간 면제에 관한 사항을 정한 경우 그 유효기간을 3년으로 둔 것은 관련 논의에서 살펴본 바와 같이, 일반 노조법에서 정하고 있는 단체협약의 유효기간을 고려하는 동시에 일반 노조법상 임원의 임기도 입법정책적으로 고려한 것으로 보임. 관련 논의에서 지적하고 있는 다양한 사례 등에 대해서는 판례나 기존의 행정해석 등을 참고하여 해석 기준을 마련해야 할 것으로 보임.

○ 다만, 임용권자의 동의를 통해 교원의 근무시간 면제에 관한 사항을 정하는 경우의 규율에 있어서는 관련 논의에서 지적한 바와 같이, 그 취지 등을 명확히 정리할 필요가 있음.

- 임용권자의 동의에 대해서는 노동조합 대표자가 서면으로 요청하고, 임용권자는 동의 여부를 서면으로 알리도록 함으로써, 당사자들 간의 의사 및 근무시간 면제와 관련한 사항 등을 명확히 하고, 향후의 갈등이나 분쟁 시 그러한 서면을 활용하여 신속한 해결을 도모할 수 있다는 점에서는 그 의의가 있는 것으로 보이나,
- 전임자의 수 등을 고려하여 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 결정하고 있

는 부분은 현장에서 적지 않은 문제가 될 것으로 생각됨. 왜냐하면, 관련 논의에서 지적하고 있는 바와 같이, 전임자의 수는 근무시간 면제 한도 심의·의결 시 고려하는 사항이 아닐 뿐만 아니라, 이상에서 살펴본 바처럼 교원노조법에서는 노조 전임자 제도와 근무시간 면제 제도가 상호 병렬적으로 존재하는 상황인데, 전임자 수를 근거로 하여 근무시간 면제 시간과 사용인원을 조정하는 것이 타당한 지에 대해서는 검토가 필요한 사항이라고 볼 수 있음. 아울러, 현실적으로 교원 노사관계에 있어서 전임자가 거의 존재하고 있지는 않지만, 전임자 유무 및 전임자 수가 특정 노동조합에만 해당되는 사안이라면 전임자가 존재하지 않는 교원노조에 있어서도 현장 단위에서 지속적인 문제제기가 있을 것으로 생각됨.

- 따라서, 교원노조법상 노조 전임자 제도와 근무시간 면제 제도 간의 관계를 명확히 설정하고, 근무시간 면제 시간 및 사용인원 결정 시 전임자 수를 고려하도록 한 취지에 대해서는 명확히 정리해둘 필요가 있음.

2. 근무시간면제 대상 업무의 범위

(1) 관련 규정 및 취지

- 교원노조법에서는 일반 노조법과 마찬가지로 사용자 측 교섭 상대방과의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 교원노조법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무에 대해 근무시간 면제가 가능하도록 규정하고 있음(동법 제5조의2 제1항 참고).
- 유급 근무시간 면제제도의 취지는 노사 사이의 협의·교섭, 고충처리 등 건전한 노사관계의 발전을 위한 것이고, 이는 노사 공동의 이해관계에 속하는 업무를 지원하려는 데 그 목적이 있는 것이므로¹³⁵⁾ 법에서 정하고 있는 일정한 범위 내의 활동에 대해서만 유급을 인정하고 있음.

(2) 문제의 소재

- 문제는 유급으로 인정되는 대상 업무의 범위를 둘러싸고 구체적인 해석이나 개별적인 판단 등이 요구될 수 있다는 것임.
- 다시 말해, 일반 노조법상 대상 업무의 규정 방식은 동일한 측면이 있지만, 구체적인 대상 업무의 범위에 있어서는 관계 법령 등의 해석을 통해 그것이 명확히 규명될 필요가 있음.

135) 김형배, 「노동법」(제27판), 박영사, 2021, 1111면 참고.

- 고용노동부가 매뉴얼 등을 통해 제시하고 있는 근로시간면제 대상 업무의 범위가 교원의 경우에는 관계법령 간의 관계 등을 고려해, 다시 검토되어야 한다는 것임.

(3) 관련 논의

○ 교원의 근무시간면제 대상 업무의 범위를 둘러싸고 다양한 논의가 제기되고 있는데, 그 중 대표적으로 제기된 쟁점부터 정리해보면, 다음과 같음.

- 교원의 근무시간 면제와 관련해서는 대상업무의 범위를 둘러싸고 앞으로 적지 않은 문제가 될 것으로 보이는데, 먼저, 공무원직장협의회 설립·운영에 관한 법률(공무원직장협의회법)의 활동이 근무시간 면제 대상업무에 포함되는지 여부를 둘러싸고 문제가 제기된 바가 있었음.
- 즉, 공무원직장협의회법에서 정한 협의 등의 업무를 수행하였을 경우, 이러한 활동을 상대방과의 협의 혹은 다른 법률에서 정하는 업무로 보아 근무시간 면제 한도에 포함할 것인지가 문제될 수 있는데, 교원노조 전임자가 공무원직장협의회 대표로서 활동하더라도 이는 전임자의 지위에 기한 것이 아니라, 공무원직장협의회법상의 활동을 수행한 것이기 때문에 근무시간면제 범위에 포함시키는 것은 타당하다고 보기 어렵다는 견해¹³⁶⁾가 있었음.
- 또한 노동조합의 유지·관리 업무의 범위를 둘러싸고도 일각¹³⁷⁾에서는 조합활동을 보장하기 위한 근무시간 면제 제도의 취지를 고려할 때, 단체교섭과 관련 업무, 단결권 행사와 관련된 일체의 노조활동을 의미하는 노동조합의 유지·관리가 근무시간면제 대상 업무의 범위에 쉽게 포함된다고 보는 반면, 노동조합의 유지·관리 업무를 하는 근로자에게 근무시간을 면제하는 것이 부당노동행위 문제로부터 자유로울 수 없다는 점을 고려해본다면, 조합활동 중에서 유급이 인정되는 노동조합 유지·관리 업무의 대상과 범위의 한계를 정하는 것이 필요하다고 보는 입장도 있음.

(4) 검토

○ 교원노조법이 정하고 있는 대상업무의 범위는 기본적으로 다음과 같이 이해될 수 있음.

- 우선, 사용자와의 협의·교섭, 고충처리, 산업안전 활동 등 교원노조법 또는 다른 법률에서 정하는 업무는 기본적으로 교원노조법 및 일반노조법에 근거한 단체교섭 업

136) 김기선, “공무원·교원노조 근로시간 면제 제도의 입법적 쟁점”, 「공공부문 노사관계 쟁점 및 개선방안 연구」, 고용노동부 연구용역보고서, 2021, 165면 등 참고.

137) 김인재, “공무원노동조합에 대한 근로시간면제제도 적용의 법적 검토”, 「서울법학」(제27권 제4호), 서울대 법학연구소, 2020, 563면 등 참고.

무, 교원 및 공무원 관계법령 등에 따라 교원 대표로서 동의·입회·의견청취 업무 등으로 활동하는 업무를 말하며,

- 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리 업무는 일반노조법 제2장 제3절에 따른 노동조합의 관리 업무(규약 상 정기 총회·대의원회, 임원선거, 회계감사)와 그밖에 생산성 향상 등을 위한 노사공동위원회, 사용자의 위탁교육 등 기타 해당 기관 내 노사공동의 이해관계에 속하는 노동조합의 유지·관리 업무를 말한다고 볼 수 있음.

○ 다만, 근무시간 면제자에 대해서 유급이 인정되는 범위에 대해서는 보다 개별적이고 구체적인 판단이 필요한 부분 있음.

- 노사 협의 : 단체교섭에 준하는 근무조건 유지·개선 기타 교원의 경제적·사회적 지위 개선 논의를 위한 사용자 측과 노동조합 측 간의 정책 협의를 포함한 각종 협의 활동이 포함될 수 있음.
- 고충처리에 관한 협의 : 법령, 단체협약, 기관 내 관련 규정 등에 따라 제기된 고충(예, 교권 침해, 근무 여건 개선 등)을 처리하기 위해 협의하거나, 조합원(교원)으로부터 고충 사항을 청취하고 이를 처리하기 위해 사용자(기관) 측과 협의하는 활동이 포함될 수 있음.
- 안전·보건에 관한 협의 : 법령, 단체협약, 기관 내 관련 규정 등에 따라 교육활동 중의 재해 예방, 교원의 신체적 피로와 정신적 스트레스를 줄일 수 있는 근무환경의 조성 등에 관한 노사 간의 협의 및 관련 회의의 입회·의견청취의 활동이 포함될 수 있음.
- 기타: 노사 협의, 고충처리 협의, 안전·보건 협의를 위한 노사 실무자 간의 비공식 협의, 협의 안전 준비(내부 조합원 의견 수렴) 및 검토, 이동시간 등 협의와 직접 관련한 활동이 포함될 수 있음.
- 노사 공동의 이해관계에 속하는 활동: 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리 업무 등 교원노조법 및 노조법 범위 내에서 노사가 정한 활동이 포함될 수 있음
- 노동조합 관리 업무: 노동조합 규약(당해 기관 내 조합원에게 적용되는 규약)에 정해진 정기 총회(임시총회)·대의원대회(임시 대의원대회), 임원선거, 회계관리 등 노동조합의 유지·관리를 위한 정기적이고 필수적인 활동이 포함될 수 있음.
- 노사 공동 활동 : 법령, 단체협약, 기관 내 관련 규정 등에 따라 설치·운영되는 노사 공동위원회 등의 활동과 사용자의 위탁에 의한 조합원 교육, 직업능력개발훈련 등 노사 공동의 이익과 관련된 교육 활동이 포함될 수 있음.

IV. 근무시간면제자의 확정 및 근무시간 면제 시간 사용 절차

1. 근무시간면제자의 확정 및 변경

(1) 관련 규정 및 취지

- 교원노조법에서는 근무시간 면제한도 결정 등에 필요한 사항을 기본적으로 규정하고 있으며, 근무시간 면제자의 확정 및 근무시간 면제 시간 사용절차 등의 구체적인 사항에 대해서는 동법 시행령 제2조의3 이하에서 규정을 두고 있음.
- 교원노조법 시행령은 교원노조법에서 위임된 사항을 규정하는 동시에 교원노조법상의 제도 시행에 필요한 사항에 대해서도 규정을 둘 수 있으므로 근무시간 면제자의 확정 및 근무시간 면제 시간 사용 절차를 구체적으로 규정함으로써, 동 제도가 현장에 적용할 때 발생할 수 있는 혼란을 최소화하고, 앞으로 원활하게 운영될 수 있는 마련하였다고 볼 수 있음.
- 구체적인 내용은 아래와 같음.
- 근무시간 면제 사용 예정자 명단 및 예정자별 사용시간 제출
- 우선, 근무시간 면제를 사용하기 위해서 노동조합의 대표자는 교원노조법에 따라 정해진 근무시간 면제 시간 및 근무시간 면제 사용인원의 범위에서 근무시간 면제 사용 예정자 명단과 예정자별 사용시간을 정하여 임용권자에게 제출해야 함(동법 제2조의3 제1항).
- 임용권자의 근무시간 면제자 확정
- 임용권자는 근무시간 면제 사용 예정자 명단과 예정자별 사용시간을 제출받은 경우 해당 명단에 있는 사람을 근무시간 면제자로 확정함(동법 제2조의3 제2항).
- 근무시간 면제자의 변경
- 노동조합의 대표자는 부득이한 사유가 있거나 임용권자로부터 근무시간 면제자의 변경요청을 받은 경우¹³⁸⁾에는 근무시간 면제자를 변경할 수 있음.
- 이 경우 근무시간 면제자 변경절차에 관하여는 이상의 근무시간 면제 사용 예정자

138) 임용권자는 근무시간면제자가 법 제5조의2제1항에 따른 업무 외의 목적으로 근무시간 면제 시간을 사용하는 경우 해당 근무시간면제자의 변경을 노동조합의 대표자에게 요청할 수 있다.

명단 제출 및 임용권자의 근무시간 면제 확정 사항을 준용함(동법 제2조의3 제3항).

○ 임용권자의 근무시간 면제자 변경 요청

- 임용권자는 근무시간면제자가 교원노조법에서 정하고 있는 업무 외의 목적으로 근무시간 면제 시간을 사용하는 경우 해당 근무시간면제자의 변경을 노동조합의 대표자에게 요청할 수 있음.
- 이 경우 노동조합의 대표자는 특별한 사정이 없으면 그 요청에 따라야 함(동법 제2조의3 제4항).

(2) 문제의 소재

- 근무시간 면제자의 확정 및 변경과 관련해서는 교원노조법에서 달리 근거규정을 두고 있지 않기 때문에 교원노조법 시행령을 통해 이와 같은 규율을 두는 것이 바람직한 지, 그 내용이 적절한 지에 대해서 의문이 제기될 수 있음.

(3) 관련 논의

- 종래 교원노조법 시행령 개정(안)에서는 근무시간 면제 한도 범위 내에서 노동조합의 대표자가 근무시간 면제 예정자 명단과 사용시간 등을 임용권자에게 제출하도록 하고, 임용권자는 근무시간 면제 예정자를 근무시간 면제자로 지정하여, 지정된 근무시간 면제자가 교원노조법에 따른 업무를 수행하도록 함(안 제2조의4 제1항 및 제2항).
- 아울러, 면제자 지정에 있어서 임용권자와 소속기관의 장이 다른 경우 임용권자는 소속기관의 장에게 그 지정을 위임할 수 있도록 하고, 지정된 근무시간 면제의 목적과 달리 사용하는 경우에는 임용권자 내지 위임받은 소속기관의 장이 그 지정을 취소할 수 있도록 규정함(안 제2조의4 제3항 및 제4항).
- 이상과 같은 개정안에 대하여, 일각¹³⁹⁾에서는 근무시간 면제 대상 업무가 아닌 근무시간 면제의 목적을 기준으로 삼은 점을 주목한 바 있었음.
- 그러한 견해에 따르면, 근무시간 면제의 목적과 달리 사용한 경우는 명백히 사회상규에 반하거나 정치적 활동처럼 현저히 비난가능성이 큰 경우 등만으로 제한적으로 해석해야 한다고 강조함.

139) 이재용, “공무원 근무시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 『법학연구』 (제23권 제3호), 한국법학회, 2023, 273면 참고.

- 하지만, 입법예고와 달리 관련 규정의 체계 및 문구가 수정되어 시행된 바 있음.

(4) 검토

- 교원노조법 시행령은 교원노조법의 위임이 달리 없이 근무시간 면제자 확정 및 변경에 관한 절차 규정을 하고 있는데, 시행령이 단순히 위임 사항에만 국한되는 것이 아니라 는 점을 고려한다면, 근무시간 면제 제도의 시행에 필요한 사항을 추가적으로 규정하 는 것은 크게 문제되지 않는다고 보여짐.
- ▶ 제도 시행에 필요한 절차, 방법 등을 주로 규정하고 있어 위임입법의 문제는 없을 것 으로 생각됨.
- 그리고 근무시간 면제자 확정 및 변경에 대한 절차를 구체적이고 명확하게 규정하고, 제도의 취지 및 목적과 무관한 오남용을 방지하는 장치를 함께 마련함으로써, 제도의 실효성을 제고함과 동시에 현장 적용 시 혼란을 최소화하고 있다는 점에서 타당한 규 율이라고 판단됨.

2. 근무시간 면제자의 근무시간 면제 사용 절차

(1) 관련 규정 및 취지

- 교원노조법 시행령에서는 근무시간 면제자 확정과 더불어 근무시간 면제 시간의 사용 절차에 대해서도 규정을 두고 있음.
- 근무시간 면제 시간의 사용을 둘러싼 노사 당사자의 혼란을 방지하는 동시에 교원의 인사·복무관리 등을 위한 사용절차를 합리적으로 규정함으로써, 동 제도가 현장에 서 널리 운영될 수 있는 기초를 마련함.
- 세부 절차는 아래와 같음.
- 근무시간 면제자의 근무시간 면제 시간 사용 신청
 - 근무시간 면제자는 근무시간 면제 시간을 사용하기 7일 전까지 임용권자 또는 학교 의 장에게 그 사용일시 및 업무내용을 포함하여 근무시간 면제 시간 사용 신청을 해 야 함.
 - 다만, 근무시간 면제자와 임용권자 또는 학교의 장이 협의한 경우에는 학사일정 등 을 고려하여 본문에 따른 신청 기한을 변경할 수 있음(동법 제2조의4 제1항).

○ 임용권자 및 학교장의 근무시간 면제 시간 사용 신청의 승인

- 임용권자 또는 학교의 장은 근무시간 면제자의 근무시간 면제 사용 신청을 받은 경우 특별한 사정이 없으면 이를 승인해야 함.
- 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 그 사유를 제시하고 근무시간 면제자와 협의하여 그 사용일시 등을 조정할 수 있음(동법 제2조의4 제2항).

(2) 문제의 소재

- 근무시간 면제 시간 사용과 관련해서는 교원노조법에서 달리 근거규정을 두고 있지 않기 때문에 교원노조법 시행령을 통해 이와 같은 규율을 두는 것이 바람직한 지, 그 내용이 적절한 지에 대해서 의문이 제기될 수 있음.

(3) 관련 논의

- 이상의 규율에 대해서는 다음과 같은 의견¹⁴⁰⁾이 있음.

- 우선, 임용권자 또는 학교의 장에게 근무시간 면제 시간 사용 신청을 하도록 규정한 것은 현실적인 복무 승인 등 책임이 임용권자 내지 학교의 장에게 있기 때문이며, 7일 전까지 신청하도록 한 것은 목적 외 사용 등의 판단을 위한 최소한의 기간을 설정한 것이라 봄. 다만, 휴가나 출장처럼 사전 승인으로 충분히 보인다고 함.
- 아울러, 근무시간 면제 신청 시 원칙적으로 임용권자 등의 승인의무를 규정하면서 특별한 사정이 있는 경우에는 그것을 조정할 수 있게 한 것은 문제가 있다고 함. 특별한 사정 등과 관련한 이견이 있을 경우 노동조합과 협의하거나 또는 노동조합이 적절한 조치(예, 대체근무자 지정 협조)를 취할 수 있도록 규정하는 것이 합리적이라고 함

(4) 검토

- 교원노조법 시행령은 교원노조법의 위임이 달리 없이 근무시간 면제 사용에 관한 절차를 규정하고 있는데, 시행령이 단순히 위임 사항에만 국한되는 것이 아니라는 점을 고려한다면, 근무시간 면제 제도의 시행에 필요한 사항을 추가적으로 규정하는 것은 크게 문제되지 않는다고 보여짐.

140) 이재용, “공무원 근로시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 『법학연구』(제23권 제3호), 한국법학회, 2023, 274면.

- 제도 시행에 필요한 절차, 방법 등을 주로 규정하고 있어 위임입법의 문제는 없을 것으로 생각됨.

○ 아울러, 일각에서는 현행 규율의 취지나 내용에 공감을 하면서도 면제 시간의 사용일시 등을 조정하는 부분에 대해서는 문제가 있다는 점을 지적하면서 입법적 개선을 강조하고 있기는 하나, 전체적으로 보았을 때는 크게 문제가 없다고 생각함.

- 왜냐하면, 원칙적으로 근무시간 면제 사용 신청에 대해서는 승인 의무를 기본으로 하면서도 특별한 사정이 있는 경우에는 그 사유를 제시하고 노사 당사자가 상호 협의하여 그 사용일시 등을 조정하는 것은 노사 자치에 부합하는 내용이라고 평가할 수 있음.
- 다만, 여기서 말하는 특별한 사정이 있는 경우라는 의미에 대해서는 구체적인 사례 등을 예시해주어 당사자들의 예측 가능성을 확보하고, 법적 안정성을 도모할 수 있어야 할 것으로 보임.

3. 근무시간 면제 사용결과 제출

(1) 관련 규정 및 취지

○ 교원노조법 시행령에서는 연간 근무시간을 전부 면제받는 근무시간면제자, 연간근무시간면제자에게 매월 10일까지 전월의 근무시간 면제 사용결과를 임용권자 또는 학교의 장에게 제출하도록 의무화하고 있음.

- 다만, 「사립학교법」에 따른 사립학교의 경우에는 노동조합의 대표자와 임용권자 또는 학교의 장이 협의하여 근무시간 면제 사용결과의 제출 시기·주기를 달리 정할 수 있음.

○ 이러한 규정 역시 근무시간 면제 시간의 사용을 둘러싼 노사 당사자의 혼란을 방지하는 동시에 교원의 인사·복무관리 등을 위한 사용절차를 합리적으로 규정함으로써, 동 제도가 현장에서 널리 운영될 수 있는 기초를 마련하는 것으로 이해할 수 있음.

(2) 문제의 소재

○ 근무시간 면제 시간 사용결과 제출과 관련해서는 교원노조법에서 달리 근거규정을 두고 있지 않기 때문에 교원노조법 시행령을 통해 이와 같은 규율을 두는 것이 바람직한지, 그 내용이 적절한 지에 대해서 의문이 제기될 수 있음.

- 특히, 연간 근무시간을 전부 면제받는 근무시간면제자, 연간근무시간면제자에 대해서만 월 단위로 사용결과를 임용권자 또는 학교의 장에게 제출하도록 정하고 있는데, 이러한 부분에 대해서 의문이 제기될 수 있음.

(3) 관련 논의

- 일각¹⁴¹⁾에서는 이러한 규율을 두고, 월 단위로 근무시간 면제를 사용하는 ‘근무시간 부분 면제자’(예, 무급전임 6개월 + 근무시간 6개월)에 대해서도 이런 제출의무를 두는 것이 필요하다는 의견이 있음.

(4) 검토

- 교원노조법 시행령은 교원노조법의 위임이 달리 없이 근무시간 면제 사용결과에 관한 절차를 규정하고 있는데, 시행령이 단순히 위임 사항에만 국한되는 것이 아니라는 점을 고려한다면, 근무시간 면제 제도의 시행에 필요한 사항을 추가적으로 규정하는 것은 크게 문제되지 않는다고 보여짐.
- 제도 시행에 필요한 절차를 주로 규정하고 있어 위임입법의 문제는 없을 것으로 생각됨.
- 다만, 관련 논의에서 지적된 바와 같이, 근무시간면제자에게 월 단위로 전 월의 근무시간 면제 사용결과를 제출하도록 하여, 노사 간 정한 근무시간 면제한도를 준수하는 동시에 근무시간 면제 제도의 투명성 등을 제고할 수 있다면, 연간근무시간면제자 이외 다른 형태의 근무시간 면제자에 대해서도 그와 같은 규율을 두는 것이 필요하지 않나 생각이 듭.
- 이상에서 살펴본 바와 같이, 교원노조법 시행령 제2조의6 제2호에 따르면, 임용권자는 연간근무시간면제자와 근무시간 부분 면제자를 구분하여 그 사용인원 등을 공개하도록 규정하고 있는 점을 연계하여 판단한다면, 월 단위 사용결과의 제출에 있어서도 그 대상을 연간근무시간면제자로 한정할 필요는 없을 것임.

141) 이재용, “공무원 근로시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 『법학연구』(제23권 제3호), 한국법학회, 2023, 274면.

V. 근무시간면제자의 복무 및 처우

1. 근무시간 면제자의 복무관리

(1) 관련 규정 및 취지

- 교원노조법에서는 단체협약으로 정하거나 임용권자의 동의가 있는 경우에는 ‘보수의 손실 없이’ 근무시간 면제 활동을 할 수 있다고 규정하고 있는데(동법 제5조의2 제1항), 동법 시행령에서는 그것을 구체화하여, 근무시간 면제자의 복무관리 및 보수 등에 관한 사항에 있어서는 「국가공무원법」, 「지방공무원법」 및 「사립학교법」에 따른 복무 및 복수에 관한 규정 등 관계 법령에서 정하는 바에 따르도록 규정하고 있음(동법 시행령 제2조의7).

(2) 문제의 소재

- 민간 부문의 근로시간 면제는 근로시간 면제자의 복무, 인사, 보수 등의 사항을 일반 노조법이 아닌 노사 당사자 간 협약자치의 영역에 맡겨두고 있는데 반해, 교원노조법상 교원의 근무시간 면제에 있어서는 관계 법령으로 정하도록 규율하고 있어 형평성의 문제가 제기될 수 있음.
- 즉, 일반 노조법의 경우와 같이 노사 간 협약자치를 통해 근무시간 면제자의 복무, 인사, 보수 등에 관한 사항을 별도로 정하는 것이 현행 체계 및 구조상 가능한 것인지 검토될 필요가 있음.

(3) 관련 논의

- 이러한 부분과 관련해, 일각¹⁴²⁾에서는 근무시간면제자의 복무, 인사, 보수 등의 사항을 당사자가 간 협약자치가 아닌 법령으로 정할 수밖에 없는 것은 교원이 가지는 지위 및 복무, 보수 등에 관련한 규율의 특수성을 고려한 것이라고 함.

(4) 검토

- 교원노조법은 근무시간 면제 제도를 도입함에 있어서 단체협약 혹은 임용권자의 동의를 그 요건으로 하고 있기 때문에 근무시간 면제자에 대한 복무, 인사, 보수 등에 있어서도 일반 노조법과 마찬가지로 노사 당사자 간 자유로운 협의 등을 통하여 결정하는

142) 이재용, “공무원 근로시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 「법학연구」(제23권 제3호), 한국법학회, 2023, 252면 참고.

것이 타당하지 않은 가에 대한 문제제기가 현실적으로 있을 수 있겠지만,

- 현행 교원의 복무, 인사, 보수에 관해서는 헌법이 규정하고 있는 교원 지위 법정주의 등에 기초해 관계 법령을 통해 다른 공무원들과 집단적이고 통일적으로 규율되고 있으며, 단체교섭 및 단체협약 체결에 있어서도 법령이나 조례, 예산에 관한 사항은 교원노조법에 따라 제한을 받는 측면이 없지 않으므로 일반 노조법의 그것과 형평성을 맞추기는 어려운 부분이라고 생각됨.

○ 다만, 근무시간 면제 제도의 도입 및 시행에 앞서 교원의 복무, 인사, 보수 등과 관련한 법령은 전반적으로 정비가 필요한 부분이 없지 않음.

- 예를 들어, 현행 국가공무원복무규정(제19조), 지방공무원복무규정(제7조의6), 교원 휴가에 관한 예규 등에서는 근로시간 중 노동조합 활동의 인정과 관련하여, 단체교섭 및 단체협약 체결, 대의원회(1회)로 한정하여 공가를 인정해주고 있는데, 이러한 부분은 입법적 개선이 필요하다고 할 수 있겠음.
- 연간근무시간면제자의 경우 굳이 공가를 사용하지 않아도 자연스럽게 노동조합 활동을 할 수 있는 기회가 보장되는 측면이 있지만, 근무시간 부분 면제자 등은 근무시간 중 조합활동을 위해서는 관련 법령의 공가 등의 조치가 필요한 부분이 있음.

2. 근무시간 면제자의 처우

(1) 관련 규정 및 취지

- 교원노조법에서는 단체협약으로 정하거나 임용권자의 동의가 있는 경우에는 ‘보수의 손실 없이’ 근무시간 면제 활동을 할 수 있다고 규정하고 있으며(동법 제5조의2 제1항),
- 이것은 노동조합의 활동을 보장하는 동시에 노동조합의 재정적 자립(자주성)을 제고하기 위한 취지의 규정으로 이해할 수 있음.

(2) 문제의 소재

- 현실적으로는 근무시간 면제자는 ‘보수’의 손실없이 사용자 측과 협의·교섭 등의 업무를 할 수 있는데, 여기서 말하는 ‘보수’는 무엇을 말하는 것인지, 그리고 그 성격은 무엇인지를 둘러싸고 문제될 수 있음.

(3) 관련 논의

- 일반 노조법에 따른 근로시간면제자는 교원노조법과 마찬가지로 ‘임금’의 손실없이 사용자의 협의·교섭 등의 업무를 할 수 있도록 규정하고 있는데, 여기서 말하는 임금이라는 것이 근로기준법에서 규율하고 있는 임금에 해당하는지를 둘러싸고 문제된 바 있었음.
- 고용노동부의 행정해석에 따르면, 일반 노조법 제24조 제4항에서 ‘임금의 손실없이’라고 ‘임금’이라는 용어를 사용하고 있으나, 이는 근로제공을 면제받음에 따라 발생할 수 있는 ‘임금손실’이 없도록 기존의 임금 수준의 급여로 지급할 수 있다는 것으로 이해되며, 사용자에게 임금지급 의무를 부과하거나 근로시간 면제자에게 지급되는 금액이 임금이라는 의미는 아니라고 판단함.¹⁴³⁾
 - 이상의 행정해석에서는 근로시간면제자에게 지급되는 급여가 기존의 노동조합 전임자에게 지급되는 급여와 달리 해석할 특별한 사정이 없다고 보아 근로기준법상의 임금으로 보기 어렵다고 판단함.
 - 한편, 대법원 2018. 4. 26. 선고 2012다8239 판결에서는 근로시간 면제 대상으로 지정된 근로자에 대한 급여가 임금에 해당하는지 여부가 문제된 바 있었는데, 대법원은 근로시간 면제 제도의 규정 내용, 취지, 관련 규정 등을 고려하면, 근로시간 면제 대상으로 지정된 근로자(‘근로시간 면제자’)에 대한 급여는 근로시간 면제자로 지정되지 아니하고 일반 근로자로 근로하였다면 해당 사업장에서 동종 혹은 유사 업무에 종사하는 동일 또는 유사 직급·호봉의 일반 근로자의 통상 근로시간과 근로조건 등을 기준으로 받을 수 있는 급여 수준이나 지급 기준과 비교하여 사회통념상 수긍할 만한 합리적인 범위를 초과할 정도로 과다하지 않은 한 근로시간 면제에 따라 사용자에게 대한 관계에서 제공한 것으로 간주되는 근로의 대가로서, 그 성질상 임금에 해당하는 것으로 봄이 타당하다고 보았음.¹⁴⁴⁾

(4) 검토

- 이상의 문제와 관련 논의를 종합적으로 검토해보면, 교원노조법상 근무시간 면제자는 ‘보수의 손실없이’ 사용자 측과 협의·교섭 등의 업무를 할 수 있고, 이때 보수는 해당 교원이 정상적으로 근무를 하였다면 받을 수 있는 급여를 의미함.
- 즉, 앞서 살펴본 대법원 판결에 기초해본다면, 근무시간 면제자에 대하여 지급되는

143) 고용노동부, 「집단적 노사관계 업무매뉴얼」, 2022, 141면 참고.

144) 동 판결에 따르면, 근로시간면제자의 퇴직금과 관련한 평균임금을 산정할 때에는 특별한 사정이 없는 한 근로시간면제자가 단체협약 등에 따라 지급받는 급여를 기준으로 하되, 다만 과대하게 책정되어 임금으로서 성격을 가지고 있지 않은 초과 급여 부분은 제외한다고 보았다.

급여는 근무시간 면제자로 지정되지 아니하고 일반 교원으로 근무하였다면 동종 혹은 유사 업무에 종사하는 동일 또는 유사 직급·호봉의 교원과 통상 근무시간과 근무조건 등을 기준으로 받을 수 있는 보수¹⁴⁵⁾, 즉 근무시간 면제에 따라 임용권자에 대한 관계에서 제공한 것으로 간주되는 근무의 대가로서, 그 성질상 보수에 해당할 수 있음.

- 하지만, 근무시간 면제 활동에 대하여 지급되는 보수는 엄격히 말해 공무원보수규정에서 규정하는 보수¹⁴⁶⁾라고 보기에는 체계상으로나 해석상으로 적절하지 않은 측면이 있음.
- 다시 말해, 유급 근무시간 면제 제도의 취지는 노사 사이의 협의·교섭, 고충처리 등 건전한 노사관계의 발전을 위한 것이므로, 이는 노사 공동의 이해관계에 속하는 업무를 지원하려는 데 그 목적이 있는 것이고, 그렇기 때문에 노조전임자나 공무원의 근무조건인 보수를 지급하는 것과 구별되는 측면이 있음.¹⁴⁷⁾

○ 일반 노조법상 근로시간 면제자에 대한 급여 지급은 해당 사업 또는 사업장의 통상적인 급여 지급기준을 토대로 노사가 자율적으로 정할 수 있지만, 교원노조법상 근무시간 면제자에 대해서는 그와 같은 방식이 부합하지 않는 측면이 있으므로 관련 규정을 개정해 이에 대해서 명확히 정비할 필요가 있다고 생각됨.

- 교원의 보수에 대해서는 관련 규정을 통해 법정화되고 있으므로 근무시간 면제자에 대한 급여가 어떠한 성질을 가지고, 어떠한 범위까지 지급될 것인지에 대해서는 관련 규정의 개정을 통해 입법정책적으로 정비가 필요하다고 볼 수 있음.
- 한편, 연간근무시간면제자가 아닌 근무시간 부분 면제자에 대한 보수 지급방식이나 범위 등에 대해서도 별도로 정할 필요가 있음.

VI. 근무시간면제 사용정보 공개

1. 근무시간 면제 사용의 정보 공개

(1) 관련 규정 및 취지

○ 교원노조법에서는 일반 노조법과 달리, 근무시간 면제 사용의 정보 공개와 관련한 원

145) 이러한 기준에 따르면, 통상적이지 않은 수당 등은 보수의 범위에 포함되지 않을 것으로 보인다.

146) “보수”란 봉급과 그 밖의 각종 수당을 합산한 금액을 말한다. 다만, 연봉제 적용대상 공무원은 연봉과 그 밖의 각종 수당을 합산한 금액을 말한다(공무원보수규정 제4조 제1호).

147) 김형배, 「노동법」 (제27판), 박영사, 2021, 1111면 참고.

칙을 제시하는 동시에 정보 공개를 임용권자의 의무사항으로 규정하고 있음(동법 제5조의3).

- 교원노조법 제5조의3에 따르면, 임용권자는 국민이 알 수 있도록 전년도에 노동조합 별로 근무시간을 면제받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등에 관한 정보를 대통령이 정하는 바에 따라 공개하여야 함.

○ 이상과 같은 규율은 교원 노사관계의 특수성을 고려하는 동시에 주요한 이해관계자인 국민의 알 권리를 보장하기 위한 취지로 이해됨.

- 교원은 원칙적으로 근로자의 신분과 더불어 공무원의 신분을 가지고 있기 때문에 공무원 노사관계가 갖는 주요한 특징은 교원 노사관계에도 적용될 뿐만 아니라, 교원의 보수나 주요 근무조건은 민간부문과 달리 예산에 의해 결정되고 있는데, 예산에 관한 사항에는 국민의 의사가 반영·확인될 필요가 있다는 점을 입법정책적으로 고려한 것으로 보임.
- 즉, 교원의 노조활동에 대한 예산 지출의 적정성과 인건비의 추가 지급에 대한 국민의 우려 등을 고려하지 않을 수 없었던 것으로 보임.
- 참고로 공무원노조법에서도 근무시간 면제 사용정보와 관련한 규정이 신설되었으며, 정부교섭대표는 근무시간 면제 사용의 정보를 공개할 의무를 지고 있음(공무원노조법 제7조의3 참고).

○ 아울러, 이러한 규율은 새로이 도입·운영되는 교원 근무시간면제제도 운영의 투명성을 확보하기 위한 취지도 있는 것으로 보여짐.

(2) 문제의 소재

○ 현실적으로 문제가 될 수 있는 것은 근무시간 면제 사용 정보의 공개가 법적으로 타당성이나 정당성을 가질 수 있는지를 둘러싸고 향후에는 적지 않은 갈등이나 논쟁이 있을 것으로 생각됨.

- 즉, 일반 노조법상 근로시간 면제제도의 경우와 달리, 교원노조법이나 공무원노조법에서만 근무시간 면제 사용의 정보를 공개해야 하는 것인지, 이러한 규율이 법적으로 타당성을 가질 수 있는지에 대해 앞으로 적지 않은 갈등이나 문제 제기가 있을 것으로 생각됨.

(3) 관련 논의

- 이러한 부분과 관련해 주요 논의를 살펴보면, 우선, 일반 노조법의 적용을 받는 현업직 공무원이나 교육공무직 등에 대해서는 근로시간 면제 사용의 정보를 공개하지 않으면서, 교원노조법의 적용을 받는 교원에 대해서는 이를 공개하도록 하는 것은 형평성에 맞지 않은 측면이 있다고 지적하는 의견¹⁴⁸⁾이 있음.
- 그리고 근무시간 면제 사용정보를 공개하는 것이 개인정보 침해의 문제가 발생한다는 부분도 지적되고 있음.¹⁴⁹⁾
 - 이러한 의견에 따르면, 노동조합의 가입 여부는 「개인정보 보호법」에 따른 민감정보(제23조)에 해당하고, 근무시간 면제 사용정보 공개와 관련하여, 그 대상이 1명인 경우 다른 정보와 결합하면 특정인을 알 수 있어 사실상 명단 공개와 같은 효과를 가져와 근무시간 면제자의 개인정보가 침해될 여지가 있다고 함.
- 그 밖에도 일각¹⁵⁰⁾에서는 국민의 세금이 교원의 인건비로 지원되지 않는 사립대학 교원노조에 대해서까지 근무시간 면제 사용의 정보를 공무원 노조와 마찬가지로 국민들이 알 수 있도록 한 것이 과연 노사 자치주의나 노조법상 근로시간 면제제도와의 평등권 차원에서 정당한 것인지 의문을 제기하고 있음.
- 이와 같은 견해에 따르면, 사립대학 교원의 임용권자는 학교법인의 이사장일 뿐, 교육부 장관이나 지방자치단체의 장도 아니라는 점을 그 근거로 들고 있음.

(4) 검토

- 교원노조법에 새롭게 도입된 근무시간 면제 사용정보 공개를 둘러싸고 다양한 측면에서 우려가 있는 것으로 보이나, 교원 역시 원칙적으로 교육공무원으로서의 지위를 가지고 있고, 주요한 근무조건에 대해서는 예산에 의해 지원이 되고 있는 만큼 국민의 알 권리를 보장하는 관점에서 동 제도의 도입 목적은 정당하다고 볼 수 있음.
- 즉, 근무시간면제제도는 일정한 범위의 노동조합 활동에 대하여 국민의 예산이 지원되는 제도이니 만큼 국민의 알 권리가 보장되는 것이 중요하다고 볼 수 있고, 임용권자에게 그러한 의무를 부여하여 법과 원칙에 부합한 근무시간 면제 제도가 현장단위

148) 김명중, “공무원·교원의 근무시간면제제도 도입 현황과 쟁점”, 「이슈와 논점」(제1962호), 국회입법조사처, 2022, 3-4면 참고.

149) 김명중, “공무원·교원의 근무시간면제제도 도입 현황과 쟁점”, 「이슈와 논점」(제1962호), 국회입법조사처, 2022, 4면; 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」(제85호), 한국노동법학회, 2023, 387면 참고.

150) 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」, 박영사, 2023, 727면 각주 63) 참고.

에서 안착·발전될 수 있게끔 유도할 필요가 있음.

○ 아울러, 미국과 영국 등의 주요 국가에서도 노동조합의 활동에 대해서 필요한 시간을 유급으로 보장하되, 이에 대한 정보공개 등의 감시체계를 두고 있는 점을 고려해보면, 수단에 있어서도 나름의 정당성을 갖추고 있다고 볼 수 있음.

- 예를 들어, 미국의 경우 근로면제시간(Tax payer funded official time) 사용 전 개인별 승인을 얻도록 하고, 기관은 근로면제시간 허용 목적, 사용시간, 비용 등에 관한 보고서를 인사관리처에 매년 제출하도록 하고 있으며, 영국의 경우 납세자연합이 공무원 근무시간 면제(Time off) 지원에 대한 문제를 지속적으로 제기하자, 50인 이상 공공기관은 매년 7.31까지 기업·국가 홈페이지에 근무시간 면제(Time off) 운영을 공시하도록 한 바 있음.¹⁵¹⁾

○ 이상의 관련 논의에 대해서는 크게 다음과 같이 검토될 수 있음.

- 우선, 현업직 공무원이나 교육공무직의 경우와 교원을 평면적으로 비교하여 형평성 문제를 야기하는 것은 적절하지 않은 측면이 있으며, 근무시간 면제의 정보 공개 대상이 소수인 경우에는 다른 정보와의 결합을 통해 명단 공개와 같은 효과가 발생할 수 있다고 우려하나, 근무시간 면제 사용인원에게 지급된 보수 총액을 노동조합별로 공개하고 있을 뿐 현실적으로 그러한 논란의 발생 가능성은 크지 않을 것¹⁵²⁾으로 보여짐.
- 한편, 사립학교의 경우 국·공립학교의 경우와 달리 임용권자 및 노사관계 등에 있어서 차이가 존재하는 부분이 없지 않지만, 사립학교도 교육 등에 있어 국가의 예산이 적지 않게 지원되고 있고, 교원의 복무관리 등도 동일하게 적용받고 있는 점을 고려해보면, 정보 공개의 적용에 있어서 달리 예외를 인정해줄 필요는 없다고 생각함.
- 다만, 근무시간 면제 사용정보의 공개 방법 및 공개 범위가 적절히 결정되는 것이 무엇보다 중요할 것으로 생각되는데, 이에 대해서는 이하에서 다시 항을 나누어 살펴 보도록 함.

2. 근무시간 면제 사용 정보의 공개 방법과 범위

(1) 관련 규정 및 취지

○ 교원노조법 시행령 제2조의6에서는 근무시간 면제 사용 정보의 공개 방법과 그 범위를

151) 이승길, “공무원/교원노조 근로시간 면제제도 도입(‘공론화 필요’)”, 「공무원·교원노조 근로시간 면제 제도 도입 등에 관한 공청회」, 2021.12.9., 19면 참고.

152) 이재용, “공무원 근로시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 「법학연구」(제 23권 제3호), 한국법학회, 2023, 275면 참고.

규정하고 있음.

- 교원노조법 시행령에 따르면, 임용권자는 i) 노동조합별 전년도 근무시간 면제 시간과 그 결정기준, ii) 노동조합별 전년도 근무시간 면제 사용인원(연간근무시간면제자와 근무시간 부분 면제자를 구분), iii) 노동조합별 전년도 근무시간 면제 사용인원에게 지급된 보수총액의 정보를 매년 4월 30일까지 고용노동부 장관이 지정하는 인터넷 홈페이지에 3년간 게재하는 방법으로 공개하여야 함.

(2) 문제의 소재

- 위에서 살펴본 것처럼, 교원노조법 시행령에서는 근무시간 면제 사용 정보의 공개방법 및 범위를 구체적으로 규정하고 있는데, 이러한 내용이 체계적으로나 내용적으로 타당한 지에 대해서는 의문이 제기될 수 있음.

(3) 관련 논의

- 우선, 일각¹⁵³⁾에서는 위임입법의 한계 문제 등이 지적될 수 있다고 언급하고 있음.
- 즉, 교원노조법에서 위임하고 있는 사항과 시행령에서 규정하고 있는 사항 간에 차이가 있다는 것임.
- 예를 들어, 앞서 살펴본 교원노조법상 정보 공개 대상은 ‘전년도에 노동조합별로 근무시간을 면제 받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등’이라고 규정하고 있는데, 시행령에서는 ‘노동조합별 전년도 근무시간 면제 시간, 사용인원, 보수 총액’과 더불어 면제시간의 결정기준, 연간근무시간면제자와 근무시간 부분 면제를 구분하여 사용인원을 구분 하고 있다는 점을 들어 위임입법의 한계를 언급한 바 있음.
- 한편, 근무시간면제 단위와 사용정보 공개 단위의 불일치의 문제를 지적하는 의견¹⁵⁴⁾도 있음.
- 이러한 의견에 따르면, 근무시간면제 한도는 노조설립의 최소단위별로 하면서 사용정보에 대한 공개는 노동조합별로 규정하고 있다는 점을 지적하고 있음.
- 현재 교원노조는 각 교원의 특성에 맞게 노조설립 최소단위별로 조직되는 경우도 있

153) 이재용, “공무원 근로시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 「법학연구」(제23권 제3호), 한국법학회, 2023, 274면.

154) 김명중, “공무원·교원의 근무시간면제제도 도입 현황과 쟁점”, 「이슈와 논점」(제1962호), 국회입법조사처, 2022, 3면; 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」(제85호), 한국노동법학회, 2023, 387면 참고.

지만, 전국 단위 등으로도 조직되어 있는 경우도 있는데, 이 경우 공개 대상인 노동조합의 범위가 분명하지 않은 부분이 있음.

- 그 밖에도 국민의 알 권리 차원의 필요성은 인정하지만, 정보공개 대상과 범위가 지나치게 넓다는 의견¹⁵⁵⁾ 등도 제시되고 있음.

(4) 검토

- 검토해보건대, 관련 논의를 살펴보면, 근무시간 면제 사용 정보의 공개 방법에 대해서는 크게 문제를 제기하지 않는 것으로 보여지나, 공개대상과 범위를 둘러싸고는 이견이 있는 것으로 보임.
 - 앞서 살펴본 영국의 경우도 우리나라와 마찬가지로 국가 홈페이지에 근무시간 면제 운영상황을 공시한 점을 고려해보면, 고용노동부 장관이 지정하는 홈페이지에 게재하는 방법은 크게 문제되지 않을 것으로 생각됨.
- 교원노조법 시행령에서 규정하고 있는 공개대상 및 범위 문제와 관련해서는 교원노조법 제5조의3에서 나열한 사항들을 보다 명확히 규정하였을 뿐이고, 시행령에서 위임의 범위를 넘어서 공개의 대상과 범위를 임의적으로 확대하였다고는 보기 어려운 부분이 있음.
 - 즉, 위임입법의 한계 문제를 지적하기 위해서는 법규의 구성요건 부분에 관한 기본 사항에 관하여 보다 구체적인 기준이나 범위를 정함이 없이 그 내용을 모두 하위법령에 포괄적으로 위임하여 수범자가 준수하여야 할 사항의 내용이나 범위를 구체적으로 예측할 수 없게 하고, 나아가 헌법이 예방하고자 하는 행정부의 자의적인 행정입법을 초래할 여지가 있는 경우에는 헌법상 포괄위임 입법금지 원칙에 위반된다는 것이 헌법재판소의 입장인 점을 고려해보면, 노조법 제5조의3에서 정한 기본사항에 대하여 동법 시행령 제2조의6에서 그것을 구체화하여 규정하는 방식은 헌법에 위반된다고 보기 어려움.
 - 한편, 교원 근무시간면제는 기본적으로 근무시간 면제 시간과 사용인원을 중심으로 한도가 결정되고 있고, 그 범위 내에서 보수의 손실없이 활동을 보장하고 있으므로 교원노조법 제5조의3과 동법 시행령 제2조의6을 통해 이에 관한 정보를 공개하는 것은 범위가 지나치게 넓다고 평가하기 어려운 부분이 있음.

155) 이재용, “공무원 근로시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 『법학연구』(제23권 제3호), 한국법학회, 2023, 274면.

○ 다만, 근무시간면제 단위와 사용정보 공개 단위가 불일치하는 부분은 현실적으로 많은 문제를 낳을 것으로 생각됨.

- 즉, 교원의 경우 전국단위, 시·도단위, 개별학교 단위까지 노동조합 설립이 가능하고, 각 교원의 유형에 따라 근무시간면제 한도의 단위도 그에 맞춰지고 있는데, 정보공개는 노동조합별로 하도록 규정한 것은 법률 정합성이 부족하다는 지적에 일부 수긍이 가는 측면이 없지 않음.
- 하지만, 앞서 살펴본 외국의 경우도 개인 또는 기관 단위로 근무시간면제와 관련한 정보공개를 하고 있고, 근무시간면제제도가 노동조합의 전임자 제도를 개선·보완하기 위한 도입된 취지를 고려해본다면, 임용권자가 노동조합별로 관련 정보를 취합하여 공개하도록 정한 것은 반드시 위법하다고 평가할 수 없을 것임.

제4장 공무원·교원의 근무시간 면제제도 관련 주요 입법례

제1절 미국

I. 미국 공무원·교원 노동3권의 법적 근거와 내용

1. 노동3권의 법적 근거

- 미국은 노동3권, 즉 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 헌법 규정으로부터 찾아보기 어려움. 다만, 연방대법원은 수정헌법 제1조가 언론, 출판, 집회의 권리를 보장하고 있는 바, 결사의 자유(Freedom of association)는 언론의 자유의 본질적 부분으로 노동3권을 도출할 수 있다고 해석하고 있음¹⁵⁶⁾
- 공공부문의 근로자는 수정헌법 제1조에 따라 노동3권을 보장받을 수 있음
 - 그러나 미국은 연방정부와 주 정부로 구성되는 바, 이에 소속된 근로자는 해당 법률에 따라 노동3권 보장에 차이를 보이고 있음
 - 즉, 연방 근로자는 1978년 연방공무원개혁법(The Civil Service Reform Act of 1978) (이하 ‘연방공무원개혁법’ 이라 함)에 따라 단결권과 단체교섭권을 보호받지만, 1947년 태프트 하틀리 법(The Taft-Hartley Act of 1947)에 의해 단체행동권은 금지되고 있음
 - 반면, 각 주는 당해 법률에 따라 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 보호하거나 제한하고 있음
- 미국 교원은 사립학교와 국공립학교의 교사로 구분하고 있는 바, 사립학교 교사는 민간 부문 영역에서 1935년 연방노동관계법(The National Labor Relations Act of 1935)에 따라 노동3권이 보호되는 반면, 국공립학교 교사는 공공부문 영역에서 노동3권이 배제되었음¹⁵⁷⁾
 - 다만, 국공립학교 교사는 1912년 Lloyd - La Follette 법(The Lloyd - La Follette Act of

156) 연방 대법원은 수정헌법 제1조에 따라 근로자의 단결권, 정치적 또는 입법적 행위, 평화적 시위 등에 적용된다고 판시하고 있다[Hague v. C.I.O., 307 U.S. 496 (1939); Thornhill v. Alabama 310 U.S. 88 (1940)]; 다만, 연방대법원은 헌법상 파업권을 인정하거나 결정한 바가 없다(The U.S. Legal Framework for Workers' Freedom of Association, Constitutional Underpinnings of U.S. Labor Law, The U.S. Legal Framework for Workers' Freedom of Association, Constitutional Underpinnings of U.S. Labor Law, <https://www.hrw.org/reports/2000/uslabor/USLBR008-05.htm>).

157) National Education Association, The Benefits of Collective Bargaining in Public Education, 2022, at 2.

- 1912)에 따라 공공부문의 근로자로서 단결권을 보장받게 되었음¹⁵⁸⁾
- 또한 국공립학교 교사는 1962년 케네디 대통령의 행정명령(Executive Order No. 10988)에 따라 단체교섭을 보호받을 수 있는 발판을 마련하였음¹⁵⁹⁾
 - 그럼에도 불구하고 2022년 기준, 35개 주와 콜롬비아 특별구역만이 단결권과 단체교섭권을 보장하고 있는 반면, 6개 주(조지아, 미시시피, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 텍사스, 아칸소 주)는 공공 근로자의 단체교섭을 법에 따라 명시적으로 금지하고 있다. 나머지 9개 주(알라배마, 에리조나, 콜로라도, 켄터키, 루이지애나, 유타주, 버지니아주, 웨스트 버지니아주 및 와이오밍주)에서는 주 전체에 걸친 교섭체계는 없으나, 사용자가 교섭을 선택할 경우, 교섭권을 인정하고 부여할 수 있음¹⁶⁰⁾
 - 그러나 미국은 연방정부와 주 정부로 구성되는 바, 이에 소속된 근로자는 해당 법률에 따라 노동3권 보장에 차이를 보이고 있음

2. 노동3권의 내용

(1) 단결권과 단체교섭권

- 연방 근로자의 단결권과 단체교섭권은 연방공무원개혁법 제3조 (10)에 의해 보장됨
 - 연방공무원개혁법 제3조 (10)은 “노동단체(Labor organization)를 설립하고 노동단체를 통하여 단체교섭하고 노동단체에 가입할 수 있는 연방 근로자들의 권리는 공익과 효과적인 공공사업에 대해 영향을 미치는 결정에 있어 이 법 내에 특별히 인정되어야 한다.”고 규정하고 있음¹⁶¹⁾
 - 특히, 연방공무원개혁법[연방공무원개혁법 제7장: 연방공무원 노사관계법(FSLMRS: The Federal Service Labor-Management Relations Statute)] 제7102조는 "각각의 근로자는 자유롭게 그리고 어떠한 차별과 보복의 두려움 없이 노동단체를 설립, 가입, 원조할 권리 또는 그러한 행위를 하지 않을 권리를 갖으며 행사할 권리를 보호받는다."고 규정하여 단결권의 근거가 되고 있음¹⁶²⁾

158) Louis Cholden-Brown, Unionizing in the Chambers of Government, Richmond Public Interest Law Review, 2022, at 105.

159) National Education Association, The Benefits of Collective Bargaining in Public Education, 2022, at 2 (케네디 대통령의 행정명령은 연방공무원 조합을 교섭단위로 인정하여 정부당국과 교섭할 수 있는 단체교섭권을 보장하였다).

160) National Education Association, The Benefits of Collective Bargaining in Public Education, 2022, at 2, 3(대학 교원의 경우, 25개 주만이 전문대학과 4년제 대학의 교수들에게 교섭권을 인정하고 있는 반면, 9개 주는 금지하고 있다. 13개 주는 주 전체의 교섭체계와 금지 조항도 없으나, 개별기관이 교섭권을 인정하고 부여할 수 있도록 선택하고 있다).

161) Civil Service Reform Act of 1978, Pub. L. No. 95-454, § 3; 5 U.S. Code § 7114(b) - Representation rights and duties

162) 5 U.S.C. § 7102 (2017).

- 연방공무원개혁법 제7114조 (a)(4)는 “기관과 교섭대표는 단체협약을 체결하기 위해 성실하게 만나 협상하여야 한다.”고 하여 단체교섭권의 법적 근거를 제시하고 있음¹⁶³⁾
- 특히, 연방공무원개혁법 제7103조는 “근로자는 기관에 고용된 자 또는 동법 제7116조에 따라 부당노동행위로 인해 고용이 중단된 자 그리고 연방노사관계국의 규칙에 따라 결정되어, 정규직 및 실질적으로 동등한 고용을 얻지 못한 자를 의미한다”고 규정하고 있음. 즉, 해고자가 분쟁상태에 있는 경우, 근로자로서 권리(노조 자격)를 유지할 수 있다. 다만, 고용이 조합원 가입의 조건이 아니기 때문에 해고자의 노조가입은 제한되지 않음¹⁶⁴⁾
- 1912년 Lloyd - La Follette(The Lloyd - La Follette Act of 1912) 법은 국공립교사를 포함한 연방 근로자에게 노동조합을 조직하거나 가입할 권리를 보장하고 있음
 - 그 내용을 살펴보면, 개별적으로 또는 집단적으로 의회 또는 의원에게 청원하거나 하원 또는 그 위원회 또는 의원에게 정보를 제공할 근로자의 권리가 간섭받거나 거부될 수 없음¹⁶⁵⁾
 - 국공립학교 교사의 단체교섭권의 경우, 전술한 바와 같이 1962년 케네디 대통령의 행정명령에 따라 단체교섭을 보호받을 수 있는 발판을 마련하였고 이 행정명령은 1969년(닉슨 대통령)과 1975년(포드 대통령)에 후속적으로 연장되었음¹⁶⁶⁾
 - 그 후 1978년 연방공무원개혁법이 연방 근로자의 단체교섭권을 법률로 보장함으로써 국공립학교 교사들에게도 단체교섭권이 보장되었음¹⁶⁷⁾

(2) 단체행동권

- 연방 근로자의 단체행동권은 태프트-하틀리 법 제305조에 의해 금지됨
 - 태프트-하틀리 법 제305조는 “정부기업을 포함한 미국 또는 기관에 의해 고용된 개인 (Any individual)이 파업에 참가하는 것은 불법이다.”라고 규정하고 있으며, “미국 또는 기관에 의해 고용된 개인이 파업을 하는 경우, 그는 즉각적으로 해고되고 그의 공무원 지위가 박탈되며 3년 동안 미국 또는 기관에 의해 재고용될 자격을 상실한다.”

163) 5 U.S.C. § 7102(2) (2017).

164) Unions and Employee Choice Rights: A Five Country Comparison, at 17, http://www.labourwatch.com/docs/research/five_country_international_labourLaw_comparison.pdf

165) 5 U.S.C. § 7211 (1978)(Louis Cholden-Brown, Unionizing in the Chambers of Government, Richmond Public Interest Law Review, 2022, at 105)

166) Louis Cholden-Brown, Unionizing in the Chambers of Government, Richmond Public Interest Law Review, 2022, at 106.

167) Louis Cholden-Brown, Unionizing in the Chambers of Government, Richmond Public Interest Law Review, 2022, at 106.

고 규정하고 있음¹⁶⁸⁾

- 결론적으로, 연방 근로자는 단결권과 단체교섭권은 인정되나 단체행동권은 인정되지 않는다는 것을 알 수 있음
- 다만, 연방공무원개혁법은 단결권과 단체교섭권에 배제되는 자를 이 법 내에 나열하고 있다. 즉, 연방공무원개혁법 제7103조 (a)(2)와 (3)은 동법에 의해 보호받지 못하는 근로자와 기관을 열거하고 있는 바, 근로자로 포함되지 않는 자는 ① 외국인 또는 비시민권자 ② 군인 ③ 감독자 또는 관리인 ④ 해외업무 담당자 또는 근로자 ⑤ 동법 제7311조를 위반하여 파업에 참가한 자로 규정되어 있다.¹⁶⁹⁾ 반면, 기관에 포함되지 않는 곳은 ① 일반회계국¹⁷⁰⁾ ② 미연방수사국 ③ 미중양정보국 ④ 미국가안보국 ⑤ 테네시벨리사업단 ⑥ 연방노동관계국(The Federal Labor Relations Authority) ⑦ 연방공무원 쟁의조정위원회 ⑧ 미국토안전부 비밀수사국과 비밀수사부로 규정되어 있음¹⁷¹⁾
- 주 또는 지방정부 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권은 해당 주가 법률을 제정하여 이러한 권리를 보장하고 있느냐에 따라 다름¹⁷²⁾
- 예를 들어, 31개 주와 콜롬비아 특별구역은 주 정부 근로자를 위해 단체교섭권을 인정하고 있고 11개 주는 몇 개 영역(경찰, 소방관, 교사 등)에 해당하는 주 정부 근로자에게 단체교섭권을 보장하고 있음¹⁷³⁾ 반면, 8개 주는 공공부문의 단체교섭권을 전면적으로 금지하고 있음¹⁷⁴⁾ 특히, 단체행동권(파업권)은 단지 12개 주에서 허용되고 있는 것으로 파악됨¹⁷⁵⁾

168) The Taft-Hartley Act § 305,

169) 5 U.S.C. § 7103(a)(2) (2017) (① an alien or noncitizen of the United States who occupies a position outside the United States ② a member of the uniformed services ③ a supervisor or a management official ④ an officer or employee in the Foreign Service of the United States employed in the Department of State, the International Communication Agency, the Agency for International Development, the Department of Agriculture, or the Department of Commerce ⑤ any person who participates in a strike in violation of section 7311 of this title)

170) P.L. 96-191 (일반회계국은 연방공무원개혁법에 따라 명확히 적용 배제된다고 규정하고 있으나, 1980년 일반회계국 인사법(The General Accounting Office Personnel Act of 1980)은 일반회계국 근로자에게 단결권과 단체교섭권을 부여하고 있다); Alexandra Hegji, Federal Labor Relations Statutes: An Overview, Congressional Research Service (Nov. 26, 2012), at 31.

171) 5 U.S.C. §7103(a)(3) (2017) .

172) Barbara Fick, Collective Representation of Workers in the United States: Evolution of Legal Regimes Concerning Collective Autonomy and Freedom of Association, Journal Articles Paper 1224 (2013), at 3.

173) Jon O. Shimabukuro, Collective Bargaining and Employees in the Public Sector, U.S. Congressional Research Service Report, at 3-4 (Mar. 30, 2011).

174) Joseph E. Slater, The Assault on Public Sector Collective Bargaining: Real Harms and Imaginary Benefits, Issue Brief, American Constitution Society, at 2 (June, 2011).

175) Michael Hiltzik, Why Public Employees should have the Right to Strike, Oct. 24, 2013; Richard C. Kearney & Patrice M. Mareschal, Labor Relations in the Public Sector, at 245-246 (2014) (Alaska, California, Colorado, Hawaii, Illinois, Louisiana, Minnesota, Montana, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Vermont).

- 국공립학교 교사의 파업 등 단체행동권은 공공부문의 근로자와 마찬가지로 12개 주에서 허용하고 있음¹⁷⁶⁾
- 즉, 12개 주 이외의 주들은 국공립학교 교사들에게 단체교섭권을 인정하고 있을 뿐 파업권을 인정하지 않음
- 특히, 다만, 공공부문의 노동법은 교섭과정에서 발생하는 분쟁과 관련하여 대안적 해결방식(조정, 중재, 사실확인 등)을 규정하고 있음¹⁷⁷⁾

II. 미국 공무원·교원의 단체교섭 절차와 대상 및 내용

1. 단체교섭 절차

(1) 개관

- 공공부문의 경우, 연방정부는 연방공무원개혁법에 따라 노사관계를 규율하고 있는 반면, 주와 지방정부는 근로자와 사용자 사이에 단체교섭을 규율하는 연방차원의 노사관계법은 없는 것으로 보임¹⁷⁸⁾
- 다만, 각 주는 개별 법령을 마련하여 단체교섭 절차와 내용을 규정하고 있을 뿐임. 따라서 각 주와 지방정부는 민간부문의 연방노동관계법을 모델로 노사관계를 규율하고 있는 바, 노사관계를 규율하는 개별법령은 일반적으로 근로자의 권리, 경영권, 행정기구, 교섭단위 결정, 선거절차, 교섭범위, 분쟁해결방식, 부당노동행위, 노조보호조항 등을 포함하고 있음¹⁷⁹⁾
- 연방공무원개혁법은 연방정부 근로자가 노동조합을 선택하여 그 노동조합이 단체교섭과정에서 근로자의 대표로서 협상하는 절차와 과정을 규정하고 있음¹⁸⁰⁾
- 교사 노동조합의 단체교섭은 법률에 따라 사립학교와 국공립 학교로 나뉘어 이루어짐

176) Joseph Slater, The Teachers' Strike of 2018 in Historical Perspective, Marquette Benefits and Social Welfare Law Review, 2019, at 195.

177) SETH HARRIS ET AL., MODERN LABOR LAW IN THE PRIVATE AND PUBLIC SECTORS 891-940 (2d ed. 2016).

178) Alexandra Hegji, Federal Labor Relations Statutes: An Overview, Congressional Research Service (Nov. 26, 2012), at 32; 전명숙, 미국 공공부문 단체교섭제도 변화연구-위스컨신주 사례를 중심으로, 대한경영학회지 제27권 제10호, 대한경영학회, 2014, 1737면.

179) Michigan Employment Relations Commission, Guide to Public Sector Labor Relations Law in Michigan (Dec. 2013); 전명숙, 미국 공공부문 단체교섭제도 변화연구-위스컨신주 사례를 중심으로, 대한경영학회지 제27권 제10호, 대한경영학회, 2014, 1737면.

180) 5 U.S.C. § 7106, 7114, and 7117 (2017).

- 사립학교의 경우 교사 노동조합이 연방노동관계법이 해당 학교에 적용이 되는지를 결정하여 단체교섭이 이루어지는 반면, 국공립 학교는 일반적으로 주 노동법에 따라 국공립 학교 지역(Public school districts)과 교사 노동조합 사이에서 단체교섭이 이루어짐¹⁸¹⁾
- 단체교섭에 관한 법률이 주마다 상당한 차이를 보이고 있으며, 일부 주에서는 구체적인 지침과 규칙을 제공하고 있음

(2) 절차

- 연방의 단체교섭 절차는 교섭단위 결정-노동조합 선택-노동조합 승인-배타적 교섭대표-교섭의무-서면동의 순으로 이루어짐
- 첫 번째 단계는 교섭단위를 결정하는 것임
- 연방공무원개혁법은 적정한 교섭단위(An appropriate unit)를 결정하기 위한 3가지 기준을 제시하고 있음¹⁸²⁾ ① 교섭단위는 명확하고 확인 가능한 공통된 이익을 가진 근로자들로 구성해야 함, ② 교섭단위는 기관과 효과적인 관계를 도모해야 함, ③ 교섭단위는 기관과 효율적 운영을 도모해야 함. 최종적으로 연방노사관계국은 어떤 근로자가 비밀·무기명 투표 자격이 있는지를 결정하게 됨¹⁸³⁾
- 두 번째 단계는 연방 근로자들이 노동조합을 선택하는 것임
- 연방 근로자는 노동조합을 선택할 권리가 있으며 해당 기관은 근로자에 의해 선택된 노동조합을 배타적으로 승인해야 함¹⁸⁴⁾
- 세 번째 단계는 노동조합을 승인(Certification)하는 것임
- 노동조합은 비밀·무기명 투표를 통해서만 근로자 대표로 승인될 수 있음¹⁸⁵⁾
- 네 번째 단계는 근로자 대표가 교섭단계에서 배타적으로 교섭대표로서 단체교섭 권한을 행사하는 것임
- 다섯 번째 단계는 양 당사자가 성실하게 교섭의무를 이행하여야 함
- 사용자와 노동조합은 근로조건에 관하여 성실하게(Good faith) 교섭하여야 하며,¹⁸⁶⁾ 각 당사자의 요구가 있는 경우, 교섭의무를 서면으로 단체협약 내 포함할 수 있음¹⁸⁷⁾

181) FindLaw's team, Teachers' Unions and Collective Bargaining: Overview, June 20, 2016, <https://www.findlaw.com/education/teachers-rights/teacher-s-unions-collective-bargaining-state-and-local-laws.html>

182) 5 U.S.C. § 7112(a) (2017).

183) 5 U.S.C. § 7111(d).

184) 5 U.S.C. § 7111 (2017).

185) *Id.*

186) 5 U.S.C. § 7111 (2017).

- 마지막 단계는 단체교섭에서 합의한 사항을 서면으로 작성하여 단체협약을 체결하는 것임
- 전국교사협회(The National Education Association)은 다음과 같이 단체교섭 절차를 진행하고 있음¹⁸⁸⁾
 - 첫 번째 단계는 교섭을 준비하는 것임. 양 당사자측은 교섭팀을 구성하고 정보를 수집함. 두 번째 단계는 협상을 진행하는 것임. 교섭을 시작할 때, 각 교섭팀은 기본 규칙에 합의하고, 합의된 장소에서 만나 협상을 시작함. 세 번째 단계는 협약을 승인하는 것임. 양 당사자측이 협약을 잠정적으로 합의하면 이를 검토하게 됨. 네 번째 단계는 협약 분쟁을 해결하는 것임. 양 당사자가 합의에 도달할 수 없는 경우, 일반적으로 주법은 분쟁을 해결할 수 있는 방법을 명시하고 있는 바, 조정, 중재 또는 파업, 직장 폐쇄를 사용할 수 있음. 공교육에서 파업은 매우 드물지만, 여러 주에서 허용됨

2. 단체교섭의 대상 및 내용

- 연방공무원개혁법 제7102조 (2)에 따라 각각의 근로자는 근로자들이 선택한 근로자 대표에 의해 근로조건에 관하여 단체교섭을 할 수 있는 권리를 가짐
- 단체교섭의 대상인 근로조건은 “규칙 또는 규정에 의해 성립되었거나 기타 근로조건에 영향을 미칠 수 있는 인사정책, 관행, 중요문제들을 의미”함¹⁸⁹⁾
 - 예를 들어, 근로조건이라 함은 근로시간, 사무소 배치, 보육시설, 주차 공간, 타임오프제 등을 말함
 - 다만, 이 규정은 연방공무원개혁법이 아닌 다른 연방법에 따라 제공된 정책, 관행 등의 문제들을 포함하지 않기 때문에 급여, 건강보험, 퇴직급여, 기타의 것들은 교섭대상이 될 수 없음¹⁹⁰⁾
 - 예를 들어, 일반지침(보수표)에 결정된 급여율은 협상의 대상이 될 수 없음
- 반면, 31개 주의 공공 근로자들은 단체교섭권을 가지고 있는 바, 임금, 근로시간, 다른 근로조건을 단체교섭의 대상으로 협의할 수 있음¹⁹¹⁾

187) 5 U.S.C. §§7116, 7103(a)(12) (2017).

188) National Education Association, COLLECTIVE BARGAINING: WHAT IT IS AND HOW IT WORKS, at 2-3, https://www.nea.org/sites/default/files/2020-06/CB_What-It-Is-and-How-It-Works1.pdf

189) 5 U.S.C. § 7103(a)(14) (2017).

190) 5 U.S.C. § 5332(a)(1) (2017).

191) Shimabukuro, *supra* note 18, at 3.

- 다만, 몇몇 주들은 주법에 따라 퇴직 또는 의료 급여에 대한 협상이 제한됨.¹⁹²⁾ 예를 들어, 하와이 주법은 사용자와 노동조합 의료급여 신탁 기금에 대한 분담금이 없기 때문에 의료급여를 단체교섭 대상에서 제외하고 있음¹⁹³⁾
- 마찬가지로, 아이오와 주의 경우, 퇴직시스템은 단체교섭 대상에서 배제하고 있음¹⁹⁴⁾
- 한편, 나머지 11개 주들은 특정 영역의 근로자에게만 단체교섭권을 보장하고 있음. 예를 들어, 와이오밍 주는 단지 소방관에게 단체교섭을 할 수 있는 권리를 주는 바, “시, 타운, 카운티에 소속된 소방관들은 각 지역에서 단체교섭을 할 수 있는 권리를 가지며 임금, 급여율, 근무조건 및 다른 여타의 근로조건에 대해 교섭대리인이 대리할 수 있다.”고 규정하고 있음¹⁹⁵⁾
- 한편, 교사들의 노동조합은 사용자를 상대로 단체교섭을 진행하는 바, 단체교섭의 대상은 다음과 같으나, 이에 제한하지 않음
 - 학문의 자유(Academic freedom), 커리큘럼(curriculum), 임금(Wages), 혜택(benefits), 근로시간(Hours), 업무량(workload), 책임(responsibilities), 종신(Tenure), 승진(promotion), 평가절차(Evaluation procedures), 고충절차(Grievance procedures), 퇴직과 연금 혜택(Retirement and pension benefits), 휴가와 병가(Vacation and sick leave) 등이라 할 수 있음¹⁹⁶⁾

III. 미국 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태

1. 공무원·교원 노동조합

- 미국의 대표적인 공공부문 노동조합은 정부 근로자 미국연합(The American Federation of Government Employees: AFGE), 주, 카운티, 지방 근로자 미국연합(The American Federation of State, County, and Municipal Employees: AFSCME), 미국 통신 근로자(Communications Workers of America), 국제 소방관 협회(The International Association of Fire Fighters)인 한편 교사들의 노동조합은 미국교사연합(The American Federation of Teachers), 전국교육협회(The National Education Association) 등이 있음

192) *Id.*

193) Haw. Rev. Stat. § 89-9(d).

194) Iowa Code § 20.9.

195) Wyo. Stat. Ann. § 27-10-102.

196) FindLaw's team, Teachers' Unions and Collective Bargaining: Overview, June 20, 2016, <https://www.findlaw.com/education/teachers-rights/teachers-unions-and-collective-bargaining-overview.html>

[표 4-1] 공무원·교원 노동조합의 종류 및 조합원 수

(단위: 명)

이름	설립년도	조합원 수	소속 직군
정부 근로자 미국연합	1932	750,000	미국 연방 근로자
주, 카운티, 지방 근로자 미국연합	1932	1,600,000	주, 카운티, 지방정부 근로자
미국 통신근로자	1947	700,000	뉴스, 교육, 법 집행, 통신과 정보기술, 제조 등 공공부문과 사적부문 근로자
국제소방관협회	1918	343,000	지방 소방관과 응급구조원
미국 우편근로자 노동조합	1971	220,000	미국 우편서비스 근로자 (우편배달부 제외)
전국교육협회	1857	3,000,000	국립학교 근로자(교사에 한하지 않음)
미국교사연합	1916	1,720,000	국립학교 교사, 간호사, 전문직, 기술직, 비전문직 의료서비스 근로자

출처: List of U.S. Labor Unions, <https://www.findlaw.com/employment/wages-and-benefits/list-of-us-labor-unions.html>(각 노동조합 홈페이지를 통해 노동조합원 수를 확인하였음)

2. 공공부문과 교원의 노동조합원 수와 조직률

- 미국 노동통계국(The U.S. Bureau of Labor Statistics)에 따르면, 2022년 임금근로자의 노동조합 조직률은 10.1%로 2021년 대비(10.3%) 0.2%p 하락하였음¹⁹⁷⁾
- 2022년 기준, 미국 전체 공공부문 근로자 약 2,100만 명 중 700만 명이 조합원으로 가입되어 노동조합 조직률은 33.1%를 나타내고 있음¹⁹⁸⁾
 - 2022년 공공부문 노동조합 조직률 33.1%는 전년 대비(33.9) 0.8%p 하락하였음
 - 공공부문 노동조합 조직률은 미국 전체 사적부문 근로자 약 1억 2,000만 명 중 약 720만 명의 사적부문의 근로자들의 6.0% 노동조합 조직률과 대비됨¹⁹⁹⁾
 - 또한 공공부문의 노동조합 조직률 33.1%는 미국 내 전체 평균 노동조합 조직률 10.1%와 비교될 수 있음²⁰⁰⁾

197) The U.S. Bureau of Labor Statistics, UNION MEMBERS - 2022, New Release, Jan. 19, 2023.

198) *Id.*

199) *Id.*

200) *Id.*

- 특히, 연방정부의 경우, 전체 근로자 약 390만 명 중 약 97만 명에 해당하는 조합원으로 약 24.4%에 해당하는 노동조합 조직률을 보이고 있는 반면, 주정부의 경우, 전체 근로자 약 710만명 중 210만 명에 해당하여 노동조합 조직률 약 29.9%에 해당함²⁰¹⁾
- 지방정부는 약 1,000만 명의 전체 근로자 중 약 390만 명이 노동조합원으로 구성되어 노동조합 조직률 38.8%를 나타내고 있음²⁰²⁾

[표 4-2] 노동조합원 수 및 조직률[민간부문과 공공부문(연방, 주, 지방정부)]

(단위: 천명, %)

분류		2021년			2022년		
		총 인원	조합원		총 인원	조합원	
			전체	조직률		전체	조직률
민간부문		115,767	7,030	6.1	120,356	7,223	6.0
공공부문	전체	20,626	6,982	33.9	21,318	7,062	33.1
	연방	3,820	951	24.9	3,989	972	24.4
	주	6,866	2,033	29.6	7,157	2,142	29.9
	지방	9,940	3,999	40.2	10,171	3,948	38.8

출처: The U.S. Bureau of Labor Statistics, UNION MEMBERS — 2022, New Release, Jan. 19, 2023.

- 2025-2016년 전국교육통계센터(The National Center for Education Statistics)에 따르면, 모든 국공립 학교 교사들의 총 인원 약 380만 중 노동조합 가입률은 69.9%를 나타내고 있음²⁰³⁾
- 초중고의 비율을 살펴보면, 초등학교 교사들은 약 182만명으로 69.5%, 중학교 교사들은 약 68만명으로 73.6%, 고등학교 교사들은 약 100만명으로 71.5%의 노동조합 가입률을 보이고 있음
- 기타 통합형 학교의 교사들은 22만명으로 노동조합 가입률이 54.4%를 나타내고 있음

201) The U.S. Bureau of Labor Statistics, UNION MEMBERS — 2022, New Release, Jan. 19, 2023.

202) *Id.*

203) The National Center for Education Statistics, Total number of public school teachers and percentage of public school teachers in a union or employees' association, by selected school characteristics: 2015 - 16, https://nces.ed.gov/surveys/ntps/tables/Table_TeachersUnion.asp

[표 4-3] 국공립교사의 수와 노조 가입률

(단위: 명, %)

구분	국공립교사의 수	노조 가입률
국공립학교 전체	3,827,100	69.9
초등학교	1,820,100	69.5
중학교	681,000	73.6
고등학교	1,097,800	71.5
통합형	228,200	54.4

출처: The U.S. Bureau of Labor Statistics, UNION MEMBERS — 2022, New Release, Jan. 19, 2023.

IV. 미국 공무원·교원의 근무시간면제제도

1. 근무시간면제제도의 법적 근거

- 연방공무원개혁법은 노동조합을 대표하는 연방정부 근로자에게 단체협약을 협상하기 위한 유급활동시간을 부여하고 있음. 이를 Official Time 또는 Taxpayer funded union time으로 지칭하며 일반적으로 타임 오프제로 인식되고 있음
- Official time은 연방정부 근로자가 정기적으로 할당된 작업시간 대신 교섭대리인으로 서 교섭단위를 위하여 수행하는 시간을 말함
- Official time은 연방공무원개혁법 제7131조(a)~(d)까지 규정되어 있으며 동 조항은 Official time의 활동 대상, 근로자 수, 예외 등을 규정하고 있음²⁰⁴⁾
- 다음은 Official time에 대한 관련 규정으로 4부분을 구성하고 있음

- (a) 본 장에 근거하여 단체협약의 배타적 교섭대표인 근로자는 그 직위에 있는 동안 단체교섭을 위해 Official time의 권한이 있다. Official time 권한이 있는 근로자의 수는 기관을 대리하는 수를 초과할 수 없다.
- (b) 노동조합의 내부 사업과 관련하여 근로자가 수행한 활동(조합원 모집, 노동조합임원 선출, 노동조합비 모금)은 그 근로자가 직위에 있지 않은 시간(Non-duty status)에 수행되어야 한다.
- (c) 부속조항 (a) 이외에, 연방노사관계국은 노동조합 측 또는 노동조합을 위하여 관계국의 절차에 참여한 근로자가 Official time의 권한이 있는지 결정하여야 한다.

204) 5 U.S.C. § 7131 (2017).

(d) 앞의 부속조항 이외에,

(i) 배타적 교섭대표인 근로자 또는

(ii) 본 장의 다른 여타의 것과 관련하여, 배타적 교섭대표를 대리하는 교섭단위의 근로자에게

기관과 배타적 교섭대표가 합리적, 필수적, 공익상 합의한 양의 Official time을 인정하여야 한다.

○ 연방공무원개혁법 제7131조에 따라 트럼프 대통령은 2018년 5월 25일, “납세자 지원 노조시간 사용의 투명성, 책임 및 효율성 보장”(Ensuring Transparency, Accountability, and Efficiency in Taxpayer-Funded Union Time Use)에 관한 행정명령 제13837호(EO 13837)을 발령하였음²⁰⁵⁾

- 연방근로자들이 미국 납세자 지원 노조 시간에 급여를 받는 동안 노조를 대리하고 기타 비기관 업무를 수행할 수 있도록 하였음²⁰⁶⁾

- 행정명령 제13837호의 제6조에 따르면, 각각의 기관은 인사관리국에 다음과 같이 Official time에 관한 연간보고서를 제출하도록 요구하고 있음

- ① 기관이 납세자가 지원하는 조합시간의 사용을 허가한 목적 및 용도별 사용시간, ② 회계연도에 납세자가 지원하는 조합시간을 사용한 각 근로자의 직함과 총보상금 및 각 근로자가 이들 활동에 사용한 총 보상시간과 그 총 보상시간이 차지하는 비율, ③ 기관이 노동단체 또는 개인에게 정부 재산의 무상 또는 할인된 사용을 허용한 경우에는 그 무상 또는 할인된 사용액의 합계, ④ 납세자가 지원하는 조합 활동에 소요되는 비용, ⑤ 노동단체가 정부 재산의 사용에 대하여 지급한 변상금의 금액

○ 그러나 바이든 대통령은 2021년 1월 22일 행정명령 제14003호(Executive Order 14003: Protecting the Federal Workforce)를 내림으로써 행정명령 제13837호를 폐지하였음²⁰⁷⁾

- 바이든 대통령은 행정명령 제13837호가 연방공무원을 보호하지 못하고, 연방공무원의 단체교섭활동을 방해한다고 주장했기 때문임²⁰⁸⁾

○ 반면, 주와 지방정부는 연방정부의 Official time을 ‘Union release time’으로 지칭하며

205) Ex. Ord. No. 13837, May 25, 2018, 83 F.R. 25335.

206) EO 13837.

207) Executive Order 14003: Protecting the Federal Workforce; Ex. Ord. No. 14003, §3(b), Jan. 22, 2021, 86 F.R. 7231.

208) Ballotpedia Logo, Presidential Executive Order 14003 (Joe Biden, 2021), [https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_14003_\(Joe_Biden,_2021\)](https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_14003_(Joe_Biden,_2021)).

이를 법률로 규정하거나 단체협약 내에 규정하고 있음²⁰⁹⁾

- Union release time은 노조 전임자와 같은 역할을 수행하는 지정된 근로자에게 매달 유급활동시간을 부여하는 제도임²¹⁰⁾
- 예를 들어, 코네티컷 주의 경우, 노동조합의 유급활동시간은 121,000시간으로 비용은 410만 달러가 소요된 것으로 추산됨²¹¹⁾

2. 근무시간면제제도의 활동 대상, 총 시간 및 비용

(1) 활동 대상

- Official time은 제71장에 해당하는 행위와 단체협약을 위해 대표(대리)하는 근로자에게 인정되는 모든 시간을 의미하며 다음과 같이 Official time의 대상이 분류됨²¹²⁾
- 기관들은 Official time의 네 가지 대상으로 기간 협상, 중간 협상, 분쟁 해결, 일반적 노사관계에 해당하는 Official time의 사용할 수 있음

[표 4-4] Official time의 활동 대상과 내용

활동 대상	내용
기간 협상 (Term Negotiations)	이 항목은 기본적인 단체협약의 준비와 협상 또는 후임자를 위해 노동조합 대표가 사용한 시간을 의미함.
중간 협상 (Mid-Term Negotiations)	이 항목은 기간협상이 있는 동안 발생한 쟁점에 대해 교섭하기 위해 사용한 시간을 의미함.
분쟁해결 (Dispute Resolution)	이 항목은 MSPB, FLRA, EEOC, 법원과 같은 다양한 기관에 고충처리 과정, 중재, 교섭단위 근로자의 항소과정에서 사용한 시간을 의미함
일반적 노사관계 (General Labor-Management Relations)	이 항목은 3개의 항목에 포함되지 않은 활동에 대해 사용한 시간을 의미함(예를 들어, 근로조건을 협의하기 위한 노사관계자 회의, 노사위원회 회의, 노동조합 대표를 위한 교육훈련, 공식적

209) Trey Kovacs, Official Time (Feb. 2013), at 5.

210) *Id.*

211) Zachary Janowski, Connecticut Gives State Employees \$4.1 Million in Paid Time Off for Union Business (Mar. 10, 2016).

212) 5 U.S.C. Chapter 71.

출처: United States Office of Personnel Management, Taxpayer-Funded Union Time Usage in the Federal Government Fiscal Year 2019, Oct. 2020, at 18.

- 다만, Official time을 사용할 수 없는 시간은 노동단체의 내부업무와 관련된 활동임²¹³⁾
 - 노동단체의 내부업무와 관련하여 수행하는 모든 활동(회원가입 권유, 노동단체 임원 선거, 회비 징수 등 포함)은 직무 상태가 아닌 시간 동안 수행하여야 함
 - 이와는 달리, 미국 공공부문의 노조전임자(Union Stewards)는 통상적으로 노동조합 승인 절차에서 선발되며,²¹⁴⁾ 노동조합 승인절차에서 노동조합원 중 투표권자 30명 당 최소 노조전임자 1명이 할당됨²¹⁵⁾
 - 따라서 연방정부 근로자를 위해 일하는 노동조합원은 무급의 형태로 온전히 자발적으로 참여하고 있기 때문에 자발적 노동조합원은 단체교섭과 고충처리 등을 대리하고 협상하기 위해 활동함²¹⁶⁾

(2) 총 시간과 비율

- Official time의 총 시간과 비율은 인사관리국의 연간보고서를 통해 확인할 수 있음
 - 행정명령 제13837호의 제7조에 따르면, 인사관리국장(The OPM Director)은 기관이 제출한 보고서를 분석하여 매년 6월 30일까지 연간보고서를 발간하도록 요구하고 있음²¹⁷⁾
 - 행정명령 제13837호의 제4조 (b)는 근로자들이 소속기관에 사전에 서면 승인을 받지 않은 채, 납세자 지원 노조 시간을 사용하지 말도록 규정하고 있음²¹⁸⁾
 - 행정명령 제13837호의 제5조에 따르면, 납세자 지원 노조 시간을 승인받기 위해 각 기관들은 절차를 개발하고 실행하여야 함²¹⁹⁾
 - 또한 각 기관은 납세자 지원 노조 시간의 사용을 모니터링하는 시스템을 개발하고 시행하여 승인된 목적으로만 사용되고 있는지, 법이나 규정에 어긋나게 않게 사용되고 있는지 확인하도록 요구하고 있음²²⁰⁾

213) U.S. Department of Commerce, Labor-Management Relations Handbook, September 2023, at 22.

214) Tom Juravich & Kate Bronfenbrenner, Preparing for the Worst: Organizing and Staying Organized in the Public Sector, 1998, at 276.

215) *Id.*

216) United States Office of Personnel Management, Labor-Management Relations in the Executive Branch 7 (Oct. 2014).

217) Section 7 of EO 13837.

218) Section 4(b) of EO 13837.

219) Section 5 of EO 13837.

220) Section 5 of EO 13837.

- 2019년 회계연도 동안, 노동조합은 1,329,222명의 연방공무원 교섭단위 근로자를 대표하고 있으며, 기관들은 총 2,606,390시간을 Official time으로 인정하고 있음²²¹⁾
- 2019년 기준, Official time을 사용한 근로자 수는 17,062명으로 교섭단위 근로자 수 (1,329,222) 대비 1.28%를 나타내고 있음
- 2019년 기준, Official time을 사용한 근로자 수 17,062명은 평균 152.75시간을 사용한 것으로 나타남
- 2019년 기준, Official time 총 2,606,390 (시간)은 2016년 대비(3,633,290시간) 28.26%p 감소하였음²²²⁾

[표 4-5] Official time의 총 시간과 비율

(단위: 명, 시간)

기관명	2019년 Official Time을 사용한 근로자 수	2019년 총시간 대비 Official time의 비율	2019년 교섭단위 근로자 수	2016년 교섭단위 근로자 수	2019년 Official Time의 시간	2016년 Official Time의 시간
총 시간	17,062	10.21%	1,329,222	1,224,160	2,606,390.28	3,633,290.33
USAGM	8	15.50%	929	1,168	2,493.00	11,245.00
USAID	2	50.10%	696	2,789	1,339.25	4,463.50
AFRH	7	8.38%	209	159	995.00	610.00
CCR	0	0.00%	19	21	0.00	0.00
CFTC	9	3.96%	401	436	621.75	1,632.00
CFPB	24	9.67%	897	1,105	3,991.75	6,661.50
CPSC	4	3.76%	376	413	253.00	154.00
CNCS	No Response	No Response	319	443	No Response	61.25
CSOSA	8	2.25%	497	552	377.35	860.39
USDA	753	23.08%	35,671	38,037	67,291.00	120,994.00
↓						
↓						

221) United States Office of Personnel Management, Taxpayer-Funded Union Time Usage in the Federal Government Fiscal Year 2019, Oct. 2020, at 4.

222) United States Office of Personnel Management, Taxpayer-Funded Union Time Usage in the Federal Government Fiscal Year 2019, Oct. 2020, at 4.

기관명	2019년 Official Time을 사용한 근로자 수	2019년 총시간 대비 Official time의 비율	2019년 교섭단위 근로자 수	2016년 교섭단위 근로자 수	2019년 Official Time의 시간	2016년 Official Time의 시간
↓						
기타 여러 연방기관의 Official Time을 확인할 수 있음						

출처: United States Office of Personnel Management, Taxpayer-Funded Union Time Usage in the Federal Government Fiscal Year 2019, Oct. 2020, at 5~10.

V. 미국 논의의 시사점

- 미국은 공무원이 국가의 행정업무를 담당하는 국가의 대리자가 아닌 국가 행정을 처리하는 서비스직 근로자로서의 지위를 인정하는 경향이 있음

따라서 공무원의 근로조건 등 이에 대한 결정은 일반 사무직 근로자와 동일한 일반적인 노사관계의 틀을 적용받게 됨

- 미국은 연방과 주 정부로 구성되어 있고 공공부문 근로자로서 노사관계 역시 독립성을 유지한 채, 해당 법률에 따라 규율되고 있음

- 예를 들어, 미국의 경우, 연방정부 공무원들은 연방공무원개혁법에 따라 단결권과 단체교섭권은 인정하고 있지만, 단체행동권이 테프트-하틀리 법에 의해 금지되어 있음
- 반면, 각 주 및 지방정부 공무원들은 해당 주 법률에 의해 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 인정 또는 제한받고 있음

- 한편, 미국 교원은 사립학교와 국공립학교의 교사로 구분하고 있는 바, 사립학교 교사는 민간부문 영역에서 1935년 연방노동관계법에 따라 노동3권이 보호되는 반면, 국공립학교 교사는 각 주에 따라 노동3권을 인정받거나 제한받고 있음

- 단체교섭의 대상인 근로조건은 “규칙 또는 규정에 의해 성립되었거나 기타 근로조건에 영향을 미칠 수 있는 인사정책, 관행, 중요문제들을 의미”함

- 예를 들어, 근로조건이라 함은 근로시간, 사무소 배치, 보육시설, 주차 공간, 타임오프제 등을 말함

- 미국의 대표적인 공공부문 노동조합은 정부 근로자 미국연합, 주, 카운티, 지방 근로자

미국연합, 미국 통신근로자, 국제 소방관 협회인 한편 교사들의 노동조합은 미국교사연합, 전국교육협회 등이 있음

- 주, 카운티, 지방 근로자 미국연합은 조합원 수가 160만 명으로 주, 카운티, 지방정부 근로자로 구성되어 있는 한편, 전국교육협회는 300만 명으로 국공립학교 근로자들로 구성되어 있음
- 미국은 전체 노동조합 조직률이 10.1%를 나타내고 있는 반면, 공공부문 근로자의 노동조합 조직률은 각각 33.1%를 나타내고 있음. 즉, 공공부문의 노동조합 조직률이 민간 부문보다 훨씬 높다는 것을 알 수 있음
- 미국 노동통계국에 따르면, 2022년 임금근로자의 노동조합 조직률은 10.1%로 2021년 대비(10.3%) 0.2%p 하락하였음
- 2022년 기준, 미국 전체 공공부문 근로자 약 2,100만명 중 700만명이 노동조합원으로 가입되어 노동조합 조직률은 33.1%를 나타내고 있음
- 2022년 공공부문 노동조합 조직률 33.1%는 전년 대비(33.9) 0.8%p 하락하였음
- 공공부문 노동조합 조직률은 미국 전체 사적부문 근로자 약 1억 2,000만명 중 약 720만명의 사적부문의 근로자들의 6.0% 노동조합 조직률과 대비됨
- 또한 공공부문의 노동조합 조직률 33.1%는 미국 내 전체 평균 노동조합 조직률 10.1%와 비교될 수 있음
- 연방공무원개혁법은 노동조합을 대표하는 연방정부 근로자에게 단체협약을 협상하기 위한 유급활동시간을 부여하고 있음. 이를 Official Time 또는 Taxpayer funded union time으로 지칭하며 일반적으로 타임 오프제로 인식되고 있음
- Official time은 연방공무원개혁법 제7131조에서 규정되어 있으며 동 조항은 Official time의 유효기간, 근로자 수, 예외 등을 규정하고 있음
- 트럼프 대통령은 2018년 5월 25일, “납세자 지원 노조시간 사용의 투명성, 책임 및 효율성 보장”(Ensuring Transparency, Accountability, and Efficiency in Taxpayer-Funded Union Time Use)에 관한 행정명령 제13837호(EO 13837)을 규정하였으나, 바이든 대통령은 2021년 1월 22일 행정명령 제14003호(Executive Order 14003: Protecting the Federal Workforce)를 내림으로써 행정명령 제13837호를 폐지하였음

제2절 영국

I. 영국 공무원·교원 노동3권의 법적 근거와 내용

1. 노동3권의 법적 근거

- 영국은 노동3권, 즉 단결권, 단체교섭권, 단체행동권에 대한 헌법상 규정을 찾아보기 어려움. 다만, 영국은 유럽인권협약(European Convention on Human rights: ECHR)을 국내법으로 편입시킨 인권법(The Human Rights Act 1998)을 통해 노동3권을 도출할 수 있음
 - 유럽인권협약 제11조 (1)은 “모든 사람은 자신의 이익을 보호하기 위하여 노동조합을 조직하고 가입할 권리를 포함한 평화적 집회의 자유와 결사의 자유에 대한 권리를 가진다”라고 규정하고 있음²²³⁾
 - 한편, 1992년 노동조합 및 노동(통합)관계법(The Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992)(이하 ‘노동조합 및 노동관계법’이라 함)은 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 명시적으로 규정하고 있음²²⁴⁾
 - 따라서 공무원의 노동기본권은 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 보호될 수 있음²²⁵⁾
 - 왜냐하면, 우리나라와 같이 공무원의 노동권을 규제하는 별도의 법이 존재하는 것은 아니며, 민간부문의 근로자와 동일하게 관련 노동법률의 영향을 받기 때문임²²⁶⁾
 - 특히, 영국은 ILO의 기본협약 즉, 단결의 자유 및 단결권에 관한 협약 87호[Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948(No. 87)]를 1949년 6월 27일에 비준하였고 단결권 및 단체교섭권에 관한 협약 제98호[Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949(No. 98)]는 1950년 6월 30일에 비준하였음²²⁷⁾
- 다만, 영국은 공공부문 근로자를 중앙정부(Central government), 지방정부(Local

223) European Convention on Human Rights - Article 11(1).

224) The Trade Union and Labour Relations(Consolidation) Act 1992, 1992 c 52 (1992).

225) 1992년 노동조합 및 노동관계법은 주요 4가지 원칙을 구성하고 있는 바, 첫째, 이 법은 노동조합이 무엇인지에 대한 것과 그 노동조합의 권리와 의무를 규정한다(Part I: Trade unions). 둘째, 이 법은 차별 또는 손해 없이 노동조합을 조직하고 탈퇴할 근로자의 권리를 보호한다(Part III: Union activity rights). 셋째, 이 법은 사용자와 함께 더 나은 사업장 또는 경영기준을 위해 단체교섭에 참가하는 노동조합의 체계를 규정한다(Part IV: Industrial relations). 넷째, 이 법은 근로자의 이익을 지지하고 대변하기 위해 파업과 같은 쟁의행위를 할 수 있는 노동조합 내 근로자의 권리를 보호한다(Part V: Industrial action).

226) 채준호, 영국의 공무원 임금결정 방식 연구, 한국노동연구원, 연구보고서, 2010, 2면.

227) International Labour Organization, Ratification for United Kingdom (2024년 현재).

government), 공기업(Public corporations)으로 구성하는 바,²²⁸⁾ 이에 대한 관리는 국왕의 자문기관인 추밀원(Privy Council)령에 따르고 있음

- 따라서 추밀원령은 공무원관리규정(Civil Service Management Code), 채용규정(Recruitment), 공무원규정(Civil Service Code) 등에 위임하여 공무원에 대한 인사, 행동규칙, 충원 등에 대해 운영관리하고 있음
- 특히, 공공부문 근로자들은 군인과 경찰 등 특수직 종사자들을 제외하고 노동3권을 부여받고 있음

2. 노동3권의 내용

(1) 단결권과 단체교섭권

- 영국 공공부문의 단체교섭은 민간부문과 마찬가지로 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 진행됨
- 따라서 사용자는 노동조합을 인정하고 그 노동조합을 단체교섭의 당사자로 승인하는 절차가 필요함
- 만약 사용자가 노동조합을 단체교섭의 당사자로 인정하지 않는 경우, 그 노동조합은 중앙중재위원회(The Central Arbitration Committee: CAC)에 교섭 당사자로서의 지위를 요청할 수 있음
- 이 경우, 노동조합이 과반수 이상의 지지를 받는 근로자로 구성된 경우라면, 그 노동조합은 중앙중재위원회에 의해 자동적으로 교섭당사자로서의 지위를 얻게 됨
- 그렇지 않은 경우, 중앙중재위원회는 근로자 투표를 실시한 후, 노동조합을 인정하게 된다. 이 경우에도 교섭단위 근로자들의 최소 10% 이상이 노동조합에 가입되어 있어야 하며 과반수 이상이 투표에 참여하여 40% 이상의 동의를 얻는 경우, 그 노동조합은 단체교섭의 당사자로 인정받을 수 있음
- 다른 한편, 중앙정부와 지방정부의 노동조합은 일반적으로 사용자의 자발적 인정(Voluntary recognition)(사용자의 ‘임의승인’ 이라고 함)에 따라 단체교섭의 당사자 지위를 얻는 것이 보편적임
- 사용자가 노동조합을 인정하는 경우, 양 당사자는 단체교섭절차에 따라 30일 내 합의를 진행하며 합의가 어려운 경우, 당사자 일방 또는 쌍방이 중앙중재위원회에 개입을 요청할 수 있음
- 그런 후, 중앙중재위원회는 20일 이내에 단체교섭에 대해 중재를 지시하며 그 지시사

228) Office for National Statistics, Public Sector Employment, UK: Mar 2017 (June 14, 2017), at 5.

항은 당사자가 따라야 하며 단체교섭이 개시됨

(2) 단체행동권

- 영국의 공공부문 근로자들은 군인과 경찰 등 특수직 종사자들을 제외하고 단체행동권이 보장됨
 - 따라서 1992년 노동조합 및 노동관계법 제244조는 (a) 근로계약 또는 근로조건, 근로자가 작업에 필요한 물리적 조건에 관한 사항 (b) 1명 또는 그 이상의 근로자의 고용, 해고, 정직, 근로의무에 관한 사항 (c) 근로자들과 근로자 집단 사이의 업무분담 또는 업무배치 (d) 징계에 관한 사항 (e) 노동조합원 또는 비조합원 (f) 노동조합 간부를 위한 시설 (g) 위에서 제시한 사항에 대한 협상 또는 협의 및 다른 기타 절차를 위한 시스템, 이 시스템은 그러한 협상 또는 협의 및 절차를 수행하는 데 있어 필요한 사용자 또는 사용자 단체의 노동조합 인정절차도 포함함²²⁹⁾
- 영국의 쟁의행위는 법적 보호 범위 내에 있는 경우를 제외하고 일반적으로 불법에 해당하며 쟁의행위의 합법성은 세부적인 절차적 의무를 수행하였는지에 따라 좌우됨
 - 의무적인 사전 파업 투표(Mandatory Pre-Strike Ballots)는 쟁의행위를 시작하기 위해 필요한 절차이며 이를 위해 노동조합은 엄격한 통지 사항이 요구됨
 - 따라서 파업권과 관련하여 영국은 법적통지(Statutory notice)와 투표규정(Ballot provisions)과 같은 절차적 의무를 요구함
 - 쟁의행위는 파업 투표 마지막 날로부터 6개월 이내에 시행되어야 하며, 노동조합은 파업 개시 최소 14일 전에 사용자에게 통지하여야 함²³⁰⁾
 - 다만, 경찰, 군대 및 교도관은 1996년 경찰법(The Police Act 1996), 1934년 선동법(The Incitement to Disaffection Act 1934), 1994년 형사와 공공질서법(The Criminal Justice and Public Order Act 1994)에 따라 전면적으로 시행되는 파업을 금지하고 있음²³¹⁾

229) Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992, s 244.

230) Department for Education, Handling strike action in schools: Guidance for school leaders, governing bodies and employers, Aug., 2023, at 19.

231) Patrick Brione & Isabel Buchanan, Trade unions and industrial relations, Research Briefing, House of Commons Library, Jan. 5, 2024, at 54(1994년 형사와 공공질서법 126조에서 128조까지는 교도관들의 파업이 금지되어 있었으나, 2005년 노조와 정부가 자발적인 파업금지 협약을 체결하였다).

II. 영국 공무원·교원의 단체교섭 절차와 대상 및 내용

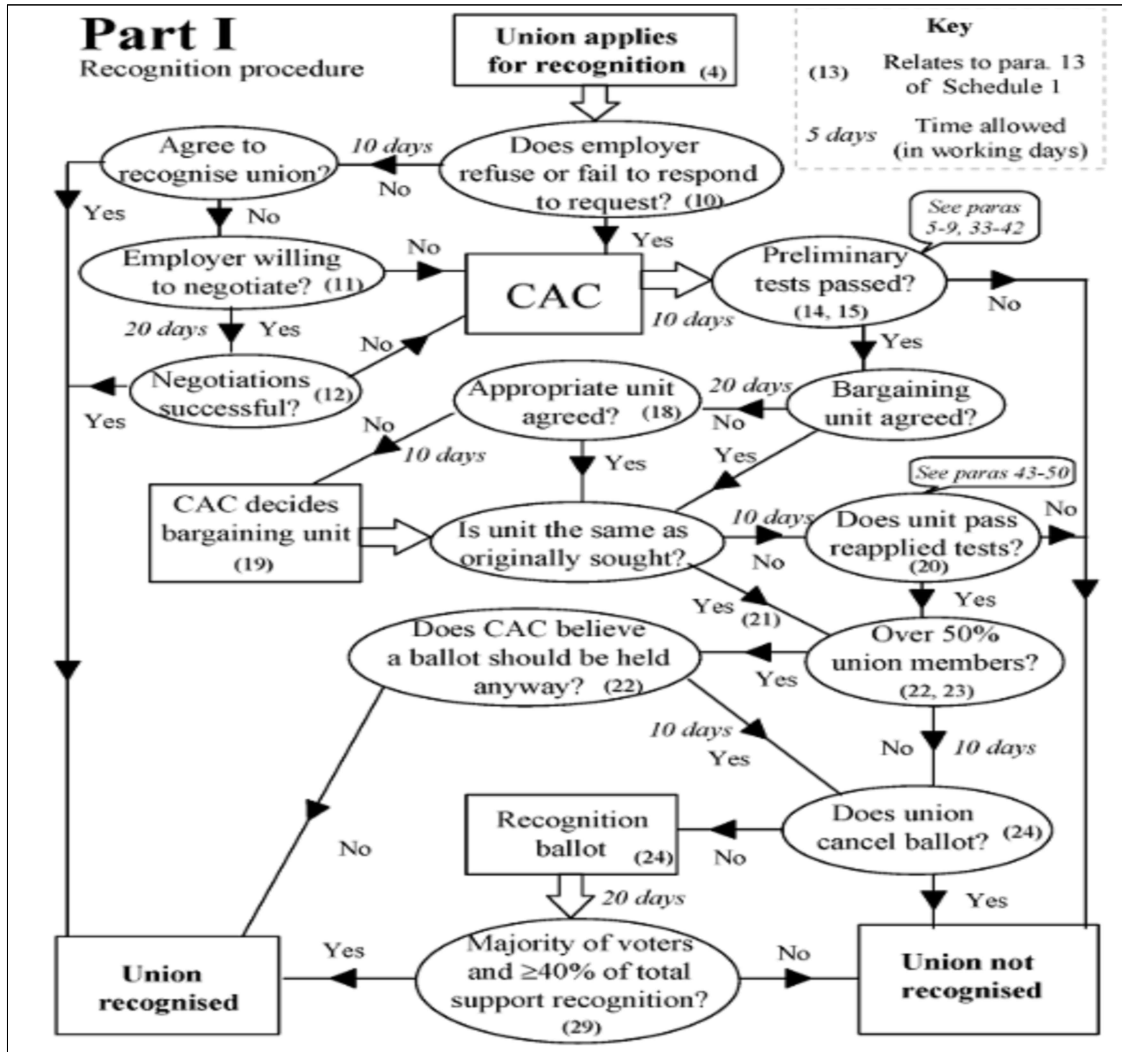
1. 단체교섭 절차

- 영국의 단체교섭에 관한 절차는 민간부문이나 공공부문의 차이가 거의 없음²³²⁾
 - 공공부문의 단체교섭 절차는 노동조합 인정(승인)-교섭단위 결정-노동조합 인정에 대한 비밀·무기명투표 여부-비밀·무기명투표-교섭동의 순으로 이루어짐²³³⁾
- 첫 번째 단계는 사용자가 노동조합을 자발적 또는 임의적으로 승인하는 것임
 - 노동조합이 단체교섭을 원하는 경우, 그 노동조합은 우선 사용자로부터 10일 동안 자발적 또는 임의적으로 승인을 구함
 - 사용자가 노동조합을 자발적으로 승인하는 경우, 당사자들은 20일간 단체교섭을 실시함
 - 만약 사용자가 이에 대한 답변을 하지 않거나 거절하는 경우, 그 노동조합은 교섭당사자로서 인정여부를 판단하기 위해 중앙중재위원회에 신청서를 제출하게 됨
 - 이러한 법적 절차요건은 ① 21명 또는 그 이상의 근로자를 고용한 사용자에게 적용되며, ② 기존 단체협약이 없는 경우, ③ 다른 노동조합에 의한 인정 신청서가 제출되지 않은 경우이어야 하며, 이 절차는 20일내 완료되어야 함
- 두 번째 단계는 교섭단위를 결정하는 것임
 - 노동조합이 사용자와 교섭단위에 대해 동의한 경우, 교섭단위 결정절차는 필요 없으나, 그렇지 않은 경우 20일 동안 사용자와 교섭단위를 협의하여야 함
 - 만약 협의에 이르지 못한 경우, 중앙중재위원회는 청문을 통해 교섭단위를 결정하게 됨

232) 채준호, 영국의 공무원 임금결정 방식 연구, 한국노동연구원, 연구보고서, 2010, iv~v면.

233) Central Arbitration Committee, Trade Union Recognition: How to Apply to the CAC, Oct. 23, 2014.

[그림 4-1] 노동조합 승인 절차

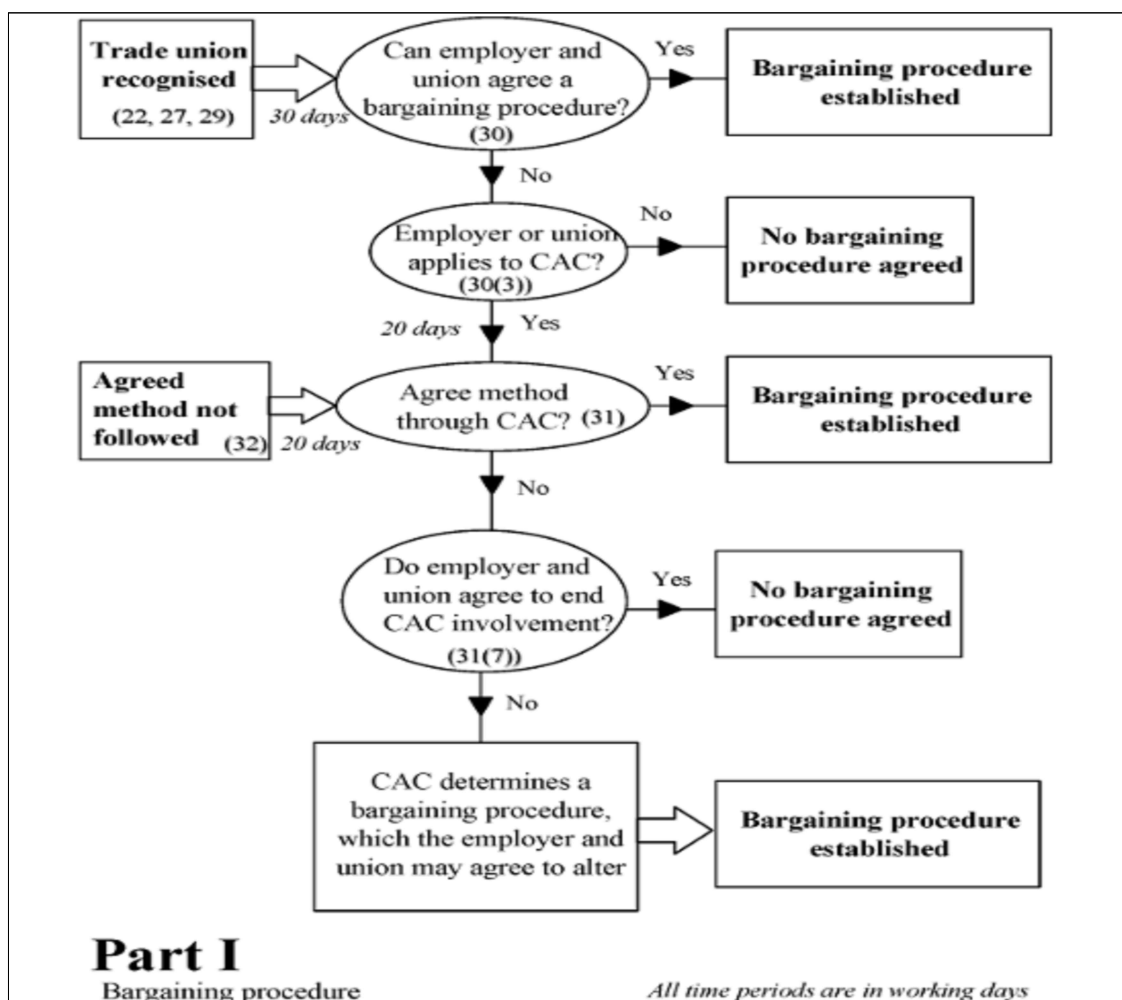


출처: Employment Relations Act 1999, Part I: Recognition, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/26/notes/division/3/1>

- 세 번째 단계는 노동조합 승인에 대한 비밀·무기명투표 여부임
 - 교섭단위 내 과반수 근로자가 조합원이 아닌 경우, 중앙중재위원회는 노동조합 승인을 위한 비밀·무기명 투표 실시함
 - 반면, 교섭단위 내 과반수 근로자가 조합원인 경우, 중앙중재위원회는 비밀·무기명투표 없이 노동조합을 인정할 것인지를 고려하게 됨
- 네 번째 단계는 비밀·무기명 투표임
 - 비밀·무기명 투표가 결정된 후, 중앙중재위원회는 투표를 실시할 독립기관을 임명함

- 중앙중재위원회는 노동조합과 사용자와 함께 투표에 대해 논의하고 투표비용은 반씩 부담하도록 함
- 교섭단위 근로자의 최소 10% 이상이 조합원이어야 하며 교섭단위 내 근로자의 과반수 이상의 투표와 교섭단위 근로자의 최소 40% 이상이 동의한 경우, 그 노동조합은 단체교섭의 당사자로 인정될 수 있음
- 비밀·무기명 투표를 통해 노동조합으로 인정받지 못하는 경우, 그 노동조합은 3년 동안 신청서를 제출할 수 없음

[그림 4-2] 단체교섭 절차



출처: Employment Relations Act 1999, Part I: Bargaining procedure, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/26/notes/division/3/1>

○ 마지막 단계는 교섭 동의임

- 비밀·무기명 투표를 통해 노동조합으로 인정받는 경우, 그 노동조합은 교섭대표로서

30일 내에 사용자와 교섭을 실시하고 협상하게 됨

- 만약 단체협약에 이르지 못한 경우, 당사자 일방 또는 쌍방은 중앙중재위원회에 원조를 요청하게 됨
- 추가적으로 20일이 초과하고 단체협약에 이르지 못한 경우, 중앙중재위원회는 당사자들이 단체교섭에 이르도록 방법을 강구하여야 함
- 전국 교육 노조(The National Education Union: NEU)는 현재 100개 이상의 독립학교들(Independent schools)(‘사립학교’라 할 수 있음)²³⁴⁾로부터 교섭지위를 인정받고 있음²³⁵⁾
- 따라서 노동조합 인정(승인) 요청은 교사들의 급여와 복리후생 또는 모든 형태의 향상을 위한 초기 논의가 뒤따르게 됨
- 노동조합 승인은 교섭단위 내 근로자들을 대신하여 해당 노동조합이 교섭할 자격이 있다고 사용자가 승인하는 과정임
- 교섭단위는 종종 교직원을 포함함
- 노동조합 승인은 임의승인(Voluntary recognition)과 의무승인(Compulsory recognition)으로 구성하는 바, 우선 노동조합이 학교에 인정요청서를 제출함²³⁶⁾
- 그런 다음 학교는 제안된 교섭단위에 대해 노동조합을 승인하기로 동의할 수 있음
- 만약 학교가 인정 요청을 거부하거나 동의하지 않는 경우, 중앙중재위원회에 의무승인을 신청할 수 있음
- 이 경우 노동조합이 성공적으로 의무승인을 인정받게 되면, 급여, 근로시간, 휴일 등과 관련하여 교섭할 수 있는 권한을 갖게 됨

2. 단체교섭의 대상 및 내용

- 영국은 공공부문 단체교섭의 대상을 규율하는 법률이 존재하지 않으며 민간부문과 차이가 없음
- 따라서 1992년 노동조합 및 노동관계법 제178조 (2)는 민간부문과 마찬가지로 공공부

234) 영국 내 학교의 종류는 Faith schools, Free schools, Academies, City technology colleges, State boarding schools, Private schools로 나뉘고 있음(GOV.UK, Types of school, <https://www.gov.uk/types-of-school/free-schools>).

235) Farrer&Co, Increased activity from teaching unions in the independent school sector, 2021, <https://www.farrer.co.uk/news-and-insights/increased-activity-from-teaching-unions-in-the-independent-school-sector/>

236) Farrer&Co, Increased activity from teaching unions in the independent school sector, 2021, <https://www.farrer.co.uk/news-and-insights/increased-activity-from-teaching-unions-in-the-independent-school-sector/>

문의 단체교섭 대상을 확인할 수 있다. 동법 제178조 (2)는 다음과 같음.²³⁷⁾

1992년 노동조합 및 노동관계법 제178조

(1) 이 법에서 “단체협약”이란 하나 이상의 노동조합과 하나 이상의 사용자 또는 사용자 단체가 대표하거나 아래에 규정된 사항 중 하나 이상과 관련된 협약 또는 협정을 의미하며, “단체교섭”이란 하나 이상의 사항과 관련되거나 이와 관련된 협상을 의미한다.

(2) 위에서 언급한 단체교섭 사항들

- (a) 고용 규정과 조건 또는 근로자가 작업에 필요한 물리적 조건
- (b) 1인 또는 그 이상 근로자의 고용과 해고, 정직, 고용의무
- (c) 근로자들과 근로자들 그룹 사이의 업무분담 또는 업무배치
- (d) 징계에 관한 사항
- (e) 노동조합원 또는 비조합원
- (f) 노동조합 간부를 위한 시설
- (g) 위에서 제시한 사항에 대한 협상 또는 협의 및 다른 기타 절차를 위한 시스템, 이 시스템은 그러한 협상 또는 협의 및 절차를 수행하는 데 있어 필요한 사용자 또는 사용자 단체의 노동조합 인정절차도 포함한다.

- 특히, 노동조합총연맹(The Trades Union Congress: TUC)에 따르면, 공공부문에서 양질의 일자리를 제공하는 가장 좋은 방법은 근로자와 사용자 간의 단체 협상을 통하여 근로조건을 향상시키고 채용과 훈련을 논의하며, 공정한 임금을 보장하는 효과적인 방법이라고 제시하고 있음²³⁸⁾
- 한편 영국 내 잉글랜드와 웨일즈 내 학교 교사들을 위한 서비스 조건을 다음과 같이 확인할 수 있음²³⁹⁾
- 이를 통해 교사들의 단체교섭 대상을 추론할 수 있는 바, 단체교섭 대상은 임명, 사직(계약 종료와 통지), 퇴직, 유급병가, 출산, 기타 휴가, 고충 처리와 징계 절차 등이 포함됨

237) The Trade Union and Labour Relations(Consolidation) Act 1992, 1992 c 178(2) (1992).

238) TUC - Written evidence (FFF0045), <https://committees.parliament.uk/writtenevidence/106810/html/>

239) Incorporating a Joint Commentary by the National Employers' Organisation for School Teachers and the six teacher organisations, Conditions of service for school teachers in England and Wales, revised edition, Aug., 2000, at 1~61.

III. 영국 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태

1. 공무원·교원 노동조합

- 영국의 공무원 노동조합은 조직 대상을 전체 근로자로 하는 일반노조(General trade union)의 형태를 띠고 있음²⁴⁰⁾
 - 예를 들어, 노동조합총연맹은 연합노조로서 48개 노동조합이 편입된 상태임
 - 지방정부 공무원이 가장 많이 가입되어 있는 공공부문 중심의 노동조합으로 유니슨(The Public Service Union: UNISON)이 있고, 중앙정부 공무원이 중심인 ‘공공 및 상업서비스 노동조합(Public and Commercial Services Union : PCS)이 있음
 - 일반노조 내에서 공무원 조합원들은 하나의 서비스 그룹이나 분과에 소속되어 활동하는 것이 일반적임. 그 이유는 조합원의 감소와 산업구조의 변화에 대응하기 위해 노동조합 간 통합이 활발해진 결과이기 때문임
 - 영국의 대표적인 공공부문 노동조합은 노동조합총연맹(Trade Union Congress: TUC), 유니슨²⁴¹⁾, 공공 및 상업 서비스 노동조합(Public and Commercial Services Union: PCS) 등이 있음
 - 한편, 교원 노동조합은 전국 교육 노조와 전국 남성 및 여성교사 연합(The National Association of Schoolmasters/Union of Women Teachers: NASUWT)이 있음

[표 4-6] 대표적인 공공부문 노동조합

명칭	설립년도	조합원 수	소속
노동조합총연맹	1868	약 5,500,000 이상	잉글랜드와 웨일즈 내 노동조합 연합 (48개의 노동조합: 공공과 공무원 등)
유니슨	1993	1,184,991	지방정부, 의료서비스, 교육, 경찰 및 판사, 지역사회사업가 및 자원봉사자, 수도, 환경, 교통, 에너지, 민간 계약자 등

240) 김정환 외 3명, 공무원노조 시대의 공무원직장협의회 활성화방안 연구, 정책연구 2010-04, 한국노동연구원, 2010, 108~109면.

241) Unison은 전국 및 지방 정부 직원연합(The National and Local Government Officers Association), 전국 공공 근로자 조합(The National and Local Government Officers Association), 의료서비스 근로자 연맹(The Confederation of Health Service Employees)이 합병된 것임.

명칭	설립년도	조합원 수	소속
공공 및 상업 서비스 조합	1998	184,370	영국 정부 기관 및 기타 공공기관
전국 교육 노조	2017	457,143	교사들, 교육강사, 교육보조직원
전국 남성 및 여성교사 연합	1976	284,062	남성과 여성 교사

출처: Patrick Brione & Isabel Buchanan, Trade unions and industrial relations, Research Briefing, House of Commons Library, Jan. 5, 2024(Trades Union Congress (TUC), Union listing, accessed 6 November 2023), at 32.

2. 공공부문과 교원의 노동조합원 수와 조직률

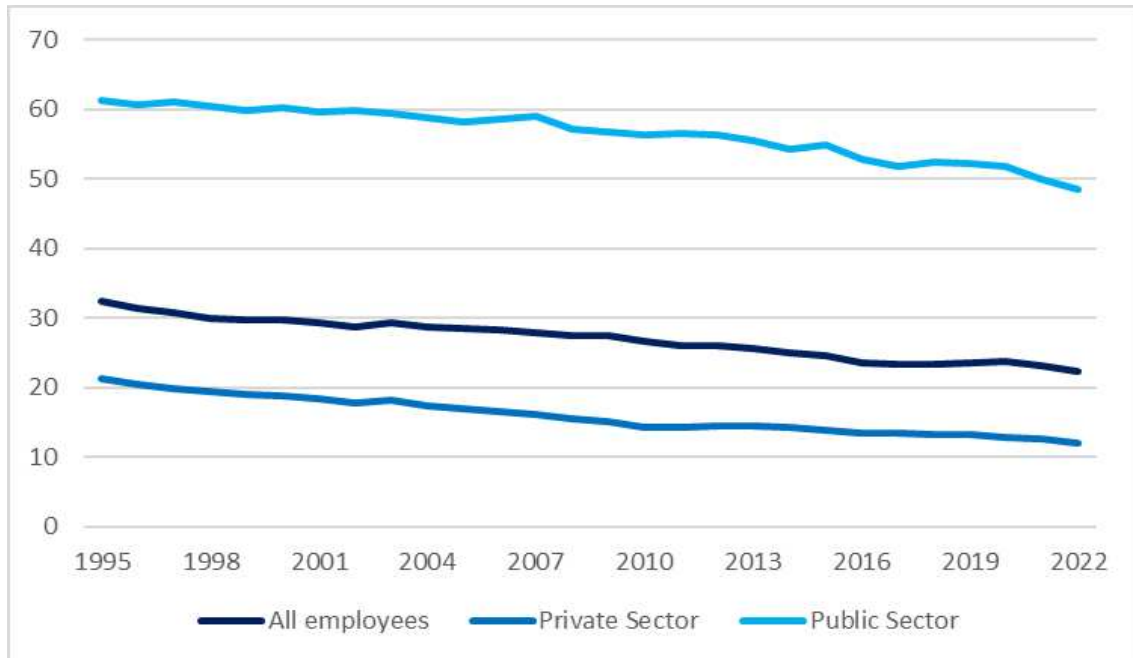
- 영국 노동시장 통계에 따르면, 2023년 10월 기준, 16세 이상 고용인원은 33.01(백만)명으로²⁴²⁾ 민간부문은 27.15(백만)명인 반면, 공공부문은 5.74(백만)명인 것으로 나타나고 있음²⁴³⁾
- 국가통계(National Statistics)에 따르면, 2022년 기준, 영국 전체 근로자의 조합원 수는 22.3%로 전년도(23.1%) 대비 0.8%p 하락하였음
- 2022년의 영국 전체 근로자 중 조합원들은 6.25(백만) 명을 나타내고 있음
 - 조합원 조직률을 살펴보면, 민간부문은 12.0%로 전년도(12.7%) 대비 0.7%p 하락하였으며, 공공부문은 48.6%로 전년도(50.0%) 대비 1.4%p 하락하였음²⁴⁴⁾

242) Brigid Francis-Devine et al., UK labour market statistics, House of Commons Library, Dec. 12, 2023, at 4.

243) Brigid Francis-Devine et al., UK labour market statistics, House of Commons Library, Dec. 12, 2023, at 12(민간부문과 공공부문 정보는 2023년 6월에 산출한 것임).

244) Department for Business & Trade, Trade Union Membership, UK 1995-2022: Statistical Bulletin, National Statistics, May 24, 2023, at 17.

[그림 4-3] 부문별 노동조합 조직률(1995~2022)



출처: Department for Business & Trade, Trade Union Membership, UK 1995–2022: Statistical Bulletin, National Statistics, May 24, 2023, at 17.

- 한편, 교원의 노동조합 조직률은 2012년 기준 전국 교사 노조(National Union of Teachers: NUT)(NUT는 전국 교육 노조의 전신임)²⁴⁵⁾는 37%를 나타내고 있고, 전국 남성 및 여성교사 연합은 30%를 나타내고 있음²⁴⁶⁾

IV. 영국 공무원·교원의 근무시간면제

1. 근무시간면제제도의 법적 근거

- 영국의 공공부문 근로자는 2016년 개정된 노동조합법(The Trade Union Act 2016) 제13조에 의해 Facility time을 명문으로 보장받게 되었음²⁴⁷⁾

245) 전국 교육 노조는 2017년에 전국 교사 노조(National Union of Teachers: NUT)와 교사와 강사 협회(The Association of Teachers and Lecturers)가 통합된 노조라 할 수 있다(Weale, Sally, "NUT and ATL vote to merge into National Education Union". The Guardian. Archived from the original on 22 March 2017. Retrieved 16 April 2019).

246) Rob Ager & Katie Pyle, NFER Teacher Voice Omnibus November 2012 Survey Understanding union membership and activity, Department for Education, Jan., 2013, at 6.

247) The Trade Union Act 2016 (Facility time and check-off), Explanatory Notes, at 12.

- 그 이전에는 노동조합 및 노동관계법 제170조에 의거 민간부문의 Paid time off를 공공부문에서 시행한 것으로 보임²⁴⁸⁾
- 그 이유는 2016년 노동조합법은 Facility time을 새롭게 규정하였고 이 규정을 1992년 노동조합 및 노동관계조정법 제 172A조로 신설하여 공공부문에서 Facility time의 투명성과 공개조사를 도모하고자 했기 때문임²⁴⁹⁾
- 이로 인해, 공공부문 사용자는 공개조사를 통하여 Facility time으로 사용된 금액을 조정할 수 있게 되었음
- 2016년 노동조합법은 Facility time의 세부내용을 규정하도록 2017년 노동조합규칙(The Trade Union Regulations 2017)에 위임하였음²⁵⁰⁾
 - 이에, 2017년 노동조합규칙은 2017년 3월 8일에 제정되어 4월 1일 발효된 상태임²⁵¹⁾
- 영국 공공부문의 노조대표(Shop Stewards와 Staff Representatives)는 1950년대 이후로 영국의 산업관계에서 중요한 역할을 해오고 있음²⁵²⁾
 - 공공부문의 경우, 풀타임 노조전임자는 평균 509명의 근로자가 있는 사업장에서 약 2.8% 해당하며 노조대표가 있는 사업장의 비율은 35%에 해당함²⁵³⁾

2. 근무시간면제의 정보 제출, 활동 대상, 총 시간 및 비용 산정 단계

(1) 근무시간면제의 정보 제출

- 공공부문 사용자들은 풀타임 근로자가 49명 미만인 경우 매년 4월 1일부터 3월 31일 까지 근무시간면제 관련 정보를 보고할지 선택할 수 있음²⁵⁴⁾
 - 여기에서 공공부문 사용자들은 지방당국, 국가보건서비스, 학교, 학원 또는 기타 교육 기관, 경찰, 영국정부기관
 - 학교의 경우, 지방당국이 근무시간면제 정보를 제출하여야 함
 - 노조대표자가 없거나 노조 facility time을 지출하지 않았더라도 기준에 부합하는 경

248) The Trade Union Act 2016 (Facility time and check-off), Explanatory Notes, at 12.

249) The Trade Union Act 2016 (Facility time and check-off), Explanatory Notes, at 12.

250) The Trade Union Act 2016 (Facility time and check-off), Explanatory Notes, at 12.

251) The Trade Union (Facility Time Publication Requirements) Regulations 2017.

252) Kim Hoque & Nick Bacon, Workplace Union Representation in the British Public Sector: Evidence from the 2011 Workplace Employment Relations Survey, Warwick Papers in Industrial Relations Number 10 1, Warwick Business School, 2015, at 2, <https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/research/irru/wpipr/wpipr101.pdf>.

253) Id. at 10

254) GOV.UK, Report trade union facility time data, <https://www.gov.uk/guidance/report-trade-union-facility-time-data#duties>

우, 정보를 보고하여야 함

- 공공부문 사용자들은 매년 7월 31일까지 ‘온라인 노조 facility time 보고 서비스(online trade union facility time reporting service)’를 이용하여 영국정부에 정보를 보고함²⁵⁵⁾
 - 정보를 웹사이트에 게시함. 이 경우 온라인 서비스에 답변을 게시하는 것임
 - 연간보고서와 설명서에 정보를 포함함
 - 웹사이트 내 자체 정보를 게시하도록 선택하는 경우, 다음과 같은 사항을 추가하여야 함. ① facility time에 지출된 급여의 백분율, ② 유급 노조활동에 투입된 총 facility time의 백분율
 - 온라인 노조 facility time 보고 서비스를 사용하여 영국 정부에게 정보를 보고하는 경우, 이 서비스는 자동으로 이러한 수치를 계산함
- 보고하여야 할 사항들은 다음과 같음²⁵⁶⁾
 - 총 노조대표자 수: 전체 12개월 동안 대표가 아닌 근로자 포함, 풀타임에 해당하는 총 대표자 수, 대표자가 facility time을 소비한 총 시간, 각 대표자가 facility time을 소비한 근로시간의 백분율(0%, 1~50%, 51~99% 또는 100% 중에서 선택), 대표자가 facility time에 소비한 총 시간: 유급 노조 직무와 활동, 대표자들이 유급 노조 활동에 투입된 총시간, 대표자들이 무급 노조 활동에 투입된 총 시간, 총 급여 청구서: 노조 대표자들뿐만 아니라 모든 근로자, facility time의 총 비용

(2) 활동 대상

- facility time의 활동 대상은 노조 의무와 활동(Trade union duties and activities)을 대상으로 함²⁵⁷⁾
 - 노조의무는 근로시간 동안 facility time을 통하여 노조 업무를 수행하는 경우이며, 근로시간은 고용계약에 따라 사업장에 있어야 하는 모든 시간을 말함
 - 노조의 의무는 유급이며, 노조활동은 유급 또는 무급이기도 함
 - 노조대표자들은 노조 의무를 수행하기 위해 합리적인 facility time을 받을 권리가 있으나, 노조 활동에 대한 facility time을 받을 권리가 없으나 사용자가 이 시간에 지불할 것을 선택할 수 있음

255) GOV.UK, Report trade union facility time data, <https://www.gov.uk/guidance/report-trade-union-facility-time-data#duties>

256) *Id.*

257) *Id.*

○ 노조의무 사례들은 다음과 같음²⁵⁸⁾

- 단체교섭과 관련된 의무 - 예를 들어 고용규정과 조건, 해고, 작업 할당에 관한 사항
- 협상 또는 협의 과정에 참여하는 것 - 관리자와의 미팅과 대응, 진행 상황과 결과를 노조원에게 알리는 것 등
- 노조와 함께 징계 또는 고충 심리에 참석하는 것, 합리적인 준비 시간을 허용하는 것을 포함함
- 노조대표 역할을 위한 교육 참석

○ 노조활동 사례들은 다음과 같음²⁵⁹⁾

- 노조내부 문제 논의
- 노조 내부 관리 처리 - 협상 또는 협의 과정의 일부가 아닌 노조 대응 회의에 답변하는 것

(3) 총 비용 및 비용 산정 단계

○ 2017년 노동조합규칙에 의하면, “Paid facility time hours”는 해당 기간동안(2017년 4월 1일부터 12개월 동안) 노동조합 임원인 근로자에 의해 사용된 시간의 양을 의미함

○ 다음은 Facility time의 총 비용을 산정하는 단계를 목록화한 것임²⁶⁰⁾

- 다만, 노조대표는 Facility time 동안 노동조합 회의 또는 노조 임원회의에 참석할 수 없음
- 만약, 노동조합 대표가 회의에 참석하는 경우, 그 기관은 노동조합 활동에 대해 급여를 지급하지 않음
- 다시 말하면, Facility time으로 인정되는 활동 외에 노조대표와 노동조합원이 다른 활동을 하는 경우, 보호받지 못한다는 의미임

258) GOV.UK, Report trade union facility time data, <https://www.gov.uk/guidance/report-trade-union-facility-time-data#duties>

259) *Id.*

260) Section 4 of the Trade Union (Facility Time Publication Requirements) Regulations 2017(Meaning of total cost of facility time).

[표 4-7] Facility time의 산정 단계 및 내용

단계	내용
첫 단계 (Step 1)	해당 기간 동안, 노조임원으로서 활동한 각각의 근로자에 해당되는 시간비용을 산정함.
두 번째 단계 (Step 2)	그 기간 동안, 각각의 근로자가 Facility time으로 보낸 시간의 양과 시간비용을 곱함. (시간의 양+시간비용)
세 번째 단계 (Step 3)	1명 이상의 노조임원으로 활동하는 근로자가 있는 경우, 두 번째 단계에서 산정된 금액을 각각 합산함.

출처: The Trade Union (Facility Time Publication Requirements) Regulations 2017.

- 시간비용은 다음과 같은 항목을 추가함²⁶¹⁾
 - 사용자가 근로자와 관련하여 임금에서 지출한 총액
 - 사용자가 연금 기여금으로 지출한 금액
 - 사용자가 근로자를 위하여 지급한 국민보험 부담금
- 총 급여 청구서에 추가하여 계산하여야 하는 사항²⁶²⁾
 - 사용자가 근로자들과 관련하여 임금에서 지출한 총액
 - 사용자가 근로자들을 위하여 연금 기여금으로 지출한 총액
 - 사용자가 근로자들을 위하여 지급한 국민보험 부담금 총액

V. 영국 논의의 시사점

- 영국은 우리나라와 같이 공무원의 노동권을 규제하는 별도의 법이 존재하는 것은 아니며, 민간부문의 근로자와 동일하게 관련 노동법률의 영향을 받음. 따라서 공무원의 노동기본권은 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 보호될 수 있음
- 영국은 공공부문 근로자를 중앙정부, 지방정부, 공기업으로 구성하는 바, 이에 대한 관리는 국왕의 자문기관인 추밀원(Privy Council)령에 따르고 있음

261) Section 4 of the Trade Union (Facility Time Publication Requirements) Regulations 2017(Meaning of total cost of facility time).

262) Section 5 of the Trade Union (Facility Time Publication Requirements) Regulations 2017(Meaning of total pay bill).

- 따라서 추밀원령은 공무원관리규정(Civil Service Management Code), 채용규정(Recruitment), 공무원규정(Civil Service Code) 등에 위임하여 공무원에 대한 인사, 행동규칙, 충원 등에 대해 운영관리하고 있음
- 영국의 경우, 공공부문 근로자들은 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 단결권, 단체교섭권과 단체행동권을 보장받을 수 있음
 - 다만, 경찰, 군대 및 교도관은 1996년 경찰법, 1934년 선동법, 1994년 형사와 공공질서법에 따라 전면적으로 시행되는 파업을 금지하고 있음
- 한편, 영국 교원은 노동3권이 특별히 제한받지 않음. 즉, 교사들 역시 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 단결권, 단체교섭권과 단체행동권을 보장받을 수 있음
- 영국의 공공부문 근로자는 2016년 개정된 노동조합법 제13조에 의해 Facility time을 명문으로 보장받게 되었음
 - 2016년 노동조합법은 Facility time의 세부 내용을 규정하도록 2017년 노동조합규칙에 위임하였음
 - “Paid facility time hours”는 해당기간동안(2017년 4월 1일부터 12개월 동안) 노동조합 임원인 근로자에 의해 사용된 시간의 양을 의미함
 - ‘facility time’의 산정 단계 및 내용은 3단계로 이루어지는 바, 각각의 근로자가 facility time으로 보낸 시간의 양과 시간급을 곱함

제3절 일본

I. 일본 공무원 종류와 노동기본권 적용 현황

- 일본의 공무원에는 크게 국가공무원과 지방공무원으로 대별됨. 국가공무원은 국가공무원법이 적용되는 일반직 국가공무원과, 국가공무원법이 적용되지 않는 특별직 국가공무원으로 나뉨.
- 일반직 국가공무원에는 일반적인 행정사무에 종사하는 공무원 외에, 항공호위관(경찰관), 형무관, 입국경비관, 외교관, 세무직원, 노동기준감독관, 항공관제관, 해상보안관 등이 있음. 그 외에, 행정집행법인의 직원(국립공문서관 및 국립인쇄국의 직원 등)도 일반직 공무원임.
- 특별직 공무원은 그 성격에 따라 국가공무원법이 적용되지 않음. 특별직 국가공무원은 다양한데, 국가공무원법에서 규정하는 성적주의의 원칙(경쟁시험에 따른 채용 등의 원칙) 등을 적용하는 것이 적당하지 않는 정치적인 국가공무원(내각총리대신, 국무대신 등)이나, 삼권분립의 관점 및 직무의 성질에서 국가공무원법을 적용하는 것이 적당하지 않는 국가공무원(재판관, 재판소 직원, 국회직원, 방위성 직원 등)이 있음.
- 한편, 지방공무원은 지방자치단체(도도부현 및 시정청 등)에 근무하는 공무원으로서, 국가에 근무하는 국가공무원과 마찬가지로 양자 모두 헌법이 정하는 전체의 봉사자로서 근무하는 자이지만, 국가공무원은 국가 전체에 관한 업무를 행하는 것에 반해, 지방공무원은 지방자치단체의 주민 서비스 등의 업무를 행하는 점에서 차이가 있음.
- 한편, 일본 헌법 제28조에서 근로자의 기본적 권리를 규정하고 있으며, 노동기본권은 단결권, 단체교섭권, 쟁의권을 세 가지 권리로 구성됨.
- 일본 공무원의 노동기본권은 그 지위의 특수성과 직무의 공공성에 비추어 보아, 다음과 같이 노동기본권에 제약이 이루어지고 있으며, 이에 대신하여 법정 근무조건의 향유, 인사원 및 인사위원회에 의한 급여권고 등의 대상(代償)조치가 취해져 있음.
- 대부분의 일반직 국가공무원은 ① 직원단체(조합)을 조직할 권리(단결권)과 ② 단체교섭권은 보장되어 있지만(단, 행정집행법인의 직원을 제외하고, 그 결과에 대하여 단체협약(근무조건에 관한 노사의 결정)을 맺을 수는 없음), ③ 쟁의권을 행사할 수 없는 것으로 되어 있다. 또한 경찰관, 해안보안관, 형무관 등에 대해서는 ①②③ 모든 노동3권은 제약되어 있음.

[표 4-8] 일본 공무원의 노동기본권 적용 상황

직원의 구분		적용법률	단결권	단체교섭권	협약체결권	쟁의권
국가 공 무 원	비현업직원	국가공무원법	○ (108조의 2) (경찰직원 등 제외)	△ (108조의 5) (교섭은 가능)	× (108조의 5)	× (제98조)
	행정집행법인 직원	행정집행법인의 노동관계에 관한 법률	○ (제4조)	○ (제8조)	○ (제8조)	× (제17조)
지 방 공 무 원	비현업직원	지방공무원법	○ (제52조) (경찰·소방직 원 제외)	△ (제55조) (교섭은 가능)	× (제55조) (서면협정 은 가능)	× (제37조)
	현업 및 지방 특정독립법인 직원	지방공영기업 등의 노동관계 에 관한 법률	○ (제5조)	○ (제7조)	○ (제7조)	× (제11조)
	단순노무직원	지방공영기업 등의 노동관계 에 관한 법률	○ (제5조)	○ (제7조)	○ (제7조)	× (제11조)

출처: 松尾孝一, “公務員の働き方と労使関係”, 日本労働研究雑誌, No.759, 2023.10., 26頁.

II. 일본에서의 노동조합의 재적전임 제도²⁶³⁾

○ 일본의 노동조합에는 헌법 내지 노동조합법에서 대부분의 권리보장이 부여되고 있지만, 업무시간중에 조합활동을 할 권리는 없다고 보고 있음. 업무시간중에는 근로자는 직무전념의무를 가지고 있으며, 회사의 업무명령에 따를 필요가 있으며, 이점은 노동조합에 가입한 조합원도 마찬가지로 봄. 따라서 노동조합의 활동은 업무시간 외에 행하는 것이 원칙임.

○ 재적전임은 단결권 보장의 효과인가에 대하여, 재적전임을 인정하는 단체협약 등이 없

263) 石嶺信憲, “集團的勞使關係の法律實務”, 中央經濟社, 2023, 350-353頁.

는 경우에, 재직전임제도를 단결권 보장(헌법 제28조)의 효과로서 사용자가 당연히 인정할 필요가 있는지에 대해서는 과거 일본의 지방공무원법 사안이기는 하지만, 와카야마시 교조사건(和歌山教組事件・最一小判 1965.7.14. 民集 19-5, 1198頁)은 “직원이 휴가를 얻어 직원단체의 의무에 전면할 수 있는 것은 헌법 제28조가 보장하는 근로자의 단결권 등에 내재 내지는 그것에서 당연히 파생하는 고유의 권리로 해석할 수 없다”고 판시하고, 협정이든 개별 승인이든 사용자의 동의가 없으면 재직전임은 인정되지 않고, 단결권 보장으로 당연히 파생하는 고유의 권리가 아니라고 판례상 해석되고 있음.

- 즉, 그렇기 때문에 단체협약 등 없이 근로자의 판단으로 재직전임을 강행할 수는 없고, 그러한 경우에는 정당한 이유가 없는 직무포기로 평가될 수 있기 때문에, 통상적으로는 징계해고 내지 보통해고의 유효성(노동계약법 제16조)가 긍정될 여지가 높다고 할 수 있음.
- 회사의 직원으로서의 신분을 유지하면서 업무를 하지 않고 노동조합 업무에 전념하는 것을 “재직전임(在籍專從)”이라고 하고, 이 재직전임이 업무시간 내 조합활동을 하기 위해서 회사의 허가를 받아 실시하는 것임.
- 이와 관련하여 전조선미츠비시중공업 나가사키조선소지부 사건은 “사용자가 재직전임을 인정할지의 여부는 그 자유에 맡겨져 있다”고 명확히 판단하고 있음(全造船三菱重工業長崎造船所支部事件・最一小判 1973.11.8. 勞判 190, 29頁).

1. 재직전임 기간 중의 대우

- 재직전임 기간중의 임직원의 대우는 기본적으로는 단체협약 및 관행으로 결정됨. 재직전임이 인정되면 그 임원은 통상적으로 휴직 취급이 되고, 이에 따라 노동의무는 면제됨. 반면 회사에 대해서는 임금청구권을 가지지 않게 됨.
- 그렇기 때문에 노동조합이 아니라, 사용자가 재직전임자에게 임금을 지불하는 것은 경비원조(노동조합법 제7조 제3호)에 해당되고, 부당노동행위로 평가되어 경우에 따라서는 노동조합이 자격요건을 충족시키지 못하여 법적합 조합으로 인정되지 못하게 될 수 있음.
- 일반적으로 전혀 노무제공을 하지 않는 조합원에 대하여 급여를 지급하는 것은 노동조합의 자주성을 현저하게 저해한다고 해석될 가능성이 높다고 할 수 있음.

2. 재직전임의 기간

- 재직전임의 기간은 조합과의 합의로 결정되게 됨.
- 실제상의 운용으로는 1기를 2년으로 한 경우, 4년을 한도로 해야 함. 이 이상의 기간으로 하면, 회사와의 관계가 벌어지고, 회사와의 관계보다도 “조합의 임원”으로서의 지위에 고집하게 되게 되므로, 어디까지나 이러한 한도로 인정하는 것이 좋음.

3. 재직전임 기간 종료후의 취급

- 단체협약 등의 규정에 따르게 되지만, 재직전임이 되기 전과 동등한 지위를 가지는 포스트에 복귀시키는 것이 일반적임.

Ⅲ. 일본에서의 공무원 근무시간면제 제도와 재직전임 제도

1. 국가공무원

(1) 개관

- 일본에서 국가공무원은 국가공무원법 제101조에 따라 직무에 전념할 의무가 규정되어 있어, 일본의 공무원은 법률 또는 명령에서 정하는 경우를 제외하고는 그 근무시간 및 직무상 주의력의 모든 것을 그 직무수행을 위해 사용하고, 정부가 완수해야 하는 책임을 가지는 직무에만 종사해야 함. 즉, 국가공무원은 근무를 제공함으로써, 국민 전체의 봉사자로서의 책무를 완수하게 됨. 따라서 근무시간중에는 전력을 다하여 직무에 전념하는 것이 요구됨.
- 일본 국가공무원법의 목적은 “국민에 대하여 공무의 민주적이고 기능적인 운영을 보장하는 것”(국가공무원법 제1조 제1항)을 실현하기 위하여 근무시간 중에는 직무 수행에 관계없는 행위를 해서는 안되는 것으로 정하고 있는 것임.
 - 예외적으로는 지진, 화재, 수해, 기타 중대한 재해시에 직원을 본직 이외의 업무에 종사시키는 것이 인정되는데, 법령의 규정에 따라 직무에 전념할 의무가 면제되는 경우의 사례는 육아휴업기간 및 육아시간, 휴가시간, 건강정기검진 등임.
- 한편, 공무원(직원)은 직원단체의 업무에 오로지 종사할 수 없는 것으로 되어 있는데,

예외적으로 등록직원단체의 임원에 한하여 소관청의 장의 허가를 얻은 경우에는 직원 단체의 업무에 오로지 종사할 수 있음(재적전임자).

재적전임의 기간	직원의 재적기간을 통하여 7년에 한정됨
신분의 취급	휴직자로 취급됨 (휴직자는 국가공무원으로서의 신분을 보장하지만, 직무에 종사하지 않음)
급여의 취급	모든 급여가 지급되지 않음

- 또한 공무원(직원)은 직원단체의 임원 등으로서 소관청의 장의 허가를 받은 경우에는 근무시간중에 해당 직원단체의 업무에 종사할 수 있음(단기종사)

단기종사의 기간	1일 또는 1시간 단위로 하고, 1년(역년)을 통하여 30일로 한정됨
급여의 취급	단기종사의 허가를 받고 직무에 종사하지 않은 기간은 급여가 감액됨

(2) 직원단체²⁶⁴⁾

- 일본의 일반직 국가공무원(행정집행법인 직원을 제외)은 국가공무원법 제108조의 2의 규정에 따라, 경찰직원 및 해상보안청 또는 형사시설에서 근무하는 직원을 제외하고, 근무조건 유지개선을 도모하는 것을 목적으로 하여 직원단체를 결성할 수 있는 것으로 되어 있음.

1) 관리직원 등의 범위

- 국가공무원법 제108조의 2의 규정에 따라, 중요한 행정상 결정을 실시하는 직원, 관리적 또는 감독적 지위에 있는 직원 및 직원단체와의 관계에서 당국의 입장에서 수행해야 하는 직무를 담당하는 직원인 “관리직원 등”과 그 이외의 직원은 동일한 단체를 조직할 수 없는 것으로 되어 있음.
- 관리직원 등의 범위는 인사원 규칙 17-0(관리직원 등의 범위)의 별표에서, 조직구분에 따라 구체적으로 규정되어 있으며, 행정기관의 조직 또는 관직의 개폐 등이 있는 경우에는 여기에 따르도록 동규칙 별표의 개정이 이루어지고 있음. 2022년도에는 4회의 개정이 있었음.

264) 人事院, “令和4年年次報告書” : <https://www.jinji.go.jp/hakusho/pdf/R04-1-3-6.pdf>

2) 직원단체의 등록

- 직원단체의 등록제도는 직원단체가 국가공무원법에서 정하는 요건을 충족시킨 민주적이고 자주적인 단체라는 것을 인사원이 공증하는 것이고, 이에 따라 교섭 등에서의 당국과 직원단체와의 관계의 원활화를 도모하고, 안정된 노사관계의 확립을 기대하고 있는 것임.
- 국가공무원법 제108조의 3 및 인사원규칙 17-1(직원단체의 등록) 규정에 근거로 하여, 2022년도의 신규 등록은 6건으로, 등록 말소는 27건 있었음.
- 참고로, 교섭의 당사자는 당국(교섭사항에 대하여 적법하게 관리하거나 또는 결정할 수 있는 당국(국가공무원법 제108조의 5 제4항)과 등록된 직원단체(국가공무원법 제108조의 5 제1항)임. 하지만, 등록되어 있지 않은 직원단체에 대해서는 국가공무원법상 교섭신청에 대해서 응해야 하는 의무는 없지만, 본조의 규정 취지에서 함부로 교섭신청을 거부할 수는 없음.

3) 직원단체를 위한 직원의 행위

① 재직전임

- 직원은 직원으로서의 신분을 보유한 채로, 직원단체의 업무에 오로지 종사할 수는 없지만, 소관청의 장의 허가를 받은 경우에는 등록직원단체의 임원으로서 오로지 해당 단체의 업무에 종사할 수 있는 것이 인정됨(국가공무원법 제108조의 6).
- 재직전임을 할 수 있는 최장 기간은 국가공무원법 부칙 제7조에 따라 당분간 7년 이하의 범위 내에서 규칙에서 정하는 기간으로 되어 있으며, 인사원 규칙에 따라 7년으로 정해져 있음(인사원 규칙 17-2(직원단체를 위한 직원의 행위) 제8조).

② 단기종사

- 재직전임 이외에, 직원은 등록직원단체의 임원, 의결기관의 구성원 등으로서 소관청의 장의 허가를 받아 1일 또는 1시간을 단위로 연간 30일의 범위 내에서 그 직원단체의 업무에 단기로 종사할 수 있는 것으로 되어 있음(인사원 규칙 17-2 제6조).

4) 직원단체 등의 법인격

① 등록직원단체

- 등록직원단체는 법인격법 제3조 제1항의 규정에 따라, 법인이 되는 취지를 인사원에 신청함으로써 법인이 될 수 있는 것으로 되어 있음.

② 인정등록직원단체 등

- 등록되어 있지 않은 직원단체 등의 신청에 근거로 하여 그 규약이 요건을 충족시킨 것이라고 인사원이 인증한 경우에는 그 직원단체 등이 주요 사무소의 소재지에서 설립 등기를 함으로써 법인격이 부여되는 것으로 되어 있음(법인격법 및 인사원규칙 17-3(직원단체 등의 규약의 인정)). 2022년 말 인사원이 인증기관으로서 규약을 인증하고 있는 직원단체 등은 5단체임.

5) 직원단체와의 회견

- 인사원은 직원의 근무조건에 관하여 권고, 규칙의 제정·개폐 등을 실시하는데 있어서 지구언단체 등과 회견을 하는 것을 통하여, 의견, 요청 등을 청취하여 시책에 반영시키는 것으로 되어 있음.
- 2022년 직원단체 등과의 회견 횟수는 본원에서 72회, 지방사무국에서 118회로 합계 190회였음. 그 내용으로는 춘투통일요구·인권요구관계가 100회(52.6%)로 가장 많고, 다음으로 급별 정원수의 개정관계가 82회(43.2%), 남녀공동참획관계가 5회(2.6%) 등임.

(3) 국가공무원법 관련 법규정

제10절 직원단체

(직원단체)

제108조의 2 이 법률에서 “직원단체”란, 직원이 그 근무조건의 유지개선을 도모하는 것을 목적으로 조직하는 단체 또는 그 연합체를 말한다.

② 전항의 “직원”이란 제5항에서 규정하는 직원 이외의 직원을 말한다.

③ 직원은 직원단체를 결성하거나 혹은 결성하지 않거나, 또는 이에 가입하거나 혹은 가입하지 않을 수 있다. 단, 중요한 행정상의 결정을 하는 직원, 중요한 행정상의 결정에 참획하는 관리적 지위에 있는 직원, 직원의 임면에 관하여 직접적인 권한을 가지는 감독적 지위에 있

는 직원, 직원의 임면, 분한, 징계 혹은 복무, 직원의 급여, 기타 근무조건 또는 직원단체와의 관계에 대한 당국의 계획 및 방침에 관한 기밀 사항에 접하고, 그렇기 때문에 직무상의 의무와 책임이 직원단체의 구성원으로서의 성의와 책임에 직접적으로 저촉한다고 인정되는 감독적 지위에 있는 직원, 기타 직원단체와의 관계에서 당국의 입장에 서서 수행해야 하는 직무를 담당하는 직원(이하 “관리직원 등”이라고 함)과 관리직원 등 이외의 직원은 동일한 직원단체를 조직할 수 없고, 관리직원 등과 관리직원 등 이외의 직원이 조직하는 단체는 이 법률에서 말하는 “직원단체”는 아니다.

④ 전항 단서에서 규정하는 관리직원 등의 범위는 인사원 규칙에서 정한다.

⑤ 경찰직원 및 해상보안청 또는 형사시설에서 근무하는 직원은 직원의 근무조건을 유지개선을 도모하는 것을 목적으로 하고 또한 당국과 교섭하는 단체를 결성하거나 또는 여기에 가입해서는 안된다.

(직원단체의 등록)

제108조의 3 직원단체는 인사원 규칙에서 정하는 바에 따라 이사, 기타 임원의 성명 및 인사원 규칙에서 정하는 사항을 기재한 신청서에 규약을 첨부하여 인사원에 등록을 신청할 수 있다.

② 직원단체의 규약에는 적어도 다음에 열거하는 사항을 기재한 것으로 한다.

명칭

1. 목적 및 업무
2. 주요 사무소의 소재지
3. 구성원의 범위 및 그 자격의 득실에 관한 규정
4. 이사, 기타 임원에 관한 규정
5. 다음 항에서 규정하는 사항을 포함한 업무집행, 회의 및 투표에 관한 규정
6. 경비 및 회계에 관한 규정
7. 다른 직원단체와의 연합에 관한 규정
8. 규약의 변경에 관한 규정
9. 해산에 관한 규정

③ 직원단체가 등록되는 자격을 가지고, 계속하여 등록되어 있기 위해서는 규약의 작성 또는 변경, 임원의 선거, 기타 이러한 것에 준하는 중요한 행위가 모든 구성원이 평등하게 참가하는 기회를 가지는 직접적이고 비밀 투표에 의한 전원의 과반수(임원의 선거에 대해서는 투표자의 과반수)에 의하여 결정되는 취지의 절차를 정하고, 또한 현실에 그 절차에 따라 이러

한 중요한 행위가 결정되는 것을 필요로 한다. 단, 연합체인 직원단체 또는 전국적 규모를 가지는 직원단체의 경우에는 모든 구성원이 평등하게 참가하는 기회를 가지는 구성단체마다 또는 지역 혹은 직역마다 직접적이고 비밀 투표에 의한 투표자의 과반수로 대의원 선거를 하고, 그 대의원의 전원이 평등하게 참가하는 기회를 가지는 직접적이고 비밀의 투표에 의한 전원의 과반수(임원의 선거에 대해서는 투표자의 과반수)에 의해 결정되는 취지의 절차를 정하고 또한 현실에서 그 절차에 따라 결정되는 것으로써 충분한 것으로 한다.

④ 전항에서 정하는 사항 외에, 직원단체가 등록되는 자격을 가지고 계속하여 등록되어 있기 위해서는 전조 제5항에서 규정하는 직원 이외의 직원만으로 조직되어 있는 것을 필요로 한다. 단, 동항에서 규정하는 직원 이외의 직원이었던 자로서 그 의사에 반하여 면직되거나 혹은 징계처분으로서의 면직 처분을 받고, 당해 처분을 받은 날의 다음날로부터 기산하여 1년 이내의 자 또는 그 기간내에 당해 처분에 대하여 법률의 정하는 바에 따라 심사청구를 하거나 혹은 소송을 제기하고, 이에 대한 재결 혹은 재판이 확정되기에 이르지 않은 자를 구성원으로 포함하고 있는 것 및 당해 직원단체의 임원인 자를 구성원으로 하고 있는 것도 무방하다.

⑤ 인사원은 등록을 신청한 직원단체가 전3항의 규정에 적합한 자인 때에는 인사원 규칙에서 정하는 바에 따라 규약 및 제1항에서 규정하는 신청서의 기재사항을 등록하고, 당해 직원단체에 그 취지를 통지해야 한다. 이 경우에 직원이 아닌 자의 임원취임을 인정하고 있는 직원단체를, 그러한 이유로 등록의 요건에 적합하지 않은 것으로 해석해서는 안된다.

⑥ 등록된 직원단체가 직원단체가 아니게 된 때, 등록된 직원단체에 대하여 제2항에서 제4항까지의 규정에 적합하지 않은 사실이 있는 때, 또는 등록된 직원단체가 제9항의 규정에 따른 신고를 하지 않은 때에는 인사원은 인사원 규칙에서 정하는 바에 따라 60일을 초과하지 않는 범위 내에서 당해 직원의 등록 효력을 정지하거나 또는 당해 직원단체의 등록을 취소할 수 있다.

⑦ 전항의 규정에 따른 등록의 취소에 관한 청문기일의 심리는 당해 직원단체로부터 청구가 있던 때에는 공개로 실시해야 한다.

⑧ 제6항의 규정에 따른 등록의 취소는 당해 처분의 취소 소송을 제기할 수 있는 기간 내 및 당해 처분의 취소 소송의 제기가 있었던 때에는 당해 소송이 법원에 계류하는 동안에는 그 효력은 발생하지 않는다.

⑨ 등록된 직원단체는 그 규약 또는 제1항에서 규정하는 신청서의 기재사항에 변경이 있는 때에는 인사원 규칙에서 정하는 바에 따라 인사원에 그 취지를 신고해야 한다. 이 경우에는 제5항의 규정을 준용한다.

⑩ 등록된 직원단체는 해산한 때에는 인사원 규칙에서 정하는 바에 따라 인사원에 그 취지를 신고해야 한다.

제108조의 4 삭제

(교섭)

제108조의 5 당국은 등록된 직원단체로부터, 직원의 급여, 근무시간, 기타 근무조건에 관하여 및 이에 부대하여 사교적 또는 후생적 활동을 포함한 적법한 활동에 관한 사항에 관하여, 적법한 교섭 신청이 있는 경우에는 그 신청에 응해야 하는 지위에 선 것으로 한다.

② 직원단체와 당국과의 교섭은 단체협약을 체결할 권리를 포함하지 않는 것으로 한다.

③ 국가의 사무의 관리 및 운영에 관한 사항은 교섭의 대상으로 할 수 없다.

④ 직원단체가 교섭할 수 있는 당국은 교섭사항에 대하여 적법하게 관리하거나 또는 결정할 수 있는 당국으로 한다.

⑤ 교섭은 직원단체와 당국이 사전에 결정한 인원 수의 범위 내에서 직원단체가 그 임원 중에서 지명하는 자와 당국이 지명하는 자가 실시해야 한다. 교섭을 할 때에는 직원단체와 당국 간에 의제, 시간, 장소, 기타 필요한 사항을 사전에 결정하여 실시하는 것으로 한다.

⑥ 전항의 경우에, 특별한 사정이 있는 때에는 직원단체는 임원 이외의 자를 지명할 수 있는 것으로 한다. 단, 그 지명하는 자는 당해 교섭의 대상인 특정한 사항에 대하여 교섭하는 적법한 위임을 당해 직원단체의 집행기관으로부터 받았다는 것을 문서로 증명할 수 있는 자이어야 한다.

⑦ 교섭은 전2항의 규정에 적합하지 않게 된 때 또는 다른 직원의 직무수행을 방해하거나 혹은 국가의 사무의 정상적인 운영을 저해하게 된 때에는 이를 중단할 수 있다.

⑧ 본조에서 규정하는 적법한 교섭은 근무시간중에도 실시할 수 있는 것으로 한다.

⑨ 직원은 직원단체에 속하고 있지 않다는 이유로, 제1항에서 규정하는 사항에 관하여 불만을 표명하거나 또는 의견을 신청할 자유가 부정되어서는 안된다.

(인사원 규칙에 제정개폐에 관한 직원단체로부터의 요청)

제108조의 5의 2 등록된 직원단체는 인사원 규칙에서 정하는 바에 따라, 직원의 근무조건에 대하여 필요가 있다고 인정하는 때에는 인사원에 대하여 인사원 규칙을 제정하거나 또는 개폐하는 것을 요청할 수 있다.

② 인사원은 전항의 규정에 따른 요청을 받은 때에는 신속하게 그 내용을 공표하는 것으로 한다.

(직원단체를 위한 직원 행위의 제한)

제108조의 6 직원은 직원단체의 업무에만 오로지 종사할 수 없다. 단, 소관청의 장의 허가를 받고, 등록된 직원단체의 임원으로서 오로지 종사하는 경우는 이에 해당되지 않는다.

② 전항 단서의 허가는 소관청의 장이 상당하다고 인정하는 경우에 부여할 수 있는 것으로 하고, 이를 부여하는 경우에는 소관청의 장은 그 허가의 유효기간을 정하는 것으로 한다.

③ 제1항 단서의 규정에 따라 등록된 직원단체의 임원으로서 오로지 종사한 기간은 직원으로서의 재직기간을 통하여 5년(행정집행법인의 노동관계에 관한 법률(1948년 법률 제157호) 제2조 제1호의 직원으로서 동법 제7조 제1항 단서의 규정에 따라 노동조합의 업무에 오로지 종사한 적이 있는 직원에 대해서는 5년부터 오로지 종사한 기간을 공제한 기간)을 초과할 수 없다.

④ 제1항 단서의 허가는 당해 허가를 받은 직원이 등록된 직원단체의 임원으로서 당해 직원단체의 업무에 오로지 종사하는 자가 아니게 된 때에는 취소되는 것으로 한다.

⑤ 제1항 단서의 허가를 받은 직원은 그 허가를 효력을 가지는 동안은 휴직자로 한다.

⑥ 직원은 인사원 규칙에서 정하는 경우를 제외하고, 급여를 받으면서 직원단체를 위해 그 업무를 수행하거나 활동해서는 안된다.

(불이익 취급의 금지)

제108조의 7 직원은 직원단체의 구성원인 것, 이를 결성하고자 한 것, 혹은 이에 가입하고자 한 것 또는 그 직원단체에서의 정당한 행위를 한 것 때문에 불이익 취급을 받지 않는다.

(4) 직원단체 등의 현황²⁶⁵⁾

1) 관리직원 등의 현황(2023년 3월 31일 기준)

- 2022년도 말 관리직원 등의 총수는 38,421명으로, 정원(경찰직원 등 제외) 238,517명에 대한 비율은 16.1%임.

	정원(A) (명)	관리직원 등(B) (명)	비율(B/A)
내각부	8,156	1,455	17.8
디지털청	411	90	21.9
부흥청	208	85	40.9

265) 人事院, “令和4年年次報告書” : <https://www.jinji.go.jp/hakusho/pdf/R04-1-3-6.pdf>

총무성	4,729	893	18.9
법무성	33,584	6,699	19.9
외무성	6,326	587	9.3
재무성	72,725	10,524	14.5
문부과학성	2,153	429	19.9
후생노동성	33,647	3,952	11.7
농림수산업성	19,889	3,393	17.1
경제산업성	7,976	1,256	15.7
국토교통성	44,638	8,352	18.7
환경성	2,182	379	17.4
방위성	26	4	15.4
인사원	617	153	24.8
회계검사원	1,250	170	13.6
합계	238,517	38,421	16.1

2) 직원단체의 등록 현황(2023년 3월 31일 기준)

- 2022년도 말의 등록직원단체의 총수는 1,252단체로, 직원단체 가입인원은 67,463명(관리직 원 등에 따른 직원단체(10단체)를 제외한 가입인원은 67,188명)임. 또한 규약 등 등록사항 변경에 따른 변경등록은 991건이었음.

	등록직원단체 수				재직자 수(A)	가입 인원 수(B)	직원단체 가입률 (B/A)	2022년도 등록건수		
	연합체 단체	단일체 단체	지부등 단체	합계				신규등록단체	변경등록단체	등록말 소단체
내각부		1	1	2	6,163	139	2.3		1	
디지털청					308					
부흥청					112					
총무성		2	12	14	3,548	1,289	36.3		5	5
법무성		1	30	31	24,562	3,255	13.3		17	
외무성					5,594					
재무성	16	16	669	701	60,225	26,778	44.5	4	621	4
문부과학성					1,688					
후생노동성	7	6	52	65	28,100	16,226	57.7		60	
농림수산업성		2	199	201	15,768	9,358	59.3	2	196	
경제산업성		2	1	3	6,397	609	9.5		2	
국토교통성		3	206	209	34,778	9,162	26.6		69	17
		1	9	10	5,905	275	4.7		9	
환경성				1	2,486	8	0.3			
방위성					21					

인사원		1		1	461	17	3.7			
회계검사원		1		1	963	347	36.0		1	
기타	6	4	3	13					10	1
합계	29	41	1,182	1,252	190,874	67,188	35.2	6	991	27
2021년도 합계	31	42	1,205	1,278	190,596	70,481	37.0	5	972	20

주1: “국토교통성” 하란은 관리직원 등으로 조직되는 직원단체에 관한 것으로, 그 재직자 수 해당 직원단체에 가입할 수 있는 직원의 총수임

주2: “재직자 수”는 2022년 7월 1일 현재 “일반 국가공무원 재직상황통계표”(내각관방 내각인사국 조사)에서의 상근직원 수에 검찰관 수를 더하고, 경찰직원 등 및 관리직원 등의 수를 제한 것임

주3: “가입인원 수”는 등록직원단체의 가입인원을 합계한 것(동일인의 중복을 제외)임

주4: “기타”는 구성원이 2부처에 걸친 것(국공관련 노동조합연합회 비현업 국가공무원 부회, 일본국가공무원 노동조합연합회 행정직부회, 오키나와 비현업 국가공무원 노동조합 등)으로, 그 가입인원 수는 각각 해당 부처의 가입인원수를 포함하고 있음

주5: “계”란 중에, “재직자 수”, “가입인원 수” 및 “직원단체 가입률”은 관리직원 등으로 조직되는 직원단체에 관한 것을 제외한 것으로, 등록직원단체가 없는 부처(디지털청, 부흥청, 외무성, 문부과학성 및 방위성)을 제외한 “재직자 수”는 183,151명, “직원단체 가입률”은 36.7%임(2021년도의 동 “재직자 수”는 183,180명, “직원단체 가입률”은 38.9%임)

3) 재직전임과 단기종사의 상황

- 2022년 말의 재직전임자 수는 81명임(2022년 12월 31일 기준).

	등록직원단체 가입인원 수	재직전임자 수
총무성	1,160	3
법무성	3,137	3
재무성	6,201	7
국세청	20,503	32
후생노동성	16,009	11
농림수산성	6,230	6
임야청	3,099	7
국토교통성	8,997	12
합계	65,336	81

주1: “등록직원단체 가입인원 수”는 재적종사자를 둔 직원단체만의 가입인원수임

주2: 재적전임자가 없는 부처는 생략하였음. 다만 기상청은 국토교통성에 포함하였음

○ 2022년의 단기종사자 수는 137명으로, 그 총 종사기간은 748일 7시간임(2022년 기준).

	단기종사자 수	총 종사기간	
		일	시간
총무성	1	3	1
재무성	20	70	7
국세청	14	140	3
후생노동성	39	165	0
농림수산성	25	100	1
임야청	34	245	7
국토교통성	4	23	5
합계	137	748	7

주1: “총 종사기간”은 단기종사자 마다 1년간(2022년 1월 1일부터 12월 31일까지)의 단기종사의 종사기간을 합산한 것으로, 시간단위의 기간에 대해서는 7시간 45분을 1일로 환산하였음.

주2: 단기종사자가 없는 부처는 생략하였음.

4) 법인인 등록직원단체의 수

○ 2022년 말 법인격이 부여되어 있는 등록직원단체는 150단체임.

(단위: 단체)

	연합체	단일체	지부 등	합계
내각부		(1)	1(1)	1(2)
총무성		2(2)	5(12)	7(14)
법무성		1(1)	21(30)	22(31)
재무성	1(16)	15(16)	70(669)	86(701)
후생노동성	(7)	3(6)	4(52)	7(65)
농림수산성		1(2)	(199)	1(201)
경제산업성		1(2)	(1)	1(3)
국토교통성		4(4)	14(215)	18(219)
환경성		(1)		(1)
인사원		1(1)		1(1)

회계검사원		1(1)		1(1)
기타	4(6)	1(4)	(3)	5(13)
합계	5(29)	30(41)	115(1,182)	150(1,252)
법인의 비율	17.2%	73.2%	9.7%	12.0%

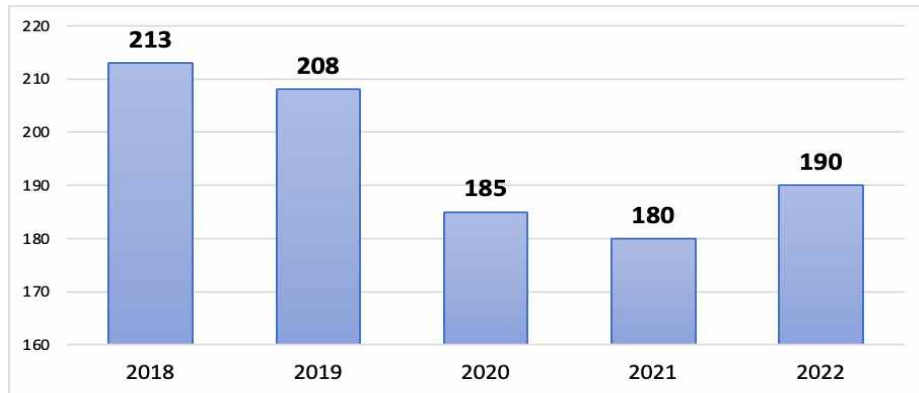
주1: “기타”는 구성원이 2부처 이상에 걸친 것

주2: ()은 등록직원단체 수를 표시

주3: “법인의 비율”은 구분마다 등록직원단체 수에 차지하는 법인격이 부여되어 있는 등록직원단체 수의 비율임

5) 직원단체와의 회견 횟수

- 2022년의 직원단체와의 회견 횟수는 코로나19의 감염병 확대 영향으로 직원단체에서 회견실시요청을 보류하고 있었던 것이 재개됨에 따라, 2021년도에 비하여 10회 증가하였음.



2. 지방공무원

(1) 개관

- 일본 지방공무원법 제35조는 “직원은 법률 또는 조례에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고, 그 근무시간 및 직무상 주의력의 모든 것을 그 직무수행을 위해 이용하고, 해당 지방공공단체가 완수해야 하는 책임을 가지는 직무에만 종사해야 한다”고 규정되어 있음. 이것을 직무전념의무라고 함.
- 그런데 “법률 또는 조례에 특별한 규정이 있는” 경우에는 복무의 감독자의 승인의 얻어 그 근무시간의 일부에 대하여 직무에 전념할 의무를 면제할 수 있음. 이 제도가 직무전

념의무의 면제라고 함.

- 이 직무전념의무가 면제되는 경우는 “법률 또는 조례의 특별한 규정”이 있는 경우인데, 그 예로는 다음과 같음.

- 법률의 경우,

- 직원단체의 적법한 교섭(지방공무원법 제55조 제8항)
- 재직전임(지방공무원법 제55조의 2, 제1항 단서)

등에 따라 직무전념의무가 면제될 수 있음.

- 각 지자체의 조례에서 예를 들어 근무시간 중에 직원단체의 적법한 교섭 및 재직전임을 허용하는 상기와 같은 규정이 있으면, 해당 지자체에서 직무전념의무가 면제될 수 있음.

(2) 직원단체²⁶⁶⁾

- 지방공무원법에서 “직원단체”란, 직원이 그 근무조건의 유지개선을 도모하는 것을 목적으로 하여 조직하는 단체 또는 그 연합체로 규정되어 있음. 또한 관리직원 등과 그 이외의 직원은 동일한 직원단체를 조직할 수 없음.
- 지방공무원의 직원단체는 근무조건에 대하여 당국(교섭사항에 대하여 적법하게 관리하거나 또는 결정할 수 있는 지방공공단체의 당국(지방공무원법 제55조 제4항))과 교섭하는 행위능력에 대해서는 직원의 어떠한 노동단체도 같은 능력을 가지는 것이고, 등록을 받은 직원단체(지방공무원법 제55조 제1항)와 등록을 받지 않은 직원단체 간에 교섭능력에 관한 실질적 차이가 발생하는 것은 아님.

1) 관리직원의 범위

- ① 중요한 행정상의 결정을 하는 직원, ② 중요한 행정상의 결정에 참가하고 기획하는 관리적 지위에 있는 직원, ③ 직원의 임면에 관하여 직접적인 권한을 가지는 감독적 지위에 있는 직원, ④ 직원의 임면, 분한, 징계 혹은 복무, 직원의 급여, 기타 근무조건 또는 직원단체와의 관계에 대한 당국의 계획 및 방침에 관한 비밀 사항에 접하고, 이를 위해서 그 직무상의 의무와 책임이 직원단체의 구성원으로서의 성의와 책임에 직접적

²⁶⁶⁾ <https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/18668.pdf> 및 <https://www.city.osaka.lg.jp/gyouseiinkai/page/0000255738.html>

으로 저축하는 것이 인정되는 감독적 지위에 있는 직원, ⑤ ①~④ 외에, 직원단체와의 관계에서 당국의 입장에 서서 수행해야 하는 직무를 담당하는 직원

2) 직원단체의 등록

- 직원단체의 등록은 지방공무원으로 조직되는 직원단체가 지방공무원법 소정의 요건을 갖추고 있을 것 및 그 직원단체가 민주적으로 조직되어 있는 것을, 인사위원회가 확인하고 공증하는 제도임.
- 직원단체 등록의 장점으로, 인사위원회에 등록된 직원단체는 ① 당국이 등록직원단체의 교섭신청에 적극적으로 응해야 하는 지위에 서는 것(지방공무원 제55조 제1항), ② 재직전임자를 인정할 수 있는 것(동법 제55조 제2항)을 들 수 있음.
 - 이전에는 법인격 취득고 장점으로 들었었지만, 현재는 등록직원단체 이외의 직원단체에도 일정한 요건 하에서 법인격을 인정하고 있음.

3) 직원단체 등록의 요건

- 직원단체가 등록될 자격을 가지고 계속하여 등록되어 있기 위해서는 다음의 요건을 갖추 필요 있음. 또한 관리직원 등과 일반직원이 혼재하고 있는 등, 직원단체가 아니게 된 때에는 등록은 취소되게 됨.

① 직원단체의 규약에 적어도 다음의 사항이 기재되어 있을 것

- 명칭
- 목적 및 업무
- 주요 사무소의 소재지
- 구성원의 범위 및 그 자격 득실에 관한 규정
- 이사, 기타 임원에 관한 규정
- 직원단체의 중요사항을 포함한 업무지행, 회의 및 투표에 관한 규정
- 경비 및 회계에 관한 규정
- 다른 직원단체와의 연합에 관한 규정
- 규약의 변경에 관한 규정
- 해산에 관한 규정

- 직원단체 규약에는 이러한 사항을 기재할 필요가 있음(지방공무원법 제53조 제2항). 또한 이러한 사항 이외의 사항을 기재해서는 안되는 것은 아니지만, 그러한 경우에도 등록요건에 저촉되지 않도록 해야 함.

② 직원단체의 중요한 사항이 민주적인 절차로 결정되는 것이 규정되고 또한 실제로 그 절차에 따라 결정되고 있을 것

- 규약의 작성 또는 변경, 임원의 선거, 기타 이러한 것에 준하는 중요한 행위에 대하여 모든 구성원이 평등하게 참가할 기회를 직접적이고 또한 밀접한 투표에 따른 전원의 과반수(임원의 선거에 대해서는 투표자의 과반수)로 결정되는 취지의 절차를 정하고 또한 현실에 그 절차에 따라 이러한 중요한 행위가 결정되는 것이 필요함(지방공무원법 제53조 제3항).
- “기타 이러한 것에 중요한 행위”에는 직원단체의 상부단체로의 가입, 탈퇴 또는 제휴, 직원단체의 해산 등 직원단체의 존립 및 운영의 기본적 사항이 해당됨.

③ 직원단체의 구성원이 동일한 지방공공단체 직원만으로 조직되어 있을 것

- 직원단체가 동일한 지방공공단체에 속하는 경찰직원 또는 소방직원 이외의 직원만으로 조직되어 있어야 함(지방공무원법 제55조 제4항). 그러나 현의 비용 부담 교직원이 조직하는 단체에 대해서는 그 구성원인 교직원이 시정촌립 학교에 근무하는 경우라고 해도 도도부현의 인사위원회 등록을 받을 수 있다고 되어 있음.
- 또한 “직원”은 일반직 지방공무원을 말하고, 특별직 지방공무원은 포함되지 않음(예를 들면 특별직 비상근직원). 또한 기업직원도 직원에는 포함되지 않기 때문에, 등록직원 단체의 구성원이 될 수 없음. 기업직원은 노동조합법상의 노동조합을 조직할 수 있음. 한편, 기능노무직원(단순노무직원)도 기업직원과 마찬가지로 노동조합법상의 노동조합을 조직하는 것이 가능하고 동시에 직원단체의 구성원이 될 수도 있음.
- 또한 비직원 및 기업직원은 등록직원단체의 구성원이 될 수 없지만, 임원이 되는 것은 인정되고 있음(지방공무원법 제53조 제5항 후단)

4) 등록의 효력정지·취소

- 등록직원단체가 직원단체가 아니게 된 때, 상기의 요건에 적합하지 않은 사실이 있을 때, 각종 신고를 하지 않은 때에는 인사위원회는 조례에서 정하는 바에 따라, 60일을 초과하지 않는 범위 내에서 등록의 효력을 정지하거나 또는 등록을 취소할 수 있음. 등록이 효력정지 또는 취소가 되면 상기의 등록의 장점을 누릴 수 없게 됨.

(3) 지방공무원법 관련 법규정

제9절 직원단체

(직원단체)

제52조 이 법률에서 “직원단체”란, 직원이 그 근무조건의 유지개선을 도모하는 것을 목적으로 하여 조직하는 단체 또는 그 연합체를 말한다.

2. 전항의 “직원”이란 제5항에서 규정하는 직원 이외의 직원을 말한다.

3. 직원은 직원단체를 결성하거나 혹은 결성하지 않고, 또는 여기에 가입하거나 혹은 가입하지 않을 수 있다. 단, 중요한 행정상의 결정을 하는 직원, 중요한 행정상의 결정에 참획하는 관리적 지위에 있는 직원, 직원의 임면에 관하여 직접적인 권한을 가지는 감독적 지위에 있는 직원, 직원의 임면, 분한, 징계 혹은 복무, 직원의 급여, 기타 근무조건 또는 직원단체와의 관계에 대한 당국의 계획 및 방침에 관한 기밀 사항에 접하고, 그렇기 때문에 직무상의 의무와 책임이 직원단체의 구성원으로서의 성의와 책임에 직접적으로 저촉한다고 인정되는 감독적 지위에 있는 직원, 기타 직원단체와의 관계에서 당국의 입장에 서서 수행해야 하는 직무를 담당하는 직원(이하 “관리직원 등”이라고 함)과 관리직원 등 이외의 직원은 동일한 직원단체를 조직할 수 없고, 관리직원 등과 관리직원 등 이외의 직원이 조직하는 단체는 이 법률에서 말하는 “직원단체”는 아니다.

4. 전항 단서에서 규정하는 관리직원 등의 범위는 인사위원회 규칙 또는 공평위원회 규칙에서 정한다.

5. 경찰직원 및 소방직원은 직원의 근무조건의 유지개선을 도모하는 것을 목적으로 하고 또한 지방공공단체의 당국과 교섭하는 단체를 결성하거나 또는 여기에 가입해서는 안된다.

(직원단체의 등록)

제53조 직원단체는 조례에서 정하는 바에 따라 이사, 기타 임원의 성명 및 조례에서 정하는 사항을 기재한 신청서에 규약을 첨부하여 인사위원회 또는 공평위원회에 등록을 신청할 수

있다.

2. 직원단체의 규약에는 적어도 다음에 열거하는 사항을 기재한 것으로 한다.

① 명칭

② 목적 및 업무

③ 주요 사무소의 소재지

④ 구성원의 범위 및 그 자격의 득실에 관한 규정

⑤ 이사, 기타 임원에 관한 규정

⑥ 다음 항에서 규정하는 사항을 포함한 업무집행, 회의 및 투표에 관한 규정

⑦ 경비 및 회계에 관한 규정

⑧ 다른 직원단체와의 연합에 관한 규정

⑨ 규약의 변경에 관한 규정

⑩ 해산에 관한 규정

3. 직원단체가 등록되는 자격을 가지고, 계속하여 등록되어 있기 위해서는 규약의 작성 또는 변경, 임원의 선거, 기타 이러한 것에 준하는 중요한 행위가 모든 구성원이 평등하게 참가하는 기회를 가지는 직접적이고 비밀 투표에 의한 전원의 과반수(임원의 선거에 대해서는 투표자의 과반수)에 의하여 결정되는 취지의 절차를 정하고, 또한 현실에 그 절차에 따라 이러한 중요한 행위가 결정되는 것을 필요로 한다. 단, 연합체인 직원단체의 경우에는 모든 구성원이 평등하게 참가하는 기회를 가지는 구성단체마다 또는 직접적이고 비밀 투표에 의한 투표자의 과반수로 대의원 선거를 하고, 모든 대의원이 평등하게 참가하는 기회를 가지는 직접적이고 비밀의 투표에 의한 전원의 과반수(임원의 선거에 대해서는 투표자의 과반수)에 의해 결정되는 취지의 절차를 정하고 또한 현실에서 그 절차에 따라 결정되는 것으로써 충분한 것으로 한다.

4. 전항에서 정하는 사항 외에, 직원단체가 등록되는 자격을 가지고 계속하여 등록되어 있기 위해서는 당해 직원단체가 동일한 지방공공단체에 속하는 전조 제5항에서 규정하는 직원 이외의 직원만으로 조직되어 있는 것을 필요로 한다. 단, 동항에서 규정하는 직원 이외의 직원이었던 자로서 그 의사에 반하여 면직되거나 혹은 징계처분으로서의 면직 처분을 받고, 당해 처분을 받은 날의 다음날로부터 기산하여 1년 이내의 자 또는 그 기간내에 당해 처분에 대하여 법률의 정하는 바에 따라 심사청구를 하거나 혹은 소송을 제기하고, 이에 대한 재결 혹은 재판이 확정되기에 이르지 않은 자를 구성원으로 포함하고 있는 것 및 당해 직원단체의 임원인 자를 구성원으로 하고 있는 것도 무방하다.

5. 인사위원회 또는 공평위원회는 등록을 신청한 직원단체가 전3항의 규정에 적합한 자 인 때에는 조례에서 정하는 바에 따라 규약 및 제1항에서 규정하는 신청서의 기재사항을 등록하

고, 당해 직원단체에 그 취지를 통지해야 한다. 이 경우에 직원이 아닌 자의 임원취임을 인정하고 있는 직원단체를, 그러한 이유로 등록의 요건에 적합하지 않은 것으로 해석해서는 안된다.

6. 등록된 직원단체가 직원단체가 아니게 된 때, 등록된 직원단체에 대하여 제2항에서 제4항까지의 규정에 적합하지 않은 사실이 있는 때, 또는 등록된 직원단체가 제9항의 규정에 따른 신고를 하지 않은 때에는 인사위원회 또는 공평위원회는 조례에서 정하는 바에 따라 60일을 초과하지 않는 범위 내에서 당해 직원의 등록 효력을 정지하거나 또는 당해 직원단체의 등록을 취소할 수 있다.

7. 전항의 규정에 따른 등록의 취소에 관한 청문기일의 심리는 당해 직원단체로부터 청구가 있던 때에는 공개로 실시해야 한다.

8. 제6항의 규정에 다른 등록의 취소는 당해 처분의 취소 소송을 제기할 수 있는 기간 내 및 당해 처분의 취소 소송의 제기가 있었던 때에는 당해 소송이 법원에 계류하는 동안에는 그 효력은 발생하지 않는다.

9. 등록된 직원단체는 그 규약 또는 제1항에서 규정하는 신청서의 기재사항에 변경이 있는 때에는 조례에서 정하는 바에 따라 인사위원회 또는 공평위원회에서 그 취지를 신고해야 한다. 이 경우에는 제5항의 규정을 준용한다.

10. 등록된 직원단체는 해산한 때에는 조례에서 정하는 바에 따라 인사위원회 또는 공평위원회에 그 취지를 신고해야 한다.

제54조 삭제

(교섭)

제55조 지방공공단체의 당국은 등록된 직원단체로부터, 직원의 급여, 근무시간, 기타 근무조건에 관하여 및 이에 부대하여 사교적 또는 후생적 활동을 포함한 적법한 활동에 관한 사항에 관하여, 적법한 교섭 신청이 있는 경우에는 그 신청에 응해야 하는 지위에 선 것으로 한다.

2. 직원단체와 지방공공단체의 당국과의 교섭은 단체협약을 체결할 권리를 포함하지 않는 것으로 한다.

3. 지방공공단체의 사무의 관리 및 운영에 관한 사항은 교섭의 대상으로 할 수 없다.

4. 직원단체가 교섭할 수 있는 지방공공단체의 당국은 교섭사항에 대하여 적법하게 관리하거나 또는 결정할 수 있는 지방공공단체의 당국으로 한다.

5. 교섭은 직원단체와 지방공공단체의 당국이 사전에 결정한 인원 수의 범위 내에서 직원단

체가 그 임원 중에서 지명하는 자와 지방공공단체의 당국이 지명하는 자가 실시해야 한다. 교섭을 할 때에는 직원단체와 지방공공단체의 당국 간에 의제, 시간, 장소, 기타 필요한 사항을 사전에 결정하여 실시하는 것으로 한다.

6. 전항의 경우에, 특별한 사정이 있는 때에는 직원단체는 임원 이외의 자를 지명할 수 있는 것으로 한다. 단, 그 지명하는 자는 당해 교섭의 대상인 특정한 사항에 대하여 교섭하는 적법한 위임을 당해 직원단체의 집행기관으로부터 받았다는 것을 문서로 증명할 수 있는 자이어야 한다.

7. 교섭은 전2항의 규정에 적합하지 않게 된 때 또는 다른 직원의 직무수행을 방해하거나 혹은 지방공공단체의 사무의 정상적인 운영을 저해하게 된 때에는 이를 중단할 수 있다.

8. 본조에서 규정하는 적법한 교섭은 근무시간중에도 실시할 수 있다.

9. 직원단체는 법령, 조례, 지방공공단체의 규칙 및 지방공공단체의 기관이 정하는 규정에 저촉하지 않는 한에서 당해 지방공공단체의 당국과 서면에 의한 협정을 맺을 수 있다.

10. 전항의 협정은 당해 지방공공단체의 당국 및 직원단체의 쌍방이 성의와 책임을 가지고 이행해야 한다.

11. 직원은 직원단체에 속하고 있지 않다는 이유로, 제1항에서 규정하는 사항에 관하여 불만을 표명하거나 또는 의견을 신청할 자유가 부정되어서는 안된다.

(직원단체를 위한 직원 행위의 제한)

제55조의 2 직원은 직원단체의 업무에만 오로지 종사할 수 없다. 단, 임명권자의 허가를 받고, 등록된 직원단체의 임원으로서 오로지 종사하는 경우는 이에 해당되지 않는다.

2. 전항 단서의 허가는 임명권자가 상당하다고 인정하는 경우에 부여할 수 있는 것으로 하고, 이를 부여하는 경우에는 임명권자는 그 허가의 유효기간을 정하는 것으로 한다.

3. 제1항 단서의 규정에 따라 등록된 직원단체의 임원으로서 오로지 종사한 기간은 직원으로서의 재직기간을 통하여 5년(지방공영기업 등의 노동관계에 관한 법률(1952년 법률 제289호) 제6조 제1항의 단서(동법 부칙 제5항에서 준용하는 경우를 포함)의 규정에 따라 노동조합의 업무에 오로지 종사한 적이 있는 직원에 대해서는 5년부터 오로지 종사한 기간을 공제한 기간)을 초과할 수 없다.

4. 제1항 단서의 허가는 당해 허가를 받은 직원이 등록된 직원단체의 임원으로서 당해 직원단체의 업무에 오로지 종사하는 자가 아니게 된 때에는 취소되는 것으로 한다.

5. 제1항 단서의 허가를 받은 직원은 그 허가를 효력을 가지는 동안은 휴직자로 하고, 어떠한 급여도 지급되지 않고 또한 그 기간은 퇴직수당의 산정 기초가 되는 근속기간에 산입되지 않는 것으로 한다.

6. 직원은 조례에서 정하는 경우를 제외하고, 급여를 받으면서 직원단체를 위해 그 업무를 수행하거나 활동해서는 안된다.

(불이익 취급의 금지)

제56조 직원은 직원단체의 구성원인 것, 이를 결성하고자 한 것, 혹은 이에 가입하고자 한 것 또는 그 직원단체에서의 정당한 행위를 한 것 때문에 불이익 취급을 받지 않는다.

IV. 관련 판례 - 직무전념의무면제기간의 급여 등 지급에 관한 손해배상 등 청구주 주민소송 사건(大阪地裁 2010.10.16. 判決)²⁶⁷⁾

1. 사안의 개요 및 쟁점

- 본건은 Y시의 직원들이 근무시간중에 직원단체 및 노동조합을 위한 활동을 하고, 또한 부락구(部落)해방동맹 등의 집회에 참가하는데 있어, 직무전념의무의 면제(이하 “직무면제”)를 받은 후 직무면제를 받은 기간에 대응하는 급여 등의 지급을 받은 것에 대하여, Y시의 주민인 X가 해당 지급은 위법이라고 주장하고, Y시의 집행기관인 Y시장에게 지방자치법 제242조의 2 제1항 제4호에 근거로 하여 Y시장의 지위에 있는 Y1(이하 “Y1”라고 함)을 상대방으로 하여 불법행위에 따른 손해배상으로서, 지급한 급여 등 상당액 및 지연손해금의 청구를 할 것, 인사과장의 지위에 있어 전결로 급여 등의 지급을 한 Y2(이하 “Y2”라고 함) 및 Y3(이하 “Y3”라고 함)을 상대방으로 하여, 부당이득반환의무로서 급여상당액 및 이에 대한 이자의 지급청구를 하는 것을 각각 요구한 사안임.
- 본건 판결에서 인용하고 있는 최고재판소 1998년 4월 24일 제2소법정 판결은 상공회의소에 파견된 시의 직원에 대하여 시가 전액 급여를 지급하기 위해서는 적법한 직무전념의무의 면제에 더불어, 근무하지 않는 것에 대한 적법한 승인이 필요하고, 어느 경우에 대해서도 처분권자가 전혀 자유롭게 실시할 수 있는 것이 아니고, 지방공무원법 등의 취지에 위반하지 않는 것이 필요하다는 취지의 판시를 하고 있기 때문에, 본건의 최대 쟁점은 급여 등의 지출명령의 적법성, 즉 적법한 직무면제 및 근무하지 않는 것에 대한 승인이 있었는지의 여부라는 것임.

267) 職務専念義務免除期間の給与等支給に係る損害賠償等請求住民訴訟事件・大阪地裁 2010.10.16.判決・2008行ウ. 이하의 내용은 佐々木泉顯・小山裕, “「ながら条例」に「ノーワーク・ノーペイ」の風当たり-組合活動等を理由とする職務専念義務の免除は、法に定められた場合意外は違法-裁判所-”, 判例自治, 348号, 2011, 4-8頁.

2. 법원 판단의 전제가 된 관계 법령 등

○ 법원 판단의 전제가 된 관계 법령, 사실관계는 다음과 같음.

- (1) Y시 직원에게 전념할 의무의 특례에 관한 조례(이하 “직무면제조례”라고 함) 제2조는 연수를 받는 경우(제1호), 후생에 관한 계획의 실시에 참가하는 경우(제2호), 또는 이러한 것 외에 임명권자가 정하는 경우(제3호)의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직원은 사전에 임명권자 또는 그 위임을 받은 자의 승인을 얻어 직무면제를 받을 수 있다는 취지를 정하고 있음.
- (2) Y시 급여조례 제15조는 직원이 근무하지 않은 때에는 그 근무하지 않은 것에 대하여 임명권자의 승인이 있는 경우를 제외하는 외에, 그 근무하지 않은 1시간에 대하여 근무 1시간당의 급여액을 감액하여 급여를 지급하는 취지를 정하고 있으며, 급여규칙 제25조는 상기 규정에 따른 급여의 감액은 해당 감액을 해야 하는 급여액을 다음의 급여기간 이후의 급여 및 지역수당에서 빼는 방법에 따른다는 취지를 정하고 있음. 또한 근무수당에 대해서도 급여액을 감액되는 기간에 따라 감액되는 것으로 되어 있음.
- (3) 지방공무원법 제55조의 2 제6항은 직원은 조례에서 정하는 경우를 제외하고, 급여를 받으면서 직원단체를 위하여 그 업무를 하거나 또는 활동해서는 안된다는 취지를 규정하고 있으며, 동항의 규정에 따라 Y시 직원단체를 위한 직원의 행위 제한의 특례에 관한 조례(1966년 Y시 조례 제676호. 이하 “나가라(ながら) 조례”라고 함) 제2조는 동법 제55조 제8항의 규정에 근거로 하여 적법한 교섭을 하는 경우(제1호), 조례가 규정하는 휴일 및 대휴일과 연차유급휴가와 휴직의 기간(제2호)에 한하여 직원이 급여를 받으면서 직원단체를 위해 그 업무를 하거나 또는 활동할 수 있는 것으로 정하고 있음.
- (4) 총무성 자치행정국 공무원부 공무원과 및 총무성 자치재정국 공영기업과장이 2006년 1월 24일자로 도도부현의 시구정촌 담당과 앞으로 내린 “노동조합의 활동에 관한 직무전념의무의 면제 등에 대하여(통지)”라는 제목의 통지(2006년 총행공 제9호, 총재공 제8호, 이하 “본건 통지”라고 함)는 노동조합법 제7조 제3호 단서에서 규정하는 협의 또는 교섭을 제외한 근무시간중의 조합활동에 대해서는 원칙적으로 무급으로 해야 하는 것이라는 점, 이 점은 1968년 10월 15일자의 통지(자치공일 제35호 행정국장 통지)에서도 제시되어 있는 점, 그런데 이번에 실시한 “노동조합에 관한 직무전념의무의 면제 등에 관한 조사결과”에 따르면, 일부 지방공공단체에서 유급으로 직무전념의무를 면제하고 있는 사례가 보이는 점 등을 언급한 후, 신속하게 적정화에 노력하도록 요구하고 있

음.

- 본건 통지에서는 이를 받은 시구정촌 담당과에서 각 시구정촌, 기업단 및 일부 사무조합 등에 대해서도 통지의 취지를 주지시키는 것이 요구되고 있음.

- (5) Y시에서는 직원의 직원단체를 위한 활동 등에 대하여 직무면제를 제공하는 경우에는 급여 등을 감액하는 조치가 취해지는 일은 없고, 직무면제를 받은 기간에 대응하는 감액을 하지 않고 급여의 지급이 결정되어 지출명령을 내림으로서 묵시적으로 근무하지 않는 것의 승인(이하 “본건 승인”이라고 함)을 하고 있었다고 인정됨.

3. X의 주장

- (1) 지방공무원에게는 직무전념의무가 부과되고, 법률 또는 조례에 정해진 경우를 제외하고, 그 근무시간에는 직무에만 종사해야 하고, 또한 급여는 근무에 대한 대가이고, 근무하지 않고 급여를 지급할 수 없음(no work no pay의 원칙).
- (2) 급여를 받으면서 직원단체의 활동을 할 수 있는 경우에 대해서는 지방공무원법 제55조 제8항의 규정에 근거로 하여, 적법한 교섭을 하는 경우에 한정되어 있다(나가라 조례 제2조 제1호)는 점에서 보면, 임명권자가 이에 반한 근무하지 않는 것의 승인을 할 수 없는 것은 명백함.
- (3) 기능직원이 노동조합을 위해서 행하는 활동에 대해서는 직접적인 적용은 없지만, 임명권자는 직원에게 근무하지 않는 것의 승인을 줄 수 있다고 해도, 그것은 자유롭게 직무면제를 한 후에 급여를 지급하는 것을 인정하는 것은 아니고, 지방공무원에 대하여 직무면제가 복무의 근본 기준을 정한 지방공무원법 제30조, 직무전념의무를 정하는 동법 제35조의 취지에 반하는 경우나, 근무하지 않는 것의 승인이 급여의 근본기준을 정한 동법 제24조 제1항의 취지에 반하는 경우에는 급여의 지급은 위법하게 됨.
- 그리고 총무성 등에서 1966년경부터 노동조합을 위한 활동에 종사하는 기간은 노동조합법 제7조 제3호 단서에서 규정하는 협의 또는 교섭을 하는 경우를 제외하고, 급여를 지급할 수 없다고 지도하고 있었던 것으로, 본건에서의 노동조합의 위한 활동에서 근무하지 않는 것의 승인을 할 수 없는 것은 명백함.
- (4) 부라쿠해방동맹을 위한 활동 등의 인권활동에 대해서도 직원단체를 위한 활동인 것처럼 명문의 제약규정은 없지만, 그것은 임명권자가 자유롭게 직무전념의무를 면제한 후

에 급여를 지급하는 것을 인정하는 것은 아니라는 것은 상기와 같음.

4. Y의 주장

- (1) 직원단체를 위한 활동 및 노동조합활동에 대한 직무면제 및 근무하지 않는 것의 승인은 1991년에 작성된 허가기준을 바탕으로 오랫동안의 노사관행 및 교섭을 거듭한 후에 행하여져 온 것이고, 지금까지의 사회 상황에서는 근로자의 권리로서의 측면을 가지고 있다는 점에서 보면, 그 취급에는 상당한 이유가 있다고 해야 함. 공무원의 노동환경을 둘러싼 현재의 사회상황에는 큰 변화가 있고, Y시에서는 최근 가입자의 감소에 따라 직원단체 등의 조직률이 저하하고 있으며 직원단체 등을 위한 활동에 대한 평가가 달라진 점도 있어, 2006년 9월에 직원단체 등에 대하여 직무면제 취급의 변경협의를 신청하여 2007년 12월 1일부터 그 변경이 이루어지고 있음.
- X가 본건에서 문제로 삼는 것은 상기 협의중의 직무면제에 관한 행위라는 점, 그 지급액에 비추어 보면 모두 재량권의 범위를 일탈했다고는 할 수 없음.
- (2) 인권단체를 위한 활동에 대한 직무면제도 그 내용이 인권시책에 이바지하는지의 여부를 기준으로 판단하고 있는 것이고, 특정단체의 활동에 참가하는 것을 목적으로 하는 것이 아니라는 점에서 보면, 직무면제 및 근무하지 않는 것의 승인을 하는 상당한 이유가 있었다고 해야 함.

5. 보조참가인 노동조합의 주장

- (1) Y시에는 종전부터 직무면제의 경우에 급여가 금액되지 않는 취급으로 되어 있었던 바, 보조참가인 노동조합은 Y시와의 사이에서 2002년 3월 29일, 노동기본협약을 체결하였음. 동협약에서 보조참가인 노동조합이 지명하는 직원이, 일정한 경우에 근무시간중에 노동조합을 위한 활동을 하는 것을 인정함과 동시에, 이를 유급으로 하는 취지를 정하였음.
- 그리고 보조참가인 노동조합의 구성원이 받은 직원면제는 상부단체의 지시에 따른 집회 혹은 회의에 참가하기 위한 것이기 때문에, 상기 기본협약 제7조에 따라 적법한 것임.
- (2) 직원단체를 위한 활동은 노동조합을 위한 활동과 마찬가지로, 단체교섭에 한정되지 않

는 바, 보조참가인 직원조합은 2001년, 당국과의 사이에서 직원단체를 위한 업무 및 활동에 관하여 허가기준을 작성하여 유급에서의 직무면제에 대한 합의를 형성하여 관행을 축적해 왔음.

- 그리고 보조참가인 직원조합의 구성원이 받은 직원면제는 상기 기준에 따라서 행해지는 것이기 때문에 적법한 것임.

(3) 직원조합을 위한 활동이 헌법 제28조에서 정하는 권리의 행사이며, 이러한 헌법상의 권리를 행사하는 것은 직원의 직무와 책임에 어떠한 반하는 것이 아니라는 점에서 보면, 본건 승인은 지방공무원법 제24조 제1항의 취지에 합치하는 것이라고 해야 함.

6. 법원의 판단

- 오사카법원은 다음과 같이 판시하고 X의 청구를 거의 인용하였음.

(1) 지방공공단체의 직원은 법률 또는 조례에 특례의 규정이 있는 경우를 제외하는 외에, 그 근무시간 및 직무상의 주의력의 모든 것을 그 직책수행을 위해서 이용하고, 해당 지방공공단체가 완수해야 하는 책무를 가지는 직무에만 종사해야 하는 것으로 되어 있음(지방공무원법 제35조). 그리고 Y시에는 동조의 규정에 근거로 하여 직무면제조례가 정하고 있는 것에서 보면, 본건 각 직원이 근무시간중에 직원단체를 위한 활동 등을 하기 위해서는 직무면제조례에 근거로 한 적법한 직무면제가 이루어질 필요가 있음. 또한 직무면제가 이루어진 기간에 대한 급여를 받기 위해서는 급여조례 제15조에 근거로 하여 근무하지 않는 것에 대하여 임명권자가 승인을 주는 것이 필요하다고 되어 있음.

(2) 직무면제조례 제2조는 직무면제의무의 면제를 할 수 있는 경우로서, 연수를 받는 경우(제1호), 후생에 관한 계획의 실시에 참가하는 경우(제2호) 외에, “임명권자가 정하는 경우”(제3호)를 규정하고 있는데, 임명권자가 구체적으로 어떠한 규정을 둘 수 있는지 명확하지는 않음. 또한 급여조례 제15조도 임명권자가 어떠한 경우에 근무하지 않는 것의 승인을 할 수 있는지, 그 요건을 정하고 있지 않음.

- 그러나 직무전념의무의 면제 및 근무하지 않는 것에 대한 승인에 대하여 명시적 요건이 정해져 있지 않은 경우라고 해도, 처분권자가 이를 전혀 자유롭게 행할 수 있다는 것이 아니고, 직무전념의무의 면제가 복무의 근본 기준을 정하는 지방공무원법 제30조 및 직무에 전념해야 하는 의무를 정하는 동법 제35조의 취지에 위반하거나, 근무하지

않는 것에 대한 승인이 급여의 근본 기준, 즉, 직원의 급여가 그 직무와 책임에 응하는 것이어야 하는 것을 요구하는 동법 제24조 제1항의 취지에 위반하는 경우에는 이러한 것은 위법이 된다고 해석해야 함(最高裁 1998.4.24. 第二小法廷判決·集民188号 275頁).

- 그래서 본건 직무면제에 대해서는 직원단체를 위한 활동 등에 참가하기 위해서 Y시의 사무에 종사하지 않는 것이, 또한 본건 승인에 대해서는 이에 더불어 근무하지 않는 기간에 대하여 급여를 지급하는 것이 각각 지방공무원법의 상기 규정의 취지에 반하는지의 여부를 검토함.

(3) 직원단체 및 노동조합을 위한 활동에 대하여 Y시와 보조참가인 노동조합 및 Y시청 직원노동조합 간에 1991년 7월에 “조합활동에 따른 직면의 운용에 대하여”라는 서면(이하 “1991년 기준”이라고 함)을 교환하고, 일정한 직원단체의 활동에 대해서는 직무면제를 인정하는 것으로 하고 있으며 또한 Y시와 보조참가인 노동조합 간에 체결된 2002년 3월 29일자 노동기본협약에서는 ① 단체교섭에 위원, 설명원 또는 참고인으로서 출석하는 경우, ② 직원안전위생위원회에 위원으로서 출석하는 경우, ③ 기타 Y시와 보조참가인 노동조합과의 협의로 Y시가 인정한 회의에 출석하거나 또는 여러 활동에 참가하는 경우에 대하여 조합이 지명하는 직원이 근무시간중에 조합활동을 하는 것을 인정하는 것으로 되어 있으며, 이러한 것에 근거로 한 직무면제에 관한 운용이 이루어지고 있었던 점, Y시의 직원이 직원단체 또는 노동조합의 활동에 참가하기 위해서 직무면제 신청을 하는 경우, 보조참가인 직원조합, 동 노동조합 및 Y시청 직원 노동조합으로부터도 직원면제를 의뢰하는 취지가 기재된 신청서를 피고에게 제출하였던 것이 인정됨.

- 그리고 본건 직무면제의 신청에서 용건으로 된 활동이 1991년 기준 및 상기 노동기본협약에서 정해진 활동의 범위 외라는 것을 인정하기에 충분한 증거도 없는 점, Y2 및 Y3은 인사과장으로서 상기 운용에 따라 본건 직무면제를 한 점, 본건 각 직원이 직무면제를 받은 횟수 및 시간도 직원단체 또는 노동조합의 활동으로서 사회통념상 상당하지 않다고 인정할 수 있는 한도를 초과한 것이라고까지는 평가할 수 없다는 점에서 보면, 보조참가인 직원조합, 동 노동조합 또는 Y시청 직원노동조합의 활동을 위해서 이루어진 본건 직무면제가, 지방공무원의 가장 기본적인 공법상의 책무를 규정한 지방공무원법 제30조, 제35조의 취지에 반하는 불합리한 취급이었다고까지는 할 수 없고, 이것을 위법으로 볼 수도 없음.

(4) 그러나, 본건에서의 직원단체를 위한 활동은 모두 지방공무원법 제55조에서 정하는 적

법한 교섭에 해당되지 않고, 마찬가지로 노동조합을 위한 활동은 모두 노동조합법 제7조 제3호 단서에서 정하는 협의 또는 교섭에 해당되지 않는 것에 대해서는 당사자 간에 다툼이 없는 바, 이러한 활동에 관한 기간에 대해서도 급여를 지급할 수 있다는 취지의 특단의 조례상 규정은 없음.

- 오히려 지방공무원법 제55조의 2 제6항은 직원은 조례에서 정하는 경우를 제외하고 급여를 받으면서 직원단체를 위해 그 업무를 하거나 또는 활동해서는 안되는 취지를 규정하고, 동항의 규정에 따라 나가라 조례 제2조는 직원이 급여를 받으면서 직원단체를 위해 그 업무를 하거나 또는 활동할 수 있는 경우로서 동법 제55조 제8항의 규정에 근거로 하여 적법한 교섭을 하는 경우(제1호) 등을 정하는 것만으로, 적법한 교섭 이외의 직원단체의 활동에 유급으로 종사하는 것을 예정하고 있지 않음. 노동조합법 제7조 제3호의 규정도 또한 근무시간중의 노동조합을 위한 활동에 급여를 주는 것은 경리상의 원조에 해당하고, 원칙적으로 무급이라는 것이 전제라고 해석됨.

- 그렇게 하면, 직원단체를 위한 활동에 대해서도 노동조합을 위한 활동에 대해서도, 지방공무원법 제55조 제8항이 규정하는 적법한 교섭 또는 노동조합법 제7조 제3호 단서가 규정하는 협의 또는 교섭에 해당하는 경우를 제외하는 외에는 근무하지 않는 것의 승인을 할 수 있다고 해석할 근거는 없다고 해야 함.

(5) 보조참가인이 주장하는 것과 같이, 직원단체 등을 위한 활동이 근로자의 권리라는 측면을 가지고, 이에 대하여 일정한 한도에서 직무면제가 허용된다고 해도, 이러한 활동 자체는 직무와의 관련성을 가지지 않고 행정목적의 달성이라는 공익상의 필요성도 인정하기 어렵다는 것을 함께 고려하면, 직원이 근무시간중에 직무를 벗어나 행하는 직원단체를 위한 활동(지방공무원법 제55조 제8항의 적법한 교섭을 제외) 또는 노동조합을 위한 활동(노동조합법 제7조 제3호 단서의 적법한 협의 또는 교섭을 제외)에 대하여 근무하지 않는 것의 승인을 할 수 있는 것으로 하는 것은 급여의 근본 원칙에 대하여 정하는 지방공무원법 제24조 제1항의 취지에 반하고, Y시장에게 부여된 재량권의 범위를 넘어서, 이를 남용한 것으로서 위법이 된다고 말하지 않을 수 없음.

(6) 1991년 기준 및 상기 협약은 모두 직원단체 또는 노동조합의 구성원이 근무시간중에 일정한 직원단체 또는 노동조합을 위한 활동을 하는 것을 인정하는 취지를 정하는 것에 그치고, 직무면제를 받은 기간에 대하여 유급으로 해야 한다고 정한 것이라고는 할 수 없음. 뿐만 아니라, 실령 Y시와 보조참가인 직원조합과의 합의로 근무하지 않은 것의 승인을 할 수 있는 경우를 정하고 이와 아울러 그러한 경우에 급여를 지급할 수 있는 것으로 정했다고 해도, 그 규율이 급여의 근본 기준에 대하여 정한 지방공무원법 규정

의 취지에 반하는 이상, 본건 승인이 위법이라는 결론에 변함은 없는 것이고, 어느 경우라고 해도 1991년 기준 및 노동기준협약은 본건 승인이 적법하다는 것의 근거는 될 수 없음.

- (7) 부라쿠해방동맹 등의 집회 참가에 대해서는 임명권자가 어떠한 인권단체의 어떠한 활동에 대하여 직무면제를 인정했는지에 대하여 어떠한 형태의 기준을 정하고 있었다고는 인정되지 않고, 이러한 부라쿠해방동맹 등의 단체 활동이 Y시로부터 위탁을 받거나 또는 Y시와의 간에 직원참가에 대하여 결정을 하고 있었던 것이라고도 인정할 수 없고, 더 나아가서는 Y시의 구체적인 인권시책 또는 직원들의 구체적인 직무내용과의 관련성을 찾아볼 수도 없음. 부라쿠해방동맹 등의 집회에 참가하기 위하여 행해진 본건 직무면제는 복무의 근본 기준 및 직무전념의무에 대하여 정한 지방공무원법 제30조, 제35조에 반하고 있으며, 상기 직무면제에 대응하는 기간에 대하여 이루어진 본건 승인은 동법 제24조 제1항의 취지에 반하고, 임명권자에게 부여된 재량권의 범위를 넘어서 이를 남용한 것으로서 위법이 됨.

V. 직무전념의무의 면제에 관한 조례 및 재직전임 허용과 관련된 조례의 사례

1. 직무전념의무 면제에 관한 조례 등

(1) 도쿄도 도시마구²⁶⁸⁾

○ 직원의 직무에 전념하는 의무의 면제에 관한 규칙

1978년 4월 1일

특별구 인사위원회 규칙 제14호

(목적)

제1조 이 규칙은 각 특별구에서의 직원의 직무에 전념하는 의무의 특례에 관한 조례(이하 “직면조례”라고 함) 제2조 제3호의 규정에 근거로 하여, 직원의 직무에 전념하는 의무의 면제에 관한 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

268) https://www1.g-reiki.net/toshima/reiki_honbun/l600RG00000109.html

(직무에 전념하는 의무를 면제받는 경우)

제2조 직원이 사전에 특별구의 임명권자(시정촌립학교직원급여부담법 제1조에서 규정하는 직원(이하 “현 비용부담 교직원”이라고 함)의 경우에는 특별구의 교육위원회) 또는 그 위임을 받은 자(이하 이러한 자를 “임명권자”라고 함)의 승인을 얻어 직무에 전념하는 의무를 면제받는 경우에는 다음에 열거하는 경우로 한다.

(1) 직원이 지방공무원법 제52조 제1항에서 규정하는 직원단체(이하 “직원단체”라고 함) 또는 지방공영기업등의 노동관계에 관한 법률(이하 “지공기노법”이라고 함) 부칙 제5항의 규정에 따라 준용되는 동법 제5조 제1항에서 규정하는 노동조합(이하 “노동조합”이라고 함)이 다음에 열거하는 회의, 기타 업무를 실시하기 위해서 특히 필요한 한도 내에서 사전에 임명권자의 허가를 받은 업무에 참가하는 경우

가. 법 제55조 제8항에서 규정하는 적법한 교섭으로 인정되는 것

나. 노동조합법 제7조 제3호의 규정에 따른 협의 또는 교섭으로 인정되는 것

다. 법 제53조 제5항의 규정에 근거로 하여 등록을 받은 직원단체(이하 “등록직원단체”라고 함) 또는 노동조합의 규약에서 정하는 기관으로 별표 제1에서 열거하는 것의 업무 및 등록직원단체 또는 노동조합이 가입하는 상부단체의 이러한 것에 상당하는 기간의 업무로 해당 등록직원단체 또는 노동조합의 업무로 인정되는 것

라. 법 제52조 제1항에서 규정하는 연합체의 규약에서 정하는 기관으로, 별표 제1에서 열거하는 것의 업무 중, 등록직원단체로부터 위임을 받은 업무에 관련된 것으로 인정되는 것

(2) 직원이 국가 또는 다른 지방공공단체, 기타 공공단체 혹은 그 직무와 관련을 가지는 공익에 관한 단체의 사업 또는 사무에 종사하는 경우

(3) 직원이 법령 또는 조례에 근거로 하여 설치된 직원의 후생복리를 목적으로 하는 단체의 사업 또는 사무에 종사하는 경우

(4) 직원이 특별구 또는 특별구의 기관 이외의 것이 주최하는 강연회 등에서 특별구정 또는 학술 등에 관하여 강연 등을 하는 경우

(5) 직원이 그 직무상 교양에 이바지하는 강연회 등을 청취하는 경우

(6) 직원이 그 직무의 수행상 필요한 자격시험을 수험하는 경우

(7) 기타 특별한 사유가 있는 경우

2. 전항의 승인(동항 제1호 다 또는 라에서 규정하는 업무에 관한 것에 한함)은 일 또는 시간을 단위(현 비용부담 교직원의 경우에는 분을 단위)로 하여 실시하는 것으로 하고, 하나의 해(회계연도에 따른 필요가 있는 경우에는 1회계연도)에 대하여 이러한 업무에 관한 승인의 일수가 합산하여 30일을 초과하는 경우에는 실시할 수 없다.

3. 제1항 제1호 다 및 라의 규정은 각 특별구에서의 직원의 근무시간, 휴일, 휴가 등에 관한 조례(이하 “근무시간조례”라고 함) 및 회계연도 임용직원의 근무시간, 휴일, 휴가 등에 관한 규칙(이하 “회계연도 근무시간규칙”이라고 함)(지공기노법 부칙 제5항에서 규정하는 직원의 경우에는 임명권자가 정하는 규정)에서 규정하는 조합휴가의 적용을 받는 직원에 대해서는 적용하지 않는다.

제3조 임명권자가 전조 제1항 제7호의 규정에 따라 직원의 직무에 전념하는 의무를 면제하고자 하는 때에는 사전에 특별구 인사위원회의 의견을 청취해야 한다.

(이 규칙에서 인용하고 있는 조례)

제4조 이 규칙에서 인용하고 있는 직면조례란, 별표 제2에서 근무시간조례란 별표 제3에, 회계연도 근무시간규칙이란 별표 제4에서 열거하는 것으로 한다.

부칙

생략

(2) 돗토리현²⁶⁹⁾

○ 직무에 전념하는 의무의 특례에 관한 규칙

1994년 12월 21일

돗토리현 인사위원회 규칙 제16호

직무에 전념하는 의무의 특례에 관한 규칙을 여기에서 공포한다.

직무에 전념하는 의무의 특례에 관한 특례

직무에 전념하는 의무의 특례에 관한 규칙(1956년 12월 돗토리현 인사위원회 규칙 제20호)의 전부를 개정한다.

269) https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00000171.html

(취지)

제1조 이 규칙은 직원의 직무에 전념하는 의무의 면제(이하 “의무면제”라고 함)에 관하여, 직무에 전념하난 의무의 특례에 관한 조례(1951년 dots리현 조례 제5호. 이하 “조례”라고 함)에서 정하는 것 외 필요한 사항을 정하는 것으로 한다.

(의무면제)

제2조 조례 제2조 제3호에서 규정하는 인사위원회가 정하는 경우 및 그 기간은 다음의 표와 같다.

(1) 해당 지방공공단체의 특별직으로서의 직을 겸하고, 그 직에 속하는 사무를 실시하는 경우	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(2) 직무에 관련있는 국가공무원 또는 다른 지방공공단체의 공무원으로서의 직을 겸하고, 그 직에 속하는 사무를 실시하는 경우	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(3) 해당 지방공공단체의 행정 운영상, 그 지위를 겸하는 것이 특히 필요하다고 인정되는 단체 등의 지위를 겸하고, 그 직무를 실시하는 경우	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(4) 국가 또는 지방공공단체의 기관, 학교, 기타 공공적 또는 공익적인 활동을 실시하는 단체로부터 서면 등에 의한 위촉을 받고, 현재 또는 과거의 직무에 관련이 있는 강연, 강의, 토론 또는 심사를 하는 경우	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(5) 소방조직법 제19조 제1항에서 규정하는 소방단원 혹은 수방법 제6조 제1항에서 규정하는 수방단장 혹은 수방단원으로서의 활동에 참가하는 경우 또는 재해구조법 제7조 제1항의 규정에 따라 구조에 관한 업무에 종사하는 경우, 동법 제8조의 규정에 따라 구조에 관한 업무에 협력하는 경우 혹은 수방법 제24조의 규정에 따라 수방에 종사하는 경우	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(6) 비상사태의 발생 등으로 인하여 복무에 종사할 수 없는 경우	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(7) 임명권자가 실시하는 건강진단의 결과, 근무에 제한을 가할 필요가 있다고 인정되는 경우	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(8) 공무원의 재해 또는 통근(지방공무원재해보상법 제2조 제2항 및 제3항에서 규정하는 통근을 말함. 이하 같음)에 의한 재해(외국의 지방공공단체의 기관 등에 파견되는 직원의 처우 등에 관한 조례 제2조 제1항의 규정에 따라 파견된 직원의 파견사용처의 업무상 재해 또는 통근에 의한 재해를 포함)에 대한 보상의 실시에 관하여 심사청구 또는 재심사청구를 하는 경우 (준비행위를 하는 경우를 제외)	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(9) 지방공무원법 제46조의 규정에 근거로 한 근무조건에 관한 조치의 요구를 하는 경우 또는 동법 제49조의 2 제1항의 규정에 근거로 하여 불이익 처분에 관한 심사청구를 하는 경우 및 그 심사에 출두하는 경우(준비행위를 하는 경우를 제외)	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(10) 지방공무원법 제55조 제8항의 규정에 근거로 하여 근무시간중에 적법한 교섭을 하는 경우 또는 동조 제11항의 규정에 근거로 하여 당국의 불만	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간

을 표명하거나 혹은 의견을 신고하는 경우(준비행위를 하는 경우를 제외)	
(11) 지방공영기업 등의 노동관계에 관한 법률 제7조의 규정에 근거로 하여 단체교섭을 하거나 또는 동법 제13조 제1항의 규정에 근거로 하여 설치하는 고충처리공동조정회의에 출석하는 경우(준비행위를 하는 경우를 제외)	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(12) 국가가 행하는 직무에 관계있는 자격시험 또는 해당 지방공공단체가 실시하는 시험을 받는 경우	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(13) 학교교육법 제84조의 규정에 근거로 하여 통신교육을 실시하는 대학에서 행하는 면접수업을 받는 경우	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간
(14) 전 각호에서 열거하는 것 외에, 인사위원회가 필요하다고 인정하는 경우	그 때마다 필요하다고 인정되는 기간

(기간의 단위 및 계산)

제3조 의무면제를 받는 기간의 단위는 1분으로 한다. 단, 이에 따르기 어려운 경우에는 1일 또는 1시간을 단위로 할 수 있다.

2. 주휴일(직원의 근무시간, 휴가 등에 관한 조례(이하 “근무시간조례”라고 함) 제3조 제1항에서 규정하는 주휴일을 말함. 이하 같음) 또는 휴일(근무시간조례 제12조 제1항에서 규정하는 대휴일을 포함. 이하 같음)을 끼고 의무면제를 받은 경우의 기간의 계산은 그 기간중에 주휴일 또는 휴일을 포함하는 것으로 한다.

(의무면제의 절차)

제4조 직원의 의무면제의 절차에 대해서는 직원의 근무시간, 휴가 등에 관한 규칙의 규정에 따른 특별휴가의 절차의 예에 따른다.

(임시적 임용직원의 의무면제)

제5조 임시적 임용직원(지방공무원법 제22조의 3의 규정, 기타 법률의 규정에 따라 임시적으로 임용된 직원을 말함)의 의무면제에 대해서는 인사위원회가 별도로 정하는 바에 따른다.

(회계연도 임용직원의 의무면제)

제6조 지방공무원법 제22조의 2 제1항에서 규정하는 직원의 의무면제에 대해서는 임명권자가 정한다.

(기타 사항)

제7조 이 규칙에서 정하는 것 외에, 의무면제에 관하여 필요한 사항은 인사위원회가 정한다.

다.

부칙

생략

2. 재직전임 허용과 관련된 조례

(1) 홋카이도 쿠시로시²⁷⁰⁾

○ 직원단체의 업무에 종사하는 직원에 관한 조례

1955년 12월 1일

조례 제86호

(취지)

제1조 이 조례는 지방공무원법 제5조 제1항, 제35조의 규정에 근거로 하여 직원단체의 업무에 종사하는 직원에 대하여 필요한 사항을 정한 것으로 한다.

(재직전임 휴직과 그 기간)

제2조 임명권자는 직원에 대하여 그 신청으로 공무에 지장이 없는 한, 그 대표자 또는 임원으로서 법 제53조의 규정에 따라 등록된 직원단체의 업무에 전임하기 위해 휴직(이하 “재직전임 휴직”이라고 함)을 명령할 수 있다.

2. 전항의 재직전임 휴직의 기간은 직원으로서의 재직기간을 통하여 3년을 초과하지 않는 기간으로 한다.

(재직전임 휴직의 효과)

제3조 재직전임 휴직을 부여받은 직원은 재직전임 휴직의 기간중에는 직무에 전념할 의무를 면제받음과 동시에 직무에 종사할 수 없다.

2. 재직전임 휴직의 기간중인 직원에게는 급여, 부양수당, 기타 어떠한 급여도 지급되지 않는다

270) http://www.town.kushiro.lg.jp/reiki/reiki_honbun/a203RG00000143.html

다.

(재적전임 휴직의 종료)

제4조 다음에 열거하는 경우에는 재적전임 휴직은 종료하는 것으로 한다.

- (1) 재적전임 휴직의 기간이 만료한 경우
- (2) 재적전임 휴직의 기간의 만료 전에 그 직원이 임명권자의 허가를 얻어 직무에 복귀한 경우
- (3) 재적전임 휴직을 부여받은 사유가 소멸한 경우

(재적전임 휴직중의 직원의 분한)

제5조 직원은 재적전임 휴직의 기간중에도 그 직을 보유하고, 그 기간의 종료와 함께 그 직무에 복귀할 권리를 가진다.

(재적전임 휴직의 취소)

제6조 임명권자는 재적전임 휴직을 부여받은 직원이 이 조례의 규정에 위반한 경우에는 그 재적전임 휴직을 취소할 수 있다.

부칙

생략

(2) 사가시²⁷¹⁾

○ 사가시 직원의 재적전임에 관한 규칙

2005년 10월 1일

규칙 제43호

(취지)

제1조 이 규칙은 지방공무원법 제55조의 2 및 지방공영기업 등의 노동관계에 관한 법률(이

271) https://www1.g-reiki.net/city.saga/reiki_honbun/r276RG00000153.html

하 “지공노법”이라고 함) 부칙 제5항의 규정에 따라 준용하는 동법 제6조의 규정에 근거로 하여, 사가시 직원(기업직원을 제외함. 이하 “직원”이라고 함)의 직원단체 또는 노동조합의 업무에 오로지 종사하는 경우(이하 “재적전임”이라고 함)의 절차, 허가 등에 관하여 별도로 정하는 것을 제외하고, 필요한 사항을 정하는 것으로 한다.

(재적전임 허가의 신청)

제2조 직원은 지방공무원법 제55조의 2 제1항 단서 또는 지공노법 제6조 제1항 단서에서 규정하는 재적전임의 허가를 받고자 하는 경우에는 재적전임 허가신청서(양식 제1호)를 임명권자에게 신청해야 한다.

(재적전임의 허가)

제3조 임명권자는 전조에서 규정하는 신청에 근거로 하여 허가를 부여할 때에는 재적전임 허가서(양식 제2호)를 교부하여 실시해야 한다.

(허가의 유효기간)

제4조 전조에서 규정하는 재적전임의 허가를 부여하는 경우의 유효기간은 1월 이상 1년 이하로 한다.

(유효기간의 갱신)

제5조 임명권자는 직원의 신청이 있는 때에는 지방공무원법 제55조의 2 제3항 또는 지공노법 제6조 제3항에서 규정하는 기간의 범위 내에서 전조의 예에 따라 유효기간을 갱신할 수 있다.

2. 제2조 및 제3조의 규정은 전항의 규정에 따른 유효기간의 갱신에 대하여 준용한다.

(재적전임 허가의 취소 사유가 발생한 경우의 신고)

제6조 재적전임의 허가를 받은 직원이 지방공무원법 제55조의 2 제4항 또는 지공노법 제6조 제4항에서 규정하는 사유가 발생한 경우에는 재적전임 종료신고서(양식 제3호)로 임명권자에게 신고하는 것으로 한다.

(복직)

제7조 재적전임의 허가를 받은 직원은 재적전임의 허가가 취소된 때 또는 유효기간이 만료

된 때에는 당연히 복직하는 것으로 한다.

(잡칙)

제8조 이 규칙에서 정하는 것 외 필요한 사항은 시장이 별도로 정한다.

부칙

생략

VI. 소결

- 일본은 공무원 노동조합이라기 보다는 근무조건 유지개선을 도모하는 것을 목적으로 결성된 직원단체이며, 노동기본권의 제약이 이루어지고 있는 점에서, 우리나라의 공무원의 노동조합의 활동 및 역할을 통해 공무원의 노동기본권이 보장되고 있다고 볼 수 있음.
- 그렇다 보니, 일본에서는 일본 공무원 직원단체에는 근무시간면제제도가 없고, 그 대신에 재직전임제도가 있어서 무급 휴직자로서 직원단체 활동에 임할 수 있음.
- 일본 국가공무원법 제101조에 따라 직무에 전념할 의무가 규정되어 있어, 일본의 국가공무원은 법률 또는 명령에서 정하는 경우를 제외하고는 그 근무시간 및 직무상 주의력의 모든 것을 직무수행을 위해 사용하고 정부가 완수해야 하는 책임을 가지는 직무에만 종사해야 함.
 - 즉, 국가공무원은 직원단체의 업무에만 오로지 종사할 수 없는 것으로 되어 있는데, 예외적으로 등록직원단체의 임원에 한하여 소관청장의 허가를 얻은 경우에만 직원단체의 업무에 재직전임자로 종사할 수 있음. 이 때, 휴직자로 취급되며, 재직기간을 통하여 7년으로 그 기간은 한정되며, 모든 급여는 지급되지 않음.
 - 또한 국가공무원은 직원단체의 임원 등으로서 소관청장의 허가를 받은 경우에는 근무시간중에 직원단체에 단기종사로 업무에 종사할 수 있음. 이 때 1일 또는 1시간 단위로 하고 1년을 통하여 30일로 한정되는데, 단기종사 허가를 받고 직무에 종사하지 않은 기간은 급여가 감액됨.
- 이와 마찬가지로 지방공무원 역시 지방공무원법 제35조에 따라 직무전념의무가 규정되

어 있음. 다만, 법률 또는 조례에 특별한 규정이 있는 경우 복무 감독자의 승인을 얻어 그 근무시간의 일부에 대하여 직무 전념의무를 면제할 수 있는데, 직원단체의 적법한 교섭 또는 재적전임의 경우 직무전념의무가 면제될 수 있음.

제4절 요약 및 시사점

1. 공무원·교원 노동3권의 보장 근거에 관한 비교·분석

○ 일본은 헌법으로 노동3권을 보장하고 있음

- 일본의 국가공무원 및 지방공무원은 우리나라 공무원에 비하여 노동기본권의 제약이 이루어지고 있음
- 즉, 공무원의 경우 단결권과 단체교섭권은 보장되지만, 단체협약체결을 할 권리는 가지지 않으며 또한 쟁의권도 보장되지 않음
- 쟁의권을 행사할 수 없는 이유는 공무원이 파업을 한 경우, 공공 서비스가 정체되어 국민생활에 지장이 나올 수 있는 점, 공무원의 고용주는 국민으로, 그 급료의 금액 등은 국민의 대표인 국회가 법률 및 예산으로 결정하는 것이 적당하다고 생각되는 점 등이 있기 때문임

○ 반면, 영국과 미국은 헌법상 노동3권을 보장하는 명문규정은 없으나, 법률차원에서 노동3권을 보장하거나 제한하고 있음

- 미국과 영국은 연방과 주 정부로 구성되어 있고 노사관계 역시 독립성을 유지한 채, 해당 법률에 따라 규율되고 있음
- 다만, 미국과 영국은 헌법 차원에서 노동3권을 보장하는 명시적 규정은 찾아보기 어려우나, 법률 차원에서 노동3권을 보장하거나 제한하고 있음
- 예를 들어, 미국의 경우, 연방정부 공무원들은 1978년 연방공무원 개혁법에 따라 단결권과 단체교섭권은 인정하고 있지만, 단체행동권이 테프트-하틀리 법에 의해 금지되어 있음
- 한편, 영국은 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 명시적으로 보장하고 있음
- 반면, 미국 교원은 사립학교와 국공립학교의 교사로 구분하고 있는 바, 사립학교 교사는 민간부문 영역에서 1935년 연방노동관계법에 따라 노동3권이 보호되는 반면, 국공립학교 교사는 각 주에 따라 노동3권을 인정받거나 제한받고 있음. 한편, 영국 교원은 노동3권이 특별히 제한받지 않음. 즉, 교사들 역시 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 단결권, 단체교섭권과 단체행동권을 보장받을 수 있음

2. 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태에 관한 비교·분석

- 공공부문의 노동조합 조직률이 민간부문보다 훨씬 높다는 것을 알 수 있음
 - 미국과 영국은 전체 노동조합 조직률이 각각 10.1%와 22.3%를 나타내고 있는 반면, 공공부문 근로자의 노동조합 조직률은 각각 33.1%와 48.6%를 나타내고 있음
 - 일본의 경우도 마찬가지로, 전체 노동조합 조직률은 16.3%를 나타내는 반면, 국가공무원의 직원단체 가입률은 35.2%를 나타내고 있음.
- 미국의 노동조합 조직률과 공공부문 노동조합 조직률이 전년대비 다소 하락하였음
 - 미국 노동통계국(The U.S. Bureau of Labor Statistics)에 따르면, 2022년 임금근로자의 노동조합 조직률은 10.1%로 2021년 대비(10.3%) 0.2%p 하락하였음
 - 2022년 기준, 미국 전체 공공부문 근로자 약 2,100만명 중 700만명이 노동조합원으로 가입되어 노동조합 조직률은 33.1%를 나타내고 있음. 2022년 공공부문 노동조합 조직률 33.1%는 전년 대비(33.9) 0.8%p 하락하였음
 - 공공부문 노동조합 조직률은 미국 전체 사적부문 근로자 약 1억 2,000만명 중 약 720만명의 사적부문의 근로자들의 6.0% 노동조합 조직률과 대비됨
 - 또한 공공부문의 노동조합 조직률 33.1%는 미국 내 전체 평균 노동조합 조직률 10.1%와 비교될 수 있음
 - 특히, 연방정부의 경우, 전체 근로자 약 390만명 중 약 97만에 해당하는 노동조합원으로 약 24.4%에 해당하는 노동조합 조직률을 보이고 있는 반면, 주정부의 경우, 전체 근로자 약 710만명 중 210만에 해당하여 노동조합 조직률 약 29.9%에 해당함
 - 지방정부는 약 1,000만 명의 전체 근로자 중 약 390만 명이 노동조합원으로 구성되어 노동조합 조직률 38.8%를 나타내고 있음
- 영국의 노동조합 조직률과 공공부문 노동조합 조직률이 전년대비 다소 하락하였음
 - 영국 노동시장 통계에 따르면, 2023년 10월 기준, 16세 이상 고용인원은 33.01(백만)명으로 민간부문은 27.15(백만)명인 반면, 공공부문은 5.74(백만)명인 것으로 나타나고 있음
 - 국가통계(National Statistics)에 따르면, 2022년 기준, 영국 전체 근로자의 조합원 수는 22.3%로 전년도(23.1%) 대비 0.8%p 하락하였음
 - 2022년의 영국 전체 근로자 중 조합원들은 6.25(백만) 명을 나타내고 있다. 조합원 조직률을 살펴보면, 민간부문은 12.0%로 전년도(12.7%) 대비 0.7%p 하락하였으며, 공공부문은 48.6%로 전년도(50.0%) 대비 1.4%p 하락하였음

- 일본의 노동조합 조직률과 공공부문 노동조합 조직률이 전년대비 다소 하락하였음.
 - 일본 후생노동성이 발표한 “2023년 노동조합기초조사의 개황”에 따르면, 2023년 6월 30일 기준 노동조합 추정조직률(고용자수에 차지하는 노동조합원수의 비율)은 16.3%로, 전년대비 0.2포인트 하락하였음.
 - 국가공무원의 경우, 인사원이 발표한 통계에 따르면, 2022년도 말 기준 중앙정부의 등록직원단체 수는 1,252단체로, 직원단체 가입인원은 67,463명(관리직원 등에 따른 직원단체(10단체)를 제외한 가입인원은 67,188명)으로, 직원단체 가입률은 35.2%로, 전년에 비하여 1.8포인트 하락하였음.
 - 지방공무원의 경우, 최근 통계는 아니지만 지방자치체의 직원 등을 주로 조직하는 전일본자치단체노동조합(자치로)이 발표한 통계에 따르면, 조합원 수는 2000년부터 2017년까지 20만명 이상 감소하고 있으며, 자치로의 지방공무원의 조직률은 2000년에는 조직률이 77%였는데 2017년에 67.8%까지 하락하였음.
- 미국과 영국의 교원의 노동조합 조직률은 매우 높다는 것을 알 수 있음
 - 미국의 경우, 2025-2016년 전국교육통계센터(The National Center for Education Statistics)에 따르면, 모든 국공립 학교 교사들의 총 인원 약 380만 중 노동조합 가입률은 69.9%를 나타내고 있는 한편, 영국의 경우, 2012년 기준 전국 교사 노조(National Union of Teachers: NUT)(NUT는 전국 교육 노조의 전신임)는 37%를 나타내고 있고, 전국 남성 및 여성교사 연합은 30%를 나타내고 있음
 - 한편, 일본의 문부성의 통계에 따르면, 교직원단체의 가입률은 2021년 기준, 30.4%로 전년에 비하여 1.0포인트 하락하였음. 이러한 가입률의 하락은 1976년 이후 계속 하락 추세를 보이고 있음. 마찬가지로 일본교직원조합의 가입률은 2021년 기준 20.8%로, 전년에 비하여 0.5포인트 하락하였음. 이 역시 1977년 이후 계속하여 하락하는 추세를 보이고 있음.

3. 공무원·교원 노동조합의 근무시간면제제도에 관한 비교·분석

- 미국과 영국은 공공부문에서 근무시간면제제도를 법률로 규정하여 시행하고 있음
 - 미국 연방공무원개혁법은 노동조합을 대표하는 연방정부 근로자에게 단체협약을 협상하기 위한 유급활동시간을 부여하고 있는 바, Official Time 또는 Taxpayer funded union time으로 지칭하며 일반적으로 타임 오프제로 인식되고 있음

- 영국의 공공부문 근로자는 2016년 개정된 노동조합법(The Trade Union Act 2016) 제 13조에 의해 Facility time을 명문으로 보장받게 되었음
- 미국과 영국은 공공부문에서 해당 법률에서 구체적인 내용 즉, 활동대상 등을 규정하고 있음
 - 미국 Official time은 연방공무원개혁법 제7131조에서 규정되어 있으며 동 조항은 Official time의 유효기간, 근로자 수, 예외 등을 규정하고 있음
 - 기관들은 Official time의 네 가지 활용 대상으로 기간 협상, 중간 협상, 분쟁 해결, 일 반적 노사관계에 해당하는 경우에 Official time을 사용할 수 있음
 - 다만, 트럼프 대통령은 2018년 5월 25일, “납세자 지원 노조시간 사용의 투명성, 책임 및 효율성 보장”에 관한 행정명령 제13837호(EO 13837)을 규정하였으나, 바이든 대 대통령은 2021년 1월 22일 행정명령 제14003호를 내림으로써 행정명령 제13837호를 폐지하였음
 - 반면, 영국은 근무시간면제의 정보 제출, 활동 대상, 총 시간 및 비용 산정 단계를 규정하고 있음
 - 공공부문 사용자들은 매년 7월 31일까지 ‘온라인 노조 facility time 보고 서비스(online trade union facility time reporting service)’를 이용하여 영국정부에 정보를 보고하여야 함
 - facility time의 활동 대상은 노조 의무와 활동(Trade union duties and activitie)을 대상으로 함
 - Facility time의 총 비용을 산정하는 단계는 3단계를 구성하는 바, ① 해당 기간 동안, 노조임원으로서 활동한 각각의 근로자에 해당되는 시간비용을 산정함, ② 그 기간 동안, 각각의 근로자가 Facility time으로 보낸 시간의 양과 시간비용을 곱함, ③ 1명 이상의 노조임원으로 활동하는 근로자가 있는 경우, 두 번째 단계에서 산정된 금액을 각각 합산함
- 한편, 일본의 경우, 일본 근로자 및 공무원에 대한 근무시간면제제도가 별도 없음. 그 대신에 재직전임 제도로 무급휴직자로서 직원단체 활동에 임할 수 있음.
 - 일본 공무원(국가공무원 및 지방공무원)은 각 공무원법에 따라 직무전념의무가 규정되어 있어, 국가공무원의 경우 법률 또는 명령에서 정하는 경우, 지방공무원은 법률 또는 조례에 특별한 규정이 있는 경우에만 직무전념의무를 면할 수 있는데, 국가공무원의 경우 소관청장의 허가를 받은 재직전임자, 지방공무원의 경우 복무 감독자의 승인은 얻은 재직전임자는 직무전념의무가 면제되어 직원단체의 활동에 임할 수 있음.

- 이 때, 재적전임자는 무급 휴직자로 취급됨. 그리고 1일 또는 1시간 단위로 1년을 통해 30일 한정으로 직원단체에 단기종사 하는 경우 역시 소관청장의 허가를 받아야 하며 직무에 종사하지 않은 기간 급여는 감액됨(국가공무원의 경우).

제5장 공무원·교원의 근무시간 면제제도 안착을 위한 합리적 운영방안

제1절 공무원 근무시간 면제제도 안착을 위한 합리적 운영방안

1. 근무시간 면제 단위 설정 기준에 관한 명확성 확보

(1) 현황 및 문제점

- 공무원노조법 제7조의2에 따라 근무시간 면제한도는 노동조합 설립 최소 단위를 기준으로 하여 조합원의 수를 고려하되, 노동조합의 조직형태, 교섭구조, 범위 등 공무원 노사관계의 특징을 반영하여야 함
 - 즉, 근무시간 면제 한도의 결정은 ① 노동조합 설립 최소 단위를 기준으로 하고,
 - ② 조합원 수를 고려한 다음,
 - ③ 노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 공무원 노사관계의 특수성을 반영함
- 공무원근무시간면제심의위원회가 구성되지 않은 상태에서 근무시간 면제한도의 설정 기준이 명확하지 않으며, 설사 공무원근무시간면제심의위원회가 근무시간 면제한도의 설정 기준을 마련한다고 하더라도 이에 대한 노사간 논란이 발생할 것으로 예상함
 - 노동조합 설립 최소 단위로 설정 기준을 잡을 경우와 노동조합 설립 최소 단위에 포함되지 않는 경우에 문제가 발생할 것임
- 노동조합 설립 최소 단위가 중앙정부는 입법부, 행정부, 사법부에 따르거나 지방자치단체의 경우 다수의 자치단체별로 되어 있다는 비판이 있음. 따라서 근무시간 면제 한도의 불공평성이 발생할 수 있음
 - 노동조합 설립 최소단위는 공무원의 근무조건 등이 기관별로 유사하다는 점을 고려하여 설정된 것으로 실제 조합원수나 노동조합 활동까지 면밀하게 고려하여 설정된 것은 아님
 - 예를 들어, 설립단위별 근무시간 면제 적용에 따른 행정부(부·처·청·위원회)와 지방자치단체간 조합원 수가 유사함에도 근로시간 면제자의 수가 크게 차이가 날 것으로 예상하고 있음

- 한편, 노조설립 최소 단위에 해당하지 않는 행정부의 각 부·처·청 및 행정부 소속 위원회, 지방자치단체의 소속기관이나 읍·면·동 단위의 배분 문제가 발생할 것임
- 노동조합의 활동 중에서 정부교섭대표와의 교섭이나 주요 안전에 대한 협의 등은 설립 최소단위에서 이루어지는 것이 적정할 수 있으나, 개별 조합원의 고충 문제나 산업안전, 근무환경에 대한 개선 등은 작은 단위에서 이루어져 많은 시간이 소요될 수도 있음

(2) 운영방안

- 근무시간 면제 한도의 기준을 노동조합 설립 최소 단위가 아닌 중앙정부와 지방자치단체로 구분하여 배분한 후, 전체 조합원 수를 고려하여 근무시간 면제 한도를 결정하는 방안을 고려할 수 있음. 즉, 근무시간 면제 한도의 기준으로 ① 중앙정부 및 지방자치단체, ② 전체 조합원 수를 우선적으로 고려하는 방안임
- (장점) 중앙정부와 지방자치단체로 구분하여 전체 조합원 수를 고려하는 경우, 근무시간면제심의위원회에서 근무시간 면제 한도를 정하고, 그 한도 내에서 조합원 수를 고려하여 각 노동조합에서 근무시간 면제 시간과 사용인원을 요청할 수 있을 것임. 이는 조합원수를 우선적으로 고려하는 민간 노사관계의 근로시간면제와 유사한 것으로 조합원수와 연계된 노동조합의 활동을 보장하고, 공무원 노동조합 간 형평성 저해 문제를 예방할 수 있음. 또한, 중앙정부와 지방자치단체를 구분하여 적용함으로써 공무원 노사관계의 특성을 반영할 수 있음
- (단점) 근무시간면제제도 이용을 원치 않거나 조합원수와 관련된 활동이 많지 않은 노동조합의 경우, 해당 조합원 수가 총 조합원 수에 포함되어 타 노동조합이 부여된 총 근무시간 면제시간을 남용할 수 있는 여지가 있음. 또한, 노동조합 설립 최소 단위보다 낮은 단위에서의 활동이 증가하여 정부교섭대표 또는 임용권자의 대응에 어려움이 다소 발생할 수 있음.
- 공무원을 대상으로 근무시간 면제 한도 기준을 마련할 때에는 민간사업장의 근로자수와 조합원수 산정단위 내 공무원 수에 대한 비교를 통해 그 차이를 감안하여 구간을 설정할 수 있을 것임. 공무원 노동조합은 민간에 비하여 조직률이 높고, 설립 최소단위 설정으로 인하여 단위노동조합의 조합원 수가 많다는 점이 고려될 필요가 있음.
- 이에 따라 최대 조합원 수 구간은 노조법상의 15,000명 이상보다 확대할 수 있을 것이며, 최소 조합원 수 구간은 적정한 조합원 수 규모를 정하는 것이 필요할 것임. 기본적으로 민간 노사관계의 규모별 근로시간면제 한도보다 조합원 규모를 상향하여

조정할 필요가 있음

- 미국의 경우, 근무시간 면제 근로자 수는 교섭단위 근로자 수를 기준으로 정하고 있으며, 기관을 대리하는 수를 초과할 수 없다고 규정하고 있음
- 공무원의 단체교섭은 다층적인 구조로 진행되고 있기 때문에 근무시간 면제한도 설정시 다층적으로 이루어지는 교섭구조의 특성 등도 고려할 수 있을 것임
- 예를 들어, 법원본부 노조와 법원행정처 교섭, 법원 본부의 지부와 각급법원장 교섭, 국가공무원노조와 인사혁신처 교섭, 각 부처청 소속의 경우 지부와 행정부 대표 소속 장관·청장 등 교섭을 고려해볼 수 있음.
- 다만, 이러한 다층적인 교섭구조의 특성을 어디까지 고려할 것인지에 대한 기준 설정이 필요함. 공무원 노사관계의 특성과 현행 규정 등을 고려하면, 최소 설립단위 이하의 다층적인 교섭구조는 제한적·보충적으로 고려될 필요 있음
- 한편, 근무시간 면제 한도를 최소 설립 단위 기준으로만 부여되는 것이 아니라 지부, 지회 단위로도 인정하자는 견해가 있음
- 민간 노사관계의 경우 단위노동조합 이하 단위에서의 근무시간 면제 사용에 대한 특별한 규정 등이 없는 상태에서 노사 자율에 맡기고 있음
- 공무원 노동조합의 경우, 최소 설립단위가 넓게 설정되어 있으므로 중·장기적으로는 지부·지회별로 면제 한도를 지정하는 방안도 고려해볼 수 있을 것임

2. 근무시간 면제 결정과정상 조합원수와 유효기간 등 명확한 기준 마련 필요

(1) 현황 및 문제점

- 노동조합 대표자가 공무원의 근무시간 면제에 관한 사항을 단체협약으로 정하는 경우에는 교섭 절차에 따르고, 정부교섭대표의 동의에 따를 경우에는 공무원노조법 시행령 제3조의2에 따라 근무시간 면제 절차를 정하고 있음
- 시행령 제3조의2는 노동조합 대표자가 정부교섭대표에게, 근로시간 면제 시간과 사용인원에 관한 동의를 서면으로 요청하며, 정부교섭대표는 심의위원회가 정한 한도 범위 내에서 노동조합별 조합원 수, 전임자 수를 고려하여 서면으로 동의 여부를 알림
- 조합원 수를 확인하기 위한 공무원노조법의 협의·협조 의무 규정 신설에도 불구하고

조합원 수 확인을 둘러싼 노조 간 이견이 발생할 것으로 예상함

- 노동조합이 전자지급수단이 아닌 방법으로 조합비를 납부하거나, 조합비 납부 등을 확인할 수 없는 자료·조합원 명부 등 제출을 거부하는 경우 실효성을 기대하기 어려울 것이며, 업무총괄자 등 노동조합에 가입할 수 없는 자의 가입 여부가 문제될 수 있을 것임
- 공무원노조법 시행령 제3조의 2의 세부 절차는 단체협약이 아닌 정부교섭대표의 동의와 관련해서만 적용되는 것으로 단체협약으로 정할 때의 배분 기준이 부재하여 노노 간 갈등이 발생할 것으로 예상함
- 단체협약으로 정하는 경우에는 교섭 과정에서 합의 등이 이루어지게 될 것임. 이 경우에 조합원 수 산정 기준 시점이 어떻게 되는지, 동의의 내용과 절차 등에 관한 제3조의2 제2항 이하의 내용이 준용될 수 있을 것인지 등이 명확하지 않음
- 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 유효기간은 단체협약의 유효기간의 범위 내에서 정하도록 하나, 노동현장에서 혼선이 발생할 것으로 예상함
- 단체협약 유효기간 중이나 잔여 기간이 얼마 남지 않은 경우, 단체협약에서 자동연장조항을 둔 경우, 신 단체교섭이 개시되었으나 구 단체협약에서 자동연장조항을 두지 않아 협약 공백상태인 경우 등의 문제 상황에서 근무시간 면제 유효기간을 어떻게 정할 수 있는지 명확하지 않음

(2) 운영방안

- 조합원 수가 최초 근무시간 면제 동의와 관련하여 중요한 기준으로 작용하고 있으므로 이를 보다 정확하게 판단할 수 있는 기준이 마련될 필요가 있음
- 조합원수의 산정과 관련해서는 이를 전적으로 노동조합의 대표자가 제공하는 정보에 의존하고 있고, 「전자금융거래법」 제2조제11호에 따른 전자지급수단의 방법의 경우도 상급단체에 현금 등의 방법으로 납부한 조합원 수를 파악하기에 충분한 수단이 되지 않을 우려가 있기 때문임
- 조합원수는 공무원 근무시간면제 부여의 기준이 되고, 정부교섭대표와 국민 모두가 비용·관리상의 부담을 진다는 점에서 보다 엄격한 관리기준이 적용될 필요가 있음
- 따라서 전자지급수단 방법의 조합비 납부 방식 확인으로 일원화하거나 조합비가 공제된 조합원수를 기준으로 하는 방안 마련을 고려해볼 수 있음. 나아가 정부교섭대표가 중복된 조합원수를 확인할 수 있는 방안이 별도로 마련될 필요가 있음

- 단체협약으로 근로시간 면제에 관한 사항을 정하는 경우라고 하더라도 시행령의 고려 사항, 조합원 수 산정과 관련된 기준은 동일하게 적용되도록 개정하거나 준용할 수 있도록 고려할 수 있음
- 즉, 시행령 제3조의2 제1항에서 근무시간 면제에 관한 사항을 단체협약으로 정하는 경우에는 교섭 절차에 따르도록 하되, 제2항 및 제3항 각호의 사항이 포함되도록 할 것과 제4항과 제5항을 준용할 수 있음.
- 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 유효기간은 단체협약의 유효기간과 가능한 일치시키고, 일치하지 않는 경우 혼선이 발생하지 않도록 일반 단체협약의 자동연장조항 등을 준용할 수 있도록 고려할 수 있음
- 노조법 제32조에 따라 단체협약에 그 유효기간을 정하지 아니한 경우와 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 경우(별도의 약정과 약정이 없는 경우) 등을 말함

3. 근무시간 면제 대상 업무 범위의 구체적 마련

(1) 현황 및 문제점

- 공무원노조법 제7조의2 제1항에 따라 근무시간 면제 대상 업무는 정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 말하고 있음
- 아직까지 공무원 근무시간 면제 제도에서 대상업무에 관한 논의는 많지 않으나, 향후 근무시간 면제 사용이 본격화되면 대상업무의 범위 및 해당 여부에 관한 논의가 증가할 것으로 예상됨
- ‘이 법(공무원노조법) 또는 다른 법률에서 정하는 업무’를 하는 경우, 그러한 시간을 반드시 근로시간 면제제도를 통해서 처리해야 하는지 여부가 문제될 수 있음. 즉, 공무원 노동조합이 설립되어 있지 않은 경우에는 해당 활동이 타법에 따라 유급으로 보장되는데, 이를 근무시간 면제자가 수행하는 경우에 근무시간 면제 처리를 해야 할 것인지에 대하여 쟁점이 될 수 있음
- 구체적으로 「공무원 직장협의회 설립·운영에 관한 법률」 제5조와 같이 다른 법률에서 정한 업무를 수행하는 경우, 이를 근무시간 면제 한도로 중복하여 포함할 것인지가 문제가 됨. 특히, 파트타임면제자의 경우에는 근무시간의 면제와 근무, 타법에 따른 유급 활동 등이 명확하게 구분되어 이와 관련된 논쟁이 빈번하게 발생할 것으로

예상됨

- 상급단체의 파견을 근무시간 면제로 인정할 것인지에 대해서는 별도의 규정을 두고 있지 않아 이견이 발생할 수 있음
 - 고용노동부는 근로시간 면제 대상 업무 범위와 관련하여 상급단체(연합단체) 파견 활동도 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합 유지업무의 범위에 속하는 것을 전제로 하고 있음
 - 특히, 공무원 노동조합은 공무원노조법에 따라 설립 최소단위로 설립되고, 주로 정부 교섭대표와 교섭 등의 활동이 진행되는 등 상급단체(연합단체)의 활동 비중이 높은 측면이 있음

(2) 운영방안

- ‘정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무’에 대한 사례가 구체적으로 제시될 필요가 있음
 - 민간 노사관계는 이를 “노조법상 단체교섭 업무, 근참법상 노사협의회 업무 및 고충처리 업무, 산안법상 산업안전보건위원회 업무, 근로자대표로서 동의·임회·의견청취 업무, 사내근로복지기금협의회의 위원 등으로 활동하는 업무”라고 해석하고 있음²⁷²⁾
 - 이 중 노조법과 노사협의회는 공무원노조법과 공무원직장협의회법을 준용하여 적용할 수 있을 것임. 그 밖의 법률은 직접적으로 적용되지 않으나, 공무원 노사관계의 증진을 위하여 중·장기적으로 공무원 근무시간 면제자가 활동할 수 있는 범위와 여지를 확대해나갈 필요도 있다고 판단됨
 - 한편, ‘이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무’는 해석의 가능성을 열어놓고 있음. 주의할 점은 공무원 복무규정 등의 활동 범위 제한에 걸릴 우려가 있으므로 공무원복무규정 등의 개정논의 및 개정이 병행되어야 함. 앞서 살펴본 것처럼 공무원 노사관계의 증진을 위하여 복무규정 상 노동조합 관련 활동 범위 등도 중·장기적으로 확대해나갈 필요가 있음
- 근로시간 면제 업무 대상에 포함되지 않거나 벗어나는 노동조합 활동의 경우, 노조전임자를 활용할 수 있을 것으로 보임
 - 고용노동부는 공무원노조법 제7조의 노동조합 전임자와 제7조의2의 근무시간면제자를 병행적으로 존치하고 시행한다는 입장을 취하고 있음

272) 고용노동부, 「2022년 집단적 노사관계 업무매뉴얼」, 2023, 129면.

- 정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 노동조합의 유지·관리업무 외에 주로 상급단체 활동을 원하는 경우에는 노동조합 전임자를 활용할 수 있을 것으로 보임

4. 근무시간 면제 예정자 명단과 예정자별 사용시간 제출의 이해 확보

(1) 현황 및 문제점

- 공무원노조법 제3조의3(근무시간 면제자 확정 및 변경 절차)에 따라 노동조합의 대표자는 근무시간 면제 사용 예정자 명단과 예정자별 사용시간을 정하여 정부교섭대표 및 임용권자에게 제출해야 함
 - 정부교섭대표는 예정자 명단과 예정자별 사용시간을 제출받은 경우, 근무시간 면제자를 확정하며, 이 경우 정부교섭대표와 임용권자가 다른 경우에는 임용권자로 하여금 확정하게 할 수 있음
 - 정부교섭대표 또는 임용권자는 근무시간면제자가 업무외의 목적으로 근무시간 면제시간을 사용하는 경우 해당 근무시간면제자의 변경을 노동조합의 대표자에게 요청할 수 있음
- 근무시간면제자는 근무시간 면제시간을 사용하기 7일 전까지 정부교섭대표 또는 임용권자에게 그 사용일시 및 업무내용을 포함하여 근무시간 면제시간 사용 신청을 해야 하나, 긴급한 사정이 있는 경우에는 하루 전까지 신청할 수 있음
 - 이 경우 정부교섭대표 또는 임용권자는 특별한 사정이 없으면 이를 승인해야 함
- 노동조합의 대표자의 근무시간 면제 사용 예정자 명단과 예정자별 사용시간을 제출하는 것은 노동조합 활동을 제한하거나 통제할 우려가 있다는 비판이 있음
 - 민간부문 노사관계는 이러한 규정을 두고 있지 않으므로 관련 논의가 증가할 가능성이 있다고 판단됨. 다만, 공무원 노사관계는 공무원 신분과 관련 규정 체계의 특수성을 고려하여 해석될 필요가 있음

(2) 운영방안

- 근무시간 면제 예정자 명단과 예정자별 사용시간 제출, 근무시간 면제 시간을 사용하기 7일 전까지 그 사용일시 및 업무내용을 포함하여 근무시간 면제시간 사용신청은 지위

의 특수성, 직무의 공공성과 사회적 책임 등을 고려할 수 있을 것임

- 헌법재판소의 결정에 따라 공무원도 각종 노무의 대가인 수입에 의존하여 생활하는 점에서 근로자의 성격을 지니고 있으며 「헌법」 제33조 제2항 역시 이를 인정하나, 국민 전체에 대하여 봉사하고 책임을 지는 특별한 지위에 있고 직무수행에 공공성·공정성·성실성·중립성이 요구되므로 일반 근로자와 다른 특별한 근무 관계에 있다고 판단하고 있음
 - 공무원에게 지급되는 급여는 국민의 세금으로 구성된 점, 공무원의 근무도 국민에 대한 봉사의 성격을 갖고 있는 점 등도 이를 뒷받침하는 근거가 됨
 - 이러한 점을 종합적으로 고려하면, 면제 예정자 명단과 예정자별 사용시간의 7일 전 제출은 여기에 특별한 부담을 가중하지 않는다는 전제에서 가능하다고 판단됨
 - 또한, 긴급한 사정이 있는 경우에는 하루 전까지 신청할 수 있는바, 긴급한 사정은 가능한 폭넓게 해석하는 방향 설정도 고려해볼 수 있음
- 참고로 노조법상 근로시간면제제도의 경우, 노동조합이 사용계획서를 제출해야 한다는 의견이 있음
- 사용자는 근로시간 면제자에 대한 임금 지급 확인 및 부당노동행위 예방을 위해 노동조합에게 근로시간 면제 한도를 사용한 내용과 소요된 시간을 알려줄 것을 요구할 수 있을 것임

5. 근무시간 면제자의 복무 관리와 보수 등 복무규정 마련 필요

(1) 복무 관리

1) 현황 및 문제점

- 공무원노조법상 노조전임자와 달리 근무시간면제자는 현재 복무 중인 공무원으로 공무원노조법 시행령 제3조의7(근무시간면제자에 대한 복무 및 보수 등)에 따라 근무시간면제자에 대한 복무관리는 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 따른 복무규정 및 보수에 관한 규정 등 관련 법령에서 정하는 바에 따르도록 하고 있음
- 근무시간면제자의 복무는 공무원 관련 규정에 의한 제한을 받게 됨. 해당 규정들이 근무시간면제에 관한 제도가 설정되기 이전에 만들어져 공무원 노사관계의 특성과 다양하게 이루어질 수 있는 근무시간 면제자의 활동을 반영하지 못하는 문제가 있음.

- 예를 들어, 근무시간면제자가 노동조합의 유지·관리업무를 위해 출장을 가는 경우에도 현재 복무규정의 출장 사유에는 관련 내용이 없으므로 이를 정비할 필요가 있음
- 근무시간면제자는 공무원으로 근무하면서 노동조합의 유지·관리 업무를 담당하기 때문에 기관 내 발령 형식이나 성과급·근무성적평정 기준, 복지제도 적용 범위, 복무 처리 방법, 공무상 질병·사고시 인정 여부 등의 복무 관련 내용을 정비할 필요가 있음

2) 운영방안

- 근무소속 부서 승인 시 노조 관리 부서의 협조 단계 의무화, 유급 조합활동 등 세부 사항을 명확히 할 필요가 있음
 - 근무시간 면제·유급 조합 활동에 대한 승인권을 소속 부서가 보유하고 있어 객관적이고 일관성 있는 조합활동 인정 기준을 적용하기 곤란하다는 비판이 있음
 - 또한, 타 사업장 파업 지원이나 연대투쟁 참여 등 사유까지 승인하는 등 온정적 처리가 이루어지는 경우가 적지 않은 사례가 발생함
 - 근로시간면제자에 대한 별도 인사발령(예컨대, 노사업무담당 부서로 발령)이 없는 한 유사한 상황이 발생될 수 있음
- 근무시간면제자에 대한 복무관리의 주체, 복무관리 프로세스, 목적 외 사용에 대한 조치 규정 정비가 필요할 것으로 보임
 - 공무원노조법과 시행령 등에 따르면, 임용권자와 정부교섭대표가 일치하지 않은 경우, 누구에게 책임을 부과할 것인지에 대한 문제가 발생할 여지가 있음
 - 근무시간 면제대상 목적 외로 사용한 경우, 해당 시간을 무급(결근 또는 연가 처리)으로 처리할 것을 고려할 수 있음
 - 현행 공무원 복무규정의 내용 중에서 근무시간 면제자에게 적용 또는 비적용될 수 있는 규정 등을 검토하면 다음과 같음

명칭	적용 여부	근무시간 면제자 적용 여부
제4조의2(비밀 업무)	적용	공무원에게 포괄적으로 적용되는 규정
제5조(당직 및 비상근무)	풀타임-비적용 파트타임-적용	풀타임은 전체 근무시간이 면제되므로 당직이나 비상근무 투입/편성이 제한될 수 있음. 이에 비하여 파트타임은 적용 가능함
제8조의2 (복장 및 복제 등)	적용	공무원에게 포괄적으로 적용되는 규정
제9조(근무시간 등)	적용	풀타임과 파트타임에 관계없이 출퇴근과 근무시간 준수에 관한 규정은 적용되는 것으로 해석됨

명칭	적용 여부	근무시간 면제자 적용 여부
제10조(근무시간 등의 변경)	풀타임-비적용 파트타임-적용	풀타임은 근무시간 등의 변경에 관한 규정이 적용되기 적합하지 않음. 이에 비하여 파트타임은 노동조합 활동이 저해되지 않는 전제에서 적용 가능함
제11조(시간외근무 및 공휴일 근무)	풀타임-비적용 파트타임-적용	풀타임은 기본근무 등을 제공하지 않으므로, 시간외근무나 공휴일 근무 명령이 적합하지 않음. 이에 비하여 파트타임은 적용 가능함.
제15조(연가 일수), 제16조(연가계획 및 승인)	합의 내용에 따라 달리 적용될 수 있음	일반 노조법상 근무시간 면제에 관한 고용노동부의 행정해석에 의하면, 풀타임 면제자의 연가에 관한 사항은 별도 합의가 필요함. 따라서 합의가 존재하지 않으면 적용이 어려울 수 있음.
제18조(병가)	적용 가능하나 문제 소지 있음	공무원의 일신상의 사유로 인한 병가로 적용 가능함. 다만, 이 경우 근무시간 면제 활동이 제한되므로 노사간 합의를 통해 교체하는 것이 바람직하다고 판단됨.
제19조(공가)	적용 가능하나 문제 소지 있음	병가 규정과 동일하게 적용 가능하다고 판단되나, 역시 근무시간 면제 활동이 제한되므로 노사간 합의를 통해 교체하는 것이 바람직하다고 판단됨
제20조(특별휴가)	비적용 (다만, 경조사 휴가는 적용 가능)	근무시간 면제제도의 취지 등을 고려하면 특별휴가의 적용은 적합하지 않다고 판단됨. 다만, 제1항의 경조사 휴가는 적용 가능함.
제25조(영리 업무의 금지)	적용	공무원에게 포괄적으로 적용되는 규정
제26조(결직 허가)	적용	공무원에게 포괄적으로 적용되는 규정
제27조(정치적 행위); 국가공무원법 제65조(정치 운동의 금지)	적용	공무원에게 포괄적으로 적용되는 규정

(2) 보수

1) 현황 및 문제점

- 공무원노조법상 노조전임자와 달리 근무시간면제자는 현재 복무 중인 공무원이므로 근무시간 면제 한도에서 보수의 손실 없이 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있음
 - 다만, 국가공무원 복무규정 제19조 제11호 또는 지방공무원복무규정 제7조의6에 따라 근무시간면제자가 외부 조합 활동에 참석하는 경우 출장이나 공가 사용에 단위별로 차이가 발생할 수 있음
- 공무원노조법 시행령 제3조의7(근무시간면제자에 대한 복무 및 보수 등)에 따라 근무시간면제자에 대한 보수는 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 따른 복무규정 및 보수에 관한 규정 등 관련 법령에서 정하는 바에 따르도록 하고 있음
- 공무원노조법이 “보수의 손실없이” 라고 규정한 것과 달리 노조법은 “급여를 지급받으면서”라고 규정하고 있어, 해석의 논란이 발생할 우려가 있음

- 민간 노사관계는 다양한 사례 및 행정해석을 통하여 논란의 여지를 줄여왔고, 합리적인 기준 등을 정립하여 왔음. 이에 민간 노사관계의 축적된 사례 등을 참고하되 공무원 노사관계의 특성을 반영하여 수정 및 보완된 기준을 마련해야 하겠음

2) 운영방안

- 고용노동부의 매뉴얼에 따르면, 노조법의 “급여를 지급받으면서”를 “임금의 손실없이”로 해석하고 있어, 공무원노조법의 “보수의 손실없이”와 특별히 차이가 있어 보이지 않음
- 다만, 개별 수당은 성격에 따라 기본적인 지급 여부 등을 결정할 수 있으나, 근무시간 면제자가 복무하는 기관의 사정 등에 따라 달라질 수 있을 것임
- 공무원의 사용자는 국가 또는 지방자치단체이므로 추가적인 국고 부담이 수반되는 점 등을 감안할 때 근무시간면제자의 보수에 관한 사항은 충분한 사회적 합의와 국민적 공감대가 필요할 것으로 보임
- 공무원에게 지급되는 수당의 근무시간 면제자에 대한 적용 여부를 검토하면 다음과 같음

구분	수당명	지급여부	근거
상여수당 (3종)	대우공무원수당	지급	해당 대상 공무원 전체에게 지급
	정근수당(정근수당가산금)	지급	해당 대상 공무원 전체에게 지급
	성과상여금	일정 등급 지급	근무성적 및 업무실적과 연계되어 차등적으로 지급되므로, <u>최소등급 또는 중간등급에 해당하는 금액 지급</u>
가계보전 수당 (4종)	가족수당	지급	부양가족이 있는 경우 차등없이 지급
	자녀학비보조수당	지급	해당 요건을 충족하는 경우 차등없이 지급
	주택수당	해당사항 없음	군인 및 재외공무원에게 지급되어 근무시간 면제자와 관련없는 것으로 판단
	육아휴직수당	해당사항 없음	육아휴직을 전제하는 수당임
특수지근무수당		사안에 따라 달리 판단	<u>도서, 벽지, 접적지 및 특수기관에서 동일하게 근무시간 면제 활동을 하는 경우 적용될 수 있음</u>
특수근무 수당 (4종)	위험근무수당	원칙 부지급	위험직무에서 일시적으로 해제된 것으로 평가할 수 있음. 다만, 해당 기관 또는 직종 종사자 전체에게 관행적으로 지급되는 경우에는 달리 판단 가능
	특수업무수당	원칙 부지급	특수업무에서 일시적으로 해제된 것으로 평가할 수 있음. 다만, 해당 기관 또는 직종 종사자 전체에게 관행적으로 지급되는 경우에는 달리 판단 가능
	업무대행수당	해당사항 없음	휴직자의 업무 및 시간제전환공무원의 근무시간 외 업무 대행으로 근무시간 면제 대상이 되기 어려울 것으로 판단됨
	군법무관수당	가입범위 제외	군법무관

구분	수당명	지급여부	근거
초과근무수당 등 (2종)	초과근무수당	사안에 따라 달리 판단	5급이하 공무원에게 지급되는 초과근무수당의 경우, 실제 시간외근로를 하는 경우 포함될 수 있음. 다만, 근무시간 면제 시간에 합산되어야 함
	관리업무수당	해당사항 없음	4급이상 공무원에게 지급되는 관리업무수당은 개념상 포함될 수 있으나, 노동조합에 가입하는 경우가 거의 없을 것으로 판단됨
실비변상 등 (4종)	정액급식비	지급	모든 공무원에게 지급됨
	직급보조비	지급	모든 공무원에게 지급됨
	명절휴가비	지급	재직중인 모든 공무원에게 지급됨
	연가보상비	사안에 따라 달리 판단	행정해석(노사관계법제과-1603, 2018. 7. 6.)은 단체협약 등에 별도의 규정이 있으면 근로시간면제자에게 연차휴가를 부여할 수 있다는 입장이므로 합의 여하에 따라 달라질 수 있음. 휴식권 보장 등에 관한 사회통념 등을 고려하면 지급하는 것이 바람직함.

제2절 교원 근무시간 면제제도 안착을 위한 합리적 운영방안

1. 근무시간면제 시간 및 인원 한도의 결정의 구체화

(1) 현황 및 문제점

- 교원노조법 제5조의2에 따라 근무시간 면제한도는 1. 「유아교육법」 제20조제1항에 따른 교원, 2. 「초·중등교육법」 제19조제1항에 따른 교원, 3. 「고등교육법」 제14조제2항 및 제4항의 에 따른 교원의 노동조합 설립 최소 단위(동법 제4조 제1항 및 제2항)를 기준으로 조합원의 수를 고려하되, 노동조합의 조직형태, 교섭구조·범위 등 교원 노사관계의 특성을 반영하여야 함(동법 제5조의2 제3항 참고).
- 교원노조법 시행령 제2조의2는 근무시간 면제 절차를 구체적으로 정하고 있는 바, 임용권자가 노동조합의 대표자로부터 단체협약 혹은 동의 요청을 받은 경우 임용권자는 근무시간 면제 한도를 넘지 않는 범위에서 노동조합별 조합원 수, 전임자 수를 고려해 근무시간 면제 시간과 근무시간 면제 사용인원을 결정할 수 있음.
- 실제 현장에서 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 결정함에 있어 전임자의 수 등을 고려하는 것에 대해서는 검토가 필요할 것임

(2) 운영방안

- 노조 전임자 제도와 근무시간 면제 제도를 모두 인정하고 있는 교원노조법의 입법 취

지를 고려하여,

- 일반 노조법과 마찬가지로 전임자 제도의 한계 및 문제점을 근무시간면제제도가 보완한다는 측면에서 기본적인 접근이 필요하므로, 실제 현장에서 근무시간 면제 시간과 근무시간 면제 사용인원을 결정할 때 양 제도를 조화롭게 적용되어야 할 필요가 있음.

2. 근무시간면제 대상 업무 범위의 명확화

(1) 현황 및 문제점

- 교원노조법 제5조의2 제1항에 따라 교원은 단체협약으로 정하거나 임용권자가 동의하는 경우 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있음
- 근무시간면제 대상 업무의 범위에 있어서는 관계 법령 등 해석의 가능성을 열어놓고 있어 구체적인 대상 업무 범위가 무엇인지 논란이 발생할 수 있음
- 예를 들어, 제도 도입시 관련 논의에서는 공무원직장협의회의 설립·운영에 관한 법률(공무원직장협의회법)의 활동이 근무시간 면제 대상업무에 포함되는지 여부를 둘러싸고 문제가 제기된 바가 있었음

(2) 운영방안

- 고용노동부가 매뉴얼 등을 통해 교원의 근로시간면제 대상 업무의 범위가 무엇인지 검토가 필요할 것으로 보임
- 조합활동 중에서 유급이 인정되는 노동조합 유지·관리 업무의 대상과 범위의 한계를 정하는 것이 필요하다고 보는 견해가 있음
- 사용자와의 협의·교섭, 고충처리, 산업안전 활동 등 교원노조법 또는 다른 법률에서 정하는 업무는 기본적으로 교원노조법 및 일반 노조법에 근거한 단체교섭 업무, 교원 및 공무원 관계법령 등에 따라 교원 대표로서 동의·입회·의견청취 업무 등으로 활동하는 업무라고 할 수 있음

- 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리 업무는 일반 노조법 제2장 제3절에 따른 노동조합의 관리 업무(규약상 정기 총회·대의원회, 임원선거, 회계감사)와 그밖에 생산성 향상 등을 위한 노사공동위원회, 사용자의 위탁교육 등 기타 해당 기관 내 노사공동의 이해관계에 속하는 노동조합의 유지·관리 업무를 말한다고 볼 수 있음

3. 근무시간 면제자의 확정 및 변경 관련 교원노조법상 근거규정 마련

(1) 현황 및 문제점

- 교원노조법 시행령 제2조의3(근무시간 면제자 확정 및 변경 절차)에 따라 노동조합의 대표자는 근무시간 면제 사용 예정자 명단과 예정자별 사용시간을 정하여 임용권자에게 제출해야 함
 - 임용권자는 예정자 명단과 예정별 사용시간을 제출받은 경우, 근무시간 면제자를 확정함
 - 임용권자는 근무시간면제자가 업무외의 목적으로 근무시간 면제 시간을 사용하는 경우 해당 근무시간면제자의 변경을 노동조합의 대표자에게 요청할 수 있음
- 근무시간면제자는 근무시간 면제시간을 사용하기 7일 전까지 임용권자에게 그 사용일시 및 업무내용을 포함하여 근무시간 면제시간 사용 신청을 해야 하나, 근무시간면제자와 임용권자 또는 학교의 장이 협의한 경우에는 학사일정 등을 고려하여 본문에 따른 신청 기한을 변경할 수 있음
 - 이 경우 임용권자 또는 학교의 장은 특별한 사정이 없으면 이를 승인해야 함
- 근무시간 면제자의 확정 및 변경에 관한 사항이 교원노조법상 근거 규정 없이 교원노조법 시행령을 통해 규율했다는 비판이 제기될 수 있음

(2) 운영방안

- 근무시간 면제 제도의 시행에 필요한 사항을 추가적으로 교원노조법 시행령에 규정하는 것은 단순히 위임 사항에만 국한되는 것이 아니라는 점을 고려할 경우, 제도의 실효성과 오남용방지의 장치로서 혼란을 최소화할 수 있다는 점에서 크게 문제되지 않을 것임

4. 근무시간 면제 사용 결과 제출의 타당성 확보

(1) 현황 및 문제점

- 교원노조법 시행령 제2조의5(연간 근무시간면제자의 자료 제출)에 따라 연간 근무시간을 전부 면제받는 근무시간면제자는 매월 10일까지 전월의 근무시간 면제 사용결과를 임용권자 또는 학교의 장에게 제출해야 함
 - 다만, 사립학교의 경우에는 노동조합의 대표자와 임용권자 또는 학교의 장이 협의하여 근무시간 면제 사용결과의 제출 시기·주기를 달리 정할 수 있음
- 연간근무시간면제자에 대해서만 월 단위로 사용결과를 임용권자 또는 학교의 장에게 제출하도록 정하고 있는데, 이러한 부분에 대해서 의문이 제기될 수 있음

(2) 운영방안

- 근무시간 면제한도를 준수하는 동시에 근무시간 면제 제도의 투명성 등을 제고할 수 있다면, 연간근무시간면제자 이외 다른 형태의 근무시간 면제자에 대해서도 규율할 필요성이 있을 것임
 - 예를 들어, 월 단위로 근무시간 면제를 사용하는 ‘근무시간 부분 면제자’(예, 무급전임 6개월 + 근무시간 6개월)에 대해서도 이런 제출의무를 두는 것이 적절함

5. 근무시간 면제자의 복무 및 처우 등 구체적 복무규정 마련 필요

(1) 복무 관리

1) 현황 및 문제점

- 교원노조법 시행령 제2조의7에 따라 근무시간면제자는 「국가공무원법」, 「지방공무원법」 및 「사립학교법」에 따른 복무 및 복수에 관한 규정 등 관계 법령에서 정하는 바에 따르도록 해야 함
- 근무시간면제자의 복무, 인사, 보수 등에 관한 사항을 별도로 정하는 것이 일반 노조법상 노사의 협약자치와 달리 관계 법령으로 규율하는 것이 적합한지에 대한 논란이 발생

할 수 있음

2) 운영방안

- 관계 법령으로 복무 및 복수에 관한 규정 등 관계 법령으로 정하는 것은 교원의 지위 및 복무, 보수 등에 관련한 규율의 특수성을 고려한 것으로 볼 수 있음
 - 교원의 단체교섭 및 단체협약은 법령이나 조례, 예산에 관한 사항은 교원노조법에 따라 제한을 받는 측면이 없지 않으므로 일반 노조법과 형평성을 맞추기는 어려운 측면이 있음
- 다만, 교원의 복무, 인사, 보수 등과 관련한 법령은 전반적으로 정비할 것으로 보임
 - 현행 국가공무원복무규정(제19조), 지방공무원복무규정(제7조의6), 교원 휴가에 관한 예규 등에 따르면, 단체교섭 및 단체협약 체결, 대의원회(1회) 활동은 공가를 인정하고 있다는 점²⁷³⁾. 이로 인해 근무시간면제제도 시행 후 입법적 개선이 필요할 것으로 보임
 - 연간근무시간면제자와 달리, 근무시간 부분 면제자 등은 근무시간 중 조합활동을 위해서는 관련 법령의 공가 등의 조치가 필요한지 논의가 필요할 것으로 보임

(2) 보수 등 처우

1) 현황 및 문제점

- 교원노조법 제5조의2 제1항에 따라 근무시간면제자는 단체협약으로 정하거나 임용권자의 동의가 있는 경우에는 ‘보수의 손실 없이’ 근무시간 면제 활동을 할 수 있음
- 근무시간면제자는 ‘보수의 손실 없이’ 근무시간 면제 활동을 할 수 있으나, ‘보수의 손실 없이’의 의미와 성격, 범위 등이 문제가 될 수 있음
 - 일반 노조법에 따라 근로시간면제자의 ‘임금의 손실없이’에서 근로기준법상 임금에 해당하는 것이 무엇인지에 대해 문제된 바 있음

2) 운영방안

273) 지난 2023년 12월 국가공무원 복무규정의 개정을 통해 단체교섭 및 단체협약에 참석하거나, 노동조합의 대의원회에 참석할 때, 공무원노조법상 근무시간 면제자는 제외하도록 한 바 있는데, 교원의 경우 그것이 명확하지 않은 측면이 있다.

- ‘보수의 손실 없이’에서 보수는 교원이 정상적으로 근무를 하였다면 받을 수 있는 급여로 해석하는 것이 바람직할 것으로 보임
 - 대법원 판결(대판 2018. 4. 26. 2012다8239)에 기초하여 근무시간면제자의 급여는 근무시간 면제자로 지정되지 아니하고 일반 교원으로 근무하였다면 동종 또는 유사 업무에 종사하는 동일 또는 유사 직급·호봉의 교원과 통상 근무시간과 근무조건 등을 기준으로 받을 수 있는 보수로 해석할 수 있을 것임
 - 다만, 통상적이지 않은 수당 등은 보수의 범위에 포함되기는 어려울 것으로 보임. 그 이유는 근무시간면제는 통상적인 근로제공을 면제받는 측면에서 보수가 책정되어야 하기 때문임
- 교원노조법상 근무시간면제자는 교원의 보수에 관한 규정이 법정화되어 있으므로 관련 규정을 개정하여 ‘보수의 손실 없이’의 의미, 성격, 범위 등을 명확히 정비할 필요가 있음
 - 특히, 연간근무시간면제자와 달리 근무시간 부분 면제자에 대한 보수 지급방식이나 범위 등에 대해서도 별도로 정할 필요가 있음

참고문헌

- 고용노동부, 「집단적 노사관계 업무매뉴얼」, 2022.
- 권오성, “개정 공무원노조법상 근무시간 면제제도의 법적 쟁점”, 「법제논단」 (703권), 2023.
- 김강식, “근로시간면제제도의 실태와 과제”, 질서경제저널 제23권 4호, 2020.
- 김기선, “공무원·교원노조 근로시간 면제 제도의 입법적 쟁점”, 「공공부문 노사관계 쟁점 및 개선방안 연구」, 고용노동부 연구용역보고서, 2021.
- 김명중, “공무원·교원의 근로시간면제제도 도입 현황과 쟁점”, 「이슈와 논점」 (제1962호), 국회입법조사처, 2022.
- 김인재, “공무원노동조합에 대한 근로시간면제제도 적용의 법적 검토”, 「서울법학」 (제27권 제4호), 서울시립대 법학연구소, 2020.
- 김인재, “공무원노조 근로시간면제제도 시행의 쟁점”, 2022. 2. 10. 경제사회노동위원회 제4차 공무원노사관계위원회 회의 발표문.
- 김형배, 「노동법」 (제27판), 박영사, 2021.
- 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」, 박영사, 2023.
- 박지순, “근로시간면제제도의 법적 쟁점”, 「노동법포럼」 (제5호), 노동법이론실무학회, 2010.
- 손동희·유병홍·황규성, 「소방공무원 노사관계 연구 - 노조 조직화 과정을 중심으로-」, 한국고용노동교육원, 2022.
- 신수정, “공무원노조 근무시간면제제도의 쟁점과 과제”, 「노동법학」 (제85호), 한국노동법학회, 2023.
- 심민석, “단결권을 적극적으로 보호하기 위한 입법방안 연구 -유럽인권법원 판례와 ILO 결사의 자유를 중심으로-”, 사회법연구 제40호, 2020.
- 이승길, “공무원/교원노조 근로시간 면제제도 도입(‘공론화 필요’)", 「공무원·교원노조 근로시간 면제제도 도입 등에 관한 공청회」, 2021.12.9.
- 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022.

- 이장원 외, 「미래 노사관계 법·제도 연구」, 고용노동부, 2021.
- 이재용, “공무원 근로시간 면제 제도 시행에 따른 인사·복무 관련 쟁점과 입법과제”, 「법학연구」(제23권 제3호), 한국법학회, 2023.
- 이재현·김희성, “현행 근로시간 면제 제도의 주요 쟁점과 개선 방안”, 법학연구(부산대학교)(제64권 제3호), 2023.
- 이재현, “공무직 근로자와 공무원의 차별적 처우 판단에 관한 쟁점”, 「동아법학(제99호)」, 2023.
- 이종수 외, 「공공부문 노사관계 쟁점 및 개선방안 연구」, 고용노동부, 2022.
- 이철수, 「노동법」, 현암사, 2023.
- 이화진, “공무원 단체교섭의 특징과 쟁점”, 「노동법연구」(제25호), 2008
- 임동환·이승길, “근로시간면제제도의 쟁점과 개선방안”, 사회법연구 제44호, 2021.
- 조성혜, “노조전임자 임금지급 금지와 근로시간면제제도의 헌법적합성 -노사자치원칙의 침해를 중심으로-”, 세계헌법연구, 제16권 3호, 2010
- 조용만, “2021년 개정 노동조합 및 노동관계조정법의 쟁점과 과제”, 법학논총 제34권 제2호, 2021.
- 한광수, “노동조합 전임자 급여지급 금지와 근로시간 면제제도의 의의 및 한계”, 강원법학 제60권, 2020.
- 경제사회노동위원회, “23. 12. 13. 주요 언론기사 및 브리핑”; 뉴스워커, “공노총, 경사노위 공무원 근무시간면제심의위원회 운영 관련 기자회견 가져”
- 인사혁신처 소청심사위원회 홈페이지, https://sochung.mpm.go.kr/home/user/board_list.do?PAGE_FLAG=EXSR&PAGE_MODE=DETAIL&IDX=4143366
- <미국 영국 참고문헌>
- 김정환 외 3명, 공무원노조 시대의 공무원직장협의회 활성화방안 연구, 정책연구 2010-04, 한국노동연구원, 2010.
- 양기근, “선진국의 공무원 노사갈등 관리시스템에 관한 연구” 정책포커스 이슈분석, 경남발전연구원, 2006.
- 채준호, 영국의 공무원 임금결정 방식 연구, 한국노동연구원, 연구보고서, 2010.

Alexandra Hegji, Federal Labor Relations Statutes: An Overview, Congressional Research Service (Nov. 26, 2012).

Ballotpedia Logo, Presidential Executive Order 14003 (Joe Biden, 2021), [https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_14003_\(Joe_Biden,_2021\)](https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_14003_(Joe_Biden,_2021)).

Barbara Fick, Collective Representation of Workers in the United States: Evolution of Legal Regimes Concerning Collective Autonomy and Freedom of Association, Journal Articles Paper 1224 (2013).

Brigid Francis-Devine et al., UK labour market statistics, House of Commons Library, Dec. 12, 2023.

Central Arbitration Committee, Trade Union Recognition: How to Apply to the CAC, Oct. 23, 2014.

Department for Business & Trade, Trade Union Membership, UK 1995-2022: Statistical Bulletin, National Statistics, May 24, 2023.

Department for Education, Handling strike action in schools: Guidance for school leaders, governing bodies and employers, Aug., 2023.

Farrer&Co, Increased activity from teaching unions in the independent school sector, 2021, <https://www.farrer.co.uk/news-and-insights/increased-activity-from-teaching-unions-in-the-independent-school-sector/>

FindLaw's team, Teachers' Unions and Collective Bargaining: Overview, June 20, 2016, <https://www.findlaw.com/education/teachers-rights/teacher-s-unions-collective-bargaining-state-and-local-laws.html>

GOV.UK, Report trade union facility time data, <https://www.gov.uk/guidance/report-trade-union-facility-time-data#duties>

GOV.UK, Types of school, <https://www.gov.uk/types-of-school/free-schools>

Incorporating a Joint Commentary by the National Employers' Organisation for School Teachers and the six teacher organisations, Conditions of service for school teachers in England and Wales, revised edition, Aug., 2000.

Joseph E. Slater, The Assault on Public Sector Collective Bargaining: Real Harms and Imaginary Benefits, Issue Brief, American Constitution Society (June, 2011).

Jon O. Shimabukuro, Collective Bargaining and Employees in the Public Sector, U.S. Co

gressional Research Service Report (Mar. 30, 2011).

Kim Hoque & Nick Bacon, Workplace Union Representation in the British Public Sector: Evidence from the 2011 Workplace Employment Relations Survey, Warwick Papers in Industrial Relations Number 101, Warwick Business School, 2015.

Louis Cholden-Brown, Unionizing in the Chambers of Government, Richmond Public Interest Law Review, 2022.

Michael Hiltzik, Why Public Employees should have the Right to Strike, Oct. 24, 2013.

Michigan Employment Relations Commission, Guide to Public Sector Labor Relations Law in Michigan (Dec. 2013).

National Education Association, COLLECTIVE BARGAINING: WHAT IT IS AND HOW IT WORKS, https://www.nea.org/sites/default/files/2020-06/CB_What-It-Is-and-How-It-Works1.pdf

National Education Association, The Benefits of Collective Bargaining in Public Education, 2022.

National Labor Relations Board, The Right to Strike, <https://www.nlr.gov/strikes>

Office for National Statistics, Public Sector Employment, UK: Mar 2017 (June 14, 2017).

Patrick Brione & Isabel Buchanan, Trade unions and industrial relations, Research Briefing, House of Commons Library, Jan. 5, 2024.

Richard C. Kearney & Patrice M. Mareschal, Labor Relations in the Public Sector 245-246 (2014).

Rob Ager & Katie Pyle, NFER Teacher Voice Omnibus November 2012 Survey Understanding union membership and activity, Department for Education, Jan., 2013

SETH HARRIS ET AL., MODERN LABOR LAW IN THE PRIVATE AND PUBLIC SECTORS 891-940 (2d ed. 2016).

The National Center for Education Statistics, Total number of public school teachers and percentage of public school teachers in a union or employees' association, by selected school characteristics: 2015 - 16, https://nces.ed.gov/surveys/ntps/tables/Table_TeachersUnion.asp

The U.S. Legal Framework for Workers' Freedom of Association, Constitutional Underpinnings of U.S. Labor Law, The U.S. Legal Framework for Workers' Freedom of As

sociation, Constitutional Underpinnings of U.S. Labor Law, <https://www.hrw.org/reports/2000/uslabor/USLBR008-05.htm>

Tom Juravich & Kate Bronfenbrenner, Preparing for the Worst: Organizing and Staying Organized in the Public Sector, 1998.

Unions and Employee Choice Rights: A Five Country Comparison, http://www.labourwatch.com/docs/research/five_country_international_labour_law_comparison.pdf

United States Office of Personnel Management, Labor-Management Relations in the Executive Branch 7 (Oct. 2014).

United States Office of Personnel Management, Taxpayer-Funded Union Time Usage in the Federal Government Fiscal Year 2019, Oct. 2020.

U.S. Department of Commerce, Labor-Management Relations Handbook, September 2023.

Zachary Janowski, Connecticut Gives State Employees \$4.1 Million in Paid Time Off for Union Business (Mar. 10, 2016).

<일본 참고문헌>

石寄信憲, “集团的勞使關係の法律實務”, 中央經濟社, 2023.

佐々木泉顯・小山裕, “「ながら条例」に「ノーワーク・ノーペイ」の風当たり-組合活動等を理由とする職務専念義務の免除は、法に定められた場合意外は違法一裁判所-”, 判例自治, 348号, 2011.

松尾孝一, “公務員の働き方と勞使關係”, 日本勞働研究雜誌, No,759, 2023.10.

人事院, “令和4年年次報告書”: <https://www.jinji.go.jp/hakusho/pdf/R04-1-3-6.pdf>

<https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/18668.pdf>

<https://www.city.osaka.lg.jp/gyouseiinkai/page/0000255738.html>

https://www1.g-reiki.net/toshima/reiki_honbun/l600RG00000109.html

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00000171.html

http://www.town.kushiro.lg.jp/reiki/reiki_honbun/a203RG00000143.html

https://www1.g-reiki.net/city.saga/reiki_honbun/r276RG00000153.html

